



جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون فرع الدقهلية

قسم القانون العام

شرح قانون العقوبات

القسم الخاص

"جرائم الاعتداء على الأشخاص"

" طبقاً لآخر التعديلات "

تأليف

الأستاذ الدكتور

أحمد حسني أحمد طه

أستاذ القانون الجنائي

ونائب رئيس جامعة الأزهر السابق

٢٠٢٤/٢٠٢٥ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

تمهيد وتقسيم:

سنعالج في هذا المؤلف "جرائم الاعتداء على الأشخاص" والمقصود بمصطلح الأشخاص هنا الأشخاص الطبيعيون أو الآدميون، دون الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية.

وقد عبّر المشرّع عن هذه الفئة من الجرائم في موطنين من قانون العقوبات بقوله "الجنايات والجنح التي تحصل لأحد الناس" (المادة ٢٣٠ وما بعدها) والمخالفات المتعلقة بالأشخاص (المادة ٢٩١) وقد ألغيت هذه المادة بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٩م. والواقع من الأمر أن مصطلح "أحد الناس" من العمومية بحيث يشمل ما يقع لأحد الناس فيصيبهم في روحهم أو بدنهم أو عرضهم أو اعتبارهم كما يشمل ما يصيبهم في أموالهم من اعتداء أو تعريض للاعتداء. ولهذا كان مصطلح "جرائم الاعتداء على الأشخاص" أدق منه تعبيراً عن جرائم هذا الباب، وهو ما حدانا إلى استعماله، لا سيما وأنه يتسق والتسمية التقليدية التي درج عليها الفقه المصري.

ومن المعلوم أن حياة الإنسان هي من أهم المصالح التي يحوطها القانون الجنائي بحمايته، منذ ولادته إلى وقت وفاته، فالإنسان هو الخلية الأولى للمجتمع، ولا بقاء لهذا المجتمع إذا سمح لأفراده أن يعتدي كل منهم على حياة غيره، ومظهر هذه الحماية يتمثل في تجريم القتل في جميع صورته.

ولهذا كان القتل من أقدم الجرائم وأخطرها في جميع الشرائع، وكان منذ القدم ينظر إليه من ناحية مادية، وكان الجزاء يرتبط بالنتيجة الضارة التي تصيب الإنسان في نفسه، دون الاعتداء بنية الجاني. فكان القاتل مستحقاً للعقوبة بدرجة واحدة وبغير تفرقة بين القتل العمدى أو الناشئ عن خطأ. وكانت العقوبة بالغة أحياناً حدّاً من الإفراط في القسوة لا تقتضيه العدالة ولا تستلزمه حماية المجتمع.

ومع تقدم الدراسات العلمية للقانون اهتمت الشرائع بنية الجاني، فتنوع القتل تبعاً لتنوع قصد الجاني في إيقاعه على حياة غيره. وبهذا استقرت التفرقة بين القتل العمد، والقتل الناشئ عن خطأ، والقتل العارض الذي يتجرد من العمد والخطأ معاً. كما تنوعت عقوبات الجاني تبعاً لقصد أو خطئه.

وقد حرص المشرّع المصري على حماية حق الإنسان في الحياة فعاقب على القتل العمد في المواد ٢٣٠ إلى ٢٣٥ وعاقب على القتل الخطأ في المادة ٢٣٨.

وفي ضوء ما تقدم سوف نقسّم الدراسة في جرائم الاعتداء على الأشخاص إلى ثلاثة أبواب، نخصص الباب الأول لدراسة جرائم الاعتداء على الحياة، أي (جرائم القتل) ويتضمن الباب الثاني البحث في جرائم الاعتداء على سلامة الجسم، أي جرائم (الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة) ويتناول الباب الثالث (جرائم الإجهاض)، أما الباب الرابع فيتضمن دراسة جرائم الاعتداء على العرض، أي (جرائم الاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح والزناة)، ويتناول الباب الخامس (جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار، أي "جرائم القذف والسب").

الباب الأول

جرائم القتل

تمهيد وتقسيم:

يعرّف القتل بأنه إزهاق روح إنسان بفعل إنسان آخر. وهذا التعريف يصدق على كل جرائم القتل التي تختلف فيما بينها من حيث الركن المعنوي. فقد يكون القتل عمدياً إذا اقترن بالقصد الجنائي، وقد يكون ناشئاً عن خطأ كإهمال أو عدم احتياط وحينئذ يوصف بالقتل غير العمدى، وقد يكون قتلاً عرضياً "أو قضاء وقدرًا" إذا تجرّد من القصد والخطأ معاً فلا يدخل في نطاق التجريم والعقاب.

ويعرّف البعض الآخر القتل بأنه "إزهاق روح إنسان آخر دون وجه حق". ويترتب على ذلك انتفاء الجريمة إذا ما وقع القتل استعمالاً لحق، أو في إحدى حالات الدفاع الشرعي. إلا أن هذه الإضافة تثير اللبس، لأسباب الإباحة ليست عناصر "سلبية" في الجريمة تماماً، كما أن نص التجريم ليس ركناً إيجابياً فيها، وإن كان كلاهما يتعلّق بالتقييم القانوني للواقعة^(١).

على أنه مهما تنوّعت الصور التي تتخذها جرائم القتل فإن هذه الجرائم تشترك في بعض أركانها الأساسية. فالقتل فعل يؤدي بحياة إنسان، أي أن الحق المعتدى عليه بارتكاب القتل هو "حياة الغير". ويشير ذلك إلى أن القتل لا يقع من إنسان على نفسه، وإنما بفعل إنسان آخر. كما يتطلب القتل ركناً مادياً يتمثل في الفعل الإجرامي أو السلوك ثم النتيجة الإجرامية وهي وفاة المجني عليه، وأخيراً علاقة السببية بين الفعل والنتيجة. وعلى ضوء ذلك سوف نقسّم هذا الباب إلى أربعة فصول وذلك على الوجه التالي:

الفصل الأول: الأحكام المشتركة في القتل.

الفصل الثاني: الأحكام الخاصة بالقتل العمدى.

الفصل الثالث: الأحكام الخاصة بالقتل غير عمدى.

الفصل الرابع: فيخصص لجريمة إخفاء جثة القتيل، باعتبارها ملحقة بالقتل ومتممة لدراسة أحكامه.

الفصل الأول

(١) د/محمود نجيب حسني - الموجز في شرح قانون العقوبات - القسم الخاص - دار النهضة العربية ١٩٩٣م ص ٢٥٥، د/رمسيس بهنام - القسم الخاص في قانون العقوبات - العدوان على أمن الدولة الداخلي، والعدوان على الناس في أشخاصهم وأموالهم - منشأة المعارف بالإسكندرية ١٩٨٢م ص ٢٧٨، د/جميل عبد الباقي الصغير - قانون العقوبات - جرائم الدم - دار النهضة العربية ١٩٩٧م ص ١٧٩.

الأحكام المشتركة في القتل

تمهيد وتقسيم:

تشترك جرائم القتل أيا كانت صورته، أي سواء كان قتلاً عمدياً أو غير عمدي، وسيان كان قتلاً بسيطاً أو مقترناً بظروف مشددة، في أنها تتطلب لقيامها توافر ركنين جوهريين: أحدهما، يتصل بموضوع الجريمة أي المحل الذي تقل عليه، ويشترط فيه أن يكون إنساناً على قيد الحياة، والثاني هو الركن المادي أي الفعل الذي يعتدي به الجاني على حياة المجني عليه ويؤدي إلى الوفاة.

وعلى ذلك سوف نقسّم الدراسة في هذا الفصل إلى مبحثين:

المبحث الأول: محل الحماية الجنائية في جرائم القتل.

المبحث الثاني: الركن المادي في جرائم القتل.

المبحث الأول

محل الحماية الجنائية في جرائم القتل

محل جريمة القتل:

محل جريمة القتل شأنه شأن أي جريمة أخرى هو المال أو المصلحة التي يقع بارتكاب الجريمة عدوان عليها ويرمي القانون إلى حمايتها بالجزاء الجنائي، وهذه المصلحة هي في جريمة القتل من غير خلاف حماية حق الإنسان في الحياة، وهو ما عبر عنه القانون في صدد النصوص المجرّمة للقتل بقوله "كل من قتل نفساً" م ٢٣٠ عقوبات.

ولا يمارى أحد في جدارة حق الإنسان في الحياة بحماية القانون الجنائي باعتباره ولا شك عصب الحقوق جميعاً وشرطها المبدئي، كما لا جدال في استحقاقه للحماية على مستوى الفرد ومستوى الجماعة، لأن حماية حق الإنسان في الحياة هي في النهاية وسيلة المجتمع في الحفاظ على وجوده هو نفسه^(١). بل إن حماية الإنسان الحي هي الهدف الأول من كل قانون العقوبات.

ومحل جريمة القتل بهذا المعنى يستلزم أن يتوجه فعل القتل إلى إنسان حي، وعلى هذا فشرط البدء في المحل أن يقع الفعل على إنسان، أما إذا وقع ذلك الفعل على حيوان حي فأدى إلى قتله فإن ذلك الفعل يشكل جريمة قائمة بذاتها هي جريمة قتل حيوان دون مقتضى كما تقضي المادتان ٢٥٥، ٣٥٧ من قانون العقوبات^(٢).

ولا يتطلب القانون في الإنسان الذي يحمي بنصوص القتل حياته سوى أن يكون حياً. وبعد ذلك لا يتطلب القانون صفة معينة ولا حالة بذاتها، فالإنسان بالمعنى المجرد هو محل الحماية بوصفه إنساناً بصرف النظر عن جنسيته أو لونه أو نوعه أو سنه أو أهليته أو حالته الصحية أو العقلية أو مركزه الاجتماعي أو الوظيفي. إذ يستوي في نظر القانون بعد أن يكون الإنسان حياً أن يكون وطنياً أو أجنبياً أبيض أو أسود ذكراً أو أنثى طفلاً أو شاباً كهلاً مريضاً أو موفور الصحة والبدن أو مجنوناً فقيراً أو غنياً ثابت النسب لأهله أو لقيطاً مجهول النسب وأياً كان مركزه في السلم الاجتماعي وأياً كانت مكانته بين قومه ولو كان محكوماً عليه بالإعدام أو جاسوساً خائناً لوطنه، أو مجرمًا منبوءاً من مجتمعه.

معنى ذلك أن (الإنسان الحي) هو في ذاته المصلحة التي يحميها القانون بالنصوص المجرمة للقتل دون أن يشترط في الإنسان بعد ذلك أية صفة أخرى^(٣).

(١) د/رؤوف عبيد - جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال - الطبعة السادسة ١٩٧٤ ص ٤٧، د/حسنين عبيد - الوجيز في قانون العقوبات - القسم الخاص - جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال - دار النهضة العربية ١٩٩٧ ص ١٣ وما بعدها.

(٢) د/عوض محمد - جرائم الأشخاص والأموال طبعة ١٩٧٢ ص ٦ وما بعدها، د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٢١٣.

(٣) د/عوض محمد - المرجع السابق ص ٧ وما بعدها، د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ٤٩.

المقصود بالإنسان الحي:

الإنسان هو كل كائن تضعه المرأة بطريق الولادة. وإذا كان صحيحاً أنه لا يمكن اعتبار هذا الكائن إنساناً وهو لا يزال مستكناً في بطن أمه فإن القانون الجنائي يحيطه مع ذلك بالحماية الواجبة باعتباره (جنيناً) بمقتضى المواد من ٢٦٠ إلى ٢٦٤ من قانون العقوبات المصري والخاصة بإسقاط الحوامل.

وعلى هذا الأساس فإن الحياة الإنسانية في معنى النصوص المجرّمة للقتل لا تنصرف إلى الجنين، لأنها لا تبدأ إلا منذ اللحظة التي ينتهي فيها اعتبار الكائن جنيناً وهي لحظة "ميلاده" حيث يبدأ من عندها الاعتراف القانوني بالحياة التي يشكل إهدارها قتلاً، ويستمر هذا الاعتراف حتى اللحظة التي تنتهي فيها هذه الحياة "بالوفاة".

لحظة الميلاد:

وتحديد لحظة "الميلاد" على هذا النحو لها أهمية عملية بالغة في القانون المصري إذ هي الخط الفاصل بين "الجنين" الذي يعتبر قتله إسقاطاً وبين "الإنسان" الذي يعتبر إعدامه قتلاً. وتظهر تلك الأهمية إذا عرفنا أن العقوبة المقررة للقتل أشد في القانون من العقوبة المقررة للإسقاط من جهة وأن القتل معاقب عليه سواء وقع عمداً أو خطأ، بينما لا يعرف القانون غير جريمة الإسقاط العمد من جهة ثانية وأن الشروع في القتل محل عقاب في القانون، بينما لا عقاب على الشروع في الإسقاط من جهة أخيرة^(١). ولا صعوبة إذا وقع العدوان قبل بداية الوضع فالجريمة إسقاط من غير شك، كما لا صعوبة إذا وقع العدوان بعد تمام الوضع إذ تعتبر الجريمة قتلاً من غير جدال وإنما المشكلة في العدوان الذي يقع في الفترة بين بداية الوضع وتمامه وهل يقع العدوان على جنين أو يقع بالعكس على إنسان؟.

والواقع أن الفقه في مصر متفق على أن اعتراف القانون بالحياة يبدأ ببداية عملية الولادة الطبيعية^(٢) بتمامها، بمعنى أن النصوص المجرّمة للقتل تمتد لتشمل المولود في أثناء الوقت الذي تستغرقه عملية الولادة ما دام الجنين قد استقل بكيانه عن

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٢٥٨، د/جلال ثروت - جرائم الاعتداء على الأشخاص ج ١ - نظام القتل والإيذاء طبعة ١٩٨٤ ص ٤٣، د/جميل عبد الباقي الصغير - المرجع السابق ص ٧.

(٢) والواقع أن ميلاد الطفل قبل موعد ميلاده الطبيعي وهو سبعة أشهر، يثير مشكلة القابلية للحياة. إذ من المقطوع به طبيياً أن ولادة الطفل قبل هذا الموعد يجعل احتمال حياته منتفياً، أي أن قابليته للحياة منعدمة وإن ولد حياً. والتطبيق القانوني يجعل من إعدام هذا الطفل أو تركه للموت قتلاً، لأن القانون يعلّق أحكامه على الحياة لا على القابلية للحياة.

كيان أمه باكتمال نضجه، واستعداده للخروج للحياة مهما تعسّرت ولادته وأيا كان الوقت الذي استغرقته^(١).

لحظة الوفاة:

تنتهي حياة الإنسان بالوفاة، أي يتوقف قلبه وجهازه التنفسي عن مباشرة وظائفهما توقفاً تاماً ودائماً. ويظل الإنسان حتى هذه اللحظة متمتعاً بحماية القانون حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة، وعندئذ يسقط عنه وصف الإنسان ليصبح جثة لا حراك فيها فلا يكون محلاً لجريمة القتل، وبالتالي لا تقع عليه هذه الجريمة لتخلف عنصراً أساسياً فيها. وعلى هذا الأساس ليس لإنسان أن يعجل بوفاة آخر ولو أصابه مرض ميؤوس من شفائه ومن شأنه أن يقضي عليه بالموت لا محالة، طالما لم تحن بعد لحظة الوفاة الطبيعية. وكل فعل يعجل بنهاية حياة يرتب جريمة من جرائم القتل في قانون العقوبات. ولا يغير من ذلك رضاء المجني عليه بقتله، أو أن القاتل مدفوعاً بباعث الشفقة^(٢).

مشاكل محل القتل:

وتستدعي دراسة محل القتل التعرّض لبعض المشاكل التي يثيرها هذا المحل، ومن بينها مشكلة الانتحار والقتل إشفافاً ووقوع فعل القتل على ميت.

(أ) الانتحار:

القتل والانتحار كلاهما عدوان على الحق في الحياة، والفارق بينهما أن القتل يفترض أن من يصدر عنه فعل القتل هو شخص آخر عمن يقع عليه هذا الفعل، أما الانتحار فهو عدوان من المنتحر على نفسه أي أن يكون الشخص الواحد قاتلاً وقتيلاً في

(١) د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٤٥، ويعبّر د/محمود مصطفى في كتابه - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص طبعة ١٩٨٤ عن تلك الفكرة بقوله "ولا يعتبر الجنين في أحكام القتل إنساناً، فإعدامه قبل مولده الطبيعي لا يعد قتلًا".

ويرى د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٣٠٨ "يكون المجني عليه إنساناً، ولو كان وليداً لم يتم وضعه نهائياً ما دام قد بدأ في الانفصال عن رحم الأم".

ويرى د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٢٥٨ "في اللحظة التي يعدو فيها المولود صالحاً لأن يتلقى على نحو مباشر أثراً خارجياً أي أن يتأثر في سلامة جسمه بالأفعال التي ترتكب في العالم الخارجي دون أن يكون متأثر بها نتيجة غير مباشرة لتأثر جسد الأم بها.

وذهب البعض الآخر إلى "أن اعتراف القانون الجنائي بحياة الإنسان لا تبدأ بالولادة وإنما بالوقت الذي يتوقف فيه التنفس المشيمي للطفل ويصبح تنفسه من رئتيه ممكناً. انظر في عرض هذا الرأي وتنفيذه د/عبد المهيم بكر - القسم الخاص في قانون العقوبات - جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال طبعة ١٩٧٠ ص ١٩، د/عمر السعيد رمضان - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص طبعة ١٩٨٦ ص ٢٢٦، د/أحمد فتحي سرور - الوسيط في قانون العقوبات - القسم الخاص طبعة ١٩٩٣ ص ٤١٦.

(٢) د/عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ص ٢٢٧، د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٤٦.

ذات الوقت. وعلى ذلك فالقتل جريمة بينما الانتحار لا يعتبر كذلك في قانون العقوبات المصري، وسائر القوانين الحديثة.

وفي ذلك يقول "بيكاريا" الانتحار جريمة لا يمكن العقاب عليها بمعنى الكلمة، لأن العقوبة لن تفرض إلا على بريء أو على جسد بارد لا شعور فيه، إنها جريمة بلا شك ولكنها جريمة يعاقب عليها الله وحده فهو الذي يمكنه معاقبة الميت بعد موته^(١).

ويترتب على عدم اعتبار الانتحار جريمة قتل عدم المعاقبة على الشروع فيه أيضاً، فالشروع يفترض انصراف البدء في التنفيذ إلى فعل ذي صفة إجرامية وقد انتفت هذه الصفة عن الانتحار. ولا يفسر عدم العقاب على الانتحار والشروع فيه باستحالة العقاب، فهذا العقاب ممكناً نظراً في حالة الشروع، غير أن المشرع قدر عدم جدوى التهديد بالعقاب، فمن هانت عليه حياته فلن يقعه التهديد بالعقوبة عن الإقدام على الانتحار. فضلاً عن أن من حاول الانتحار وأخفق فيه لن تفيد العقوبة في إصلاحه أو تقويمه.

ويترتب على ذلك أيضاً أن الاشتراك في الانتحار غير معاقب عليه، لأنه اشتراك في عمل لا عقاب عليه. وذلك تطبيقاً للقواعد العامة في الاشتراك والتي تتطلب انصراف فعل الاشتراك إلى نشاط أصلي ذي صفة إجرامية، وهو ما لا يتوافر بالنسبة للانتحار^(٢).

ومع ذلك فإن قاعدة عدم العقاب على الاشتراك في الانتحار محددة بحدين:

أولهما: ألا يتعدى سلوك الشخص دائرة الاشتراك فيرتكب فعلاً يرقى إلى مستوى البدء في تنفيذ فعل القتل، فكل عمل تنفيذه من الأعمال التي تتكون منها جريمة القتل يخرج مرتكبه من دائرة الاشتراك المباح ويجعل منه فاعلاً في جريمة القتل طبقاً للمادة ٣٩ عقوبات. كمن يطلق النار على شخص يرغب في التخلص من الحياة، أو أحاط عنقه بحبل المشنقة أو أطلق الغاز السام ليموت خنقاً أو يدفع مقعداً يعتليه فيتدلى جسده في الفضاء ولو كان ذلك بناء على طلب المنتحر أو برجائه، أو يضع له السم في كوب ثم يعينه على تجرعه^(٣).

ثانيهما: كما يتعين ألا يرقى دور المساهم في الانتحار إلى مستوى "الفاعل المعنوي" حيث يكون المنتحر أداة مسخرة في يد من حرّضه على الفعل لنقص الإدراك أو الاختيار. كما لو كان طفلاً صغيراً أو مجنوناً وحمله شخص بقصد قتله على تناول مادة سامة، أو أوهمه أن المادة القاتلة هي مادة مفيدة فتناولها بناء على ذلك، أو أغراه بلمس سلك به تيار كهربائي فأقدم على ذلك بغير إدراك. في هذه

(١) د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٢٢٠.

(٢) د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٧٩.

(٣) د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٢٢٠، د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٨٠.

الأحوال تجردت أفعال القتل من حرية الإرادة، ولهذا ينسب السلوك إلى الجاني وهو الشخص الذي حرّض القتل على تنفيذ الجريمة. فإذا ثبت توافر القصد لديه سئل عن قتل عمدي بوصفه فاعلاً معنوياً للجريمة، استخدم المجني عليه أداة في تنفيذ نتيجة اتجه إليها قصده^(١).

(ب) القتل إشفافاً:

تعتبر مشكلة القتل إشفافاً أو بدافع الشفقة مشكلة إنسانية شغلت الفقه والقضاء سواء، لا سيما في الآونة الأخيرة، وصلب المشكلة إنما يكمن في أن العدوان الواقع في مثل هذا القتل لا ينبعث عن نفس "إجرامية" وإنما على العكس عن نفس رحيمة "شفوفة" على الإنسان الذي كان محلاً لهذا العدوان.

ولكن توضع المشكلة وضعها الصحيح ينبغي أن نتعرّف على الفارق بين القتل الذي يقع إشفافاً وبين غيره من صور القتل العادية. هذا الفارق هو أولاً في الدافع إليها أو الباعث على ارتكابها وهو أمر لا أهمية له في قيام الجريمة، بحيث لا يبقى بعد ذلك من فارق بين القتل العادي والقتل إشفافاً سوى محل الجريمة وهو الإنسان محل القتل. فهل يمكن قانوناً للطبيب أو لأي شخص آخر أن يقتل عمداً، مريضاً لا يؤمل شفاؤه لمساعدته على إنهاء آلامه، بعد أن يئس الطب من شفائه وتركه نهب آلامه، أو طفلاً مشوّهاً معاقاً رحمة به وشفقة عليه؟.

وتجسيذاً للمشكلة نستعرض بعض الوقائع التي أثّرت فيها تلك المشكلة أمام المحاكم والرأي العام. ففي عام ١٩١٢ قتل أحد وكلاء النيابة الفرنسيين زوجته المصابة بشلل نصفي ناشئ عن إصابة دماغية، وقرر أمام المحكمة أنه قام بواجبه تجاه زوجته التي كانت تعاني آلاماً لا تطاق.

وفي عام ١٩٢٥ قتلت فتاة تدعى Uminska خطيبها الذي كان مصاباً بالسرطان وأجريت له عملية جراحية ونقل دم، ولكن الآلام التي ظل يعاني منها كانت آلاماً لا إنسانية ولا يمكن أن تحتمل، فراح يتوسل إلى خطيبته بصورة ملحّة، لتنتهي آلامه، فضغفت إرادتها وحققته بكمية كبيرة من المورفين ثم قتلتها بمسدسها.

تلك أمثلة لبعض الوقائع التي ثارت أمام القضاء، وأثارت معها ضجيج الرأي العام قضت المحاكم في بعضها بالإدانة وبالبراءة في بعضها الآخر لا لأن القتل كان فيها يدافع الشفقة وإنما انسياقاً وراء ضغط المشاعر الإنسانية التي تنطق بها تلك الوقائع الأمر الذي جعل للمشكلة أهمية تستوجب البحث المنفرد. صحيح أن مشكلة كذلك لم تعرض بعد على قضاء عربي لكنها قابلة بين لحظة وأخرى لأن ثور الأمر الذي يستلزم بحثها حتى يستبين فيها وجه الحق^(٢).

(١) د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٨٠.

(٢) د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٣٢٣.

ومن ثم فإن الرأي الراجح في الفقه الجنائي يرى أن القتل بسبب مرض ميؤوس من شفائه أو بسبب الشفقة على المريض جريمة مهما كانت حدة الدافع على ارتكابها، لأنه لا عبرة في القانون بالبواعث^(١).

وتطبيقاً لذلك، فإن الطبيب الذي يتبين له أن المريض مصاب بمرض فينتهي به حتماً إلى الوفاة، فيدفعه الحرص على تجنبه آلام المرض أو الاحتضار إلى التعجيل له بالموت يعد قاتلاً، إذ قد تضمن فعله اعتداء على حياة لم تنته بعد. بل يعد الطبيب قاتلاً إذا أنهى حياة المريض بوسيلة صناعية في لحظة مقاربة لتلك اللحظة التي رجح أن الوفاة الطبيعية كانت تحل به نتيجة للمرض: فعلى الرغم من أنه لم يبتسر حياة المريض، فقد أحدث وفاته بفعله الذي كان عاملاً إلى جانب المرض ساهم في إحداث الموت، فتوافرت علاقة السببية بينهما. ولكن لا يعد قاتلاً الطبيب الذي يخفف عنه المريض آلام الاحتضار بإعطائه مخدرًا يغيبه عن وعيه حتى الموت: ذلك أنه لم يبتسر حياة المريض، ولم يقترب فعلاً من شأنه إحداث وفاته. وكذلك لا يعد قاتلاً الطبيب الذي يمتنع عن عمل طبي أو جراحي من شأنه إطالة حياة المريض خلال وقت قليل: ذلك أنه لا وجود لالتزام يفرض على الطبيب إتيان هذا العمل.

(ج) وقوع فعل القتل على ميت:

يجب أن يتوافر شرط الحياة وقت ارتكاب الجاني للفعل المكوّن لجريمة الاعتداء على الحياة. وعلى هذا لا تقوم جريمة قتل تامة إذا اعتدى شخص على آخر كان قد فارق الحياة قبل أن ينصب الاعتداء على جسمه. ولكن هل هذا الفعل يعتبر شروعاً في القتل؟ المسألة محل خلاف فقهي. فمن الفقهاء من يرون في الفعل شروعاً في القتل، تأسيساً على أن خيبة الأثر في حالتنا هذه إنما يرجع لسبب خارجي عن إرادة الجاني، فضلاً عن أن الجاني في هذا الغرض ينطوي على نفسية خطيرة تستأهل العقاب، ولا فرق من الناحية النفسية بين جان يطلق عياراً على شخص فيصيبه ولكنه لا يموت، وبين جان يطلق عياراً على آخر سبق أن مات قبل أن يتجه إليه بالاعتداء. فالجاني في كلتا الحالتين ينطوي على نفسية خطيرة^(٢).

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٢٦٠، د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٤٦، د/عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ص ٢٢٦.

(٢) د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ١٣٦، د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ١٨.

على أن السائد في الفقه الجنائي – هو تطبيق فكرة الجريمة المستحيلة – استحالة مادية تبعاً لبعض الآراء واستحالة قانونية تبع لتصور البعض الآخر لها – على الفرض الذي نحن بصده. ومن ثم فإن هذا الرأي يتفق والرأي الراجح الذي اختارته محكمتنا العليا بصدد الجريمة المستحيلة استحالة مطلقة، حيث تفرق بينهما وبين الجريمة المستحيلة استحالة نسبية، وهو يتسق كذلك مع الاتجاه المادي لنظرية الشرع في ارتكاب الجريمة، ذلك الاتجاه الذي مال إليه المشرع المصري عند معالجته للنظرية العامة للشروع في الجريمة^(١).

إثبات محل القتل:

يثبت القتل بكافة طرق الإثبات، فمتى ثبت أن نشاط الجاني موجه نحو إزهاق روح إنسان وتم هذا الفعل فقد تحققت الجريمة، بغض النظر عن العثور على جثة المجني عليه بالفعل.

ويكفي للإدانة أن تتحقق المحكمة من وقوع الفعل المادي وصحة إسناده إلى الجاني، وأنه قد حقق النتيجة المقصودة دون أن تكون ملزمة بتحديد شخصية المجني عليه تحديداً دقيقاً، ما لم يكن ذلك مثار للنزاع أو كان في أوراق الدعوى ما يدعو إلى الشك في كون المجني عليه حياً وقت القتل. وتستند المحكمة في بيان السبب الحقيقي للوفاة، وكون الإصابات هي التي أدت إلى الموت على تقرير الطبيب الشرعي، وإن كان رأيه في هذا الخصوص غير ملزم للمحكمة، فليس الطبيب سوى خبير، للمحكمة تقدير رأيه بما تطمئن إليه^(٢).

(١) أ/أحمد أمين – شرح قانون العقوبات الأهلي ص ٣٠٧، د/محمود مصطفى – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ١٩٨٤ ص ١٤٥.

(٢) د/حسن أبو السعود – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – الجرائم الماسة بسلامة الجسم والسرقة والنصب ص ١٨، د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٢٦٠.

المبحث الثاني

الركن المادي في جريمة القتل

تمهيد وتقسيم:

الركن المادي في جريمة القتل هو النشاط الذي يبذله الجاني في سبيل الوصول إلى تحقيق النتيجة التي يجرمها القانون، أي إتيان الجاني لفعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة. وبهذا يتضح لنا أن الركن المادي يقوم على عناصر ثلاثة: الأول: نشاط مادي يقع من الجاني وهو فعل القتل، الثاني نتيجة معينة تترتب على هذا الفعل وهي إزهاق الروح، والثالث هو علاقة السببية بين الفعل والنتيجة.

وسنخصص مطلباً مستقلاً لكل عنصر من هذه العناصر الثلاثة:

المطلب الأول

فعل القتل

الفعل في جريمة القتل هو كل نشاط يسلب به الجاني حياة المجني عليه، وهذا الفعل لا يتحدد بذاته ولا شكله، وإنما يتحدد بأثره، وهو صلاحيته لإحداث الوفاة. ولهذا فإن جريمة القتل تعد جريمة من الجرائم "ذات القلب الحر" أي التي لا يتطلب المشرع في فعلها شكلاً معيناً، بل جعله طليقاً من كل قيد أو وصف، سوى صلاحيته لتحقيق النتيجة. وعلى هذا الأساس يكون السلوك في جريمة القتل هو كل حركة إرادية يتوسل بها الجاني لإحداث النتيجة المعاقب عليها. وهذا السلوك كما يكون بفعل إيجابي، قد يكون بفعل سلبي، أي تتحقق النتيجة بطريق الترك أو الامتناع. وعلى ذلك فإن السلوك يستمد قيمته من حيث مدى صلاحيته لإحداث الوفاة أيا كان شكله إيجابياً أو سلبياً^(١).

أولاً: القتل بفعل إيجابي:

يعرف الفعل الإيجابي بأنه حركة عضوية إرادية. وينطوي هذا التعريف على عنصرين: أولهما: حركة تصدر من الجاني عن طريق عضو في جسمه. وبغير هذه الحركة العضوية في تكوين الفعل الإيجابي لا يتصور أن تترتب عليه نتيجة إجرامية أو مساس بالحقوق التي يحميها القانون. والعنصر الثاني – هو الإرادة، فلا يكفي توافر الحركة العضوية بل يتعين أن تتوافر القوة المحركة التي تدفع أجزاء الجسم إلى الحركة لتحقيق الغاية التي يهدف إليها الجاني. وقد تكون هذه الحركة واحدة، كضربة واحدة

(١) د/محمود مصطفى – المرجع السابق ص ١٤٨، د/عبد المهيم بكر – المرجع السابق ص ١٨.

بعضاً غليظة على الرأس، أو إطلاق مقذوف على المجني عليه، أو طعنة بخنجر في قلبه أو دفعه أمام القطار، أو إلقائه من شاهق أو صعقه بتيار كهربائي أو حقنه بمادة سامة أو خنقه بيديه، كما يمكن أن يتكون الفعل الإيجابي من عدة حركات عضلية وتظل مع ذلك مكونة لفعل واحد طالما استندت هذه الحركات إلى قرار إرادي واحد^(١)، كمن يطلق على آخر عدة طلقات حتى يسكته أو يواليه بالطعنات حتى يموت أو يتابع تقديم جرعات السم إليه حتى تزهر روحه.

وسائل القتل:

لم يتطلب المشرع وسيلة معينة يقع بها فعل القتل، متبعاً في ذلك القاعدة العامة في التجريم وهي أن جميع الوسائل على قدم المساواة، طالما كان من شأنها الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون^(٢). وعلى ذلك فإن كافة الوسائل في جريمة القتل، سواء، فلا فرق بين وسيلة وأخرى من حيث أصل التجريم ولا من حيث العقاب، إلا ما استثنى لاعتبارات خاصة، كما هو الشأن في جرائم القتل بالسم م ٢٣٣ عقوبات، حيث يعد السم ظرفاً مشدداً للقتل. وهذه هي الحالة الوحيدة التي اعتد فيها الشارع بوسيلة القتل^(٣).
والغالب أن يقع القتل باستعمال أداة، قد تكون قاتلة بطبيعتها مثل الأسلحة النارية، (كالمسدسات والبنادق) والمتفجرات والمواد السامة والكهرباء والآلات الحادة.

وقد تكون غير قاتلة بطبيعتها ولكنها تؤدي إلى الموت بحسب قصد الجاني من استعمالها في ظروف خاصة، ومن أمثلتها الفؤوس والعصي والحجارة، كذلك يمكن أن يقع القتل ولو لم يستعن الجاني بأداة على الإطلاق كما في الخنق باليدين أو الإلقاء في النهر أو من أعلى أو الركل في موضع قاتل. ومن المعلوم أنه سواء كانت الوسيلة قاتلة بطبيعتها أم غير قاتلة، فهو أمر لا تأثير له في قيام الجريمة. ولا يشترط أن يصيب الجاني بفعله جسم المجني عليه مباشرة، بل يكفي أن يعد الجاني وسيلة القتل بإرادته ويهيئ الأسباب والمقدمات بحيث تكون النتيجة التي قصدها أمراً مقضياً تبعاً للمجرى العادي للأمر. وبالتالي يعد قاتلاً من يضع في طريق المجني عليه مواد مفرقة، أو يحطم جسراً يعلم أنه سوف يمر عليه، أو يحفر حفرة في الطريق الذي يمر فيه عادة^(٤).

(١) د/رؤوف عبيد - جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال طبعة ١٩٨٥ ص ١٣.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٢٦٣، د/عوض محمد - المرجع السابق ص ١٥.

(٣) د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٥٣، د/حسن أبو السعود - المرجع السابق ص ٤٧.

(٤) د/عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ص ٢٣٢، د/جميل عبد الباقي - المرجع السابق ص ١٠.

القتل بالوسائل المعنوية:

هذه الوسيلة نادرة الحدوث في العمل، ولقد أثارَت الخلاف بين الفقهاء بالنسبة لمدى صلاحيتها لأن تكون وسيلة للقتل. ومن أمثلتها أن يكون شخص على علم بأن غريمه مريض بمرض عصبي ورغم هذا يفاجئه بخبر وفاة ابنه الوحيد بقصد التأثير على أعصابه حتى يموت، فيتحقق له ما أراده، أو أن يتجه شخص إلى آخر مريض بمرض نفسي فيكرر إهاناته ويتبعها بتهديدات له، بقصد التأثير على أعصابه بما يسبب له من ألم أو انزعاج ويؤثر على صحته حتى يموت، فيموت بالفعل نتيجة لذلك^(١). أو أن يوهم شخص آخر بأن خطرًا جسيمًا محدقًا به وأن لا نجاة منه إلا أن يلقي بنفسه في اليم وهو لا يعرف السباحة، ويكون هذا بقصد قتله، فيتحقق له ما أراده ويموت المجني عليه نتيجة لذلك. في هذه الحالات وأمثلتها هل تصلح الوسيلة ذات الأثر النفسي أو المعنوي لأن تكون وسيلة للقتل عمدًا؟.

يذهب رأي في الفقه المصري - إلى عدم كفاية الوسائل المعنوية لتحقيق القتل مستلزمًا في وسيلة القتل أن تكون مادية، بمعنى أن يكون إحداثها للوفاة عن طريق المساس بجسم المجني عليه. وحجتهم في ذلك أنه لا يتصور قيام علاقة مسببة بين الفعل والنتيجة، إذ كيف يمكن الجزم بأن الفعل هو الذي أحدث في أجهزة الجسم التغيرات التي أدت في النهاية إلى الوفاة. هذا فضلاً عن صعوبة إثبات القصد الجنائي في هذه الأحوال^(٢).

غير أن الرأي الغالب في الفقه هو اعتبار الفعل قتلاً عمدًا، لأن الوسيلة ليست ركن في الجريمة. فالقانون لا يعتد بوسيلة القتل، ومن ثم فيستوي حصول القتل بأية وسيلة كانت سواء كانت مادية أم معنوية صرف^(٣).

وهذا الرأي صحيح في القانون، فالقانون يعاقب "كل من قتل نفساً عمدًا" المادة ٢٣٠ عقوبات، أو "تسبب خطأ في موت شخص آخر" م ٢٣٨ عقوبات، دون أن يتطلب لارتكاب القتل في الحالتين وسيلة معينة. وبالإضافة إلى ذلك فإن الوسائل المعنوية لا يقتصر تأثيرها على الحالة النفسية للمجني عليه بل يتعداه إلى المساس بسلامة الجسم عن طريق التأثير على الجهاز العصبي تأثيراً ينعكس على غيره من أجهزة الجسم فيحدث بها اضطراباً قد يؤدي إلى الوفاة.

(١) د/حسن أبو السعود - المرجع السابق ص ٤٧، د/عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ص ٢٣٣.

(٢) د/حسن أبو السعود - المرجع السابق ص ٣٣، د/محمود إبراهيم إسماعيل - شرح قانون العقوبات المصري - جرائم الاعتداء على الأشخاص والتزوير ١٩٥٠ ص ١٢.

(٣) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٢٦٧، د/عوض محمد - المرجع السابق ص ١٦، د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٥٤، د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ٢٤، د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ١٣، د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٢١٤.

ويلاحظ أنه مع إقرار الرأي الغالب بصلاحيّة الوسيلة المعنوية في وقوع القتل، فإنه يسلم من جهة أخرى بصعوبة إثبات علاقة السببية بين تلك الوسيلة وبين الوفاة بل استحالة ذلك في نظر البعض الآخر، هذا فضلاً عن صعوبة استظهار نية القتل لدى الجاني. ولكن الواقع من الأمر أن البحث حول إمكان توافر علاقة السببية بين الوسيلة المعنوية وبين الوفاة هو مسألة موضوعية من اختصاص قاضي الموضوع يقضي فيها على ضوء ظروف كل حالة على حده، فإن تبين من ظروف الدعوى أن الموت لم يحدث إلا بسبب هذه الوسائل، بانضمام ظروف الجاني السابقة إلى تلك الوسائل فإنه قد توافرت علاقة السببية بين الوسيلة والنتيجة، وللقاضي أن يستعين في ذلك برأي أهل الخبرة من الأطباء.

أما عن القول بصعوبة استظهار نية القتل لدى الجاني فإنه لا يحول دون تقرير كفاية الوسائل المعنوية في قيام القتل، فصعوبة الإثبات ليس من شأنها تعديل أركان الجريمة بإخراج أفعال يشملها عموم النص. وإثبات القصد الجنائي شأنه شأن إثبات علاقة السببية مسألة موضوعية من اختصاص قاضي الموضوع يستدل عليه من جملة ظروف الدعوى وأدلتها، فإذا لم يثبت القصد فلن يصعب إثبات الخطأ.

وعلى هذا فالوسائل المعنوية أو ذات الأثر النفسي تدخل في القانون من بين وسائل القتل كالوسائل المادية سواء ويمكن معاقبة فاعلها إذا توافرت علاقة السببية بين الفعل والوفاة وكان قصده الجنائي ثابتاً^(١). وهذا ما عبّرت عنه محكمة النقض المصرية في حكم لها "حيث قدّرت أن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة، ومن ثم فإنه لا يقدح في صحة الحكم أن يكون قد نسب إلى الطاعنين أنهما استعملا مع العصي سكيناً في الإجهاز على المجني عليه، ما دام قد ثبت في حقهما بما لا يقبل الشك، تواجدهما على مسرح الجريمة ومساهمتها في الاعتداء على المجني عليه مع توافر ظرف سبق الإصرار والترصد في حقهما بما يجعلهما مسؤولين عن نتيجة الاعتداء"^(٢).

(١) /أحمد أمين - المرجع السابق ص ٣١١، د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ١٤٩، د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٣٠٩، د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ١٣، د/حسن المرصفاوي - المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص ١٩٩١ ص ١٥٩.

(٢) د/عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ص ٢٢٩، د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق ص ٤٢٣، د/عبد المهيم بكر - المرجع السابق ص ١٩، د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٥٣، د/عوض محمد - المرجع السابق ص ١٧، ١٨.

ثانيًا: القتل بالامتناع:

من المعلوم أن وقوع القتل بفعل إيجابي أي من حركة أو عدة حركات عضلية تدفعها إلى الوجود إرادة إنسانية لا يثير أية مشاكل باعتباره الصورة الشائعة التي يقع بها فعل القتل. لكن النقاش يثور فيما يتعلق بصلاحيّة الامتناع لارتكاب جريمة القتل. بمعنى آخر يثور التساؤل حول إمكانية اعتبار الإحجام عن إتيان فعل إيجابي مكونًا لعنصر "الفعل اللازم لقيام الركن المادي في جريمة القتل".

وتثور هذه المشكلة في حالتين:

الأولى: يكون فيها الامتناع مسبوقًا بفعل إيجابي سعى به الجاني إلى تحقيق النتيجة الإجرامية وهي الوفاة، ومثال هذه الحالة، أن يتمكن شخص من غريمه فيحبسه في مكان ثم يتركه بغير طعام وشراب حتى يهلك، ومن أمثلة هذه الحالة أيضًا أن يدفع شخص بعدو له في البحر وهو لا يحسن السباحة ثم يراه يصارع الموج فلا يمد له يدًا بل يدعه يغرق تحت بصره.

الثانية: يكون فيها الامتناع خالصًا غير مسبوق بعمل إيجابي، كالأم التي تمتنع عن إرضاع طفلها أو عن ربط حبله السري فيموت أو الممرضة التي تمتنع عن تقديم الدواء والطعام للمريض العاجز المعهود إليها به، أو معلّم السباحة التي يحجم عن إنقاذ تلميذه الذي يعلمه السباحة فيغرق، أو جندي المطافئ الذي يمتنع عن إنقاذ عدوّه الذي تلتهمه النيران.

فأما عن الحالة الأولى – فهي لا تثير خلافًا بين الفقهاء، فهي قتل بالإجماع، لأن مسلك الجاني في جملته ليس امتناعًا محضًا، بل هو خليط من الفعل الإيجابي والامتناع، وقد توالى الأحداث بعد فعل الجاني في تسلسل منطقي أفضى في النهاية إلى الوفاة فكان الأمر قتلاً بغير شبهة^(١)، وبهذا الرأي تأخذ محكمة النقض^(٢).

أما عن الحالة الثانية: التي يكون فيها الامتناع خالصًا، أي غير مسبوق بفعل إيجابي، فقد ثار الخلاف بين الفقهاء بخصوصه، ويمكن رد هذا الخلاف إلى اتجاهين رئيسيين أحدهما: ينكر مساواة الامتناع بالفعل الإيجابي، والآخر يقرها.

(١) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٢٦٩، د/عوض محمد – المرجع السابق ص ١٩.

(٢) نقض ٢٨ ديسمبر ١٩٣٦ مجموعة القواعد القانونية ج٤ رقم ٢٨ ص ٢٧.

الاتجاه الأول: إنكار المساواة بين الامتناع والفعل الإيجابي:

يذهب أنصار هذا الاتجاه – إلى القول بعدم صلاحية السلوك السلبي – المتمثل في الامتناع – لإحداث الوفاة، فالأم التي تمتنع عن إرضاع طفلها حتى يموت، وعامل إشارات السكة الحديد الذي يمتنع عن تحويل القطار فيرتب على ذلك اصطدامه بغيره مما يؤدي بحياة بعض ركابه، لا يعتبر أي منهما مسؤولاً عن الوفاة، ويستندون في ذلك إلى القول، بعدم إمكان توافر رابطة السببية بين الامتناع وهو نشاط سلبي وبحث وبين الموت وهو نتيجة إيجابية. إذ كيف يتأتى أن يكون الامتناع، وهو عدم، محدثاً لشيء آخر غير العدم^(١).

الاتجاه الثاني: المساواة بين الامتناع والفعل الإيجابي:

يرى أنصار هذا الاتجاه – المساواة بين الامتناع والفعل الإيجابي في إحداث الوفاة، تأسيساً على أن القانون الجنائي يسوي في مجال القتل بين ارتكابه بنشاط إيجابي وارتكابه بنشاط سلبي. على أن أنصار هذا الاتجاه يختلفون فيما بينهم حول مدى هذه الفكرة ونطاقها. وسنعرض فيما يلي لمحة عن كل رأي من آراء هذا الاتجاه الفقهي:

(أ) البعض يسوي بين الارتكاب والامتناع من حيث المسؤولية الجنائية ويرتب على الامتناع النتائج القانونية التي تترتب عادة على الارتكاب. فيسلم أنصار هذا الاتجاه بأنه يستوي لدى المشرع أن تتحقق النتيجة المعاقب عليها بسبب نشاط إيجابي أم سلبي صدر عن الجاني، طالما أن المشرع قد أطلق فعل القتل ولم يحدده. كما يسلم أنصاره بقيام رابطة السببية بين الامتناع أو الترك وبين الوفاة. ولكنهم يحصرون المسؤولية الجنائية في نطاق الواجب القانوني، بمعنى أنه لا وجود للامتناع في نظر القانون إلا إذا كان مخالفاً لواجب قانوني، فالامتناع لا يوصف كذلك إلا بالنظر إلى فعل معين، فهو امتناع عن فعل، ولن تكون للفعل أهمية إلا إذا كان القانون يفرضه. وعلى هذا الأساس لا تتحقق المسؤولية الجنائية عن الامتناع أو الترك إذا كان مخالفاً لمجرد واجب أدبي أو ديني أو أخلاقي^(٢).

(ب) بينما يطلق البعض الآخر المسؤولية الجنائية عن الامتناع أو الترك، فيسوي بينهما وبين الارتكاب، ولا يحصر مجالها في إطار الواجب القانوني، بل يسحبه كذلك على الامتناع عن أداء ما يمليه عليه الواجب غير القانوني من ضرورة التدخل لإنقاذ حياة الغير، ونقطة البدء لدى هذا الفريق من الفقهاء أن الامتناع في ذاته

(١) د/علي بدوي – الأحكام العامة في القانون الجنائي ١٩٨٣ ص ٧٤، د/علي راشد – مبادئ القانون الجنائي ١٩٧٠ ص ١٨١.

(٢) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٢٧٠، د/رمسيس بهنام – المرجع السابق ص ١٣٧، الأستاذ/محمود إبراهيم إسماعيل – المرجع السابق ص ١٤، أ/أحمد أمين – المرجع السابق ص ٣١٤، والأستاذ/جندي عبد الملك – الموسوعة الجنائية ج ٥ ص ٦٩٣ رقم ٣٢.

حقيقة يكشف عنها القانون ولا يخلفها، أو في عبارة أخرى هو سلوك طبيعي لا مجرد افتراض قانوني^(١).

استحالة القتل:

تعتبر استحالة القتل إحدى تطبيقات نظرية عامة في القانون الجنائي هي نظرية الجريمة المستحيلة، ومعناها الجريمة التي يستحيل تنفيذها. وإذا كان الشروع في القتل معناه البدء في تنفيذ فعل القتل إذا أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه، (م ٤٥ من قانون العقوبات) فإن جوهره في المآل النهائي هو استحالة وقوع القتل مع قيام السبب الخارج عن إرادة الفاعل والذي أوقف التنفيذ أو خيب آثاره.

معيّار التفرقة بين الشروع في القتل وبين جريمة القتل المستحيلة:

الواقع أن معيار التفرقة بين الشروع عمومًا كجريمة ناقصة وبين الجريمة المستحيلة كصورة خاصة من هذه الجريمة الناقصة، ينحصر في اعتبار زمني، هو أنه بينما يرجع وقف التنفيذ أو إخفائه في الجريمة المستحيلة إلى سبب معاصر لسلوك الفاعل منذ بدايته، وهذا السبب هو استحالة وقوع الجريمة التي هو مقدم على ارتكابها أيّا كانت الظروف اللاحقة^(٢).

ومن المعلوم أن استحالة الجريمة ترجع إلى واحد من سببين هما، محل الجريمة أو وسيلة تنفيذها. فقد ترجع الاستحالة إلى محل الجريمة، وهو بالنسبة لجريمة القتل "الإنسان الحي" كما لو كان المجني عليه قد مات قبل إطلاق الرصاص عليه، أو لم يكن موجودًا في المكان الذي تصور الجاني وجوده فيه فأطلق الرصاص.

لكن الاستحالة قد ترجع إلى وسيلة تنفيذ الجريمة، كما لو استخدم الجاني بندقية غير صالحة للاستعمال أو أفرغت من الذخيرة بغير علم الجاني، أو استخدم للقتل مادة غير سامة أو سامة لكنه استخدمها بكمية لا تكفي لإحداث القتل.

في مثل هذه الحالات يقدم الجاني على ارتكاب جريمته، ولأسباب خارجة عن إرادته تتخلف النتيجة الإجرامية المتمثلة في وفاة المجني عليه. فهل يمكن أن يعاقب هنا على أساس الشروع في القتل؟ اختلف الفقه في الإجابة على هذا التساؤل، وتمخض عن هذا الخلاف ظهور عدة اتجاهات نوجزها فيما يلي ثم نختتم ببيان موقف محكمة النقض المصرية من الجريمة المستحيلة.

(١) د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٥٨، د/عوض محمد - المرجع السابق ص ١٩.

(٢) د/رمسيس بهنام - النظرية العامة للجريمة ١٩٨٠ ص ٧٠١ وما بعدها.

(أ) المذهب المادي ورفض العقاب على كل حالات الاستحالة:

فقد اتجه فريق من أنصار المدرسة التقليدية إلى القول بعدم العقاب على الجريمة المستحيلة سواء أكانت الاستحالة ترجع إلى الوسيلة المستعملة أم إلى محل الجريمة. وذلك تأسيساً على أن الشروع يتضمن ضرورة البدء في تنفيذ فعل، فإذا كان الفعل بطبيعته مستحيلاً كان كذلك البدء فيه. أو بعبارة أخرى أنه ما دام قيام الركن المادي للجريمة متعزراً لسبب أو لآخر فلا جريمة ولا شروع فيها، بل مجرد إفصاح عن قصد جنائي مما لا عقاب عليه^(١).

(ب) المذهب الشخصي وتأيد العقاب على الجريمة المستحيلة:

يرى أصحاب المذهب الشخصي وجوب العقاب على جميع حالات الاستحالة أياً كان نوعها، دون تمييز إطلاقاً بين هذه الحالات وغيرها. وأياً كان سبب استحالتها. فالشروع في رأيهم لا يتوقف وقوعه على البدء في تنفيذ الفعل وإنما يكفي لكي يقوم أن يأتي الفاعل من الأعمال ما يقطع بتعمده القتل ولو كانت هذه الأعمال لا تشكل بدءاً في التنفيذ، ما دام هو نفسه يعتقد بأن من شأن أعماله إيقاع القتل الذي خاب، ولا أهمية بعد ذلك لمصدر استحالة الجريمة ولا لنوعها أو مداها. فليس هناك ما يسمى بالجريمة المستحيلة لأن هذه الجريمة شروع معاقب عليه في كافة صورته اللهم إلا إذا كانت الوسيلة المستخدمة تدل على سذاجة الجاني وقصور عقليته، كما لو لجأ إلى أسلوب السحر والشعوذة لقتل غريمه، ويرجع السبب لا إلى استحالة الوسيلة وإنما إلى ضعف نفسية الجاني وانعدام خطره.

(ج) المذاهب التوفيقية:

ظهرت مجموعة من المذاهب الفقهية في محاولة للتوفيق بين المذهب المادي والمذهب الشخصي، ومن هذه المذاهب ما يلي:

(أ) مذهب التمييز بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية:

ووفقاً لهذا المذهب يجوز العقاب على الاستحالة النسبية فقط تحت وصف الشروع في الجريمة، أما الاستحالة المطلقة فلا يجوز العقاب عليها. وتكون الاستحالة مطلقة إذا كانت الوسيلة لا تصلح للقتل بطبيعتها كما هي الحال في إطلاق بندقية تالفة أو في محاولة قتل شخصي بمادة غير سامة. وكذلك إذا انعدم موضوع الجريمة أصلاً كإطلاق مقذوف ناري على إنسان ميت أو على شبح، ففي هذه الصور من الاستحالة لا محل للقول بالعقاب. أما الاستحالة النسبية: فهي خاصة بالظروف الواقعية التي أحاطت بموضوع الحق أو وسيلة الاعتداء عليه، وهذه الاستحالة

(١) د/عبد المهيم بكر - المرجع السابق ص ٢١، د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ١٥.

ما كانت لتحدث لو ارتكبت هذه الجريمة نفسها في ظروف أخرى، مثال ذلك عدم وجود المجني عليه في مكانه المألوف لحظة انفجار القنبلة المعدة لقتله^(١).

(ب) مذهب التمييز بين الاستحالة القانونية والاستحالة المادية:

ووفقاً لهذا المذهب يجوز العقاب على الاستحالة المادية فقط تحت وصف الشروع في الجريمة، أما الاستحالة القانونية فلا يجوز العقاب عليها. وتكون الاستحالة قانونية: عند انتفاء أحد أركان الجريمة كما عرّفها المشرع بحيث لا يتوافر معها عدم المشروعية، إذ أن فعل الجاني لا يشكل اعتداء على مصلحة يحميها القانون، مثال ذلك محاولة قتل إنسان ميت، فهذا الفعل لا ينطوي على المساس بحق الإنسان في الحياة وبالتالي لا يجوز العقاب على الشروع فيه.

أما الاستحالة المادية: فترجع إلى ظروف أو أسباب عارضة مستمدة من ماديّات الوقائع التي لا علم للجاني بها، والتي تحول دون وقوع النتيجة الإجرامية التي يهدف إليها، حيث كانت الجريمة ممكنة الوقوع من الناحية القانونية لتوافر عناصرها القانونية، ولكنها لم تتحقق لأسباب مادية خارجة عن إرادة الجاني، وبذلك توافر بفعل الجاني عناصر الشروع المعاقب عليه، مثال ذلك استعمال مادة سامة ولكن بكمية غير كافية للقضاء على المجني عليه^(٢).

الانتقادات التي وجهت إلى نظريات الاستحالة:

هذه الانتقادات تتلخص في خطورة ما تؤدي إليه من إفلات مجرمين خطرين من العقاب في الكثير من الأحوال. وفي أن التفرقة بين الاستحالتين المطلقة والنسبية، والقانونية والمادية، تفرقة قد تنطوي على التحكم وعدم الدقة لتداخل بعض صور الاستحالة تداخلاً يحول دون إمكان وضع حدود فاصلة فيما بينها، وفيما بينها وبين الجريمة الخائبة، وبوجه عام الشروع المعاقب عليه. وفضلاً عن ذلك فالواقعة إما أن تكون ممكنة وإما أن تكون غير ممكنة الوقوع، إذ أن الاستحالة تأبى التدرج، أما القول بأنها قد تكون بين بين، أي مستحيلة ولكن استحالتها نسبية فأمر يأبى أن يسلم به بعض الشراح^(٣).

(١) د/رمسيس بهنام – المرجع السابق ص ٧٦٠، د/المصرفاوي – المرجع السابق ص ١٦٤، د/عمر السعيد رمضان – المرجع السابق ص ٢٢٨.

(٢) أ/أحمد أمين – المرجع السابق ص ٣٠٨، د/جلال ثروت – المرجع السابق ص ٨٣، د/عوض محمد – المرجع السابق ص ٣٢ وما بعدها.

(٣) د/رمسيس بهنام – النظرية العامة للقانون الجنائي ١٩٧١ ص ٧٥١.

هل يعتبر الانتحار فعل اعتداء على الحياة:

القتل عدوان على حياة الغير، وتلك هي علة التجريم، أما الانتحار فهو قتل الذات ولا يعد في قانون العقوبات فعلاً أو لاه ظهره فلم يعطه حكماً، فظل على أصله من الإباحة. ومن ثم فالمنتحر لا يعاقب إن حبط عمله، لا بوصفه شارعاً في جريمة القتل، لأن الانتحار ليس قتلاً، ولا بوصفه شارعاً في الانتحار لأن الانتحار لا يعد جريمة في القانون، ويترتب على ذلك أن الاشتراك في الانتحار غير معاقب عليه لأنه اشتراك في عمل مباح، فمن يحرض غيره على الانتحار لغسل عار لحقه أو للخلاص من دين ركبه أو للنجاة من عذاب يتربص به، فيلقى التحريض من الغير أدناً صاغية ونفساً متقبلة راضية، لا يعاقب على أي وجه، سواء تم الانتحار أو بدأ ولم يكتمل، ومثله من يساعد الغير على الانتحار فينتحر بناء على هذه المساعدة كأن يعيره سلاحاً أو يرشده إلى مادة سامة سريعة الأثر^(١).

غير أن هذه القاعدة يجب ألا يساء فهمها فدائرة تطبيقها تنحصر في الانتحار أو الاشتراك فيه فقط، ومن ثم إذا تعدى الشخص دائرة الاشتراك في الانتحار وارتكب عمل تنفيذي من الأعمال التي تتكون منها جريمة القتل فإنه يخرج بذلك من منطقة الاشتراك المباح ويعتبر فاعلاً لجريمة قتل ويخضع للعقاب^(٢)، إذ أن القاعدة – السابق ذكرها – لا تعاقب المنتحر وشريكه فقط الذي يستمد إجرامه منه، أما من ساهم في الانتحار بوصفه فاعلاً وليس مجرد شريك فيعاقب عن جريمة القتل نظراً إلى أنه – بوصفه فاعلاً – لا يستمد نشاطه الإجرامي من نشاط المنتحر، كمن يحيط بالحبل عنق المنتحر تلبيبة لرجائه أو يدفع مقعداً يعتليه فيتدلى جسده في الفضاء أو يضع له السم في كوب ثم يعينه على تجرعه أو يطلق عليه النار بناء على إلحاحه.

كذلك يعد الشخص فاعلاً لا مجرد شريك إذا بلغ فعله حدًا يمكن القول معه بأن المنتحر لم يكن حرًا في قتل نفسه، بل كان مجرد أداة في يد قاتله وذلك ما يعرف في القانون باسم الفاعل المعنوي^(٣). ويقع ذلك حين يقدّم الشخص لغيره مادة يزعم أنها غير ضارة، وهي في حقيقتها سم زعاف فيتناولها المجني عليه ويموت على أثرها، كما يتحقق هذا القرض عندما يحمل الشخص غيره ممن لا إرادة له – كالمجنون أو الطفل غير المميز – على قتل نفسه فينتحر.

(١) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٢٦٧، د/عوض محمد – المرجع السابق ص ٢٤،

د/حسنين عبيد – المرجع السابق ص ١٩.

(٢) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٢٦٨، د/جميل عبد الباقي – المرجع السابق ص ١٣.

(٣) د/عوض محمد – المرجع السابق ص ٢٥.

وضع الاستحالة في القضاء المصري:

أما عن اتجاه القضاء المصري فيما يتعلق بالجريمة المستحيلة، فهو يميل كقاعدة عامة إلى إقرار التفرقة بين الاستحالتين المطلقة والنسبية، مع القول بوجوب العقاب على الأخيرة باعتبارها شروعاً في جريمة دون الاستحالة من النوع الأول، سواء كانت تلك الاستحالة ترجع إلى الموضوع أم إلى الوسيلة المستعملة في الجريمة. فقضت بالعقاب على الشروع في قتل إنسان بإطلاق عيار ناري لم يصبه. وقضت بأنه "متى كانت المادة المستعملة للتسمم صالحة بطبيعتها لإحداث النتيجة المبتغاة فلا محل للأخذ بنظرية الجريمة المستحيلة، لأن مقتضى القول بهذه النظرية ألا يكون في الإمكان تحققها لانعدام الغاية التي ارتكبت من أجلها الجريمة أو لعدم صلاحية الوسيلة التي استخدمت لارتكابها"^(١).

"أما كون المادة لا تحدث التسميم إلا إذا أخذت بكمية كبيرة، فهذا كله لا يفيد استحالة تحقق الجريمة بواسطة تلك المادة وإنما هي ظروف خارجة عن إرادة القتل. فمن يضع مثل هذه المادة في شراب وقدمه لآخر يعتبر فعله إذا ثبت اقترانه بنية القتل من طراز الجريمة الخائبة لا المستحيلة، لأنه مع صلاحيته لإحداث النتيجة قد خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها كما تقول المادة ٤٥ عقوبات"^(٢).

وقضت بأن "وضع الزئبق في أذن شخص بنية قتله هو من الأعمال التنفيذية لجريمة القتل بالسّم، ما دامت تلك المادة تؤدي في بعض الصور - إذا وجدت جروح - إلى النتيجة المقصودة، فإذا لم تحدث الوفاة اعتبر الفعل شروعاً في قتل، ولا محل للقول باستحالة الجريمة طالما أن المادة المستعملة تصلح في بعض الحالات لتحقيق الغرض المقصود منها"^(٣).

(١) نقض ١٢/١٠/مجموعة أحكام النقض س ٣١ رقم ٢١٠ ص ١٠٩٣، نقض ١٩٧٠/٥/٣١ س ٢١

رقم ١٧٩ ص ٧٦٠، نقض ١٩٦٥/٣/٢٩ س ١٦ رقم ٦٦ ص ٣٠٨.

(٢) نقض ٢٥ ديسمبر ١٩٣٩ مجموعة القواعد القانونية ج ٥ رقم ٣٤ ص ٦٠.

(٣) نقض ٨ أبريل ١٩٣٥ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٣٥٧ ص ٤٥٨.

المطلب الثاني

النتيجة الإجرامية

تمهيد:

النتيجة هي العنصر الثاني من عناصر الركن المادي للجريمة، وهي أمر منفصل عن السلوك الإجرامي مهما كان ارتباطهما به. فهي الأثر المترتب على السلوك الإجرامي الذي يعتد به المشرع في التجريم. فالركن المادي في الجريمة يتكون من السلوك سواء كان إيجابياً أم سلبياً، وما يترتب عليه من آثار لازمة لوقوع الجريمة.

وللنتيجة مدلولين، أولهما، مدلول مادي أو طبيعي، وثانيهما، مدلول قانوني بينهما صلة وثيقة بحيث أن ثانيهما هو في الحقيقة تكيف قانوني للأول.

ويعرف المدلول المادي بأنه "التغيير الذي طرأ على العالم الحسي أو العالم المعنوي نتيجة لسلوك خارجي. وعلى هذا الأساس تتحصل النتيجة في العلاقة بين تعدل معين يطرأ على العالم الخارجي وبين سلوك ما. وفي عبارة أخرى تتحصل النتيجة في العلاقة بين السبب والمسبب، أو بين السلوك والتعديل^(١).

أما النتيجة وفقاً للمدلول القانوني فهي الاعتداء على الحق أو المصلحة القانونية التي أراد المشرع حمايتها بالنص التجريمي. فالمشرع يجرم السلوك الإنساني حماية لحق أو مصلحة معينة من إصابتها بالضرر أو مجرد تعريضها للخطر. والنتيجة وفقاً لهذا المدلول ليست تغييراً مادياً في العالم الخارجي يمكن للحس أن يدركه، وإنما هي تكيفاً قانونياً للسلوك من وجهة نظر الشارع الجنائي، وبذلك لا توجد جريمة بغير نتيجة قانونية إذ أن كل جريمة تتضمن اعتداء على حق أو مصلحة قانونية أراد الشارع حمايتها بالنص التجريمي سواء تمثل هذا الاعتداء في الإضرار بالحق أو المصلحة المحمية أم مجرد تهديدها بالضرر، وبغير هذا الاعتداء لا مجال للتجريم^(٢). والنتيجة المادية التي يستلزمها القانون كعنصر في الركن المادي للجريمة يجب أن تتطابق مع النتيجة القانونية، أما إذا لم تحدث هذه المطابقة فلا محل للاعتداد بهذه النتيجة. فلا يكفي تحقق النتيجة المادية كآثر للسلوك الإجرامي حتى يمكن أن تدخل في تكوين الركن المادي إنما يلزم أن يعتد القانون بتلك النتيجة.

النتيجة في القتل:

(١) د/عمر السعيد رمضان – فكرة النتيجة في قانون العقوبات، مجلة القانون والاقتصاد ص ٣١ ص ١٠٣ وما بعدها.

(٢) د/عوض محمد – المرجع السابق ص ٢٦، د/حسنين عبيد – المرجع السابق ص ٣١.

النتيجة المادية التي تتم بوقوعها جريمة القتل هي " وفاة المجني عليه " أو هي إزهاق روح إنسان حي". فلا يكفي لتمام القتل أن يأتي الجاني سلوكًا صالحًا لإحداث الوفاة، وإنما ينبغي أن يؤدي هذا السلوك فعلاً إلى وفاة المجني عليه، وأن يترتب على هذه النتيجة الاعتداء على حق الإنسان في الحياة. وعلى هذا الأساس فإن جريمة القتل تعتبر من جرائم الضرر لا جرائم الخطر. والوفاة باعتبارها نتيجة القتل تعتبر من نتائج "الضرر" لا من نتائج "الخطر" لأن وقوع القتل معناه إهدار المصلحة التي يهدف القانون بتجريم القتل إلى حمايتها وهي "الحياة" إهدارًا تامًا، وهي بهذا المعنى تختلف عن "الضرر" المترتب على القتل. فبينما تكون النتيجة في القتل هي المصلحة التي يهدف القانون إلى حمايتها والتي أهدرت بالعدوان عليها، فإن الضرر هو الأثر المتولد عن الجريمة برمتها من وجهة نظر ما فات من كسب وما تحقق من خسارة^(١).

الأهمية القانونية لوفاة المجني عليه:

وتظهر أهمية الوفاة كنتيجة مادة في جريمة القتل في عدة نواح. فمن ناحية تعتبر النتيجة هي معيار التفرقة بين جريمة القتل التامة وبين الشروع فيها فإذا كانت سائر عناصر الجريمة متوافرة بما فيها النتيجة وهي "الوفاة" كنا بصدد قتل تام، أما إذا كانت سائر عناصر الجريمة متوافرة عدا النتيجة وهي "الوفاة" كنا بصدد شروع في قتل لا بصدد قتل تام. ولهذا فالشروع على عكس القتل التام من جرائم "الخطر" التي لا تهدر فيها الحياة وإن تعرضت لخطر الإهدار. ومن ناحية أخرى تلعب النتيجة دورًا في تحديد قصد القتل، أي في التفرقة بين القتل العمد والقتل الخطأ. فالقتل يعتبر عمدًا إذا كانت النتيجة وهي الوفاة تمثل "الغرض" الذي سعى الفاعل بفعله إلى تحقيقه، ويكون القتل خطأ إذا كان الجاني لم يهدف بفعله إلى إحداث الوفاة وإن ترتب على فعله بسبب إهماله أو رعونته أو إهماله أو مخالفته للقوانين واللوائح. ومن ناحية أخيرة تعتبر النتيجة هي المعيار في تحديد المجني عليه، إذ هو من تحققت فيه النتيجة أي من أهدرت حياته أو عرضت للخطر^(٢).

تعدد الجناة في إحداث النتيجة:

إذا حدث إزهاق روح المجني عليه من شخص واحد فلا صعوبة في إسناد النتيجة إليه، إنما الصعوبة تظهر إذا تعدد المساهمون في قتل مجني عليه واحد فهل تتعدد الجريمة بتعدد هؤلاء؟.

الإجابة على ذلك تقتضي التفرقة بين حالتين، الأولى، وفيها يكون بين المساهمين في الجريمة اتفاق أو مساعدة بقصد المساهمة في ارتكاب القتل، والثانية، ينعدم فيها قصد المساهمة.

(١) د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٩١.

(٢) د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٩١، د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ٣٢.

فبالنسبة للحالة الأولى – وإذا كان بين المساهمين في الجريمة اتفاق أو مساعدة بقصد المساهمة في ارتكاب القتل فإن الجريمة تكون واحدة. وعلى هذا الأساس يعد مسئولاً عنها كل من ساهم فيها سواء بفعل أصلي أم بفعل ثانوي. فإذا كانت المساهمة بفعل أصلي فإن المادة ٣٩ من قانون العقوبات لا تفرّق بين من يأتي ضربة قاتلة وبين من كانت ضربه غير قاتلة بذاتها. ويترتب على ذلك اعتبار المساهمين في القتل بطريق الضرب فاعلين جميعاً ولو كانت ضربة بعضهم قاتلة بطبيعتها ولم تكن كذلك ضربة البعض الآخر، بل ولو لم يكن بينهم اتفاق سابق على القتل، إذ يكفي أن يكون قد توافر لدى كل منهم قصد قتل المجني عليه، ولو تعذر تعيين محدث الضربة القاتلة^(١).

أما بالنسبة للحالة الثانية، وهي التي ينعدم فيها الاتفاق بين الجناة، بمعنى تخلف قصد التداخل في تنفيذ الجريمة أو المساهمة فيها، بأن تصادف أن ارتكباها كل منهم دون أن يكون عالماً وقت ارتكابها بوجود غيره من الفاعلين، فلا نكون أمام جريمة واحدة، وإنما تتعدد الجرائم بتعدد المتهمين وفي هذه الحالة يسأل كل شخص عن فعله وحده. أما إذا تعذر تعيين محدث الضربة القاتلة من الجناة فإن كلاً منهم يسأل عن الشروع في قتل فقط، لأن هذا هو القدر المتيقن في حقه^(٢).

إثبات الوفاة:

وتثبت الوفاة بكافة طرق الإثبات، لكن لا يلزم لإثباتها وجود جثة المجني عليه، ويقع على النيابة العامة عبء إثبات الوفاة باعتبارها سلطة الاتهام. فلا يجوز تكليف المتهم بإقامة الدليل على حياة المجني عليه ولو أن هو المكلف برعايته. ولا يشترط لإدانة المتهم تحديد شخصية المجني عليه، طالما اقتنعت المحكمة على وجه اليقين بإسناد الوفاة مادياً ومعنوياً إلى سلوك الجاني وإرادته. ولا يصلح دليلاً على موت شخص مجرد اختفائه في ظروف غامضة أو أن الجاني كان آخر من اجتمع بالمجني عليه قبل اختفائه، وإذا حكم على المتهم في جريمة القتل ثم تبين ظهور المدعى قتله حياً فإنه يجوز طلب إعادة النظر في الحكم عملاً بنص المادة ٤٤١ إجراءات جنائية^(٣).

(١) د/حسنيين عبيد – الوجيز في قانون العقوبات – المرجع السابق ص ٣٢، د/جميل عبد الباقي الصغير – المرجع السابق ص ٢٣.

(٢) د/حسنيين عبيد – المرجع السابق ص ٣٣، د/جميل عبد الباقي – المرجع السابق ص ٢٤.

(٣) نقض ١٩٨٠/٥/٢٩ مجموعة أحكام النقض س ٣١ ص ٦٩٣.

المطلب الثالث

علاقة السببية

عرض المشكلة:

لا يكفي لقيام المسؤولية في حق الجاني أن يأتي سلوكًا إيجابيًا أو سلبياً، ولا أن تتحقق النتيجة الإجرامية المعاقب عليها، بل لابد علاوة على هذين أن يكون بين السلوك والنتيجة رابطة سببية مادية. ولا تثير رابطة السببية بين فعل الجاني وبين الوفاة أية صعوبة في الأحوال التي تلتصق فيها الوفاة بالفعل في لحظة زمنية معينة إذ يصبح واضحاً وملموساً أن الفعل هو المصدر الوحيد للوفاة^(١)، كمن يطلق على آخر عياراً نارياً فيسقط صريعاً على الفور أو كمن يوالي آخر الطعنات حتى يلفظ أنفاسه بين يديه، أو يضع في شرابه سمّاً قاتلاً ينهي حياته فور تناوله، إذ يصبح واضحاً وملموساً في تلك الصور وما يجري مجراها أن الفعل هو وحده مصدر الوفاة. لكن إسناد الوفاة إلى الفعل وحده لا يعرض دائماً بهذا القدر من الوضوح، بل إنه غالباً ما تتداخل مع الفعل مجموعة من العوامل والظروف تتشابك معه وتلتف به بحيث يصبح الوقوف على سبب الوفاة عسيراً.

فقد يتضافر مع فعل الجاني عامل أو أكثر فتقع الوفاة نتيجة تلك العوامل مجتمعة. هذه العوامل قد تكون سابقة على وقوع فعل الاعتداء كضعف البنية واعتلال الصحة وعيب البدن، كما لو صفع الجاني غريمه عدة صفعات على وجهه ورأسه ولنقص في عظام جمجمته سببت تلك الصفعات وفاته. وقد تكون تلك العوامل معاصرة للفعل كما لو أطلق شخص عياراً نارياً على غريمه فأصابه في قدمه وتصادف في تلك اللحظة مرور عربة مسرعة فأطاحت به، أو كما لو أصيب المجني عليه بسكتة قلبية في اللحظة التي أصابه فيها المقذوف، أو كما إذا انطلق سائق بسيارته بسرعة تجاوز ما تسمح به القوانين واللوائح فقتل شخصاً يعبر الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة^(٢). وقد تكون تلك العوامل من ناحية أخيرة لاحقة على الفعل. وتتدخل تلك العوامل عادة كلما تراخى الموت لفترة تسمح لتلك العوامل بالتدخل لتحدث مع الفعل الوفاة، كإهمال المجني عليه في العلاج أو خطأ الطبيب المعالج في استخراج المقذوف أو في جرعة التخدير المناسبة، وقد ترقى هذه العوامل إلى مرتبة القوة القاهرة والحادث الفجائي كانهيار المستشفى الذي يعالج فيه المصاب بفعل غارات الحرب، ففي كل تلك الأحوال يثور التساؤل حول معرفة إلى أي مدى يعتبر فعل الجاني سبباً للوفاة؟^(٣).

(١) د/عوض محمد - المرجع السابق ص ٢٦، د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٩٥.

(٢) د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٩٢.

(٣) حسنين عبيد - المرجع السابق ص ٣٤.

ومن ناحية أخرى فقد تتعدد آثار الفعل وتتابع نتائجه فعند أي حد من النتائج يعتبر فعل الجاني سبباً لحدوثها؟. فمثلاً لو أن فلاحاً كان يدرس قمحاً في جرن فسقطت علبه كبريت من جيبه، فمر عليها النورج فاشتعل الجرن وامتد الحريق إلى ما يجاوره من أجران ومساكن وتوفي بسبب ذلك خلق كثير. ولو أن رجلاً أفلت منه جواده إهمالاً منه فصادف رجلاً في يده سكين فداسه فكسرت رجله، وأصابت السكين رجلاً آخر في مقتل فمات، وكان يحمل مصباحاً من البترول في يده فسقط على أمتعة لبائع فأشعلها وامتد لهيبها إلى مخزن فدمره. فهل يسأل الفلاح أو صاحب الجواد عن القتل الذي حدث؟^(١).

ولرابطة السببية في تحديد المسؤولية الجنائية للفاعل أهمية بالغة تظهر على وجه الخصوص في جرائم القتل باعتبارها - مع جرائم الإيذاء - أكبر الجرائم إثارة لمشاكل السببية.

ففي القتل العمد مثلاً لا يكفي مجرد إسناد فعل القتل إلى الفاعل بل يلزم كذلك إسناد "وفاة" المجني عليه إلى هذا الفعل وإلا كانت الواقعة شروغاً في قتل إذا كان القصد الجنائي متوفراً.

وفي القتل الخطأ لا يكفي إسناد الإصابة إلى الفاعل وإنما يلزم إسناد الوفاة إلى تلك الإصابة وإلا كنا بصدد جرح إصابة خطأ، لا قتل خطأ. فإذا لم تتوافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة "الوفاة" وقفت مسؤولية الفاعل عند حد الشروع، إذا كان الفعل مقترباً بقصد القتل.

تلك هي مشكلة السببية وهي مشكلة عامة في القانون الجنائي والقول فيها واحد في كل أنواع المسؤولية ولذلك فهي تسري على سائر جرائم النتيجة^(٢).

النظريات الفقهية في تحديد معيار علاقة السببية:

لقد تعددت النظريات التي جاء بها الفقه من أجل وضع معيار لعلاقة السببية وفيما يلي سوف نعرض بإيجاز لأهم هذه النظريات، ثم نوضح معيار علاقة السببية لدى القضاء المصري.

أولاً: النظريات الفقهية:

(أ) نظرية تعادل الأسباب:

وقد ظهرت هذه النظرية في نهاية القرن الماضي على يد الفقهاء الألمان وعلى رأسهم الفقيه (فون بوري). وتستمد هذه النظرية فكرتها من أفكار "جون ستيوارت مل"

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٢٧١.

(٢) د/مأمون سلامة - قانون العقوبات - القسم العام طبعة ١٩٩١ ص ١٥٠.

في السبب، فالسبب في مفهوم هذه النظرية هو العامل الذي يترتب على تخلفه عدم تحقق النتيجة بغض النظر عن مدى قربيه أو بعده من النتيجة.

ومؤدى هذه النظرية هو تعادل جميع العوامل التي ساهمت في حدوث النتيجة. بمعنى أن جميع العوامل متعادلة متساوية في أهميتها القانونية. فكل منها له دخل في إحداث النتيجة. ومن ثم يعتبر سبباً لها، بغض النظر عن مدى إسهامه فيها حتى ولو ان غير كافي بمفرده لإحداثها، ما دام هذا العامل لازماً لوقوع النتيجة، بمعنى أنها ما كانت تقع لو لا تدخل هذا السبب. وعلى هذا الأساس يكون نشاط الجاني هو العامل الذي جعل حلقات الحوادث تتتابع على نحو معين، بحيث لولاه لما حدثت النتيجة النهائية. فينبغي أن يُسأل مسؤولية كاملة عن هذا النشاط مهما توسط من عوامل بينه وبين النتيجة النهائية سواء أكانت هذه العوامل مألوفة أم كانت نادرة شاذة، وسواء أكانت راجعة إلى فعل إنسان ما، أم إلى فعل الطبيعة^(١). فإذا فرض أن شخصاً بدأ في قتل المجني عليه محدثاً به به إصابة نقل بسببها إلى المستشفى حيث شب حريق قضى عليه، فإن الجاني يُسأل عن جناية قتل تامة لا عن مجرد شروع فيها، لأنه لولا الاعتداء لما نقل المجني عليه إلى المستشفى ولما مات هناك من جراء الحريق. ولذلك يكفي لاعتبار الاعتداء سبباً للوفاة. وكذلك الشأن إذا حدثت الوفاة فيما بعد من جراء خطأ الطبيب في علاج المجني عليه، أو من إهمال هذا الأخير في عرض نفسه على الطبيب، ومهما كان الخطأ أو الإهمال فاحشاً جسيماً. أما إذا تبين أن النتيجة كانت محتومة الحصول بغض النظر عن فعل الجاني فلا يُسأل الأخير عنها، ويتحقق ذلك إذا كانت خاتمة لتتابع أسباب أخرى لا شأن للجاني بها. فإذا أحدث الجاني جرماً مميئاً في مراكبي، ثم غرقت المركب به بفعل العاصفة وحدها فلا يُسأل الجاني إلا عن جريمة شروع في قتل، لا عن جريمة قتل تامة لأن وجوده في المركب أمر لا صلة له بإصابته فلا تعتبر إصابته سبباً لهذا التواجد^(٢). ولأن هذه النتيجة كان من المحتم حدوثها لو لم يقع الاعتداء الأول، فقد حدثت بحكم تتابع عوامل أخرى لا صلة للسلوك بها وكافية وحدها لإحداث النتيجة. أما إذا كانت النتيجة ستتحقق حتماً، إلا أن السلوك قد عجل بحدوثها أو ساهم في حجمها أو في الصورة التي وقعت عليها فلا تنتفي رابطة السببية بين سلوك الجاني والنتيجة. مثال ذلك من يطلق الرصاص على شخص يحتضر فقد عجل الفعل في حدوث النتيجة المادية وهي الوفاة فيُسأل الجاني عن جريمة قتل تامة^(٣).

الانتقادات التي وجهت إلى هذه النظرية:

- (١) د/مأمون سلامة - المرجع السابق ص ١٥٢.
(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٢٧١، د/مأمون سلامة - المرجع السابق ص ١٥٣، د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ٣٥.
(٣) د/فوزية عبد الستار - شرح قانون العقوبات - القسم العام ١٩٩٢ ص ١٥٧.

وقد تعرّضت هذه النظرية لعدّة انتقادات أهمها، أنها تؤدي إلى توسيع غير مقبول في علاقة السببية إلى الحد الذي لا تقيم مع أي تفرقة بين العوامل والظروف مهما تداخلت عوامل أخرى في إحداث النتيجة المادية مما يؤدي إلى تحميل الجاني نتائج كافة العوامل الأخرى التي ساهمت مع نشاطه في إحداث الوفاة دون ما نظّر إلى مقدار الأهمية التي يمثلها ذلك النشاط في مقارنته بتلك العوامل بحيث يتعارض والعدالة.

وقيل بأنها غير منطقية لأن نتائجها غير متسقة مع مقدماتها في مجال الفكر المجرّد، فهي تناقض نفسها من حيث أنها بأن العوامل التي أدت إلى النتيجة كانت ضرورية ولازمة لإخراجها، أي أن تلك العوامل كانت متعادلة ثم تعود فتختار من بينها عامل واحد وتعتبره سبباً تلقى عليه عبء النتيجة هو نشاط الجاني^(١).

وقد وجه أيضاً إلى هذه النظرية أنها لا تستقيم وأحكام القانون الجنائي في نسبة النتائج إلى السلوك الإنساني غير المشروع إذ تساوي بين ما يرتكبه الفاعل والشريك من سلوك فكل منهما يعتبر مسبباً للنتيجة. ويعيب هذا الاتجاه أيضاً أنه يعترف بتوافر السببية حتى في الأحوال التي يتدخل فيها سلوك عمدي من الغير ويحقق النتيجة. ومن ثم تحمل الجاني تبعة النتيجة لمجرد اتصال سلوكه بها بينما تداخل سلوك آخر في إحداثها^(٢).

ويعيب هذا الاتجاه كذلك أنه غير ذي طابع قانوني. إذ يعتمد على المنطق الفعلي المجرّد. وينظر إلى السلوك الإنساني على أنه لا يختلف عن أية قوة طبيعية تؤدي إلى إحداث تغييرات في العالم الخارجي. كما ينظر إلى النتيجة الإجرامية على أنها مجرد ظاهرة مادية، وهو ما لا يصلح للمسئولية الجنائية. فالقانون الجنائي يعتقد بالسلوك الإنساني ليس كقوة عمياء من قوى الطبيعة، وإنما كنشاط يهدف إلى غاية معينة. مما يقتضي معه أن يتدخل القانون لوضع حد لنتائج السلوك وليختار من بينها نتيجة معينة يعتقد بها، كما يتدخل لوضع حد للتسلسل السببي للعوامل ويختار منها العوامل ذات الأهمية القانونية، فعلاقة السببية يجب أن تتحدد وفقاً لمعيار قانوني يبين نوع السببية المعتمد به في التكوين القانوني للجريمة^(٣). وهذا ما قام عليه اتجاه السببية المناسبة أو الملائمة.

(ب) نظرية السببية الملائمة:

مقتضى هذه النظرية أنه عند تعدد العوامل التي أدت إلى إحداث النتيجة ينبغي أن نعتد فقط بالعامل الذي ينطوي في ذاته وعند اتخاذ على احتمال ترتب النتيجة عليه تبعاً للمألوف في المجرى العادي للأمور، ولو تضافرت مع هذا العامل في إحداث النتيجة عوامل أخرى سابقة عليه أو متعاصرة معه أو لاحقة له، ما دامت هذه العوامل

(١) د/محمد مصطفى القلالي - المسئولية الجنائية ص ٣٧، د/عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ص ٢٣٦.

(٢) د/عبد المهيم بكر - المرجع السابق ص ٣٩.

(٣) د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ٣٧.

مألوفة ومتوقعة وفق ما تجري به تجربة الحياة. وعلى هذا الأساس يكون فعل الجاني الإجرامي سبباً للنتيجة ما دام هذا الفعل ينطوي في ذاته ومنذ اتخاذه على احتمال ترتبها عليه تبعاً للمألوف في المجرى العادي للأمر ولو تضافرت مع هذا الفعل عوامل أخرى ساهمت في إحداث النتيجة ما دامت هذه العوامل مألوفة ومتوقعة وفق ما تجري به تجربة الحياة، وسواء أكانت تلك العوامل سابقة أم معاصرة أم لاحقة على الفعل الإجرامي^(١).

فرابطة السببية بين فعل الجاني وبين الوفاة مثلاً تظل قائمة لا تنقطع ولو ساهمت في إحداثها مع فعل الجاني ظروف أخرى ما دامت تلك الظروف متوقعة ومألوفة، بينما تنقطع هذه الرابطة على العكس إذا كانت تلك الظروف شاذة غير متوقعة. ويقاس التوقع أو الاحتمال بمعيار موضوعي لا شخصي، بمعنى أنه لا عبرة بما يتوقعه الجاني شخصياً، وإنما العبرة بما يتوقعه الرجل العادي لو وجد في ذات ظروف الفاعل والمعيار بهذا المعنى معيار موضوعي قوامه الخبرة وما تدلنا عليه تجربة الحياة^(٢).

وتطبيقاً لذلك لا تنقطع رابطة السببية بين فعل الجاني وبين الوفاة ولو تداخلت في إحداث النتيجة ظروف أخرى سابقة على هذا الفعل أو معاصرة له أو لاحقة عليه ما دامت هذه الظروف مألوفة، كمرض المجني عليه أو ضعف بنيته أو شيخوخته (ظرف سابق ومعاصر للفعل) أو إهمال المجني عليه علاج نفسه إهمالاً متوقعاً لمن في مثل ظروفه، وخطأ الطبيب اليسير في علاج المريض (ظرف لاحق) لكن رابطة السببية تنتفي إذا كانت تلك الظروف خارقة للظرف العادي والمتوقع، كسائق القطار الذي يقتل شخصاً كان نائماً على القضيب الذي يسير عليه القطار. وتعتمد المجني عليه الامتناع عن العلاج لتسوية مركز المتهم، والخطأ الجسيم للطبيب ووفاة المجني عليه، أو حريق المستشفى الذي نقل للعلاج فيه^(٣).

ومن المعلوم أن تظل النتيجة مرتبطة بالفعل برابطة السببية ولو ساهمت في إحداثها عوامل أخرى سابقة على هذا الفعل أو معاصرة له أو لاحقة عليه ولو كان الجاني - على مستواه الشخصي - لم يعلم بوجود تلك العوامل أو لم يكن يتوقعها، طالما كان الإنسان عادي في مثل ظروف هذا الجاني أن يعلم بها أو أن يتوقعها. أما إذا كانت تلك العوامل (السابقة أو اللاحقة أو المعاصرة للفعل) شاذة، وخارقة للمألوف لا يعلمها الجاني على وجه خاص، وليس بوسع الرجل العادي أن يحيط بها أو أن يتوقعها فأحدثت النتيجة فإن رابطة السببية تنقطع بين الفعل والامتناع ولا يُسأل الفاعل عن تلك النتيجة. معنى ذلك أن رابطة السببية لا تنقطع كذلك لمجرد تدخل عامل

(١) درؤوف عبيد - السببية في القانون الجنائي - مطبعة الاستقلال - الطبعة الثانية ١٩٦٦ ص ١٧.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٢٧١، د/عوض محمد - المرجع السابق ص ٢٧.

(٣) درؤوف عبيد - جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال - المرجع السابق ص ٣٢، د/عوض

محمد - المرجع السابق ص ٢٨، د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ٣٦.

شاذ غير مألوف في إحداث النتيجة مع الفعل إلا إذا كان الجاني لا يعلم شخصياً بهذا العامل^(١).

تقدير نظرية السببية الملائمة:

رجحت هذه النظرية لدى القضاء المدني للمحكمة العليا الألمانية، (في ألمانيا الاتحادية)، دون القضاء الجنائي، كما أخذت بها بعض أحكام المحكمة العليا للاتحاد السوفيتي والمحكمة الفيدرالية السويسرية ونص عليها قانون العقوبات النرويجي. ويؤيد هذا جانب من الفقه المدني الفرنسي والمصري. ولقيت النظرية قبولاً لدى بعض فقهاء القانون الجنائي في مصر.

ولكنها لم تسلم أيضاً من النقد. فقد قيل أن فكرة الإمكانات الموضوعية للسلوك لا علاقة لها بمشكلة السببية، فالبت في مدى إمكانية أو صلاحية السلوك الإجرامي لإحداث النتيجة الإجرامية إنهما هو بحث في صفات السلوك وخصائصه لا في الرابطة التي تصل بينه وبين النتيجة. كما قيل أيضاً أن هذه النظرية لا تخلو من التحكم لأنها تفرّق بين عوامل النتيجة، باستبعاد بعض العوامل التي ساهمت في إحداث النتيجة، وليس من المقبول عقلاً استبعاد هذه العوامل رغم ثبوت مساهمتها. وقيل أخيراً أن المعيار الذي تعتمد عليه هذه النظرية في استبعاد بعض العوامل والاعتداد ببعضها هو معيار لا سند له، فهذا المعيار هو العلم أو استطاعته. ولا علاقة بين القوة السببية لعامل وبين العلم به أو استطاعة هذا العلم، لأن هذه القوة رهينة بوجود العامل وتداخله في مجموع العوامل التي تساهم في إحداث النتيجة ويستوي أن يكون هذا العامل معلوماً أو مجهولاً^(٢).

(ج) نظرية السبب المباشر والفوري:

ظهرت هذه النظرية في إنجلترا على يد الفقيه الإنجليزي FRANCIS BACON، ومقتضاها أنه عند تعدد العوامل التي ساهمت في إحداث النتيجة، ينبغي أن تتجاهل الأسباب البعيدة في علاقاتها المباشرة والفورية بالنتيجة، بحيث تتوقف المسؤولية الجنائية للفاعل على وجود فعله بين الأسباب التي لعبت دوراً مباشراً وفورياً في إحداث النتيجة. فالسببية على هذا الأساس تتطلب نوعاً من الاتصال المادي بين السلوك والنتيجة، لأنها لا تقترن إلا بالارتباط المباشر بينهما. بمعنى أنه يجب أن يكون فعل الجاني هو العامل الفعال أو الأقوى في حدوث النتيجة، أي العامل الذي يعتبر أساساً في إحداث النتيجة فهو وحده الذي يعتبر سبباً للنتيجة، أما غيره من العوامل فيعتبر بالقياس له مجرد ظروف أو شروط ساعدته وهيات له في إحداث النتيجة ولكنها لا تعتبر سبباً

(١) جلال ثروت - المرجع السابق ص ١٠١، د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٢١٨.
(٢) د/محمد مصطفى القللي - المرجع السابق ص ٣٩، د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ٣٤، د/عبد المهيمن بكر - المرجع السابق ص ٤١.

لها^(١). تطبيقاً لهذه النظرية يُسأل الجاني عن قتل عمد إذا كان فعله هو السبب الأساسي في إحداث الوفاة وباقي العوامل تعتبر ظروفًا لا أسبابًا، لأن نشاط الجاني كان في ذاته كافيًا لإحداثها. أما إذا كان قد قام بالدور الأول عامل آخر سابق على فعل الجاني أو لاحق عليه، فإن هذا العامل يعتبر سببًا للنتيجة، ولا يعد فعل الجاني إلا مجرد شرط أو ظرف عارض ساعد في إحداث النتيجة ولكنها لا تستند إليه. وقد أخذ على هذه النظرية، أنها تحاول حل الصعوبة بمثلها لأنها تضع معيارًا غامضًا وتحكميًا هو نفسه في حاجة إلى معيار للفرقة بين ما يعتبر عاملاً فعالاً أو أساسياً وما ينزل إلى مرتبة الشروط أو الظروف. كما أن هذه النظرية تحصر السببية في أضيق نطاق، مما يؤدي إلى إفلات الجاني من العقاب إذا تداخلت إلى جانب نشاطه الإجرامي عوامل أخرى ولو كانت مألوفة ومتوقعة^(٢).

ويأخذ القضاء الفرنسي في أغلب أحكامه بمعيار السببية المباشرة وخاصة في جرائم القتل العمد وإن كان يكتفي في جرائم القتل غير العمدى بسببية غير مباشرة. وعلى ذلك قضى بمسئولية جراح أجرى عدة عمليات لمريض وفي أثناء إحداها ترك داخل الجرح قطعة قماش فتوفى المريض، رغم أن ترك القطعة قد أحدث أثراً ثانوياً ومحدوداً لكنه أثر حقيقي لا يمكن تجاهله خاصة فيما يتعلق بمدى تحسن حالة المريض من ناحية الالتهاب الذي أدى إلى الوفاة. وبالتالي تكون علاقة السببية متوافرة بين خطأ الطبيب ووفاة المريض ولا يؤثر في ذلك ضعف مقاومة المريض أو عدم تحمله العلاج.

موقف القضاء المصري من رابطة السببية:

استقرت محكمة النقض المصرية - بعد تردد - على نظرية السببية الملائمة، فهي تحمّل الجاني تبعة الوفاة باعتبار فعله سبباً لها ما دامت العوامل الأخرى التي أسهمت في إحداث النتيجة متوقعة ومحتملة الظهور والتدخل بحكم المجرى العادي للأمور، كمرض المجني عليه، وتقدمه في السن، أو تراخيه في تدارك نفسه بالعلاج، أو إهمال طبيبه، وهي من جهة أخرى تنكر قيام علاقة السببية بين الفعل والوفاة إذا توسطت عامل أجنبي أسهم في إحداث الوفاة وكان هذا العامل شاذاً غير متوقعاً وفقاً للمجرى العادي للأمور، ومن هذه العوامل خطأ المجني عليه أو خطأ الغير خطأ فاحشاً^(٣).

بيان السببية في الحكم:

(١) د/عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ص ٢٣٨، د/عبد المهيم بكر - المرجع السابق ص ٤٣.

(٢) د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ٣٤، د/عوض محمد - المرجع السابق ص ٢٩.

(٣) نقض ٢٦ مارس ١٩٧٩ مجموعة أحكام النقض س ٣٠ رقم ٧٩ ص ٣٨١، ونقض ١٩٥٧/٥/٦ مجموعة الأحكام س ٨ رقم ١٢٤ ص ٤٤٨.

لما كانت المسؤولية الجنائية تترتب على توافر علاقة السببية بين سلوك الجاني والوفاة، لذلك كان من الضروري أن يتضمن الحكم بيان رابطة السببية وإلا كان مشوباً بالقصور يستوجب نقضه. وتطبيقاً لذلك قضى بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه لم يذكر شيئاً عن حصول إصابات بالمجني عليه نشأت عن التصادم بالسيارة التي كان يقودها المتهم وأن الوفاة حدثت نتيجة لتلك الإصابات فإنه يكون قد أغفل الاستدلال على ركن جوهري من أركان جريمة القتل الخطأ هو رابطة السببية بين الخطأ وبين الضرر الواقع وهذا قصور يعيبه. ويكون الحكم مشوباً بالقصور إذا أثبت علاقة السببية في صورة مجملة، كما لو اقتصر على القول بأن الإصابات النارية هي التي أودت بحياة المجني عليه دون أن يفصل الصلة بينهما من واقع الدليل الفني^(١).

ويعد الدفع بانتفاء علاقة السببية دفْعاً جوهرياً، فإذا أغفل حكم الإدانة الرد عليه كان حكماً قاصراً، وشرط ذلك أن يكون دفْعاً ظاهراً التعلُّق بموضوع الدعوى، صريحاً حتى يعد مطروحاً على المحكمة.

(١) نقض ١٢ نوفمبر ١٩٦٢ مجموعة الأحكام س ١٣ ص ٧٢٩، نقض ١٠ نوفمبر ١٩٦٩ مجموعة الأحكام س ١٠ ص ٢٤٢.

وتقدير توافر رابطة السببية من الأمور الموضوعية التي تختص بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، غير أن لمحكمة النقض أن تراقب قاضي الموضوع من حيث صلاحية أمر معين في أن يكون سبباً لنتيجة معينة من عدمه، أي أن لمحكمة النقض رقابة على تحديد معيار السببية، حيث أن تحديد هذا المعيار فصلاً في مسألة قانونية، فإذا انحرف قاضي الموضوع عن المعيار الصحيح جاز لمحكمة النقض أن تردده إلى الطريق الصحيح^(١).

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٢٧٥.
- ٣٦ -

الفصل الثاني

الأحكام الخاصة بالقتل العمدى

تمهيد وتقسيم:

يتطلب القتل العمدى بالإضافة إلى الركنين السابق بحثهما – والذي تشترك فيهما جرائم القتل جميعاً – توافر القصد الجنائي لدى الجنائي. فالقصد الجنائي هو الركن الذي يخصص هذا النوع من القتل ويميزه عن القتل غير العمدى، أما بالنسبة لما عداه من الأركان فإن القتل العمدى لا يختلف في شيء عن القتل غير العمدى. ولهذا سوف نركز دراستنا للقتل العمدى على ركن القصد الجنائي. غير أنه لما كان القانون لا يفرض لهذا النوع من القتل عقوبة واحدة وإنما يفرق في العقاب عليه بين القتل البسيط والقتل المقتترن بظروف مشددة أو مخففة. ولذا نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: نخصه للقتل العمدى في صورته البسيطة، والمبحث الثانى: نخصه، للقتل العمدى في صورته المشددة، والمبحث الثالث: نخصه للقتل العمدى في صورته المخففة.

المبحث الأول

القتل العمدى في صورته البسيطة

تمهيد وتقسيم:

يتطلب القتل العمدى البسيط – والمقتترن بظروف كذلك – وجود إنسان حي وارتكاب سلوك إجرامى يكون شأنه إزهاق روحه مع توافر القصد الجنائي لدى الجنائي، ولذا يتعين دراسة القصد الجنائي باعتباره الصورة التي يتخذها الركن المعنوي في جريمة القتل العمدى والمميزة له عن جريمة القتل خطأ، فإذا ما انتهينا من ذلك انتقلنا إلى بيان عقوبة القتل العمدى في صورته البسيطة، وعلى ذلك سوف نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول

القصد الجنائي في القتل

القصد الجنائي بوجه عام هو توجيه الفاعل لإرادته نحو تحقيق النتيجة المجرمة التي يقرر القانون من أجلها عقوبة. وهي ركن أساسى يتطلب في جميع الجرائم العمدية وبغيره تنتفى الجريمة بهذا الوصف. وقد ينطوي الفعل تحت جريمة بوصف آخر إذا ما تكاملت أركانها كجرائم الخطف أو الإهمال. ويقسم الشراح عادة القصد الجنائي إلى قسمين، قصد عام، وقصد خاص، والقصد الجنائي العام، الذي يتطلبه القانون في كل

الجرائم العمدية، هو توجيه الإرادة اختياريًا لنشاط يؤدي إلى نتيجة يعلم الفاعل أن القانون يجزّمها.

والقصد الخاص، يتضمن ابتداءً القصد العام ويزيد عليه بأن الفاعل يهدف إلى تحقيق غاية معينة ينص عليها المشرّع وبغير انصراف النية إليها لا تقوم الجريمة. فمثلاً في جريمة الحريق يكفي أن توجه الإرادة إلى وضع النار في المال المراد إحراقه، وفي جريمة الضرب يكفي توجيهها نحو المساس بجسم المجني عليه، أي أن يعلم الجاني أن وضع النار في المال من شأنه أن يؤدي إلى إحراقه، وأن القانون يجزّم هذا الفعل ويوجّه إرادته رغم هذا إليه، وفي الجريمة الأخرى لا يتطلب القانون سوى معرفة الفاعل أن توجيه إرادته على نحو معين من شأنه أن يمس بجسم المجني عليه وأن هذا الفعل يجزّمه المشرّع.

أما القصد الجنائي الخاص، فمثاله جريمة التزوير حيث يشترط لتوافر القصد الجنائي أن تنصرف نية المزور إلى استعمال المحرر المزور، وعلى هذا إذا اقتصر شخص على تقليد توقيع لآخر لمجرد إظهار براعته في ذلك فإنه لا يمكن إسناد جريمة إليه لانقضاء القصد الجنائي، أما إن هدف من التقليد إلى الاستفادة من المحرر المزور فحينئذ تتوافر في حقه الجريمة^(١).

عناصر القصد الجنائي في القتل:

اختلف الفقه الجنائي في تحليل عناصر القصد الجنائي بصفة عامة ويمكن رد هذا الخلاف إلى اتجاهين رئيسيين، أولهما، يرى أنه يكفي لتوافر القصد أن يعلم الجاني بالنتيجة إلى جانب انصراف إرادته إلى الفعل إيجابياً كان أم سلبياً، وهذه هي نظرية العلم. فالنشاط ينبغي أن تلازمه إرادة الجاني، أما النتيجة فيكفي لإسنادها إلى الجاني على أساس العمد أن يحيط بها علماً أو أن يتصورها أو أن يتمثلها، حتى ولو لم يكن قد أراها.

أما الاتجاه الثاني: فيرى أن العلم بالنتيجة لا يكفي لتوافر القصد الجنائي، إذ لا بد من أن تنصرف إرادة الجاني إلى النتيجة بجانب انصرافها إلى الفعل وهذه هي نظرية الإرادة.

ونخلص من هذا إلى أن القصد الجنائي في جريمة القتل يتألف من عنصرين: العلم^(٢) والإرادة.

العنصر الأول: العلم:

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٢٧٧، د/عبد المهيمن بكر - القصد الجنائي - رسالة دكتوراه سنة ١٩٥٩ - د/جلال ثروت - في نظرية الجريمة المتعدية - القصد في قانون العقوبات المصري - رسالة دكتوراه سنة ١٩٦٠.

(٢) د/جلال ثروت - نظم القسم الخاص - المرجع السابق ص ١٢٧.

من عناصر القصد الجنائي هو العلم، والعلم في جوهره حالة ذهنية مؤداها نشوء علاقة بين واقعة ما وبين النشاط الذهني لشخص من الأشخاص، فتصبح هذه الواقعة عنصراً من عناصر الخبرة الذهنية التي يختزنها الشخص بحيث يستطيع الاستعانة بها في حكمه على الأشياء وفي تحديد كيفية تصرفه إزاء الظروف المختلفة. ومحل العلم – أو في عبارة أخرى ما ينصب العلم عليه – هو كل واقعة ذات أهمية قانونية في تكوين الجريمة، ركنًا كانت أم عنصراً أم مجرد شرط.

وعلى هذا الأساس يجب أن يحيط علم الجاني بالمحل المادي لجريمة القتل العمد، بمعنى أنه يجب أن يعلم أنه يوجه نشاطه الإجرامي إلى "إنسان"، "حي" (١)، فإذا اعتقد الجاني خطأ أن فعله ينصب على غير إنسان فلا يُسأل عن قتل عمد. مثال ذلك من يصوب نحو إنسان بين أشجار كثيفة في غابة معتقداً على غير الحقيقة أنه حيوان يريد أن يصطاده فيصيبه في مقتل. وكذلك الشأن بالنسبة لمن أطلق عياراً على إنسان معتقداً أنه من الجن فإذا به طفل لبس ثياباً غريبة ليرهب أترابه في مزاحه معهم (٢)، أو لم يكن يقصد بفعله قتل إنسان وإنما قصد مجرد الإرهاب لفض مشجرة مثلاً فأصاب بفعله أحد الأشخاص (٣). وكذلك الشأن إذا اعتقد خطأ أن فعله ينصب على إنسان، ميت، كالطبيب الذي يعتقد خطأ أنه يجري تشريح جثة ثم يثبت أنها لشخص كان حياً وقت أن أتى الطبيب فعله وأنه لم يمت إلا نتيجة لذلك (٤). كما يجب أن يحيط علم الجاني بنشاطه الإجرامي، إيجابياً كان أم سلبياً، بمعنى أنه يجب عليه أن يعلم بأنه يرتكب فعلاً، وأن هذا الفعل من شأنه أن يحدث الوفاة. وعلم الجاني بفعله من حيث ماهيته هو علم بواقعة لها وجودها الحقيقي وقت العلم. وعلى هذا الأساس لا تقوم جريمة القتل العمد بالنسبة لمن يعطي آخر مادة سامة على أنها غير سامة فيتربت على هذا أن يموت الشخص نتيجة لتناوله هذه المادة (٥). أما علم الجاني بالنتيجة الإجرامية التي ستترتب على فعله فهو علم بواقعة مستقلة، ولهذا فهي في الحقيقة "توقع" فالتوقع علم ينصرف إلى واقعة مستقبلية. ولهذا يجب أن يحيط علم الجاني بأن فعله يترتب عليه إزهاق روح إنسان حي، فإذا لم يحيط علمه – أو في عبارة أدق إذا لم يتوقع – بهذه الواقعة المستقبلية فإنه لا يُسأل على أساس العمد عن القتل الذي يحدث للمجني عليه. كما يجب أن يتوقع الجاني توافر رابطة السببية في المستقبل بين نشاطه الإجرامي وبين النتيجة التي ستتحقق (٦).

(١) د/محمود نجيب حسني – الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات – مجلة القانون والاقتصاد – سبتمبر ١٩٥٩ ص ١١.

(٢) د/محمود مصطفى – المرجع السابق ص ١٥٠، د/حسن أبو السعود – المرجع السابق ص ٦٨.

(٣) نقض ٢٥ فبراير ١٩٤٦ مجموعة القواعد القانونية ج ٧ ص ٨٣ رقم ٩٣.

(٤) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٣٣.

(٥) د/عوض محمد – المرجع السابق ص ٤١، د/رمسيس بهنام – المرجع السابق ص ٢٣١.

(٦) د/حسنين عبيد – المرجع السابق ص ٤٣.

نطاق العلم:

تنبغي ملاحظة أن القانون لا يستلزم علم الجاني بواقعة فعله في أدق تفصيلاته، إذ يكفي أن يعلم في حدود القدر الذي يتحدد به خطورة فعله على حق حياة المعتدى عليه، فإن جهل بعض هذه الواقعة بحيث نقص علمه عن هذا القدر فأتى الفعل وهو يعتقد ألا ضرر منه على هذا الحق فإن القصد الجنائي لا يقوم في حقه، وكذلك الشأن بالنسبة للنتيجة الإجرامية.

فالنتيجة التي يجب على الجاني توقعها حتى يتوفر في حقه القتل العمد هي النتيجة بعناصرها التي يحددها القانون وفي النطاق الذي يرسمه لها، فلا يشترط أن يتوقع الجاني إلى عناصر أو حدود لا يدخلها في فكرة النتيجة ولو كان من شأنها أن تعطي مزيداً من التحديد. ففي جريمة القتل العمد يجب أن يتوقع الجاني وفاة إنسان، ولا يشترط أن يتوقع وفاة شخص معين، ولذلك فإن توقع وفاة الشخص ولكن ترتب على فعله وفاة شخص آخر فإن القصد الجنائي مع هذا يظل متوافراً في حقه^(١)، ذلك لأن تحديد الوفاة بشخص المتوفى ليس عنصراً يدخله القانون في تحديد معنى الوفاة في جريمة القتل، إذ الناس في نظر القانون سواء^(٢).

العنصر الثاني: الإرادة:

الإرادة هي العنصر الثاني في القصد، وبدونها لا تكتمل مقومات القتل العمد^(٣)، حيث لا يكفي أن يعلم الجاني بخطورة فعله على حياة المجني عليه وأن يتوقع وفاته كأثر لهذا الفعل، بل يتعين أن تتجه إرادته إلى ارتكاب فعل الاعتداء على الحياة، وإلى إحداث النتيجة المتمثلة في وفاة المجني عليه.

فمن ناحية: يتعين أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل الاعتداء على حياة المجني عليه، فمن يقترب القتل تحت سطوة إكراه مادي فإن قصد القتل ينتفي لديه، كما إذا دفع شخص غيره إلى الأرض بقوة فسقط على طفل وتسبب في وفاته في الحال^(٤).

ومن ناحية أخرى: يتعين أن تتجه إرادة الجاني إلى إحداث وفاة المجني عليه، فالطبيب الذي يجري عملية جراحية خطيرة لمريض اشتد عليه المرض متوقعاً وفاته وبإذلاً في نفس الوقت كل ما يستطيع للحيلولة دونها ثم تقع على الرغم منه الوفاة، لا يعد قصد القتل متوافراً لديه^(٥).

هل القصد الجنائي في القتل قصد عام أم قصد خاص:

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٣٤.

(٢) د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ٤٤.

(٣) د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ١٤٤.

(٤) د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ٤٤.

(٥) د/محمود نجيب حسني - القسم الخاص - ص ٢٧٨.

من المعلوم أن القصد يكون "عامًا" إذا كانت الإرادة قد جعلت هدفها المباشر إحداث النتيجة، تلك التي يتوقف على وقوعها تحقق "العدوان" في الجريمة "فتحقيق النتيجة يكون هو "غرض" الجاني من وراء ارتكاب الجريمة^(١).

أما القصد الخاص فلا يكفي لتوافره تحقق النتيجة بوصفها "غرضًا" بل يجب أن ننظر إلى "الغاية" التي يرمي إليها الجاني من وراء تحقيقه للنتيجة، وهذه "الغاية" شيء يتجاوز "العدوان" في الجريمة، ويتعدى نطاق المصلحة القانونية التي يعول المشرع على حمايتها ليدخل في نطاق المصلحة الشخصية "التي يرمي الجاني بفعله إلى إشباعها، فعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى جريمة التزوير المنصوص عليها في المواد من ٢١١-٢٢٧ عقوبات، نجد أن المشرع لا يكتفي لقيام الركن فيها باتجاه قصد الجاني إلى العدوان على المصلحة القانونية محل الحماية والمتمثلة في تزوير المحرر، بل يتطلب علاوة على ذلك قصد خاص وهو اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق مصلحة شخصية له متمثلة في استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله^(٢).

فإذا كان الأمر كذلك، فإنه يكون واضحًا أن القصد في القتل العمدي ليس من قبيل "القصد الخاص" وإنما هو من قبيل "القصد العام". ذلك لأن "نية القتل" لا تمثل أكثر من "الغرض" الذي تحقق بوقوع النتيجة الإجرامية المتمثلة في إزهاق روح إنسان حي^(٣). ولا يمكن اعتبارها "الغاية" البعيدة التي يهدف إليها الجاني من وراء فعل الاعتداء^(٤).

(١) د/عوض محمد - المرجع السابق ص ٤٠، د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ١٤٦.

(٢) د/حسني عبيد - الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ص ١٥٩.

(٣) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٢٧٩، عوض محمد - المرجع السابق ص ٣٩، د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ١٤٧، د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٢٣٢، د/جميل عبد الباقي الصغير - المرجع السابق ص ٣٣.

(٤) د/رؤوف عبيد - جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال - المرجع السابق ص ٤٦.

القصد المباشر في القتل:

يكون القصد مباشرًا إذا اتجهت إرادة الجاني إلى الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون. ولا يتاح للإرادة هذا الاتجاه إلا إذا كان علم الجاني علمًا يقينًا ثابت بتوافر عناصر الجريمة. أما إذا كان علمه غير يقينيًا، ولكنه يتصور أن من المحتمل أو من الممكن توافر هذه العناصر، بمعنى أن الجاني لم يكن متأكد وقت إتيانه السلوك مما إذا كانت هذه العناصر متوافرة أم غير متوافرة، فإننا نكون في هذا الغرض في نطاق القصد غير المباشر "الاحتمالي" إذا توافرت باقي شروطه. ومن أهم عناصر الجريمة التي يتجه إليها تفكير الجاني هو النتيجة الإجرامية، فيلزم حتى يتوافر القصد المباشر أن تكون النتيجة أثرًا حتميًا متوقعًا لنشاط الجاني^(١). مثال ذلك من يطلق النار على آخر قاصدًا تحقيق النتيجة وهي وفاة المجني عليه وهي النتيجة التي توقعها كآثر حتمي لازم لفعله. وأيضًا من يلقي قنبلة على جمع من الناس فيقتل البعض. فهذه النتيجة توقعها الجاني كآثر حتمي لفعله. وكذلك يعتبر من قبيل القصد المباشر ما إذا كانت النتيجة التي يريد الجاني تحقيقها تقتضي حدوث نتيجة أخرى اقتضاء حتميًا، بحيث لا تقع النتيجة المرغوب فيها إلا ومعها النتيجة الأخرى. وتطبيق ذلك على القتل يقتضي أن يتوقع الجاني حدوث الوفاة كنتيجة ضرورية ومؤكدة لفعله فيقدم رغم ذلك على ارتكاب الفعل. وفي هذه الحالة لم يثر شك في توافر القصد المباشر للقتل حتى ولو ثبت أن الوفاة لم تكن هي النتيجة التي سعى إلى تحقيقها من وراء فعله ما دام أن حدوثها يرتبط به الوفاة ارتباطًا لازمًا بحيث لا يتصور تحقيق هذه النتيجة بغير أن تحدث الوفاة. مثال ذلك، من يرغب في الحصول على تأمين عن سفينة له فيضع فيها قبيل أن تغادر الميناء قنبلة زمنية، تنفجر والسفينة في عرض البحر فيترتب على ذلك تحقيق النتيجة التي أرادها وهي غرق السفينة، كما يترتب على ذلك نتيجة لازمة هي قتل الركاب والملاحين. فرغم أن النتيجة التي سعى إليها الجاني لم تكن إحداث الوفاة إلا أن الوفاة كانت في نظره مرتبطة بتلك النتيجة ارتباطًا لازمًا لا يقبل التجزئة فيتوافر قصد القتل في جانبه^(٢).

وعلى ضوء ما تقدم يبين أن القصد المباشر من نوعين، الأول: يقتضي أن يتوقع الجاني الوفاة كنتيجة ممكنة لفعله ويريد هذه النتيجة، والثاني، أن تكون الوفاة نتيجة حتمية لازمة لفعله ويتوقع الجاني هذه النتيجة. وهناك نوع آخر للقصد فيه الجاني قد توقع الوفاة كنتيجة ممكنة لفعله ولكنه وإن لم يرد تحققها إلا أنه قبل وقوعها. هذه هي حالة القصد غير المباشر أو الاحتمالي.

(١) د/حسني عبيد - المرجع السابق ص ٤٧.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٢٧٩، د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ٤٨.

القصد غير المباشر (الاحتمالي):

القصد الاحتمالي – هو توقع الجاني للنتيجة الإجرامية كأثر محتمل لفعله مع قبولها وتطبيق ذلك على القتل يقتضي أن يكون الجاني قد توقع إمكانية حدوث الوفاة كأثر محتمل لفعله، ورحب بذلك.

ويمكن الفارق بين القصد المباشر، والقصد الاحتمالي في درجة توقع الجاني للنتيجة الإجرامية فإذا أتى بفعله وهو يتوقع تحقق الوفاة على أنها أمر حتمي لابد أن يحدث كأثر لفعله، كان قصده بالنسبة لهما مباشراً، أما إذا أتى فعله وهو يتوقع تحقق الوفاة كأثر محتمل أو ممكن لفعله قد تحدث وقد لا تحدث كان قصده بالنسبة لهما احتمالياً^(١).

فالشخص الذي يطلق الرصاص على عدوه في مقتل ويكون الموت في ذهنه أثراً محققاً لفعله وتكون النتيجة الوحيدة التي يتجه إليها تفكيره حين يرتكب الفعل، يعتبر قصده بالنسبة لهما مباشراً^(٢)، عكس الشخص الذي يشوّه جسد آخر لكي يعده لاحتراف التسؤل أو ليتيح له الحصول على تعويض أو التخلص من الخدمة العسكرية ويكون الموت أحد احتماليين أو أكثر يردان إلى تفكيره ولم يستبعد الأمل في أن يظل المجني عليه حياً، فهنا إذا تحققت الوفاة كأثر لفعله كان قصده بالنسبة لهما احتمالياً^(٣).

والقصد الاحتمالي – محدداً على هذا النحو – يعادل القصد المباشر في القيمة القانونية ويكفي مثله ليقوم به القتل العمد ذلك أنه قد توافر له عنصر القصد وهما العلم والإرادة، فالعلم قد توافر بتوقع الوفاة كأثر ممكن ومحتمل للفعل، والإرادة قد توافرت بقبول هذه النتيجة، ذلك لأن القبول ما هو إلا إرادة متجهة إلى النتيجة^(٤).

ما لا يؤثر في قيام قصد القتل:

إذا توافر لدى الجاني القصد الجنائي – بعنصريه سالف الذكر – اكتملت لجريمة القتل العمدى أركانها ووجبت مسؤولية فاعلها، ويترتب على ذلك ما يلي:

أولاً: عدم الاعتداد بالغلط في شخص المجني عليه أو الخطأ في التصويب:

إن الغلط في شخص المجني عليه، أو الخطأ في توجيه الفعل أو الحيدة في الهدف، يتحقق عندما يخطئ الجاني في التصويب فيصيب شخصاً آخر خلاف الشخص الذي كان يقصده. ووجه الاختلاف بينه وبين الغلط في شخصية المجني عليه هو أن

(١) د/محمود نجيب حسني – النظرية العامة للقصد الجنائي ١٩٨٨ ص ٢٠٧.

(٢) د/مأمون سلامة – قانون العقوبات – القسم العام – دار النهضة العربية ١٩٩١ ص ٢٨٩، د/أحمد فتحي سرور – شرح قانون العقوبات – القسم العام – الطبعة الرابعة ١٩٨٥ ص ٤٣٨.

(٣) د/محمود مصطفى – شرح قانون العقوبات – القسم العام طبعة ١٩٨٣ ص ٤٣٥، د/رمسيس بهنام – النظرية العامة للقانون الجنائي – منشأة المعارف ١٩٩٥ ص ٨٢٠.

(٤) د/فوزية عبد الستار – النظرية العامة للخطأ غير العمدى – دار النهضة العربية ١٩٧٧ ص ٣٩.

الجاني لم يغلط في شخص المجني عليه، فهو هو الذي يقصده، ولكنه أخطأ في توجيه فعله الإجرامي فأصاب غيره^(١). كمن أراد أن يقتل (أ) بغيار ناري، ولكنه لا يحسن الرماية أو لسبب آخر فأخطأ وأصاب (ب) فقتله. ومن يضع سمًا في طعام بقصد قتل شخص معين فيأكل منه شخص آخر. ففي هاتين الحالتين لا يحول الغلط الذي وقع فيه الجاني دون توافر القصد الجنائي، نظرًا لأن هذا الغلط لا ينفي اتجاه إرادته إلى تحقيق النتيجة الإجرامية في القتل وهي إزهاق روح إنسان أيا كان، أي بغض النظر عن شخص المجني عليه. وعلى هذا يستقر الفقه والقضاء^(٢).

فالغلط هنا إنما يكون في عنصر غير أساسي لا تأثير له في قيام الجريمة، لأن القانون يحمي حياة "إنسان حي" بذاتها بغض النظر عن صاحبها، إذ للمصلحة القانونية طبيعة عامة ومجردة تتفق وطبيعة القاعدة الجنائية ذاتها. فإذا توافر العلم وانصرفت الإرادة إلى العدوان على حياة إنسان توفر العمد ولو وقع الاعتداء على شخص آخر غير المقصود أصلاً بالاعتداء.

ولكن ما هو حكم الجريمة المقصودة أصلاً في هذه الحالة؟ هل يعتبر الجاني في هذه الصورة شارعاً أيضاً في قتل الشخص الذي حادت عنه الضربة أو الإصابة القاتلة؟ وبعبارة أخرى هل يتحقق بسلوك الجاني جريمة واحدة هي الجريمة غير المقصودة أم جريمتين الأولى هي الجريمة المقصودة والثانية الجريمة غير المقصودة (الجريمة المنحرفة)؟ اختلفت الآراء في الفقه، البعض يرى في الأمر جريمة عمدية واحدة وقعت على الشخص الذي تحققت فيه النتيجة، والخطأ الذي حصل غير جوهري فلا يغير من قصد الجاني ولا من ماهية الفعل الذي ارتكب تحقيقاً لهذا القصد.

وبالعوض يرى في الفعل جريمتين عمديتين أحدهما الشروع في الجريمة التي خابت بسبب الخطأ في توجيه الفعل، والجريمة التامة بالنسبة للشخص الذي تحققت فيه النتيجة^(٣).

والرأي الثاني: وهو الراجح لأنه لا يعدو أن يكون تطبيق للقواعد العامة في المسؤولية الجنائية. فالجاني قد اقترف فعل اعتداء على حياة الشخص الذي كان مقصوداً بالقتل أصلاً وتوافرت لديه نية إزهاق روحه ثم خاب أثر فعله لسبب خارج عن إرادته، ومن ثم ينبغي أن يُسأل على أساس شروع في قتل هذا الشخص، هذا فضلاً عن قتل تام، بالنسبة للشخص الذي قتل فعلاً. فلا يمكن أن نعتبر الشروع في تلك الصورة غير معاقب عليه لمجرد أن الجاني حقق بفعله جريمة أخرى، فليس من أسباب انقضاء المسؤولية في

(١) د/السعيد مصطفى السعيد - الأحكام العامة في قانون العقوبات ١٩٦٣ ص ٣٩١.

(٢) د/حسني عبيد - المرجع السابق ص ٤٥، د/جميل عبد الباقي الصغير - المرجع السابق ص ٤٧.

(٣) د/السعيد مصطفى السعيد - المرجع السابق ص ٣٩٢.

القانون عن جريمة وقوع جريمة تالية لها^(١). وعلى هذا الأساس فإنه ليس صحيحاً ما ذهبت عليه محكمة النقض لحكم محكمة الجنايات في قضية الشخص الذي عزم على قتل أخته "هانم" لسوء سلوكها فقدم لها قطعة حلوى بها مقدار من الزرنخ، ولكنها لم تأكلها وإنما أكلت منها ابنة عمها "ندا" "فهيمة" وتوفيت الثانية وشفيت الأولى. فالقصد هنا ثبات ومباشر وأكيد، غاية الأمر أن النتيجة قد انحرفت في مجرى لا تأباه التجربة المألوفة للعادي من الأمور، الأمر الذي يوجب مساءلة المتهم مسؤولية عمدية عن قتل "فهيمة" والشروع في قتل "ندا" فضلاً عما قضى به في الشروع في قتل "هانم" وعلى هذا قضت محكمة النقض بأن قالت بأنه "إذا أطلق المتهم عياراً بقصد قتل زوجته فأخطأها وأصاب امرأة أخرى كانت معها، فإنه يكون مسئولاً جنائياً عن الشروع في قتل زوجته وفي قتل المصابة، وذلك لأنه انتوى القتل وتعمده، فهو مسئول عنه بغض النظر عن شخص المجني عليها.

ويلحظ أنه في هذه الحالة تتعدد الجريمتان تعدداً معنوياً، فلا توقع على الجاني غير عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد "المادة ١/٣٢ عقوبات). وغني عن البيان أن الشروع في هذه الحالة لا يصلح ليقوم به ظرف اقتران القتل بجناية، إذ من المسلم أنه لتوافر هذا الظرف يجب أن تقوم الجناية بفعل مستقل متميز عن الفعل الذي ارتكب به القتل^(٢).

ثانياً: الغلط في شخصية المجني عليه:

يتحقق هذا الغلط عندما يعمد الجاني إلى قتل زيد فيوجه فعله نحوه ولا يخطئ في تصويبه، ثم يتبين له فيما بعد أن الذي قتل لم يكن زيداً وإنما كان بكرًا. في هذه الصورة لا نكون بصدد خطأ في التصويب، ولكننا بصدد جريمة قتل عمدي واحدة. وما وقع فيه الجاني من غلط في شخصية المجني عليه لا يعدو أن يكون غلطاً غير جوهري انصب على واقعة لا يستلزم القانون العلم بها، وذلك لأن المشرع حينما يتدخل بالجزاء الجنائي ليحمي نتيجة معينة إنما يحددها بطريقة مجردة، بمعنى أنه يستوي لديه أن يكون بكر هو المحل المادي الذي بقتله تتحقق هذه النتيجة أم أن الذي حققها زيد. وسواء كان المجني عليه هو زيد أم بكر فاللنتيجة نفس القيمة القانونية، بمعنى أن الجريمة دائماً قتل عمدي^(٣). ومن ناحية أخرى فقد يحدث أن يصيب الجاني زيداً المقصود أصلاً بالقتل، ثم تتجاوز الإصابة بكر فتترديه قتيلاً مع زيد. في هذا الفرض تحققت النتيجة التي أرادها الجاني أصلاً، ثم تحقق معها كذلك قتل شخص آخر، فما هي مسؤولية الجاني في هذا

(١) نقض ١٢/٢٥/مجموعة أحكام النقض س ٣١ رقم ٢١٨ ص ١١٣٢، نقض ١٩٧٩/٢/١٢ س ٣٠ رقم ٤٩ ص ٢٤٣، نقض ١٩٧٧/١١/١٣ س ٢٨ رقم ١٩٥ ص ٩٤٣.

(٢) نقض ١٢/٢٥/١٩٣٠ مجموعة القواعد القانونية ج ١ رقم ١٣٠ ص ١٢٨.

(٣) د/محمود نجيب حسني - القصد الجنائي ص ٢١٣، د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ١٥٢.

الفرض؟ إن تطبيق الأحكام التي سبق ذكرها يصل بنا إلى القول بمسؤولية الجاني عن جرمي القتل العمد اللتين تحققنا وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة ٣٢ من قانون العقوبات لأن هناك تعددًا معنويًا^(١). وإلى هذا تتجه محكمتنا العليا حيث تذكر في أحد أحكامها أن "من المقرر أن خطأ الجاني في شخص من تعدد إطلاق العيار الناري عليه وإصابته بالعيار هو وآخر لم يكن بقصد إصابته لا تأثير له على القصد الجنائي، لأنه لا ينفي عن الجاني وصف العمد كون أحد المجني عليهما لم يكن مقصودًا بإطلاق العيار ما دام المقصود به هو قتل المجني عليه الآخر، ويكون المتهم مسئولاً عن الشروع في قتل كلا المجني عليهما" ثم أضافت في نفس الحكم أنه "لا جدوى للمتهم من القول بأن أحد المجني عليهما لم يكن مقصودًا بإطلاق العيار وأن إصابته حدثت خطأ ما دامت محكمة الموضوع قد أثبتت عليه ارتكاب جنائية الشروع في قتل المجني عليه الآخر ولم توقع عليه إلا عقوبة واحدة وهي المقررة لجريمة الشروع في القتل، تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة ٣٢ عقوبات^(٢).

ثالثاً: عدم الاعتداد بالباعث على القتل:

من المسلم به في الفقه الجنائي أن لا أهمية للباعث على ارتكاب القتل فهو ليس عنصراً من عناصر التجريم وليس بالتالي عنصراً في الركن المعنوي وبالتالي يتوافر القصد الجنائي ولو كان الباعث نبيلاً كالقتل إشفاقاً ولو كان تأييداً لمذهب سياسي يرى فيه صاحبه خلاصاً لوطنه أو نصرة لعقيدته كما تتوافر الجريمة ولو كان الباعث سافلاً كالقتل للميراث أو للتخلص من شاهد في قضية^(٣).

ومع ذلك فلا شك أن للباعث دوراً في تحديد القاضي لمقدار العقوبة^(٤). وفي هذا قضت محكمة النقض "بأن ما يثيره المتهم من أنه ارتكب الجريمة بسبب سلوك القتيلة "عمته" وتصميمها على ممارسة الجنس معه ثم اكتشفه أنها كانت تمارسه مع غيره لا يعدو أن يكون أموراً متعلقة بالباعث على الجريمة والدافع على ارتكابها وهما ليسا من عناصرها القانونية فلا يعيب الحكم التفاته عنها، كما لا يعيبه عدم تحديده أياً من هذه الأمور كان هو الدافع على ارتكابها^(٥).

رابعاً: التسوية بين القصد المحدد والغير محدود:

-
- (١) د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٤٨.
(٢) نقض ٢٤ أكتوبر ١٩٥٥ مجموعة أحكام النقض س ٦ رقم ٣٦٨ ص ١٢٥٥.
(٣) د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٥١، د/محمود مصطفى - القسم الخاص ص ١٥٤، نقض ١٦ يناير سنة ١٩٣٩ مجموعة القواعد القانونية ج ٤ رقم ٣٢٦ ص ٤٢٣.
(٤) نقض ١٩٨٤/٣/٨ مجموعة أحكام النقض س ٣٥ رقم ٥٤ ص ٢٥٩، نقض ١٩٨٤/٦/٥ مجموعة أحكام النقض س ٣٥ رقم ١٢٧ ص ٥٦٠.
(٥) نقض ١٩٨٤/٦/٥ مجموعة أحكام النقض س ٣٥ رقم ١٢٧ ص ٥٦٠.

يفرق الفقه عادة بين القصد المحدد والقصد غير المحدد. ويعتبر القصد محددًا في جريمة القتل إذا عمد زيد إلى قتل بكر، أو إلى قتل بكر وخالد. أما القصد غير المحدد فيحصل في أن يتوقع الجاني عدة نتائج أو يريدّها جميعاً، كما هو الشأن بالنسبة لشخص فوضوي يلقي قنبلة وسط حشد من الناس بقصد القتل، ولكنه لا يعرف سلفاً أي عدد من الأشخاص الذين ستقتلهم، أما إذا كان يعرف مقدماً المجني عليه أو المجني عليهم فالقصد محدد. كما هو الشأن بالنسبة لزيد إذا انصرف إرادته إلى قتل كل من يقابله من أفراد أسرة بكر. هذا، ولا فرق في العمل بين القصد المحدد والقصد غير المحدد، فالجاني في الحالتين قصد القتل وتحقق له ما أراد، وليست شخصية المجني عليه محل اعتبار في جريمة القتل^(١). وقد بصر المشرع المصري بالقصد المحدد وغير المحدد في المادة ٢٣١ من قانون العقوبات، حينما نص على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء "شخص معين وجده أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ... الخ". وتطبيقاً لهذا قضت محكمة النقض بأن النية المبينة على الاعتداء يصح أن تكون غير محدودة ويكفي فيها أن يدبر الجاني الاعتداء على من يعترض عمله كائنًا من كان ذلك المعترض^(٢).

الوقت الذي يعتد فيه بقيام قصد القتل:

يتوافر القصد في جريمة القتل حين يقدم الجاني على سلوكه الإجرامي مريدًا به إزهاق روح المجني عليه وعالمًا في الوقت نفسه بسائر عناصر الجريمة^(٣)، ومؤدى هذه القاعدة أن اللحظة التي يتحرى فيها القاضي عن القصد هي لحظة إتيان السلوك، فإن قام القصد عندها كانت الجريمة عمدية ولو ندم الجاني بعد استنفاد نشاطه فتخلى عن التعلق بموت غريمه وتمنى إخفاق مسعاه، أما إذا لم يتوفر القصد وقت مباشرة الجاني لسلوكه الإجرامي، ولكن توفر وقت تحقق النتيجة، أي كان قصدًا لاحقًا على سلوك الجاني، فلا اعتداد به: فمن أصاب دون عمد شخصًا بجراح خطيرة ثم اكتشف أنه عدو له، فرحب باحتمال وفاته بحيث ثبت توافر القصد لديه وقت تحققها، فلا يُسأل إلا مسؤولية غير عمدية^(٤)، ومع ذلك فمن الفقهاء من يرى أن القصد قد لا يتوافر وقت مباشرة السلوك وإنما ينشأ بين هذا السلوك وبين حصول النتيجة، ويضربون مثلاً لذلك بالصيدلي الذي يخطئ في تركيب دواء فيضع فيه مادة سامة، ثم يتنبه إلى خطئه بعد ذلك ولكنه يمتنع عن لفت نظر المريض مع قدرته على ذلك رغبة منه في إزهاق روحه، ثم يموت

(١) د/حسين عبيد - المرجع السابق ص٤٦، د/جميل عبد الباقي - المرجع السابق ص٣٣.

(٢) د/حسن أبو السعود - المرجع السابق ص٨٧.

(٣) د/محمود نجيب حسني - القسم الخاص - المرجع السابق ص٢٧٨، د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص٢٣٥، د/عوض محمد - المرجع السابق ص٤٩.

(٤) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص٢٧٩.

المجني عليه بسبب تناول المادة السامة^(١)، وهذا الرأي غير صحيح من حيث الأساس الذي قام عليه لأن قيام القصد عند تحقق النتيجة لا يغني عن قيامه وقت إتيان السلوك والاستدلال بالمثال السابق في غير موضعه، حيث إن قصد الصيدلي متوافر لحظة إتيان السلوك وليس لحظة تحقق النتيجة، وذلك لأن السلوك المكوّن لجريمة الصيدلي ليس هو الفعل الإيجابي المتمثل في تقديم مادة سامة بل هو الموقف السلبي الذي تمثل في الامتناع عن تحذير المريض من تناول هذه المادة، والامتناع هنا معاصر للقصد مما يعني أن قصد القاتل قد عاصر سلوك الجاني المتمثل في الامتناع^(٢).

إثبات القصد الجنائي:

قصد القتل حالة ذهنية لا تثبت عادة بشهادة الشهود، وإنما تثبت من الاعتراف أو من القرائن، وبخاصة من الوسيلة المستعملة، وكيفية استعمالها، ومكان إصابة المجني عليه، وظروف الاعتداء، ونفسية الجاني، وعلاقته بالمجني عليه، ونوع الباعث، وقبل كل اعتبار آخر يثبت القصد من مكان التصويب من جسم المجني عليه. إلى غير ذلك من الاعتبارات أو المظاهر التي يخضع تقديرها لسلطة قاضي الموضوع، وله فيها القول الفصل دون معقّب عليه من محكمة النقض، إلا في الحدود العامة التي تراقب فيها المسائل الموضوعية^(٣).

ومن أحكام القضاء في صدد استنتاج قصد القتل:

- أن استعمال أداة قاتلة ليس بشرط، فقد يثبت قصد القتل رغم استعمال أداة غير قاتلة بطبيعتها كعصا، مثلاً إذا استعملت بطريقة تقطع بوجوده، كما إذا كرر الجاني الضربات على الرأس حتى تهشمت^(٤). أو ما دامت هذه الآلة تحدث القتل، وما دام الطبيب قد أثبت حدوث الوفاة نتيجة إصابة رضية يجوز أن تكون من الضرب بعصا^(٥).
 - وأن قد يستفاد قصد القتل لدى الجاني ولو لم يستعمل سلاحاً ما، كما إذا ارتكب القتل بطريق الخنق أو الضغط باليد أو الرجل على جسم المجني عليه^(٦).
- وأما لا يشترط أن تكون الإصابة في مقتل ما دام من الثابت أن الوفاة ترجع إلى الإصابة التي أحدثها الجاني متعمداً القتل، حين قرر حكم أحدث منه، أنه يجب أن تثبت المحكمة أن مطلق العيار صوّبه إلى المجني عليه في الموضع الذي يعد مقتلاً،

(١) د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٢٣٥.

(٢) د/عوض محمد - المرجع السابق ص ٥١.

(٣) د/رؤوف عبيد - ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق ١٩٧٧ ص ٥٣ وما بعدها.

(٤) نقض ١٩٥١/١٠/٢٧ مجموعة القواعد القانونية ج ٥ رقم ٢٨٩ ص ٥٦٢.

(٥) نقض ١٩٥٣/١/١ مجموعة أحكام النقض س ٤ رقم ١٢٨ ص ٣٣٢.

(٦) نقض ١٩٣٤/٣/١٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٢٢١ ص ٢٩٢.

ولا تضارب بين القضاة، إذ يلاحظ أن التصويب قد يكون في مقتل ولكن الإصابة في غير مقتل، كمن يصوب عياراً إلى القلب فيصيب الذراع بسبب عدم إحكام الرماية، أو حركة المجني عليه. كما قد يحصل العكس بأن يصوب الجاني سلاحه إلى ذراع المجني عليه لمجرد شل حركته مثلاً وبغير نية قتله فيصيبه في مقتل^(١). ولذا قضى بأن استعمال سلاح ناري وإلحاق إصابات متعددة بمواضع خطيرة من جسم المجني عليه لا يفيد حتماً توافر قصد إزهاق الروح. فالعبرة في النهاية هي بنية الجاني لا بمكان الإصابة أو خطورتها أو نوع السلاح المستعمل، والنية أمر يضره الجاني ويستخلصه القاضي من كافة ظروف الدعوى مجتمعة.

- وأنه لا تناقض بين قيام نية القتل عند المتهم وبين قول الحكم أنه ارتكب فعلته تحت تأثير الغضب أثر مشادة وقتية، لأن الغضب ينفي سبق الإصرار دون نية القتل.
- وأنه لا تناقض بين قيام نية القتل عند المتهم وبين قول الحكم أنه ارتكب فعله تحت تأثير حالات الإثارة أو الاستفزاز، بل إن هذه الحالات قد تعد فحسب أعماراً قضائية مخففة يرجع الأمر في تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقّب عليها من محكمة النقض. وأنه لا تلازم بين قيام القصد الجنائي وسبق الإصرار فلكل مقوماته، فقد يتوافر القصد الجنائي وينتفي في الوقت ذاته سبق الإصرار، وإذا كان ما قاله الحكم المطعون فيه في نفي سبق الإصرار لا ينفي نية القتل، ولا شأن له بالعقوبة التي أوقعها على الطاعن طالما أنها مقررّة في القانون فإن حالة التناقض تنحسر عن الحكم المطعون فيه.

- وأن قول بعض شهود الإثبات أنهم لا يعرفون قصد المتهم من إطلاق النار على المجني عليهما، وقول البعض الآخر أنه لم يكن يقصد قتلاً لا يقيد حرية المحكمة في استخلاص قصد القتل من كافة ظروف الدعوى وملابساتها^(٢).

وفي النهاية فإن قصد القتل - بحسب عبارة محكمة النقض - هو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضره في نفسه، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكل إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية^(٣).

المطلب الثاني

أسباب الإباحة في القتل العمد

(١) نقض ١٩٥٥/٥/١٠ مجموعة أحكام النقض س ٦ رقم ٢٨٨ ص ٩٦٥.

(٢) نقض ١٩٦١/١/١٦ مجموعة أحكام النقض س ١٢ رقم ١٣ ص ٨٧.

(٣) نقض ١٩٧٠/٥/٤ مجموعة أحكام النقض س ٢١ رقم ١٥٥ ص ٦٥٥، ونقض ١٩٧٠/٥/١٠ رقم ١٦٢ ص ٦٨٩، ونقض ١٩٧٠/١٠/٢٦ س ٢١ رقم ٢٤١ ص ١٠٠٩، ونقض ١٩٧٢/٣/١٢ س ٢٣ رقم ٧٨ ص ٣٤٠، ونقض ١٩٧٤/٢/٢٤ س ٢٥ رقم ٣٩ ص ١٨٠، ونقض ١٩٧٤/٤/١٤ رقم ٨٦ ص ٤٠٣.

لا تتحقق جريمة القتل العمد، إذا توافر سبب من أسباب الإباحة المقررة في القانون يصبح معه إزهاق الروح مباحاً. وأسباب الإباحة في القتل هي ذات الأسباب العامة الواردة في باب الأحكام العامة. ولكننا على الرغم من ذلك نعرض لأهم التطبيقات الخاصة في القتل المباح بإيجاز مع الإحالة إلى النظرية العامة.

ويعتبر القتل فعلاً مباحاً إذا كان استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون "م ٦٠ عقوبات" وإذا كان أداء لواجب "م ٦٣ عقوبات" وأخيراً في حالة الدفاع الشرعي "المادتان ٢٤٩، ٢٥٠ من قانون العقوبات". أما رضاء المجني عليه بالقتل فلا يبيح القتل الذي يرتكب اعتداء على حياته. لأن الحق في الحياة يمثل قيمة اجتماعية هامة إلى الحد الذي يمكن معه القول بأنه حق للمجتمع الذي يعنيه محافظة أفراده على حياتهم تمكيناً له من الاحتفاظ بكيانه والسير في طريق ازدهاره، والنتيجة الحتمية لذلك أن رضاء المجني عليه بقتله هو تصرف في حق ليس له، ومن ثم فهو تصرف من غير ذي صفة ومجرد تبعاً لذلك من الأثر القانوني.

القتل استعمالاً لحق مقرر:

من أهم تطبيقات استعمال الحق التي يكون فيها القتل مباحاً، ممارسة الألعاب الرياضية العنيفة كالملاكمة أو المصارعة بشرط أن تكون قواعد اللعبة وأصولها قد روعيت من قبل اللاعب. فإذا أتى اللاعب – أثناء المباراة – فعلاً أدى إلى الوفاة فإن فعله هذا لا يكون جريمة قتل، أما إذا خرج على قواعد اللعبة وأصولها كأن ضرب الخصم في أسفل بطنه أو في ظهره فأدى ذلك إلى وفاة الخصم. فهنا يعتبر فعله غير مشروع ويسأل عن جريمة قتل عمدية أو غير عمدية أو متجاوزة القصد بحسب الأحوال.

ومن أهم تطبيقات استعمال الحق أيضاً العلاج الطبي. ونتيجة لذلك فوفاة إنسان تحت العلاج أو على أثر إجراء عملية جراحية له لا تتوافر بها جريمة القتل عند انعدام أي خطأ من جانب الطبيب المعالج. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن إباحة عمل الطبيب أو الصيدلي مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العملية المقررة، فإذا فرط أحدهما في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسؤولية الجنائية لتعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله^(١).

القتل أداء لواجب:

نصت المادة ٦٣ من قانون العقوبات على أنه "لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية:

(١) د/محمود نجيب حسني – شرح قانون العقوبات – القسم العام ١٩٨٦ ص ٢١٦، د/رمسيس بهنام – النظرية العامة – للقانون الجنائي ١٩٩٠ ص ٧٢٥، د/أحمد فتحي سرور – الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام ١٩٩٣ ص ٥١٩.

أولاً: إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.

ثانياً: إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه. وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري، وأنه كان يعتقد مشروعيته، وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة".

ويتضح من هذا النص أن المشرع المصري قد ميّز بين عمليتين:

الأول: العمل المشروع، وهو ما يكون تنفيذاً تلقائياً للقانون أو تنفيذاً لأمر قانوني صادر إلى الموظف من الرئيس.

الثاني: العمل غير المشروع، سواء مارسه الموظف من تلقاء نفسه أم قام به بناء على أمر خاطئ من رئيسه.

ووفقاً للرأي الراجح في القانون لا يعد الفعل مباحاً إلا إذا كان العمل مشروعاً. أما إذا كان العمل غير مشروع فإنه لا يخلق سبباً للإباحة إنما يعد صورة من صور الغلط في الإباحة، وعلى ذلك فإن الفعل المرتكب يظل غير مشروع لاصطدامه بأحد نصوص قانون العقوبات، ولا ينتج الغلط في الإباحة غلا انتفاء الركن المعنوي بصورتيه، القصد الجنائي والخطأ غير العمدى إذا ما استند الغلط إلى أسباب معقولة. أما إذا لم يستند الغلط إلى أسباب معقولة فإنه ينفي القصد الجنائي دون الخطأ غير العمدى، ولا يحول دون توافر المسؤولية الجنائية غير العمدية إذا كان القانون يعاقب عليها بهذا الوصف^(١).

وعلى هذا الأساس يعد قتلاً مباحاً يأتيه "الجلاد" الذي ينفذ حكم الإعدام في المحكوم عليه. ويمتد نطاق الإباحة إلى كل من أصدروا الأوامر بتنفيذ الإعدام، ويتعين لإباحة هذا التنفيذ صدور أمر بذلك من السلطة المختصة، فضلاً عن نص القانون الذي يبيح الإعدام كأثر للحكم الصادر به، فإذا انتفى أحد هذه الشروط يكون عمل الجلاد قتلاً معاقباً عليه، وسئل عنه كذلك من أصدروا إليه الأمر كشركاء^(٢).

وكذلك ما يجيزه قانون هيئة الشرطة لرجال الشرطة من استعمال القوة مع المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم وحاول الهرب، أو على متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض، أو متهم صدر أمر القبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب، أو لحراسة المسجونين في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون. أو لفض التجمهر أو التظاهر الذي يكون مكوناً من خمسة

(١) د/رمسيس بهنام – القسم العام ص ٧٤٢، د/أحمد فتحي سرور – القسم العام ص ٥٢١.

(٢) د/محمود نجيب حسني – القسم العام ص ٢١٨، د/محمود مصطفى – القسم العام ص ٢٢٤.

أشخاص على الأقل إذا عرّض الأمن العام للخطر بشرط الإنذار، أو بالتفرق وبشرط أن يأمر باستعمال السلاح رئيس تجب طاعته^(١).
والأصل أن ما يصدر عن رجل الشرطة من عنف في الحالات السابقة أنه لا يصدر "بنية القتل"، وإنما يتعين أن يصدر من أجل عرقلة الهرب أو الاعتداء، وهو ما تكفي فيه "نية الإصابة". ومن ثم يتعين أن يوجه الفعل إلى غير مقتل، وأن تتبع القواعد التي يقرها القانون لجواز استعمال رجال الشرطة القوة، فبالنسبة للأفعال التي تصدر ضد المحكوم عليهم أو المتهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو المتهم الصادر ضده أمر بالقبض عليه إذا قاوم أيًا منهم أو حاول الهرب بشرط أنه لا يمكن السيطرة عليهم بغير استعمال القوة حتى يباح القتل حينئذ. أما بالنسبة لفض التجمهر أو التظاهر فيشترط لجواز استعمال السلاح أن يسبق ذلك الإنذار ثم إطلاق الرصاص للإرهاب ثم توجيهه إلى غير مقتل، ويكون التكليف الحقيقي للفعل أنه جرح مفضي إلى موت، ويشمله على هذا النحو نطاق الإباحة^(٢).

القتل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي:

يعتبر القتل من أهم الصور التي يتخذها فعل الدفاع عن النفس أو المال، ولذلك يعد الدفاع الشرعي مجالاً هاماً لإباحة القتل العمد. ولا يجوز الدفاع لشرعي بالقتل العمد إلا في الحالات التي نصت عليها المادتان ٢٤٩، ٢٥٠ من قانون العقوبات. وتنص المادة ٢٤٩ على أن "حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية:

أولاً: فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

ثانياً: إتيان امرأة كرهاً أو هتك عرض إنسان بالقوة.

ثالثاً: اختطاف إنسان.

وتنص المادة ٢٥٠ عقوبات على أن "حق الدفاع الشرعي في الحال لا يجوز

أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً به دفع أحد الأمور الآتية:

أولاً: فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب (وهي جرائم الحريق العمد المنصوص عليها في المواد من ٢٥٢ إلى ٢٥٧، ٢٥٩ من قانون العقوبات).

ثانياً: سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.

ثالثاً: الدخول ليلاً في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

(١) د/السعيد مصطفى السعيد - الأحكام العامة لقانون العقوبات ص ٣٦١.

(٢) د/مأمون سلامة - قانون العقوبات - القسم العام ص ٣١٥.

رابعاً: فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

ويحظر الشارع الالتجاء إلى القتل العمد استعمالاً لحق الدفاع الشرعي في غير الحالات السابقة التي حددها على سبيل الحصر، ولو ثبت أن القتل لازم لرد الخطر ومتناسب معه. وغني عن البيان أنه يتعين لاعتبار القتل هنا مباحاً أن يتوافر بالإضافة إلى ذلك جميع شروط الدفاع الشرعي، ومن بينها تناسب القتل مع الخطر.

المطلب الثالث

عقوبة القتل العمد البسيط

ويكون القتل العمد بسيطاً إذا تكاملت أركانه على النحو السالف ذكره دون أن يدخل في تركيبه القانوني أو يقترن في وقوعه بعنصر من العناصر التي يرتب القانون أثراً على توافرها. وهذه العقوبة هي على ما تقرره المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات المصري، السجن المؤبد أو المشدد. ولم يحظر القانون على القاضي استخدام المادة ١٧ ع المقررة لرأفة القضاة، وهذا معناه أن عقوبة العمد البسيط الأصلية هي السجن المؤبد أو المشدد والتي لا تقل عن ثلاث سنوات بل إن القاضي يستطيع أكثر من هذا ينزل بالعقوبة - مستخدماً المادة ١٧ ع - إلى السجن أو الحبس الذي لا تنقص مدته عن ستة أشهر إذا رأى في ظروف ارتكابها أو ظروف فاعلها ما يستوجب استخدام الرأفة معه^(١).

معنى ذلك أن القانون المصري يرى أن الجسامة الذاتية للقتل تستأهل عقوبة تتراوح بين السجن المؤبد وهي أعلى ما قدره القانون لجسامة القتل من عقاب والحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر وهو أضعف ما قدره المشرع من عقاب له. وما الحرية الممنوحة للقاضي في النطق بالعقوبة بين الحد الأقصى والحد الأدنى بحرية بالمعنى الدقيق لأنه مرتبط في اختياره بحالة المتهم وظروف وقوع الجريمة أو بمقتضيات التفريد بوجه عام، والقول بغير ذلك يجعل من العقوبة عملاً إدارياً لا قضائياً، بمعنى أن القاضي يصبح مكلفاً بالبحث عن أنسب نقط التوازن بين جسامة القتل كما قدرها المجتمع في نص القانون وبين مصلحة المجتمع نفسه في تفريد العقوبة التي تتناسب مع حالة المتهم الخطرة وظروف الواقع، بما تشمله من دوافع الجريمة وظروف ارتكابها ووسيلة تنفيذها وزمانه وظروف تربية الجاني وحالته النفسية والاجتماعية وسوابقه القانونية والقضائية وقدّر الضرر الناجم عن سلوكه. والشروع في القتل العمد باعتباره جناية معاقب عليه بطبيعة الحال، على ما تقضي به القواعد العامة "المادة ٤٦ من قانون العقوبات"^(٢).

(١) د/جلال ثروت - نظم القسم الخاص ص ١٦٢.

(٢) د/محمود نجيب حسني - القسم الخاص ص ٢٨٨، د/عوض محمد - المرجع السابق ص ٥٣.

المبحث الثاني

القتل العمدى في صورته المشددة

تمهيد وتقسيم:

اعتد المشرّع ببعض الظروف المشددة ورفع عند توافرها العقوبة في جريمة القتل فجعلها تصل إلى الإعدام، وذلك في حالات سبق الإصرار والترصد والقتل بالسهم والقتل المقترن بجناية. وهي الإعدام أو السجن المؤبد في حالة القتل المرتبطة بجنحة. هذا وتكون العقوبة في الحالة الأخيرة هي الإعدام إذا ارتكبت الجريمة أثناء الحرب على الجرحى حتى ولو كانوا من الأعداء، عملاً بما تنص عليه المادة ٢٥١ مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٤٠ حيث تنص على أنه "إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبة المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد".

والحكمة من هذا أن الجاني لم يعتد بالجانب الإنساني في الجريح وعدم قدرته على المقاومة فارتكب الجريمة. ولا يعني رفع العقاب في هذه الصور أنه متى ثبتت واحدة منها يتعين على القاضي أن يحكم بالعقوبة المشددة، فليس ثمة ما يمنع من أعمال أسباب الرأفة، كما إذا كان الجاني صغير السن وإن تعدى مرحلة الأحداث^(١).

وقد نصت المادة ٤١ من قانون العقوبات في صدرها على أن "من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها، إلا ما استثنى قانوناً بنص خاص". وجاء نص المادة ٢٣٥ عقوبات أن "المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد" وقد أوضحت محكمة النقض حكمته في قولها أن عقوبة السجن المؤبد قد شرعت على وجه الاستثناء للشريك في جريمة القتل المستوجب لعقوبة الإعدام وشرعتها جاءت في باب غير باب الاشتراك لاعتبارات لصيقة بنفس عقوبة الإعدام وهي أن لا تكون العقوبة الفادحة قضاء محتملاً على الشريك^(٢).

ومن المعلوم أنه توافر ظرف من الظروف المتقدمة يكون تشديد العقوبة وجوبياً على القاضي إلا إذا قرر تطبيق الظروف المخففة طبقاً لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات، إذا وجد في ظروف الدعوى وظروف الجاني ما يدعو إلى أعمال أسباب الرأفة.

(١) د/فتوح الشاذلي - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص ص ٥٠٤، د/علي عبد القادر القهوجي - القسم الخاص ص ٦٥.

(٢) نقض ١٩٣١/١١/٣ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٢٨١.

ويلاحظ أن ظروف التشديد ذات طابع مادي أو عيني ومن ثم تسري على كل المساهمين في الجريمة من الفاعلين والشركاء باستثناء ظرفا سبق الإصرار وارتباط القتل بجناية أو جنحة فهما بالعكس ذا طابع شخصي فلا يتأثر بهما سوى من توافر لديه فاعلاً كان أم شريكاً طبقاً للمادة ٢/٤١ من قانون العقوبات.

وسنعالج فيما يلي كل ظرف من هذه الظروف في مطلب مستقل على التوالي.

المطلب الأول سبق الإصرار

التعريف بسبق الإصرار:

الإصرار لغة: هو انعقاد العزم على أمر والثبات عليه بغير تحول عنه وقد عرفته المادة ٢٣١ من قانون العقوبات سبق الإصرار بأنه "هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو غير معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلّماً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط". ويستفاد من هذا التعريف أن جوهر سبق الإصرار هو التفكير الهادئ الذي يستغرق وقتاً كافياً للتصميم على ارتكاب الجريمة وتنفيذها^(١). ومن تطبيقات محكمة النقض التي تناولت ضمناً تعريف سبق الإصرار قولها: يتحقق سبق الإصرار بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال، مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها، لا أن تكون الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره^(٢).

وبمقارنة تعريف المشرّع لسبق الإصرار، وتعريف محكمة النقض له، يتضح أن تعريف المشرّع لم يحفل بأحد العنصرين الجوهريين لسبق الإصرار، وهو: عنصر الهدوء والروية والتخلص من الغضب والاضطراب اللذين يخرجان الفاعل عن طوره.

حكمة التشديد:

وحكمة التشديد في سبق الإصرار، هي أن إقدام الجاني على القتل وهو هادئ النفس ساكن الجنان أمر ينبئ عن نفسية شريرة، لا ينبئ عن إقدامه على ارتكابه وهو تحت تأثير ثورة الغضب والانفعال – سواء أكان مصدرها نفس المجني عليه أم شخص آخر غيره – أو تحت تأثير خشية الاعتداء عليه أو التنكيل به. وهو لهذا يعد ظرفاً مشدداً في شرائع أجنبية متعددة مثل الفرنسية والإيطالية والبلجيكية^(٣).

(١) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٢٩٠ وما بعدها، د/عوض محمد – المرجع السابق ص ٧٠.

(٢) نقض ١٩٤٠/١٠/٢٨ مجموعة القواعد القانونية ج ٥ رقم ١٣٧ ص ٢٦٣.

(٣) د/عوض محمد – المرجع السابق ص ٧٠، د/حسنين عبيد – المرجع السابق ص ٧١.

عناصر سبق الإصرار:

مما سبق يتضح أن سبق الإصرار يتكون من عنصرين، أحدهما، زمني، والآخر، نفسي.

العنصر الزمني:

ومؤداه مرور فترة من الوقت بين اتجاه الإرادة إلى القتل وبين تنفيذها فهو وحده العنصر الذي حرصت المادة ٢٣١ عقوبات على تقريره بقولها – هو القصد المصمم عليه قبل الفعل. وقد ذهبت محكمة النقض قديماً إلى الاكتفاء في صدد سبق الإصرار بهذا العنصر وحده في تقريرها أن سبق الإصرار كما عرفت المادة ٢٣١ هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية، ولا يلزم لتوفره أن يكون المجرم قد عمل بتروٍ ورباطة جأش^(١). وفيما عدا هذا الحكم استقرت محكمة النقض المصرية مؤيدة في ذلك بإجماع الفقه على عدم كفاية العنصر الزمني للقول بقيام سبق الإصرار. وقررت أنه من المقرر في تفسير المادة ٢٣١ من قانون العقوبات، أن سبق الإصرار – وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب – يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال، مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها، لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب، وجمع الغضب حتى خرج عن طوره، وكلّما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها، صح افتراض قيامه وهو يتحقق كذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف، بل ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة، قصد بها شخصاً معيناً أو غير معين صادفه، وحتى ولو أصاب بفعله شخصاً وجده غير الشخص الذي قصده وهو ما لا ينفي المصادفة أو الاحتمال، وسبق الإصرار بهذا المعنى ظرف مستقل عن نية القتل التي تلبس الفعل المادي المكوّن للجريمة^(٢).

ومن المعلوم أن المشرّع لم يحدد هذه الفترة، ولذلك فإن عنصر الزمن متروك تقديره لمحكمة الموضوع، فقد يكون الوقت الذي مر بين التفكير في الجريمة والتصميم عليها ثم تنفيذها سنيّاً، وقد يكون أياماً، وقد يكون بضع ساعات أو جزء من الساعة والأمر في النهاية مرجعه إلى اقتناع المحكمة بأن هذه الفترة كافية للتفكير الهادئ المطمئن. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن "سبق الإصرار يكون متوافراً قانوناً في حق المتهم إذا كان قد تروى في جريمته ثم أقدم على مقارفتها مهما كان الوقت الذي حصل فيه التروى، فإذا استخلصت المحكمة توافر هذه الظروف من مرور بضع ساعات على المتهم وهو يفكر في أمر الجريمة ويعمل على جمع عشيرته وإعداد عدته في سبيل

(١) نقض ١٩٥١/٣/٢٠ المجموعة الرسمية س ١٦ رقم ٨٧.

(٢) نقض ١٩٧٨/٢/٦ مجموعة أحكام النقض س ٢٩ ص ١٣٦، نقض ١٩٧٠/١/٢٥ مجموعة أحكام

النقض س ٢١ رقم ٣٨ ص ١٠٧.

مقارفتها ومن سيره مسافة كيلو مترين حتى وصل مكان الحادثة فلا تقبل من المحكوم عليه منازعة أمام محكمة النقض في شأن توافر هذه الظروف^(١).

العنصر النفسي:

جوهر هذا العنصر التدبر، والتروي، والأناة، وهذوء البال. وبهذا، لا يتوفر هذا العنصر في حالات: الغضب، والانفعال، والهياج، والاضطراب، والسيطرة على النفس، ومحل هذا العنصر النفسي هو التفكير في الجريمة، وإعداد وسيلة ارتكابها ورسم خطة تنفيذها، والتصميم عليها، والإقدام على البدء في تنفيذها^(٢).

والعنصر النفسي هو الذي يبرر تشديد العقاب عند تحقق سبق الإصرار، ذلك أن المجرم الذي يقدم على ارتكاب جريمة القتل بعد أن فكر فيها تفكيراً هادئاً مطمئناً يعبر عن شخصيته أشد خطورة من شخصية من ينفذ القتل تحت تأثير ثورة انفعال وغضب. ويمكن القول بأن سبق الإصرار يقوم كلا العنصرين الزمني والنفسي، وأن تحقق العنصر النفسي يفترض تحقق العنصر الزمني، فإذا كان الجاني قد أقدم على تنفيذ الجريمة وتنفيذها، ولكن العكس غير صحيح، فمرور فترة من الزمن – وإن طالت – بين العزم على ارتكاب جريمة القتل وبين تنفيذها لا يعني حتماً توافر التفكير الهادئ المطمئن الذي يكون العنصر النفسي، فمناطق قيام سبق الإصرار هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية^(٣). فليست العبرة في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها، طال هذا الزمن أو قصر، بل العبرة بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير. وقضت محكمة النقض بأن سبق الإصرار يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال، مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها، لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمع بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره. وكلما طال الزمن بين الباعث وبين وقوعها صح افتراضه^(٤).

(١) نقض ٢٨ أكتوبر ١٩٤٠ مجموعة القواعد القانونية جـ ٥ رقم ١٣٧ ص ١٦٣.

(٢) د/عوض محمد – المرجع السابق ص ٧١، د/رمسيس بهنام – المرجع السابق ص ٢٤٠.

(٣) نقض ٩ أبريل ١٩٥١ مجموعة أحكام النقض س ٢ رقم ٣٤١ ص ٩٢٣، ونقض ١٩ مايو ١٩٦٨ س ١٩، رقم ١٥١ ص ٧٤٣، ونقض ٢٥ يناير ١٩٧٠ س ٢١ رقم ٣٨ ص ١٥٧.

(٤) نقض ٦ فبراير سنة ١٩٧٨ مجموعة أحكام النقض س ٢٩ رقم ٢٥ ص ١٣٦.

أثر توافر سبق الإصرار:

مضى توافر لسبق الإصرار عنصره النفسي والزماني فقد تحقق هذا الظرف وأنتج أثره في تشديد عقوبة القتل العمد فرفعها إلى الإعدام. "المادة ٢٣٠ عقوبات". والعلة التي تقال عادة عن تشديد العقوبة حين توافر سبق الإصرار أن من يقدم على ارتكاب جريمته بعد تفكير هادئ فيها أتاح له أن يزنها مقدراً ما يترتب عليها من أضرار ومخاطر، إنما يكشف عن شخصية خطيرة، فضلاً عن أن من توافر لديه هذا الظرف إنما ينبئ عن خطورة شخصيته في حالتها الطبيعية. لذلك قدّر المشرع أن هذا الجاني أشد خطراً ممن يرتكب جريمة تحت سيطرة انفعالات نفسية طارئة تفقده القدرة على التروي والتدبير في نتائج فعله، فضلاً عن أن ارتكاب الجريمة تحت تأثير هذه الانفعالات لا يكشف بذاته عن خطورة في شخصية الجاني. ورغم ذلك فإن علة التشديد محل جدال بين الفقهاء، لا سيما أنصار المدرسة الوضعية^(١).

فيرى البعض اعتبار سبق الإصرار أحياناً مخففاً لا داعياً للتشديد. على أساس أن ارتكاب الجريمة مع سبق الإصرار ليس دليلاً على خطورة الجاني، فقد يكون منقاداً لفكرة غلبته على أمره. فضلاً عن أن هناك نوعاً من المجرمين الذين يرتكبون الجريمة متأثرين بفكرة طارئة تبلغ درجة خطورتهم الاجتماعية حدّاً يفوق المجرمين الذين توافر لديهم سبق الإصرار.

ومن جهة أخرى فالعاطفة قد تؤدي إلى سبق الإصرار كما تؤدي إلى ارتكاب القتل في الحال^(٢). كذلك يذهب أنصار المدرسة الوضعية إلى أن "الباعث" هو المقياس الصحيح لتحديد خطورة شخصية الجاني لا سبق الإصرار وقد كان لهذه الأفكار أثر في بعض القوانين الحديثة، فمنها ما لم يعد سبق الإصرار فيها ظرفاً مشدداً للقتل، وحلت محله اعتبارات ترجع إلى بواعث القتل أو وسيلته كالقانون الألماني الذي عدل المادة ٢١١ منه بالقانون الصادر في ٤ سبتمبر سنة ١٩٤٠، ومنها ما لم تجعل لسبق الإصرار أهميته القديمة وإنما قدرت له دوراً محدوداً في تشديد العقاب كالقانون النرويجي سنة ١٩٠٢ (المادة ٢٣٣). ومنها أخيراً ما ترك للقاضي حرية تقدير أثر هذا الظرف في تشديد عقوبة القتل^(٣).

ما لا يؤثر في قيام سبق الإصرار:

تقضي المادة ٢٣١ عقوبات بأن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر فيها إيذاء شخص معين أو أي

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٢٩٢.

(٢) د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٢٥١.

(٣) د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ٧٥.

شخص غير معين وجده أو صادفه سواء أكان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.

والمبدأ في ذلك أن ما لا يعتد به في قيام القصد الجنائي لا يعتد به في قيام سبق الإصرار.

فقد يكون سبق الإصرار محدداً بالاكتداء على شخص معين بالذات، وقد لا يكون محدداً بشخص معين بل مستهدفاً للاعتداء على أشخاص غير معينين بذواتهم، كمن يبيت النية على قتل كل من يعترضه في عمله كائناً من كان هذا المعترض. وعلى هذا قضت محكمة النقض بأنه ما دام الحكم قد أثبت في جلاء أن الطاعن وأخاه كانا مبيتين النية على قتل من يصادفانه من غرمائهما أو أقاربهم أو من يلوذ بهم وأن المجني عليه من أقاربهم، ويسكن وسط مساكنهم فذلك مفاده أن هذا المجني عليه ممن شملهم التصميم السابق^(١).

ومع ذلك يلاحظ أنه إذا توافر الإصرار محدداً بشخص معين بذاته، لا يقوم بالنسبة لشخص آخر قابله الجاني أثناء ذهابه لتنفيذ قصده فاستفزه فقتله لأن القتل الواقع هنا وقع فور طروء سببه وهو الاستفزاز، وعلى هذا لا يتوافر سبق الإصرار في حق المتهم إذا كان قد رأى المجني عليه مصاحباً الحقيقي الذي كان ذاهباً لقتله فاعتقد أنه جاء لمساعدته فاستشاط غضباً وعمد في الحال إلى قتله^(٢).

وقد يكون سبق الإصرار من ناحية أخرى بائناً كما قد يكون معلقاً على شرط أو موقوفاً على حدوث أمر كالمرأة التي تبيت النية على قتل عشيقها إذا تزوج بغيرها، أو من يبيت النية على قتل رفيق ابنته إذا استمر في علاقته بها، أو على قتل مدينه إذا لم يرد دينه، وعلى هذا قضت محكمة النقض بأن إصرار المتهم على استعمال القوة مع المجني عليهما إذا منعاه من إزالة السد وتصميمه على ذلك منذ اليوم السابق ثم حضوره فعلاً إلى محل الحادثة ومعه السلاح يدل على سبق الإصرار كما عرفه القانون^(٣).

ومن ناحية أخرى لا ينتفي سبق الإصرار لمجرد حصول غلط في شخص المجني عليه أو في شخصيته على المعنى الذي سبق وأن بيناه عند دراستنا للقصد الجنائي. وعلى ذلك فمن يبيت النية على قتل غريمه – ولغلط في شخص المجني عليه أو خطأ في تنفيذ الجريمة – أصاب شخصاً آخر يؤخذ بإصراره السابق^(٤).

ويلاحظ أخيراً أنه يجوز في العقل والمنطق أن تتوافر نية القتل مقترنة بسبق الإصرار أو أن تتوافر تلك النية متجردة منه فسبق الإصرار ونية القتل ركنان للجناية مستقلان وعدم توفر أحدهما لا يستتبع عدم توفر الآخر وقيام أحد هذين العنصرين

(١) نقض ٦ يناير ١٩٥٣ مجموعة أحكام النقض س ٤ رقم ١٣٨ ص ٣٥٢.

(٢) نقض ٣ يناير ١٩٣٩ مجموعة القواعد القانونية ج ١ رقم ٩٨ ص ١١٩.

(٣) نقض ٢٨ إبريل مجموعة القواعد القانونية ج ٥ رقم ٢٤٧ ص ٤٤٩.

(٤) د/عوض محمد – المرجع السابق ص ٧٥.

المستقلين لا يلزم عنه قيام الآخر ولا تلازم بينهما، إذ ليس ثمة ما يمنع من أن تتولد نية القتل فجأة عند أحد المتشاجرين أثناء المشاجرة^(١).

سبق الإصرار وتعدد الجناة:

إذا تعدد المساهمون في القتل وتوفر سبق الإصرار بالنسبة لبعضهم دون البعض الآخر فلا يسري هذا الظرف إلا على من قام لديه منهم سواء أكانوا فاعلين أم شركاء م ٣٩، ٤١ من قانون العقوبات. وعلى ذلك إذا توفر سبق الإصرار بالنسبة للشريك دون الفاعل عوقب الأول بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار ولا يعاقب الثاني إلا بعقوبة القتل العمد البسيط. وعلى هذا فإن تعدد الجناة في القتل وتوافقهم عليه لا يفيد بذاته توافر سبق الإصرار بالنسبة لهم جميعاً كما لو حدث هذا التوافق بينهم إثر حادث استفزازي أهاج نفوسهم فانتموا القتل ونفذوه في الحال^(٢).

لكن إثبات ظرف سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصيرين عليها، وليست المحكمة ملزمة ببيان وقائع خاصة لإفادة الاتفاق غير ما تبينته من الوقائع المفيدة لسبق الإصرار. فإذا أثبت الحكم تصميم المتهمين على قتل المجني عليه فإن ذلك يرتب تضامناً في المسؤولية يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد بصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه^(٣).

إثبات سبق الإصرار:

سبق الإصرار هو حالة ذهنية نفسية لا يمكن إثباته مباشرة من شهادة الشهود إذ ليس له كيان مادي ملموس يمكن أن ترد عليه وسائل الإثبات، وإنما يثبت عادة من الاعتراف أو يستنتج من القرائن، وهذه القرائن عديدة، منها إعداد السلاح مقدماً أو مراقبة المجني عليه أو استدراجه أو تهديده أو مطاردته قبل القتل بفترة، أو كون بيئة المتهم تسود فيها عادة الأخذ بالثأر، ولكن هذه القرائن جميعاً بسيطة فقد لا يثبت سبق الإصرار على الرغم من توافر إحداها^(٤).

والأمر في النهاية متروك تقديره لسلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة النقض، طالما أن الظروف والوقائع التي استخلصت منها توافر ظرف سبق الإصرار تصلح للوصول عن طريقها عقلاً إلى هذا الاستنتاج، ولم يكن الأمر ينطوي على تشويه لمذلول سبق الإصرار^(٥).

(١) نقض ١٩٥٥/١٠/٢٤ مجموعة أحكام النقض س ٤ رقم ٦ ص ١٢٥٥.

(٢) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ١٦٤، د/حسن أبو السعود - المرجع السابق ص ١٢٢.

(٣) نقض ١٩٨٣/٤/١٤ أحكام النقض س ٣٤ رقم ١٠٨ ص ٥٤٤، نقض ١٩٧٧/١٠/٢٣ س ٢٨ رقم ٢٨ ص ٨٧٥.

(٤) نقض ١٩٤٦/٦/٣ مجموعة القواعد ج ٧ رقم ١٧٩ ص ١٦٨.

(٥) نقض ٤ ديسمبر ١٩٨٠ مجموعة أحكام النقض س ٣١ رقم ٢٠٥ ص ١٠٦٥.

عقوبة القتل العمدى مع سبق الإصرار:

إذا ثبت اصطحاب القتل بسبق الإصرار كانت العقوبة الإعدام بالنسبة لفاعل الجريمة م ٢٣٠ عقوبات، أما الشريك فيعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد م ٢٣٥ عقوبات.

المطلب الثاني الترصد

تعريف الترصد:

عرّفت المادة ٢٣٢ من قانون العقوبات الترصد بأنه "هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة، ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه". من هذا التعريف يتضح أن جوهر الترصد هو تربص الجاني بالمجني عليه، ويتحقق التربص باستفادة الجاني من "استراتيجية" المكان الذي يعتقد ملائمة لمفاجأة المجني عليه بالاعتداء عليه^(١).

وقد عرّفته محكمة النقض بقولها "إن ظرف الترصد يتحقق بانتظار الجاني للمجني عليه في الطريق الذي يعرف أنه سوف يأتي منه سواء كان ذلك بالتربص له في مكان معين فيه أو بالسير في بعض الطريق انتظاراً لقدم المجني عليه من حقله ما دام الجاني كان مترقباً في الطريق مجيئه للفتك به"^(٢).

هذا ويستوي أن يكون الترصد قد أخذ صورة التخفي، أم أنه كان علانية. ولا يهم عنصر الزمن بالنسبة للترصد. وقد عبّرت محكمة النقض عن هذا بقولها، إن العبرة في قيام الترصد هي بتربص الجاني وترقبه للمجني عليه فترة من الزمن طال أم قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه للتوصل بذلك إلى الاعتداء عليه، دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد في مكان خاص بالجاني نفسه^(٣).

حكمة التشديد:

اختلف الفقه حول الحكمة التي دعت إلى تشديد العقاب في حالة الترصد، البعض يرى أن الحكمة تكمن فيما ينم عنه الترصد من نذالة الجاني وإمعانه في ضمان تنفيذ جريمته غيلة وغدرًا في غفلة من المجني عليه وعلى غير استعداد منه للدفاع عن نفسه، ولما نثيره في نفس المجني عليه من الاضطراب فتضعف مقاومته. وفي هذا المعنى تقرر محكمة النقض "أن الشارع وجد أن الترصد وسيلة للقاتل يضمن بها تنفيذ جريمته غيلة وغدرًا في غفلة من المجني عليه، وعلى غير استعداد منه للدفاع عن نفسه. فاعتبر تلك الوسيلة بذاتها من موجبات التشديد لما تدل عليه من نذالة الجاني وإمعانه في

(١) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٣٢١، د/فتوح الشاذلي - المرجع السابق ص ٥١٠، د/علي عبد القادر القهوجي - المرجع السابق ص ٧٢.

(٢) نقض ١٩٥٢/١٢/٣٠ مجموعة أحكام النقض س ٤ رقم ١١٩ ص ٣٠٦.

(٣) نقض ١٩٦١/١٢/٦ مجموعة أحكام النقض س ١٢ رقم ٢٧ ص ١٧٤.

ضمان نجاح فعلته، ولما تثيره من الاضطراب في الأنفس يأتيها الهلاك من حيث لا تشعر^(١).

والبعض يرى أن الحكمة ترجع لاعتبارين، أولهما، المباغته، ذلك أن الشارع قدّر أن مباغته المجني عليه بالاعتداء يسوّل للجاني جريمته. وثانيهما، خطورة الجاني: ذلك أن التردد يكشف عن خطورة شخصية الجاني حيث يأتي المجني عليه، من الخلف في خبث وضعة^(٢).

عناصر التردد:

من المعلوم أن التردد يقوم على عنصرين أحدهما زمني، والآخر مكاني.

أما العنصر الزمني:

فيعني انتظار الجاني لضحيته فترة من الزمن قبل التنفيذ ولا عبرة بطول أو قصر المدة التي انتظر خلالها الجاني ضحيته وهذا ما أكدّه الشارع عندما صرح بأنه سواء أن يكون التردد مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة^(٣).

وأما العنصر المكاني:

فيعني مرابطة الجاني في انتظار المجني عليه في مكان ما^(٤)، وليس بل لازم أن يتخفى الجاني في انتظار المجني عليه فشرط التردد في مكان معين لا يعني بالضرورة أن يختفي الجاني عن الأنظار، ومن ثم فالتردد يتحقق وجوده قانوناً سواء انتظر الجاني مختفياً أو غير متخف، بل الأكثر من ذلك هو تحقق وجود التردد قانوناً حتى ولو كان الانتظار في مكان خاص بالجاني نفسه كأمام بيته مثلاً، إذ أن العبارة في التردد ليست بالاختفاء وإنما بانتظار المجني عليه ومباغتته بالأذى^(٥).

التردد وسبق الإصرار:

التردد يتفق مع سبق الإصرار في أن كلاهما يوجب تشديد عقوبة القتل العمد، وكذلك يتفقان في أن كلاهما يؤتي أثره متى توافر القصد الجنائي. ولو كان هذا

(١) د/فتوح الشاذلي - المرجع السابق ص ٥١١.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٢٩٣، د/عوض محمد - المرجع السابق ص ٧٦.

(٣) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق - القسم الخاص ص ٢٩٣، د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٢٥٢، د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ٦٦، د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٢٥٣، د/حسين عبيد - المرجع السابق ص ٥٦.

(٤) د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ٦٦، د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٢٥٤.

(٥) نقض ١٩٥٣/٥/١٥ مجموعة الأحكام س ٩ رقم ٣٤٦ ص ٩٦٤، ونقض ١٩٦١/٢/٦ س ١٢ رقم ٢٧ ص ١٧٤.

القصد محددًا أو غير محدد أو كونه معلفًا على أمر أو موقوفًا على شرط، أو كون التنفيذ قد أصابه غلط في شخص أو شخصية المجني عليه.

وإنما يختلف التردد عن سبق الإصرار من حيث الطبيعة القانونية، فالأول يعتبر في طبيعته ظرفًا عينيًا يتعلق بماديات الجريمة وكيفية تنفيذها ولا شأن له بقصد الجاني. أما سبق الإصرار فهو ظرف شخصي يتعلق بقصد الجاني ولا شأن له بكيفية تنفيذ الجريمة. ولهذا كان ظرف التردد يسري على المساهمين في الجريمة جميعًا من علم به ومن لم يعلم، وهو في هذا يشابه حمل السلاح. فإذا اتفق شخص مع آخر على قتل ثالث فترصد له الجاني في طريق عودته حتى إذا ظفر به أطلق عليه النار عُذ مسئولاً عن قتل مع التردد وسئل الشريك عن نفس الجريمة. أما سبق الإصرار فلا يسري إلا على من قام به دون غيره من المساهمين في الجريمة^(١).

ويثار نتيجة لاختلاف التردد وسبق الإصرار من حيث الطبيعة القانونية، التساؤل حول مدى التلازم بين توافر سبق الإصرار وتوافر التردد؟ وهل يتصور إمكان توافر إحدهما دون الآخر؟.

الرأي السائد فقهاً وقضاءً أن التردد نوع من سبق الإصرار، فكل تردد يعتبر من قبيل سبق الإصرار". والواقع من الأمر أنه إذا كان الغالب أن التردد يسبقه سبق إصرار إلا أن توافر إحدهما لا يعني بالضرورة وجود الآخر، كما أن تخلف أي من الطرفين لا يفيد عدم وجود الظرف الآخر. ومن ثم فثبوت أحدهما كاف وحده لتطبيق العقوبة المشددة بغير حاجة إلى اقترانه بالظرف الآخر. ولو لم يكن الأمر كذلك لما كان المشرع بحاجة إلى ذكر ظرف التردد اكتفاء بسبق الإصرار لتشديد العقاب، أو أفراد نص آخر للتعريف بكل منهما متميزًا عن تعريف الآخر. وعلى هذا استقر قضاء محكمة النقض أخيرًا فقد قضت بأن "إذ نص في المادة ٢٣٠ عقوبات على العقاب محل جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو التردد أن يكون مقترنًا بسبق الإصرار بل يكتفي بمجرد تردد الجاني للمجني عليه بقطع النظر عن كل اعتبار آخر. ومن ناحية أخرى فإنه وإن كان التردد وسبق الإصرار يشتركان في اشتراط مضي فترة من الزمن بين العزم على الجريمة وبين تنفيذها إلا أنهما يختلفان في أن التردد لا يرتبط بحالة الجاني النفسية خلال تلك الفترة، فلا عبرة في توافر هذا الظرف بالحالة الذهنية للجاني وقت مقارنة الجريمة، إذ الاعتداد بهذه الحالة لا يكون إلا في صدد التدليل على ظرف سبق الإصرار. وعلى هذا الأساس يعد قتلاً مع التردد دون سبق الإصرار. كما لو كمن شخص لخصمه عقب مشاجرة بينهما ويقتله، وهو في ثورة الغضب. ففي هذه الحالة

(١) د/عوض محمد - المرجع السابق ص ٨٢، د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٢٥٧.

يكون الجاني في حالة من الاضطراب النفسي التي لا تسمح له بالتروي والتفكير الهادئ^(١).

إثبات التردد:

التردد واقعة مادية يمكن إثباتها بالدليل المباشر كشهادة الشهود أو القرائن وإثبات التردد يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون تعقيب عليها من محكمة النقض طالما كان استدلالها على توافره صحيحاً^(٢). وقد قضى بأنه "يكفي لاستظهار ظرف التردد أن يقول الحكم أنه متوافر من تربص المتهم للمجني عليه في طريقه المعتاد إلى زراعته حتى إذا اقترب من مكمنه أطلق النار عليه فخر صريعاً"^(٣).

كما قضى بأنه "يكفي لتوافر التردد في حق المتهم ما استخلصه الحكم من تربصه بالمجني عليه وانتظاره إياه على مقربة من الدار التي يعلم بوجوده بها، وترقبه مغادرته لها للاعتداء عليه، ومباغتته بضربه بالعصا عندما ظفر به، وذلك بصرف النظر عن حالة المتهم الذهنية وقت مقارفته الجريمة، إذ أن هذه الحالة لا يعتد بها إلا في صدد التدليل على ظرف سبق الإصرار"^(٤).

عقوبة القتل العمدى المصحوب بالتردد:

إذا ثبتت جريمة القتل العمدى المصحوب بالتردد فإن العقوبة تكون الإعدام "المادة ٢٣٠ عقوبات".

أما عقوبة الشريك في هذه الجريمة فهي أخف من عقوبة الفاعل حيث تكون الإعدام أو السجن المؤبد "المادة ٢٣٥ عقوبات".

(١) نقض ١٨ مايو ١٩٤٢ مجموعة القواعد جـ رقم ٤١٠ ص ٦٦٤، نقض ٥ ديسمبر ١٩٦١ مجموعة الأحكام س ١٢ رقم ٢٠٥ ص ٤٥، نقض ١٢ ديسمبر ١٩٦١ مجموعة الأحكام س ١٢ رقم ٢٠٥ ص ٩٨٥، نقض ١٢ ديسمبر ١٩٦٦ مجموعة الأحكام س ١٧ رقم ٢٣ ص ١٢٤٢.

(٢) نقض ٢٢ نوفمبر ١٩٧٠ مجموعة الأحكام س ٢١ رقم ٢٢ ص ١١٢٤.

(٣) نقض ١٣ مارس ١٩٥٢ مجموعة الأحكام س ٣ رقم ٢١٤ ص ٥٧٨.

(٤) نقض ٢٦ مارس ١٩٦٣ مجموعة الأحكام س ١٤ رقم ٣١١ ص ٢٤٥.

المطلب الثالث القتل بالسّم

تمهيد:

القتل بالسّم نوع من الظروف المشددة يرجع إلى الوسيلة المستعملة، وقد عبّرت عنه المادة ٢٣٣ عقوبات بقولها "من قتل أحدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً يعد قاتلاً بالسّم أياً كانت كيفية استعمال تلك الجواهر، ويعاقب بالإعدام". واستعمال السّم في القتل كان وسيلة مألوفة فيما مضى، بل لقد اتخذ في وقت من الأوقات مظهرًا وبائيًا خطيرًا، مما دفع الشارع إلى عله جريمة خاصة، تعد ضمن الجرائم الوحشية التي لم يكن لها عقوبة أخرى غير الإعدام. فضلاً عن أن عقاب الشروع فيها كان مساوياً للجريمة التامة، كما كان العدول الاختياري لا يعفي الجاني من العقاب ما دام الأخير قد وضع السّم في متناول المجني عليه بالفعل. ولكن الراجح فقهاً وقضاءً أنه تجري على الشروع في التسميم والعدول الاختياري عنه جميع الأحكام العامة، فمن يضع للمجني عليه سمًا في طعامه ثم ينبهه إلى الخطر المحدق به لحظة تناوله إياه، أو ينتزعه منه قبل تناوله، أو حتى يعطيه ترياقًا يبطل أثر السّم كلية بعد تناوله إياه بالفعل، يستفيد من أثر العدول الاختياري في امتناع العقاب طبقاً للقاعدة العامة^(١).

حكمة التشديد:

ترجع الحكمة من تشديد العقوبة في جريمة القتل بالسّم إلى أن القتل بالتسميم يتم عادة عن غدر وخيانة لهما في صور القتل الأخرى، وذلك لأن القاتل عادة يحوز ثقة المجني عليه وقد تربطه به رابطة قرابة أو عمل، الأمر الذي يسهّل له ارتكاب الجريمة على النحو الذي لا يتيح للمجني عليه فرصة الدفاع عن نفسه، وذلك لأن اكتشاف المادة السامة غير سهل وإيقاف أثرها كذلك أمر عسير، وإقامة الدليل على مسئولية الجاني بدورها أمر عسير، لا سيما إذا مات شاهد الإثبات الأول وهو المجني عليه، وعلى جانب هذا كله فالغالب في العمل أن يقتزن القتل بالسّم بسبق الإصرار وهو ما يستفاد من مرور زمن أنفقه الجاني في تحضير المادة السامة، وإعداد وسيلة إعطائها للمجني عليه بعد أن يستعرض سائر الاحتمالات^(٢).

التعريف بالمواد السامة:

(١) أ/أحمد أمين - المرجع السابق ص ٣٣٤، د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ١٦٨، د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٣٣٩، د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ٧٢، د/عبد المهيمن بكر - المرجع السابق ص ٧٩، د/عوض محمد - المرجع السابق ص ٨٤.
(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٢٩٤، د/عوض محمد - المرجع السابق ص ٨٣، د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٢٥٧.

ليس في القانون المصري تحديد للمواد السامة وإن كان هناك بيان لأغلبها في الجدول الملحق بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة. والأمر في النهاية متروك لقاضي الموضوع ليحدد في كل حالة على حدة ما إذا كانت المادة سامة أم لا، ويجب على القاضي عند تحديد خاصية المادة كمسالة فنية بحثاً أن يلجأ إلى أهل الخبرة وأن يسترشد بالبيان المذكور لتحديد خاصية المادة.

ويتصدى البعض لتعريف المادة السامة بقوله، إنها كل مادة أيا كان شكلها أو مصدرها أي سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية، وسيان كانت نباتية أو حيوانية أو معدنية، متى امتصها جسم الإنسان فأثرت في أنسجته تأثيراً كيميائياً من شأنه إحداث الوفاة^(١).

بينما يرى البعض الآخر، أن تكون للمادة خاصية إماتة الخلايا أو شل الأعصاب أو تحلل الأعضاء مما يفضي في النهاية إلى الموت^(٢)، بينما يرى البعض الآخر، تعريف المادة السامة بمفعولها أو أثرها وهو إحداث الموت بطريقة كيميائية أو كيميائية حيوية. فالجوهر في ذلك كله أن تحدث المادة تأثيرها الكيماوي على الأعضاء الداخلية لجسم المجني عليه عن طريق إماتة خلاياه أو تعطيل أجهزته مما يؤدي إلى موته^(٣).

والواقع أن تعريف المادة السامة تعريفاً فقهيًا يبدو أمراً صعباً، لأن المشكلة الحقيقية ليست في تعريف المادة السامة، وإنما يثور الخلاف حقيقة بين جماعة الفقه حول ما إذا كان يلزم لكي توصف المادة بأنها سامة أن تكون كذلك بطبيعتها، أم أنه يكفي لاعتبارها مادة سامة أن تكون كذلك في الظروف التي أعطيت فيها^(٤).

وتظهر ثمرة هذا الخلاف في حالتين: حالة استخدام مادة غير سامة بطبيعتها "كالأنثيمونيا المعدنية" وهي غير سامة بطبيعتها وإن أصبحت كذلك إذا خلطت بالنيبيذ، وحالة ما إذا استخدم مادة سامة بطبيعتها لكنها خلطت بمادة أفقدتها هذه الخاصية وصارت عاجزة عن إحداث القتل.

فقد اتجه البعض إلى القول بأنه يكفي أن تكون المادة سامة بحسب الظروف التي استخدمت فيها، فتكون الحالة الأولى - قتلاً بالسم، بينما تكون الثانية شروعا في قتل مجرد^(٥). والواقع أن هذا الرأي قد أقام خلافاً وهمياً، ذلك أن اشتراط أن تكون المادة قاتلة بطبيعتها كان كفيلاً بالوصول إلى تلك الحلول بغير أدنى شك، غاية الأمر أنه قد غاب

(١) د/عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ص ٢٦٢.

(٢) د/جلال ثروت - القسم الخاص - المرجع السابق ص ١٧٦.

(٣) د/عوض محمد - المرجع السابق ص ٨٦.

(٤) د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٢٣٩، د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ٢٧٢، د/جلال

ثروت - المرجع السابق ص ١٧٧، د/حسن المرصفاوي - المرجع السابق ص ١٩٢.

(٥) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ١٦٨، د/محمود نجيب حسني - جرائم الأشخاص

ص ١٦٩، د/عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ص ٢٦٣، د/أحمد فتحي سرور - المرجع

السابق ص ٤٥٦، د/عوض محمد - المرجع السابق ص ٨٦.

عن ذهن هذا الفقه أن البحث عن الخاصية السامة للمادة ينبغي أن ينصب على المادة التي استخدمت فعلاً لا على العناصر التي تكونت منها تلك المادة، وعلى ذلك فإن "الأنثيمونيا المعدنية" و "النيبيذ" - وهما مادتان غير سامتين - ليست سوى عناصر تركيب المادة الجديدة التي استخدمت في القتل والتي تتمتع بخاصية التسميم، ولا يغير من هذا أن يكون علماء الكيمياء قد تركوها دون اسم، ونفس الأمر بمنطق عكسي إذا استخدم الجاني خليطاً من عناصر سامة وأخرى غير سامة أفقدت العناصر مفعولها، إذ نكون بصدد مادة جديدة غير سامة بطبيعتها إذ استخدمت في القتل فأحدثته أو عجزت عن إحداثه لا تقوم بها في الحالتين جريمة القتل بالسّم تاماً أو ناقصاً^(١).

الصحيح إذاً أنه يلزم في الوسيلة أن تكون "سامة بطبيعتها" أي أن يكون من شأنها إحداث الوفاة عن طريق التأثير الكيميائي على أجهزة الجسم الداخلية وعلى الخلايا، تأثيراً من شأنه إحداث الوفاة، وهذا هو معيار التفرقة بين المواد السامة، والمواد الضارة.

يستوي بعد ذلك أن يتوسل الجاني إلى النيل من المجني عليه عن طريق الفم أو الحقن أو الاستنشاق، كما يستوي أن يكون السم حيوانياً كسم الثعبان أو معدنياً كالزرنيخ وسلفات النحاس أو نباتياً كالكوكاين، كما يستوي أن يكون صلباً أو سائلاً أو غازياً، كما يستوي أن يكون السم سريع الأثر أو بطيئه، يؤخذ على دفعة واحدة أو على عدة دفعات، أو كما يقول القانون أياً كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

كما يستوي بعد أن تكون المادة سامة بطبيعتها ألا يكون من شأنها إحداث الوفاة إلا إذا أعطيت بكمية كبيرة، أو متوقفاً على وجوب عيب في أجهزة المجني عليه أو مرضاً بذاته متى كانت المادة تتمتع بذاتها بخاصية إحداث الموت. وعلى هذا قضت محكمة النقض - بأن استخدام سلفات النحاس بكمية صغيرة بقصد قتل المجني عليه، رغم أنها لا تحدث التسمم إلا إذا أخذت بكمية كبيرة وكونها يندر استعمالها في حالات التسميم الجنائي لخواصها الظاهرة.. فهذا كله لا يفيد استحالة تحقق الجريمة^(٢). وأن وضع الزئبق في أذن شخص بنية قتله هو من الأعمال التنفيذية لجريمة القتل بالسّم ما دامت تلك المادة المستعملة تؤدي في بعض الصور إلى النتيجة المقصودة منها كصورة ما إذا كان بالأذن جروح يمكن أن ينفذ منها السم إلى داخل الجسم^(٣)، فليس لكل ذلك من أثر سوى عجز الجاني عن أحداث الوفاة وذلك لا ينفي وقوع الجريمة وإن وقف بها عند حد الشروع^(٤).

الشروع في القتل بالسّم:

(١) عكس ذلك، د/جلال ثروت - نظم القسم الخاص ص ١٧٧.

(٢) نقض ٢٣ مايو ١٩٣٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٢ رقم ٣٥٤ ص ٥٦٩.

(٣) نقض ٨ أبريل ١٩٣٥ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٥٧ ص ٤٥٨.

(٤) نقض ١٣ ديسمبر ١٩١٣ المجموعة الرسمية س ١٥ عدد ١٨.

تقع جريمة القتل بالسم تامة إذا أعطى شخص لآخر مادة سامة بنية قتله فأدت إلى وفاته، أما الشروع في القتل بالسم فيتحقق بمجرد وضع الجاني المادة السامة الممزوجة بالطعام أو الشراب تحت تصرف المجني عليه ولو لم يتناولها أو امتنع عن تناولها، أما مجرد إعداد المادة السامة بشرائها أو استخراجها أو مزجها بالطعام أو الشراب دون تقديمها للمجني عليه، فكلها أوضاع تعتبر من قبيل الأعمال التحضيرية غير المعاقب عليها^(١).

عدول الجاني في القتل بالسم عن إتمام الجريمة:

إذا عدل الجاني عن إتمام الجريمة عدولاً اختيارياً سواء كان هذا العدول بعد تقديم الطعام المسموم إلى المجني عليه وقبل تناوله إياه، أو كان بعد تناوله ولكن قام الجاني بتقديم ترياقاً إلى المجني عليه يزيل أثر السم، فلا يُسأل عن شروع في القتل بالسم، نظراً إلى أن عدوله عن إتمام جريمته كان اختيارياً (مادة ٤٥ عقوبات). وإن كان هذا الفرض لا يمنع من مساءلة الجاني عن جريمة إعطاء مواد ضارة إذا توافرت شروطها، نظراً إلى أنها لا تتطلب توافر نية القتل لدى الجاني^(٢).

الطبيعة القانونية للقتل بالسم:

يعد استعمال السم في القتل، ظرفاً مشدداً يرجع إلى نوع الوسيلة المستخدمة في إحداثه أي أنه يتعلق بأحد عناصر الركن المادي في الجريمة - وهو السلوك^(٣) - ومن ثم فهو ذو طابع مادي ينصرف أثره إلى كل من ساهم في الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً ولو جهل البعض توافره.

(١) د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ١٨٠، د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٢٩٦.

(٢) د/جميل عبد الباقي الصغير - المرجع السابق ص ٦٠.

(٣) د/حسين عبيد - المرجع السابق ص ٦٣.

ما لا يؤثر في قيام قصد القتل بالسم:

يخضع القصد الجنائي في التسميم لكل ما تقره النظرية العامة للقصد من قواعد فُيسأل الجاني عن القتل بالسم ولو كان قصده غير محدد، فمن يضع سمًا في مورد عام للمياه بنية قتل من يشرب منه يعتبر قاتلاً بالسم لكل من شرب منه ومات، وشارعًا في قتل من يسعف بالعلاج، كما لا ينتفي القصد بالغلط في شخصية المجني عليه أو الخطأ في توجيه الفعل، فمن وضع السم تحت تصرف غريمه لكي يقتله ولكن تناوله شخص آخر فمات، سئل عن جريمة قتل بالسم^(١).

القتل بالتسميم وسبق الإصرار:

يعتبر استعمال السم ظرفًا مشددًا يتعلق بالركن المادي لجريمة القتل العمد، بينما سبق الإصرار ظرف شخصي، ويعني ذلك أن التسميم يتأثر به جميع المساهمين في الجريمة فاعلين أو شركاء علموا به أو لم يعلموا، بينما لا يتأثر بسبق الإصرار إلا من تحقق لديه. والغالب أن يكون استعمال السم مصحوبًا بسبق الإصرار، إذ يقتضي إعداد السم وقتًا يتاح فيه للجاني التفكير الهادئ، ومع ذلك فإنه يتصور أن يتوافر ظرف استعمال السم دون أن يكون مصحوبًا بالإصرار السابق إذا تشاجر شخصان فثارت ثائرة أحدهما ففسد للآخر سمًا كان يحمله مصادفة أو كان معدًا من قبل.

واستعمال السم – شأنه شأن سبق الإصرار – يترتب عليه التشديد ولو كان قصد القتل غير محدود، فيشدد العقاب على من يضع السم في بئر بنية قتل أي شخص يشرب منها، وفي طعام يقدم في إحدى المدارس. كذلك يتحقق الظرف المشدد ولو وقع خطأ في توجيه الفعل بأن وضع الجاني السم في طعام شخص فتناوله آخر ومات، أو خطأ في شخصية المجني عليه إذا وضع الجاني السم في طعام شخص اعتقد خطأ أنه الشخص الذي يريد قتله^(٢).

عقوبة القتل بالسم:

يعاقب من قتل بالسم بالإعدام دون الإخلال بسلطة المحكمة في تخفيف العقوبة إذا رأت موجب لذلك طبقًا لنص المادة ١٧ عقوبات. أما الشريك في هذه الجريمة فيعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد (مادة ٢٣٥ عقوبات).

(١) د/محمود نجيب حسني – القسم الخاص – المرجع السابق ص ٢٩٨.

(٢) د/جلال ثروت – المرجع السابق ص ١٩٠، د/حسنين عبيد – المرجع السابق ص ٦٣.

المطلب الرابع

اقتران القتل العمد بجناية

تنص المادة ٢/٢٣٤ من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى. وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

تنطوي هذه الفقرة على صورتين للتشديد، الأولى: التي يرتكب فيها الجاني إلى جانب القتل جناية أخرى، والثانية، أن تتوافر صلة زمنية بين الجنايتين^(١). وإلى جانب هذين الشرطين، يفترض الظرف المشدد أمرين يقضي المنطق بهما: أن يكون القتل المرتكب جنائية مما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات، وأن يكون المسؤول عن الجنايتين شخصاً واحداً.

حكمة التشديد:

رأى الشارع أن يشدد العقوبة عند اتصال جناية القتل بجريمة أخرى مقدراً في ذلك مدى الخطورة الكامنة في شخصية الجاني الذي لا يتورع عن ارتكاب جريمتين تستحق كل منهما عقاباً استعاض المشرع عن عقوبتهما بعقوبة واحدة. وهو أمر ظاهر الوضوح في الحالة التي يرتكب فيها الجاني إلى جانب القتل جناية أخرى، كما أنه جلي إذا ما استهان الجاني بأحكام القانون، وبأهم الحقوق التي يحميها وهو الحق في الحياة، وارتكب جريمة القتل في سبيل تحقيق غاية إجرامية قد تكون في ذاتها قليلة الأهمية^(٢).

شروط التشديد:

يشترط لتوقيع عقوبة الإعدام استناداً إلى هذا الظرف توافر شروط أربعة: أولها، أن تقع جناية قتل، ثانيها، ارتكاب جناية أخرى، وثالثها، توافر رابطة زمنية بين الجنايتين، ورابعها، أن يكون المسؤول عن الجنايتين شخصاً واحداً.

أولاً: وقوع جناية قتل:

يشترط لتوافر الظرف المشدد أن تقع جناية قتل عمد مكتملة الأركان. فإذا كان ما وقع من الجاني قتل عمد ولكنه يعتبر جنحة، كما في حالة الزوج الذي يفاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا فيقتلها وشريكها في الحال عملاً بالمادة ٢٣٧ عقوبات، فلا يتوافر الظرف المشدد. ولا يتوافر هذا الظرف من باب أولى إذا كان كل ما وقع من الجاني جنحة قتل غير عمدي، كمن يصدم شخص آخر فيقتله وعندما يحاول بعض الحاضرين الإمساك به

(١) د/حسن المرصفاوي - المرجع السابق ص ١٩٩، د/فتوح الشاذلي - المرجع السابق ص ٥٢٢.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٢٩٧، د/عوض محمد - المرجع السابق ص ٩٠.

ومنعه من الهرب يضرب أحدهم ضرباً تتخلف عنه عاهة مستديمة. ففي الحالتين تتعدد في حق الجاني الجرائم، وتطبق القواعد العامة في تعدد العقوبات. ولا يحول دون توافر الظرف المشدد أن يقف فعل الجاني عند حد الشروع في القتل ثم ارتكب إلى جانب ذلك جناية أخرى، ولو كانت هذه الجناية الأخرى شروعا. غاية الأمر أن العقوبة تصبح السجن المؤبد لا الإعدام طبقاً للمادة ٤٦ عقوبات. ويشترط البعض أن تكون جناية القتل العمد غير مصحوبة بظروف مشددة كسبق الإصرار أو التردد أو التسميم. وحجتهم في ذلك أنه متى صاحب القتل أي ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها، فإن العقوبة المقررة لها فيها التشديد الكافي، فهي في كل الصور السالفة الإعدام^(١).

ثانياً: ارتكاب جناية أخرى:

يشترط إذاً أن يرتكب الجنايتين ذات الجاني، إذ بهذا يكشف عن خطورته الإجرامية. كما يشترط أن تكون الجريمة الأخرى جناية، فإذا كانت جنحة امتنع عقاب القاتل بعقوبة الإعدام، غير أنه لا يشترط لتوقيع تلك العقوبة أن تكون الجناية الأخرى تامة، لأن القانون لا يعاقب على هذه الجناية لذاتها، بل بوصفها ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل وما دام الشروع في الجناية يعد بدوره جناية فإن هذه الصفة تكفي لتشديد العقاب^(٢). ولا عبرة بنوع الجناية الأخرى، فقد تكون رشوة أو تزويراً أو سرقة أو حريقاً، وقد تكون جناية قتل أخرى^(٣)، ويشترط في الجناية الأخرى التي تشدد عقوبة القتل أن تكون متميزة عنه، ويتحقق ذلك حين يكون لها كيان مستقل عن القتل بحيث تتوافر لها جميع أركانها بعيداً عن القتل كما لو ارتكب الجاني القتل مرتين متتاليتين أي بفعلين ماديين، مثال ذلك الشخص الذي يطارده اثنان فيقتل أحدهما ثم يقتل الآخر. أما إذا أتى فعلاً مادياً واحداً واحداً قتل به عدة أشخاص كرصاصة أطلقت فأصاب عدة أشخاص، فهنا تعدد القتلى لا يترتب عليه تعدد جنيات القتل، وإنما تعتبر الجناية واحدة لوحدة الفعل المادي وتكون هذه الوحدة مانعاً من تطبيق الظرف المشدد^(٤)، ولا تكون الجناية الأخرى مستقلة عن القتل حتى مع تعدد الأفعال المادية حين يكون القتل ركناً داخلياً في تكوينها كما هو الحال في جناية السرقة بإكراه حين تكون وسيلة الإكراه في السرقة هي القتل، إلا أن السرقة بإكراه غير مستقلة في أركانها عن القتل، إذ القتل أحد عناصرها ولو صرفنا النظر عنه لما كانت السرقة غير مجرد جنحة، وهي بهذا الوصف تكون غير كافية لتوافر الظرف المشدد الذي يتطلب في الجريمة الأخرى أن تكون جناية، والقول بغير ذلك يعني مساءلة

(١) /أحمد أمين - المرجع السابق ص ٢٣٦، /حسن أبو السعود - المرجع السابق ص ١٤٥، /جلال ثروت - المرجع السابق ص ١٩٦.

(٢) /د/عوض محمد - المرجع السابق ص ٩١، /جلال ثروت - نظم القسم الخاص - المرجع السابق ص ١٩٧.

(٣) /محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٢٩٩، /درميس بهنام - المرجع السابق ص ٢٦٣.

(٤) /جلال ثروت - المرجع السابق ص ١٩٨، /درميس بهنام - المرجع السابق ص ٢٦٣.

الجاني عن القتل مرتين، مرة باعتباره جناية مستقلة ومرة أخرى باعتباره ركنًا في جريمة أخرى^(١).

وأخيرًا يشترط أن تكون الجناية الأخرى محل عقاب، فإن كان العقاب عليها ممتنعًا لعلّة ما فإنها لا تصلح سببًا للتشديد، كما إذا ارتكب الجاني قتلاً دفاعًا شرعيًا عن نفسه ثم قتل آخر كان يطارده للقبض عليه^(٢).

ثالثًا: وجوب توافر رابطة زمنية بين الجنايتين:

وقد عبّرت المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات في فقرتها الثانية عن هذا الشرط بقولها: إذا تقدمتها (أي جناية القتل العمد البسيط) أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى. وهذا الشرط يحقق الحكمة من التشديد، ومؤداها من يقدم على ارتكاب أكثر من جناية في فترة قصيرة من الزمن، إحداها جناية قتل عمد، إنما يكشف عن خطورة إجرامية يستأهل معها هذا التغليب في العقوبة.

هذا، ولا يشترط في أعقاب الأخرى على الفور أو حتى في يوم واحد، بل إن من الممكن ارتكابها في يومين متتاليين، لأن العبرة في تحديد التقارب الزمني هي بوقوعها في وقت واحد، أو في فترة من الزمن قصيرة، بحيث يصح القول بأنهما – لتقارب الأوقات التي وقعت فيها – يرتبطان ببعضهما البعض من جهة الظرف الزمني^(٣). هذا وقد ترك المشرّع أمر تحديد هذا الظرف الزمني لقاضي الموضوع^(٤). هذا، ولم يتطلب القانون ترتيبًا معينًا في تعاقب الجنايتين، ولهذا يستوي أن يتقدم القتل الجناية الأخرى أو أن يعقبها^(٥) وهذا ما أكدّه المشرّع حين صرّح بأن العقاب يشدد على فاعل جناية القتل "إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى" كما لا يلزم أن تجمع الجنايتين رابطة أخرى غير التقارب الزمني، كوقوعهما مثلاً في مكان واحد أو لغرض واحد^(٦)، فيسري فيسري النص سواء جمعت الجنايتين غاية واحدة وضمهما مخطط واحد غير قابل للتجزئة أم لم تكن بينهما أية رابطة من هذا القبيل.

رابعًا: أن يكون المسئول عن الجنايتين شخصًا واحدًا:

يجب أن يكون المسئول عن الجنايتين شخصًا واحدًا سواء كان فاعلاً أصليًا لهما أو كان فاعلاً في إحداها وشريكًا في الأخرى أم كان شريكًا فيهما معًا أم فاعلاً أو شريكًا في إحداها وكانت الثانية نتيجة محتملة لها. فلا يتوافر هذا الظرف إذا كانت الجناية

(١) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٢٩٩، د/رؤوف عبيد – المرجع السابق ص ٧٤.

(٢) د/عوض محمد – المرجع السابق ص ٩٤، د/رمسيس بهنام – المرجع السابق ص ٢٦٤.

(٣) نقض ١٩ مارس ١٩٤٥ مجموعة القواعد القانونية ج ٦ ص ٦٦٦ رقم ٨٢٥.

(٤) نقض ٣ نوفمبر ١٩٤٨ مجموعة القواعد القانونية ج ٧ رقم ٦٧٥ ص ٦٣٩.

(٥) نقض ١٩ مارس ١٩٤٥ سالف الذكر.

(٦) نقض ٢ نوفمبر ١٩٤٢ مجموعة القواعد ج ٧ رقم ٦ ص ٤، ونقض ٣١ مايو ١٩٦٦ – مجموعة

الأحكام س ١٧ رقم ١٣٢ ص ٧١٥.

الثانية نتيجة غير محتملة للقتل، أو كان تمكين شخص آخر من الهرب عقب ارتكابه جناية. فهنا تقتصر مسؤولية الجاني على الجناية التي ارتكبها أو ساهم فيها ولا يكون مسؤولاً عن الجناية الأخرى. فهذا الظرف يفترض المسؤولية من الجانيتين معاً^(١).

تعدد الجناة:

يلزم في حالة تعدد الجناة في جناية القتل العمد المقترن بجناية أخرى أن تنسب الجانيتان معاً إلى ذات الجاني لمسألتيه عنهما، سواء بوصفه "فاعلاً" فيهما أو "شريكاً" غاية الأمر أنه في هذه الحالة - حالة كونه شريكاً - يراعى حكم المادة ٢٣٥ عقوبات والتي تنص على أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم بالإعدام على فاعله يعاقبون بالإعدام أو الشجن المؤبد. أما إذا وقعت جناية القتل من شخص وقعت الجناية الأخرى من شخص آخر دون اشتراك بينهما فلا يسأل أيهما عن قتل عمد مقترن بجناية أخرى. وكذلك لا يسأل الفاعل في جناية القتل العمد عن جناية القتل المقترن إذا وقعت الجناية الأخرى من جانب شركائه في القتل دون مساهمة من جانبه في إحداثها وإن سئل هؤلاء الشركاء عنها. ومن جهة أخيرة لا يسأل الشريك الذي أسهم في إحدى الجانيتين فقط عن جناية القتل العمد المقترن إلا إذا كانت الجناية الأخرى نتيجة محتملة للجريمة التي اشترك فيها م ٤٣ عقوبات.

أثر الظرف المشدد:

إذا توافر هذا الظرف المشدد كانت العقوبة هي الإعدام (المادة ٢/٢٣٤ عقوبات)، ويلاحظ أن الجناية الأخرى تفقد استقلالها وتندمج في جناية القتل بوصفها ظرفاً مشدداً، فلا يجوز بعد ذلك توقيع عقوبة مستقلة بسببها، والقول بغير ذلك يعني مساءلة الجاني عن تلك الجناية مرتين. ولكن إذا لم يثبت ارتكاب المتهم القتل أو ثبت انتفاء أحد أركانه استردت الجناية الأخرى استقلالها وتعين العقاب عليها بالعقوبة المقررة في القانون لها. ويجوز للمحكمة أن تتصدى تلقائياً لهذه الجناية الأخرى، إذ أن الدعوى الجنائية وإن رفعت عن جناية قتل مقترن بالجناية الأخرى إلا أنها تعتبر مرفوعة عن الجناية الأخرى^(٢).

المطلب الخامس

ارتباط القتل بجنحة

نصت المادة ٢٣٤ في فقرتها الثانية من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٢٩٨.

(٢) د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٢٦٥، نقض أول نوفمبر ١٩٦٦ مجموعة الأحكام س ١٧ رقم ٢٠٠ ص ١٠٦٩.

كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد".
ويتضح من هذا النص أن المشرع لا يتطلب في الارتباط مجرد مصاحبة زمنية كتلك التي يتطلبها في اقتران القتل بجناية أخرى، وإنما يستلزم قيام رابطة أوثق منها وأشد ظهوراً، وهي أن يكون القتل تأهيلاً لفعل جنحة أو التخلص من العقوبة أو لمساعدة الجاني على الفرار، وذلك كمن يقتل شخصاً لسرقة ماله أو للفرار عند ضبطه متلبساً بالسرقة^(١).

علة التشديد:

وترجع العلة من وراء التشديد إلى أن اتخاذ القتل وسيلة لارتكاب جنحة أو للخلاص من عواقبها أمر بالغ الخطورة لأنه ينم عن استهانة فائقة بحياة الناس، فالقتل جرم كبير في ذاته، وهو يكون أشد نكراً حين يقدم الجاني عليه لا باعتباره غاية المشروع الإجرامي، بل باعتباره وسيلة لارتكاب جريمة أخرى أو لسترها أو للنجاة من عقوبتها وخاصة أن الجريمة الأخرى هذه هي أقل خطورة من جريمة القتل مما يكشف عن دناءة الباعث على القتل، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الظرف بطبيعته يفضي إلى تعدد في الجرائم لو قنع الشارع فيه بالقواعد العامة لما نالت القاتل سوى عقوبة واحدة هي عقوبة القتل باعتبارها العقوبة الأشد^(٢)، وقد رأى الشارع أن هذه النتيجة قاصرة عن التعبير عن ضيقه وعاجزة عن امتصاص كل سخطه، فشدد العقوبة درجة فجعلها الإعدام أو السجن المؤبد، بدلاً من السجن المؤبد^(٣) أو المشدد.

(١) د/عوض محمد - المرجع السابق ص ٩٩، د/حسين عبيد - المرجع السابق ص ٨٧.

(٢) محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٣٠٩، د/عوض محمد - المرجع السابق ص ٩٩.

(٣) ألغيت عقوبة الأشغال الشاقة بنوعها المؤبدة والمؤقتة واستبدلتا بالسجن المؤبد والمشدد وذلك بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣.

شروط التشديد:

يتطلب المشرع لتوافر ظرف التشديد شرطين أساسيين: ارتكاب جناية أو جنحة إلى جانب القتل، وتوافر صلة سببية بينهما. ولا يتطلب هذا التشديد أن يرتبط القتل والجريمة الأخرى برابطة زمنية أو مكانية، وفي ذلك ما يميز بينه وبين ظرف الاقتران، ولكن إذا توافرت هاتان الرابطتان أو إحداهما إلى جانب صلة السببية تحقق التشديد من باب أولى. ولا يتطلب هذا التشديد كذلك أن يكون مرتكب القتل والجريمة الأخرى شخصاً واحداً، فمن الجائز أن يرتكب القتل شخص تمكياً لشخص آخر من ارتكاب جريمة أو الفرار من مسؤوليتها.

الشرط الأول: ارتكاب جناية أو جنحة إلى جانب القتل:

جوهر الظرف المشدد هو التعدد المادي في الجرائم شأنه في ذلك شأن الاقتران. ويقتضي ذلك أن تكون الجريمة الأخرى معاقباً عليها بصفاتها جناية أو جنحة، وأن تكون مستقلة عن القتل.

(أ) كون الجناية أو الجنحة المرتبطة معاقباً عليها:

السائد فقهاً أنه يشترط لتشديد عقوبة القتل المرتبط بجناية أو جنحة أن تكون هذه الجناية أو الجنحة معاقباً عليها. فلا محل للتشديد إذا كان غير معاقباً عليها لسبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية أو العقاب. ولذلك لا يتوافر الظرف المشدد إذا ارتكب الجاني القتل كي يتمكن من إخفاء زوجه أو أصله أو فرعه من وجه القضاء، إذ يستفيد الجاني من مانع عقابي من أجل الجريمة الأخيرة. (المادة ١٤٤ من قانون العقوبات – الفقرة الأخيرة)^(١).

(ب) أن تكون الجناية أو الجنحة مستقلة عن القتل:

يشترط أن تكون الجناية أو الجنحة مستقلة عن جريمة القتل ومتميزة عنها. أي أن تكون قد نشأت بفعل جنائي "مستقل" عن فعل القتل العمد. بمعنى أن تكون مستقلة لعناصرها القانونية وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره. ومن ثم فإن تعددت النتائج مع وحدة النشاط لا يتوافر الظرف المشدد كما هو الحال بالنسبة إلى الظرف السابق. ولا يتوافر هذا الشرط كذلك إذا كانت الجريمة المرتبطة من ذلول أو توابع القتل أو أثر من آثاره، أي من الجرائم التي لا يتصور أن تقع إلا تبعاً لوقوع القتل العمد، كما إذا أخفى القاتل جثة القتيل. فجريمة الإخفاء لا يمكن فصلها عن جريمة القتل، ولا يمكن تصورهما بدون الجريمة الأصلية. ومن ثم فلا عقاب عليها إلا إذا وقعت ممن لا يُسأل عن القتل^(٢). على أنه يلاحظ أن الجريمة المرتبطة وإن كانت – في الأصل – مستقلة ومتميزة عن القتل، إلا أنها متى وقعت واتصلت بالقتل في صورة ارتباط فإنها

(١) د/محمود مصطفى – المرجع السابق ص ٢٣١، د/حسن المرصفاوي – المرجع السابق ص ٢٠٩.

(٢) د/محمود محي الدين عوض – القانون الجنائي – جرائمه الخاصة – طبعة ١٩٧٩ ص ٣٥٩.

تفقد استقلالها وتمتزج مع القتل بحيث تصبح معه حركة إجرامية واحدة غير قابلة للتجزئة^(١).

وينبني على ذلك أن أحوال قيود رفع الدعوى الجنائية وأحوال انقضائها لا تؤثر على توافر الظرف المشدد. فإذا كانت الجريمة المرتبطة معاقباً عليها في ذاتها، ولكن رفع الدعوى الجنائية موقوفاً على شكوى المجني عليه أو من يمثله – كما هو مقرر في جرائم الزنى والسب والقذف والسرقة في بعض صورها. ثم لم تقدم الشكوى أو قدمت في موعدها ثم تنازل عنها مقدمها فإن ذلك لا يؤثر في اعتبارها ظرفاً مشدداً للقتل. فالزوج الذي يقتل زوجته ليسرق حليها، والابن الذي يجهز على والده بقصد سرقة ماله، يستحق كل منهما العقوبة المشددة طبقاً للشق الثاني من الفقرة الثانية للمادة ٢٣٤ عقوبات. ذلك أن موجب الشكوى أن تكون جنحة السرقة محلاً بذاتها لرفع الدعوى الجنائية، وهي في هذه الحالة ليست جريمة مستقلة وإنما هي مجرد ظرف اتصل بالقتل فاستوجب تشديد مسؤولية القاتل^(٢). هذا فضلاً عن أن الدعوى الجنائية في الشق الثاني من الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ عقوبات لا ترفع عن الجنحة وإنما عن القتل المرتبط بجنحة. وكذلك إذا انقضت الدعوى الجنائية الناشئة عن الجريمة الأخرى بمضي المدة فلا يؤثر ذلك على توافر الظرف المشدد، إذ أن هذه الجريمة قد امتزجت مع القتل في وحدة قانونية. ومن ثم تكون مدة التقادم التي عليهما معاً هي مدة تقادم الدعوى الناشئة عن القتل^(٣). وليس من اللازم أن تقع الجنحة تامة، بل يكفي مجرد الشروع فيها إذا كان هذا الشروع محل عقاب، فإن كانت الجنحة مما لا يعاقب على الشروع فيها فإنها لا تصلح سبباً لتشديد عقوبة القتل إلا إذا وقعت تامة، لأن الشروع غير المعاقب عليه لا يوصف في القانون بأنه جريمة، فإذا توافر للجنحة هذان الشرطان فلا عبرة بعدئذ بنوعها، فقد تكون سرقة يرتكب في سبيلها قتل بواب المنزل مثلاً، وقد تكون قتلاً خطأ يرتكب في سبيل التخلص من المسؤولية عنه قتل عمدي على شاهد أو رجل بوليس^(٤).

الشرط الثاني: الرابطة التي يتطلبها القانون بين القتل والجريمة الأخرى:

من المتفق عليه فقهاً أنه لا يتوافر الظرف المشدد إلا إذا ارتبطت الجريمة الأخرى بجناية القتل العمدية برابطة معينة تختلف عن تلك الرابطة التي يتطلبها القانون بالنسبة لظرف اقتران القتل بجناية. ومن ثم لا يكفي لتوافرها مجرد أن يرتكب الجاني جناية قتل تلحقها جنحة أو "سبقتها" وإنما يجب أن يرتكب القتل من أجل الجنحة أو الجناية لا أن ترتكب هذه الجريمة من أجل القتل. بمعنى أنه يتعين أن يكون القتل قد اتخذ وسيلة

(١) د/رمسيس بهنام – المرجع السابق ص٢٦٧، د/حسنين عبيد – المرجع السابق ص٩٧.

(٢) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص٣١١، د/حسنين عبيد – المرجع السابق ص٩٧.

(٣) د/عوض محمد – المرجع السابق ص١٠٤، د/رمسيس بهنام – المرجع السابق ص٢٦٧.

(٤) د/رؤوف عبيد – المرجع السابق ص٧٩، د/حسنين عبيد – المرجع السابق ص٩٨.

إلى ارتكاب الجناية أو الجنحة الأخرى. وهذه الرابطة ذات طبيعة نفسية لا مادية، وهي تقوم على قصد الجاني وغايته حينما ارتكب القتل^(١).

وقد حدد القانون صورتين تتوافر فيهما هذه الرابطة:

الصورة الأولى:

تتحقق متى كان غرض الجاني من القتل التمكين لوقوع الجريمة الأخرى، وقد أثار المشرع إلى هذه الصورة بنصه على تشديد عقوبة القتل متى كان القصد منه "التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل" وفي هذه الصورة يكون القتل قد وقع أولاً ثم ارتكب الجريمة الأخرى في صورتها التامة. مثال ذلك أن يقتل شخص آخر حتى لا يقف في طريقه عند وضع النار في مال عدوه، أو من يشرع في سرقة فيفاجئه المجني عليه قبل إتمام الجريمة ويحاول الإمساك به فيقتله الجاني للتخلص منه تسهيلاً لارتكاب السرقة. أو من يتلف مال آخر فيعترض له ثالث فيقتله ليتم جريمته^(٢).

أما الصورة الثانية:

فتفترض أن القصد من القتل هو التخلص من المسؤولية الناشئة عن ارتكاب الجريمة الأخرى. وفي هذه الصورة تكون الجريمة الأخرى قد وقعت أولاً ثم ارتكب الجاني القتل حتى يتمكن أو يمكّن شركاءه من الهرب، أو بقصد التخلص من عقوبة تلك الجريمة. وهو ما عبّر عنه المشرع بقوله "مساعدة مرتكبيها، أي مرتكب الجناية أو الجنحة الأخرى) أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة. ومثال هذه الصورة الأخيرة أن يتمكن الجاني من إلقاء المسروقات إلى زملائه في الخارج ثم يرتكب القتل حتى يخرج من السرقة فراراً بنفسه، أو أن يرتكب شخص جنابة أو جنحة ثم يقتل عمداً شاهد الإثبات الوحيد حتى لا يمكنه من الإدلاء بشهادته، ويتجنب بذلك الحكم عليه بالعقوبة من أجل الجريمة التي سبق له ارتكابها^(٣) وتحديد توافر رابطة السببية بين القتل والجريمة المرتبطة به على النحو المتقدم – مؤداه أن هذه الرابطة لا تتوافر – فلا يقوم الظرف المشدد – إلا حيث يكون القتل هو وسيلة الجاني إلى ارتكاب الجريمة الأخرى أو التخلص من المسؤولية الناشئة عنها لا العكس^(٤).

وتطبيقاً لذلك لا يعد مرتكباً لقتل مرتبط بجناية أو جنحة من يتحصل بطريقة ما على سلاح غير مرخص له يحمله بقصد استخدامه في ارتكاب جنابة قتل ثم يشرع فعلاً في هذه الجناية، ولا من يقتل آخر عمداً ثم يشعل النار في منزل القتيل حتى يخفي معالم

(١) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٣١٢ وما بعدها، د/عوض محمد – المرجع السابق ص ١٠٤.

(٢) د/فوزية عبد الستار – المرجع السابق ص ٤٠٦.

(٣) د/حسن أبو السعود – المرجع السابق ص ١٥٠.

(٤) د/عوض محمد – المرجع السابق ص ١٠٥، د/حسنين عبيد – المرجع السابق ص ٩٨.

القتل. في هذه الأحوال، لا يتوافر الظرف المشدد، وإنما تطبق القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات، فيقضي بعقوبة الجريمة الأشد إذا توافرت وحدة الغرض والارتباط الذي لا يقبل التجزئة، أو يقضي بتعدد العقوبات عند عدم الارتباط^(١). كذلك لا يتوافر الظرف المشدد لتخلف معنى الارتباط الذي يتطلبه القانون إذا كان الجاني قد استهدف القتل لذاته ثم سحنت له بعد ذلك الفرصة لارتكاب الجريمة الأخرى فاغتمها، كما في حالة من يقتل آخر بدافع الانتقام ثم تطرأ له فكرة تجريد ملابس القتيل مما بها من نقود وأشياء ثمينة فيقوم بتنفيذها. ولنفس السبب لا يتوافر الظرف المشدد إذا كانت الجناية أو الجحة التي أضافها الجاني إلى القتل قد وقعت أولاً ثم ارتكب القتل لغرض آخر خلاف التخلص من المسؤولية الناشئة عن تلك الجناية أو الجحة. مثال ذلك أن يساهم عدة أشخاص في سرقة ثم يتوصل البوليس إلى القبض على أحدهم فيقوم الباقون بقتل بعض رجال الشرطة انتقاماً لزميلهم المقبوض عليه. ففي هذا المثال رغم أن القتل لم يرتكب إلا بسبب السرقة إلا أن ظرف الارتباط لا يتوافر قانوناً، نظراً لأن علاقة السببية بين القتل والسرقة لم تتحقق في الصورة التي يحددها القانون^(٢).

والفصل في تقدير قيام الارتباط من عدمه مسألة موضوعية تستقل بحسمها محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه من محكمة النقض، إلا إذا وقع خطأ في تحديد ماهية ارتباط القتل بجحة كما يتطلبه القانون، لذا يجب أن يعني الحكم باستظهار الرابطة بين القتل والجريمة الأخرى^(٣).

ما لا يشترط لقيام الارتباط:

متى توافرت الرابطة بين القتل والجريمة الأخرى بالمعنى السابق فلا يشترط أن تتوافر بالإضافة إليها رابطة مكانية أو زمنية. فالنص ينطبق ولو ارتكب القتل مستقلاً عن الجريمة الأخرى، كل منهما في مكان غير مكان الجريمة الأخرى أو فصلت بينهما مدة من الزمن ينفي معها ظرف الاقتران. فيتوافر الظرف المشدد قبل الجاني الذي ارتكب القتل في يوم ما، تمهيداً لجحة ارتكبتها بعد أسبوع مثلاً، وكذلك من يرتكب سرقة وبعد فترة طويلة يقابل الشاهد الذي رآه وهو يسرق فقلته رغبة في التخلص من العقاب. ويلاحظ أنه إذا توافرت الرابطة الزمنية وكان الارتباط متوافراً بين القتل وجناية أخرى، فإنه يتعين مساءلة الجاني عن قتل بالاقتران لا بالارتباط. كما لا يشترط أن يقع القتل والجريمة الأخرى على مجني عليه واحد. فقد يقع القتل على شخص وتقع الجريمة

(١) نقض ٢٠ مايو سنة ١٩٦٨ مجموعة أحكام النقض س ١٩ رقم ١١٧ ص ٥٨٩.

(٢) نقض ١٠ مايو ١٩٦٠ مجموعة أحكام النقض س ١١ رقم ٨٤ ص ٤٢٤.

(٣) نقض ٢٠ مايو سنة ١٩٦٨ سابق الإشارة إليه، ونقض ١٩٧٥/٤/١٤ مجموعة الأحكام س ٢٥ رقم

٨٧ ص ٤٠٨.

الأخرى على آخر، كما قد تقع الجريمة على شخص واحد، كمن سرق مال شخص ثم قتله كي يتخلص من مطارده له ومن احتمال شهادته ضده^(١).

عدم تطلب وحدة الجاني في الجريمتين:

يستوي في توافر الظرف المشدد أن ترتكب الجريمة من شخص واحد أو من شخصين رغم ما قد يدل عليه ظاهر عبارة النص من مساعدة مرتكبي الجنحة واقتصارها على غير مرتكبي القتل. فقد يكون مرتكب القتل هو بذاته مرتكب الجنحة، كما إذا ارتكب شخص سرقة، وتبعه المجني عليه فيها، فأطلق عليه عياراً نارياً للتمكن من الهرب. وقد يكون مرتكب الجنحة شخصاً آخر غير مرتكب القتل، كما إذا شهد الجاني شخص ارتكب سرقة فقتل المجني عليه الذي كان يطارده السارق تمكياً لهذا الأخير من الفرار بالمسروقات. وعلى ذلك يكفي أن يتوافر لدى مرتكب القتل القصد الذي حدده القانون، ولو كان متجهاً إلى تسهيل جريمة ارتكبتها شخص آخر ولو لم يوجد اتفاق سابق بينهما، وذلك لتوافر حكمة التشديد التي لا ترجع إلى مساهمته في ارتكاب الجنحة، وإنما إلى قصده السيئ الذي ينبئ عن حالة الاستهتار التي تكمن في استهانتته بالروح في سبيل جنحة^(٢).

ومن ثم فقد توافر في حق القاتل القصد الذي حدده القانون، ثم تحقق التعدد المطلق في الجرائم. ومع هذا يذهب رأي إلى أن الظرف المشدد لا يتوافر متى كان مرتكب القتل لم يساهم في الجنحة المرتبطة به، لا في صورة الفاعل الأصلي، ولا في صورة الشريك، وإلا فإن القول بخلاف ذلك يعني في الواقع مؤاخذه الجاني على جريمة هو غير مسئول عنها قانوناً لعدم مساهمته فيها بأي صورة من الصور. ويضيف البعض أن ذلك يعدل عدم وقوع الجنحة على الإطلاق^(٣).

تعدد الجناة:

إذا تعدد الجناة وساهموا في الجريمتين معاً كفاعلين، فإنه يتعين فحص ظرف الارتباط بالنسبة لكل منهم على حدة، فبالنظر إلى طبيعته النفسية يتصور أن يتوافر بالنسبة لبعضهم دون بعض، فيسأل من توافر المقصد السيئ لديه عن الظرف المشدد دون من لم يتوافر لديه. وإذا كان بعض المساهمين شركاء، فإن الشريك الذي ساهم في الجريمتين معاً وتوافر لديه المقصد السيئ يكون مسئولاً عن الظرف المشدد. أما إذا ساهم الشريك في إحدى الجريمتين فحسب، فالحكم يختلف باختلاف ما إذا كانت هذه الجريمة هي القتل أم الجريمة الأخرى: فإن كانت القتل وكان يعلم بالغرض منه طبق عليه الظرف المشدد. أما إذا كانت الجريمة الأخرى، فلا يسأل عن القتل إلا إذا كان نتيجة محتملة لها، وفي هذه الحالة تطبق عليه القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات،

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٣١٣، د/عوض محمد - المرجع السابق ص ١٠٦.

(٢) د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٢١٠، د/حسين عبيد - المرجع السابق ص ٩٩.

(٣) الأستاذ/جندي عبد الملك - الموسوعة الجنائية ج ٥ ص ٧٧٢.

ويعني ذلك أنه لا يسأل عن الظرف المشدد، إذ المسؤولية عن هذا الظرف تفترض المساهمة في القتل كفاعل أو شريك مع توافر المقصد الذي حدده القانون، لا مجرد المساءلة عنه كنتيجة محتملة^(١).

أثر الارتباط:

يعاقب الجاني إذا توافر في حقه وصف الارتباط بالإعدام أو السجن المؤبد (المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات، فقرة ثانية). فإذا كان مرتكب الجريمة شخصاً واحداً، فلا توقع عليه إلا عقوبة واحدة هي العقوبة سألغة الذكر، وذلك لأن الجريمة الأخرى تعتبر بمثابة ظرف مشدد للعقوبة المقررة للقتل.

وتجب التفرقة بين فرضين:

أولهما: أن تقف الجريمة الأخرى عند مرحلة الشروع المعاقب عليه، وفي هذا الفرض تطبق العقوبة المقررة للارتباط.

وفي الفرض الثاني: أن يقف القتل لدى مرحلة الشروع، ولهذا يجب تخفيف العقوبة المقررة للارتباط في الحدود التي حددتها المادة ٤٦ من قانون العقوبات التي تحدد عقوبة الشروع في الجريمة، بغض النظر عما إذا كانت الجريمة الأخرى قد وقعت تامة أو أنها وقفت عند مرحلة الشروع المعاقب عليه^(٢). والعبرة بتطبيق هذا الوصف بوقوع القتل لأنه هو الجريمة الأصلية، لا بالجريمة الأخرى لأنها لا تعدو لأن تكون مجرد باعث على القتل من شأنه تشديد العقوبة. ويلاحظ أن المشرع أخرج هذا الوصف من مجال تعدد الجرائم المنصوص عليه بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات. وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن قانون العقوبات إذ تعرض للحالات المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٢٣٤ لم يجر على ما نهجه في المادة ٣٢ من اعتبار الجرائم التي تنشأ عن فعل واحد وتكون مرتبطة ارتباطاً يجعلها غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة والحكم فيها بالعقوبة المقررة لأشدها، بل خرج على قواعد وحدة الجرائم وارتباطها، وأوجب في تلك الحالات بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها أن يحكم بعقوبة واحدة ولكنها تزيد عن الحد المقرر لأشدها.

وعلى هذا الأساس ترتب المادة ٢٣٤ عقوبة الإعدام لمرتكب جنائية القتل العمد "إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جنائية أخرى"^(٣).

(١) د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٢١٠، عوض محمد - المرجع السابق ص ١٠٧.
(٢) د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ٨٣، د/جميل عبد الباقي الصغير - المرجع السابق ص ٨٩.
(٣) نقض ٤ مايو ١٩٥٤ مجموعة أحكام النقض س ٥ رقم ٨٣ ص ٥٨٥.

المطلب السادس

وقوع القتل على جرحى الحرب

نصت المادة ٢٥١ مكرراً من قانون العقوبات على أنه "إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد". والعلة وراء تشديد عقوبة القتل في هذه الحالة واضحة، وهي رعاية جرحى الحرب – باعتبارهم ضحايا الدفاع عن أوطانهم – من كل اعتداء يقع عليهم وهم جرحى لا يملكون الدفاع عن أنفسهم مغلوبين على أمرهم في أمس الحاجة لمن يمد لهم يد العون لا العدوان، وهذا النص على أي حال ينبعث عن اعتبارات إنسانية تعاهدت عليها الدول في جنيف سنة ١٩٢٩ فمنعت في قوانينها قتل الجرحى أثناء الحرب ولو كانوا من الأعداء^(١).

وتتميز هذه الجريمة عن جريمة القتل العمد البسيط في عنصرين، الأول، يتعلق بمحل الجريمة وهو شخص المجني عليه إذ يلزم أن يكون جريح حرب. أما الثاني: فيتعلق بالزمن الذي ترتكب فيه الجريمة وهو زمن الحرب. وسوف نتولى دراسة هذين العنصرين تباعاً.

المقصود بجرحى الحرب:

يراد بجرحى الحرب كل من أصيبوا نتيجة للعمليات الحربية بجروح على درجة من الجسامة بحيث تعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم. فلا يتوافر الظرف المشدد إذا كانت جروح المجني عليه غير ناتجة عن العمليات الحربية، أو كانت جروحاً طفيفة بحيث لا تنقص من قدرته على الدفاع عن نفسه. غير أنه من ناحية أخرى يستوي في نظر القانون أن يكون المجني عليه من أفراد القوات المحاربة أو أن يكون من المدنيين غير المشتركين في العمليات الحربية، كمصابي الغارات الجوية مثلاً. ولا فرق كذلك بين الحالة التي يكون فيها المجني عليه من الوطنيين أو رعايا الحلفاء وبين تلك التي يكون فيها من رعايا الأعداء، إذ أن نص القانون صريح في تشديد العقوبة في الحالتين على السواء^(٢).

شروط التشديد:

(١) د/حسين عبيد – المرجع السابق ص ٨٥، د/جميل عبد الباقي – المرجع السابق ص ٩١.

(٢) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٣٩٣، د/جلال ثروت – المرجع السابق ص ٢١٠، د/عوض محمد – المرجع السابق ص ١٠٨، د/رمسيس بهنام – المرجع السابق ص ٢٦٥.

يتطلب المشرّع لتوافر ظرف التشديد تحقيق شرطان: الأول: أن يكون المجني عليه جريح حرب، والثاني: أن يقع الاعتداء أثناء الحرب.

الشرط الأول: كون المجنى عليه جريح حرب:

الجريح بصفة عامة هو كل من أصيب في سلامة جسمه. ويعتبر جريح حرب من كانت إصابته مردداً إلى العمليات الحربية. فإذا انقطعت علاقة السببية بين الجرح وبين هذه العمليات الحربية، فإن الوصف المشدد للقتل العمد لا يقوم في حق الجاني، من أمثلة ذلك أن يصاب جندي بجرح نتيجة وقوعه على جواد استأجره للنزهة أو للمباراة الرياضية، ويستوي أن تكون العمليات الحربية برية أو بحرية أو جوية كما يستوي أن يكون سبب الجرح عمليات قام بها جيش دولة الجريح أو جيش الدولة المعادية. وكذلك يستوي أن يكون الجريح أحد جرحى الأعداء، أم أحد أفراد جيش دولة متحالفة مع مصر، ولا يشترط أن يكون الجريح جندياً، فقد يكون مدنياً ملحقاً بالجيش كعامل به أو إداري^(١).

الشرط الثاني: أن تقع الجريمة في أثناء أو زمن الحرب:

هذا الشرط المستفاد من صريح النص حيث يذكر "إذا ارتكبت الجريمة أثناء الحرب". وتحديد وصف الحرب مرده إلى قواعد القانون الدولي العام، فهي التي تبين لنا بدء الحرب ونهايتها. ومن المعلوم أن الهدنة لا تنهي الحرب وإن كانت توقف عمليات القتال، ويستوي هذا، أن تكون الهدنة موقوتة أو غير موقوتة، إنما تنتهي الحرب بإبرام الصلح بين الأطراف المتحاربة، وبدون الصلح لا تنتهي الحرب^(٢). هذا ولا يعتبر حرباً – وبالتالي لا تشدد العقوبة – فترة الثورة الداخلية، مسلحة كانت أم غير مسلحة، وفترة التمرد والعصيان المسلح، كما لا يعتبر فترة حرب قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة أجنبية، ولا الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب حتى ولو انتهت فعلاً بوقوعها، إذ أن الحرب في هاتين الفقرتين لم تكن قد وقعت بعد، ولهذا لا يتصور أن يكون هناك جريح حرب، هذا، ويستوي أن تكون الحرب بين مصر وبين دولة معترف لها بالشخصية المعنوية، أو أن تكون بين مصر وبين جماعة سياسية لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين، فليس بشرط لقيام الحرب ولخلع وصف المتحاربين على أطرافها أن تكون بين دول معترف لها بالشخصية الاعتبارية. والعبرة في تحديد زمن الحرب بوقت ارتكاب الجاني لفعل القتل، لا بوقت تحقق إزهاق روح المجني عليه.

(١) د/جميل عبد الباقي الصغير – المرجع السابق ص ٩٠.

(٢) د/أحمد فتحي سرور – الوسيط في قانون العقوبات – القسم الخاص ١٩٩١ ص ٦٠٣، د/فوزية

عبد الستار – المرجع السابق ص ٤١٢.

فمن يرتكب فعل القتل في زمن الحرب ثم يعقبه إنهاء الحرب بالصلح ثم يموت المني عليه، يتوافر في حقه الوصف المشدد لعقوبة القتل العمد^(١).
هذا ويشترط لقيام هذا الوصف في حق الجاني أن ينصرف إليه علمه، فيجب أن يثبت أنه علم بأنه في زمن الحرب، وأن المجني عليه أحد جرحى الحرب على النحو الذي سبق ذكره. فإذا كان يجهل قيام الحرب، كأن تكون الحرب قد قامت فجأة بدون إعلان، أو أن يجهل أن المجني عليه أحد جرحى الحرب، فإن هذا الوصف المشدد للعقوبة لا يقوم في حقه، ويسأل عن جريمة قتل عمد بسيط، ما لم يتوافر في حقه وصف أو ظرف آخر مشدد للعقاب.

آثار التشديد:

يترتب على توافر هذا الظرف توقيع ذات العقوبة المقررة للقتل إذا اقترن بسبق الإصرار أو التردد – أي عقوبة الإعدام م ٢٥١ عقوبات. مع ملاحظة أن الظرف الذي نحن بصدد ظرف عيني بخلاف سبق الإصرار. وعلى ذلك فإنه ينطبق على جميع المساهمين فيه – فاعلين أو شركاء – ولو كان أحدهم أو بعضهم لا يعلم أن المجني عليه جريح حرب.

(١) د/رؤوف عبيد – المرجع السابق ص ٨٤، د/حسنين عبيد – المرجع السابق ص ٨٥.

المبحث الثالث

القتل العمدى في صورته المخففة

"عذر الاستفزاز أو مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا"

تنص المادة ٢٣٧ عقوبات على أنه "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادتين ٢٣٤ (الخاصة بالقتل العمدى وعقوبته السجن المؤبد أو السجن المشدد)، ٢٣٦ (الخاصة بالضرب المفضي إلى موت وعقوبته السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع).

حكمة التخفيف:

ترجع الحكمة من التخفيف إلى الثورة النفسية التي تحدث في نفس الزوج المخدوع حال مشاهدته لزوجته متلبسة بالزنا، تلك الثورة التي تضعف – إن لم تكن تفقد – من سيطرة الزوج المثلوم شرفه على إرادته نتيجة إحساسه بعمق الخيانة التي كشفت عنها الزوجة الآثمة بسلوكها المشين بحيث يقدم على جريمته في غير ترو ولا تدبر للعواقب^(١).

طبيعة هذا العذر:

قتل الزوجة وشريكها عمداً للتلبس بالزنا، هو نوع من القتل العمدى بكل أركانه ونتائجه المادية، قرر له المشرع عقوبة مخففة تتمثل في الحبس وجوباً، وهو من العقوبات المقررة للجنح، بدلاً من العقوبات المقررة للقتل العمدى وهو في سائر أحواله جناية. لذلك انعقد الإجماع بين الشراح في مصر وفرنسا على اعتبار هذا العذر عذراً شخصياً بحثاً وليس ظرفاً عينياً في الجريمة^(٢). ولكن اختلف الفقه في طبيعة القتل الذي يلابسه هذا العذر، فهل يغير عذر التلبس بالزنا من طبيعة القتل العمدى فيحوله من "جناية" إلى "جنحة" أم يظل "جناية" كما هو؟.

يرى فريق من الشراح أن هذا العذر يعد من بين الظروف الشخصية التي لا تقتضي تغيير وصف الجناية إلى جنحة وإن تغيرت العقوبة. والراجح فقهاً أن هذا العذر، ولو أنه شخصي بحث، إلا أنه يغير من وصف الجناية ويجعلها في هذه الحالة "جنحة" وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض.

(١) د/عوض محمد – المرجع السابق ص ٩٦، د/حسنين عبيد – المرجع السابق ص ٨٧.

(٢) د/رؤوف عبيد – المرجع السابق ص ٨٧، د/حسنين عبيد – المرجع السابق ص ٨٧، د/عوض محمد – المرجع السابق ص ١١٣.

وعلى ذلك فلا عقاب على الشروع في هذا القتل لأنه جنحة لعدم النص، ومع ذلك فمن الممكن أن يعاقب الزوج عليه بوصف الضرب أو الجرح العمد إذا ترتب على الشروع في القتل مساس بسلامة جسم المجني عليه في صورة جروح أو ضربات دون أن تجاوز العقوبة الحبس.

وينبغي على اعتبار القتل في هذه الحالة جنحة أن يكون الاختصاص في نظره للمحكمة الجزئية لا لمحكمة الجنايات. كما يترتب على ذلك أنه إذا وقعت جنائية قتل وارتبطت بجريمة قتل يلايسها هذا العذر، فإننا نكون بصدد ظرف ارتباط القتل بجنحة طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ في شقها الثاني لا ظرف اقترانه بجنائية طبقاً للشق الأول من الفقرة المشار إليها^(١).

شروط تطبيق المادة ٢٣٧ عقوبات:

يتضح من نص المادة ٢٣٧ عقوبات أن إعماله يستلزم – بالإضافة إلى سبق توافر الأركان العامة للقتل – توافر شروط ثلاثة: يتعلق الأول: بصفة الجاني، ويتصل الثاني: بمفاجأته بخيانة زوجته، أما الثالث: فهو خاص بقتل الزوجة وشريكها في الزنا أو أحدهما في الحال.

الشرط الأول: صفة الجاني:

يشترط في الجاني أن يكون "زوجاً" للفاعلة في جريمة الزنا، ولا يتوافر النموذج القانوني لهذه الجريمة إذا وقع القتل من سواه، مهما كان قربه من الزوج أو الزوجة ومهما أوجعته المصيبة ومسه عار الزنا كأبي الزوج أو أخيه أو ابنه أو كأبي الزوجة أو أخيها أو ابنها. وهذا على عكس ما قرره القانون الإيطالي (م ٥٨٧ من القانون الإيطالي) وفيه يمتد نطاق هذا العذر ليشمل الأب إذا قتل ابنته، والأخ إذا قتل أخته عند مفاجأتها في اتصال جنسي غير مشروع. بل إن بعض التشريعات توسعت في منح هذا العذر للابن عند قتل أمه متلبسة بالزنا كالقانون الكويتي (م ١٥٣ منه)^(٢).

ومن المعلوم أن الزوجة لا تستفيد من هذا العذر إذا فاجأت زوجها متلبساً بالزنا فقتلته، فهي تعاقب وفقاً للقواعد العامة لأن النص يقصر التخفيف على الزوج دون الزوجة وهذه التفرقة بين الزوجين منتقدة بالإجماع، ولا يوجد ما يبررها لأن علة التخفيف في العقاب متوافرة أيضاً بالنسبة للزوجة، فالزوجة تنفعل وتحس بالاستفزاز وبالإهانة من الموقف كالزوج، ومن ثم فإن المنطق يقتضي المساواة بينهما. لذلك يجدر بالمشرّع أن يقرر للزوجة أن تستفيد من هذا العذر أسوة بالزوج. وهو ما تأخذ به فعلاً

(١) د/عوض محمد – المرجع السابق ص ٩٦، د/حسنين عبيد – المرجع السابق ص ٨٧.

(٢) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٣٩٥، د/رؤوف عبيد – المرجع السابق ص ٨٧.

بعض التشريعات الأجنبية كالقانون البلجيكي (م ٤١٣) وقانون موناكو (م ٤٢٨) والقانون الإيطالي (م ٥٨٧) والقانون البرتغالي (م ٣٧٢) ^(١).

ومعنى ذلك - يمكن القول - بأن القانون المصري، قد رفض منح الزوجة حق الاستفادة بهذا العذر، لشبهة الحل فيه، إذ يتصور أن تكون المرأة، التي تعتقد الزوجة، أن زوجها يزني بها، هي كذلك زوجته شرعاً، ما دام من المتصور - شرعاً - أن يجمع الرجل في عصمته أربعة نساء، لكن هذا المبرر لا يكفي وحده لحرمان الزوجة من هذا العذر، طالما أن انطباقه معلق على حدوث الزنا بفراشها أو بتعبير القانون في منزل الزوجية، وطالما أن الزوج صار وفقاً لقانون الأحوال الشخصية ملزماً بإخطار زوجته بزواجه بأخرى. ومع ذلك فإن بوسع القضاء التهمين من هذه التفرقة باستخدام المادة ١٧ عقوبات والنزول بالعقوبة إلى الحبس. وقد ذهب بعض الفقه إلى حرمان الزوج من الاستفادة بالتخفيف المقرر بالمادة ٢٣٧ إذا سبق للزوج وقوع الزنا منه قياساً على حرمانه من حق رفع دعوى الزنا على زوجته الزانية إذا كان قد سبق وقوع الزنا منه وصفت عنه زوجته ^(٢)، وهو ما لا نوافق عليه لأن فيه قياساً دون اتحاد في العلة، ومن شأنه أن ينقل فعل الزوج من مصاف الجنج إلى مراتب الجنايات وهو أمر مرفوض عند تفسير القواعد الجنائية ^(٣).

يشترط إذاً أن يكون الجاني زوجاً، فالمادة ٢٣٧ عقوبات لا تنطبق على الخليل أو الخطيب إذا ضبط أياً منهما فئاته مستسلمة لوقاع غيره. ويرجع في ثبوت صفة الزوج إلى قوانين الأحوال الشخصية، فإذا كان الزواج فاسداً - في نظرها - فلا يستفيد صاحب من المادة ٢٣٧، كمن يتزوج إحدى محارمه أو زوجة غيره أو معتدته لأنه لا يعد في نظر الشرع ولا القانون زوجاً، وتنقضي الزوجية بالطلاق البائن، أما الطلاق الرجعي فلا يفقد الزوج صفته حتى تكمل عدة المرأة دون رجعة ^(٤).

الشرط الثاني: مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا:

أوجب المشرع حتى يستفيد الزوج من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة ٢٣٧ عقوبات تحقق عنصر المفاجأة. وعبر عن هذا بقوله "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا". وفي المفاجأة تكمن علة التخفيف عن الزوج، فهي التي تثير نفسه وتولد لديه

(١) عوض محمد - المرجع السابق ص ١١٣، د/جميل عبد الباقي الصغير - المرجع السابق ص ٩٤.

(٢) د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ٨٩.

(٣) د/عبد المهيم بكر - المرجع السابق ص ٩٩.

(٤) د/عوض محمد - المرجع السابق ص ١١٣.

الاستفزاز الذي يفقده القدرة على كبح غضبه وضبط نفسه فيندفع إلى ارتكاب القتل. وهذا الشرط ينطوي في الحقيقة على شرطين، أولهما، المفاجأة وثانيهما، التلبس بالزنا.

(أ) المفاجأة:

تتحقق المفاجأة بأجلى صورها حين يكون الزوج واثقاً كل الثقة عن عفة زوجته ووفائها، ثم يضبطها متلبسة بجريمة الزنى، غير أن هذه ليست الصورة الوحيدة التي يفاجأ فيها الزوج بزنى زوجته، فقد يساوره الشك في سلوكها فيحتال لقطع هذا الشك باليقين فيرقبها عن كثب ثم يهبط عليها في حين غفلة فإذا بها غارقة في الإثم فتصح شكوكه، وفي هذه الحالة أيضاً يتحقق عنصر المفاجأة، إذ ليس من شأن الشك أن ينفيه^(١)، وبهذا الرأي أخذت محكمة النقض في واقعة ارتاب فيها الزوج في وفاء زوجته فأراد أن يستجلي الحقيقة فتظاهر بالذهاب إلى السوق وكمن في المنزل، فإذا بمن شك فيه يأتي إلى المنزل ويختلي بزوجه ثم يأخذ في مغازلتها حتى استسلمت له، فلما اعتلاها برز الزوج من مكانه وانهل على الرجل طعناً بالسكين حتى قضى عليه. وقررت المحكمة اعتبار الزوج في هذه الحالة معذوراً لأن الانفعال الفجائي أضاع رشده^(٢)، والرأي متفق كذلك على أن سبق الإصرار لا ينفي بالضرورة إمكان قيام العذر، فالزوج الذي يرتاب في سلوك زوجته ويصمم على قتلها إذا تحققت له خيانتها ثم يفاجأ بمشاهدتها في حالة التلبس بالزنا فيقتلها، يتحقق بالنسبة له عنصر المفاجأة ويستفيد من العذر المخفف^(٣) ولكن المفاجأة تنتفي حين يكون الزوج واثقاً من خيانة زوجته فيتصنع الغفلة أو يعمل الحيلة ليستدرجها هي وعشيقها حتى إذا ضبطهما متلبسين بالزنا قتلتهما معاً أو قتل أحدهما، لأن دافع الزوج إلى القتل في هذه الحالة يكون التشفي وليس الانفعال^(٤).

(ب) التلبس بالزنا:

يشترط حتى يستفيد الزوج من العذر أن تقع المفاجأة حال تلبس الزوجة بالزنا. بمعنى أن يشاهد الزوج حالة التلبس بنفسه، فلا يكفي أن يخبره الغير بمشاهدته الزوجة حال تلبسها بالزنا، ذلك أن الاستفزاز الذي يبرر قيام العذر لا يتوافر إلا بهذا الشرط. ولكن ما هو معنى التلبس هنا؟ هل له معنى خاص يختلف عن المعنى الذي يحدده قانون الإجراءات الجنائية للتلبس بالجريمة في المادة ٣٠ منه؟.

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٣٩٧، د/عوض محمد - المرجع السابق ص ١١٥.

(٢) نقض ٣ نوفمبر ١٩٢٥ لمحكمة س ٦ رقم ٨٦ ص ٤٢١، والمجموعة الرسمية س ٢٨ رقم ٧.

(٣) د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ٨٩، د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ٩١.

(٤) د/عوض محمد - المرجع السابق ص ١١٦، د/جلال ثروت - القسم الخاص - المرجع السابق ص ٢٦١.

يذهب الفقه إلى أن التلبس هنا ليس مقصوداً به ذلك المعنى الضيق الذي ورد بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية وعلى وجه الخصوص تلك الحالة التي يشاهد فيها الزوج زوجته - أثناء ارتكابها للفعل المكون لجريمة الزنا، إذ لو فهم التلبس في هذا المعنى لكان من النادر تحقق حالة التلبس بالزنا. ولذلك فالرأي متفق على أن معنى التلبس في المادة ٢٣٧ هو نفس المقصود من المادة ٢٧٦ عقوبات (الخاصة بجريمة الزنا). وعلى ذلك يكفي لقيامه - بالإضافة إلى مشاهدة الزوجة أثناء ارتكابها للفعل المكون لجريمة الزنا أن تشاهد الزوجة وشريكها في ظرف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك عقلاً في أن الزنا قد وقع أو هو على وشك أن يقع^(١).

مثال ذلك ما قضى به من اعتبار الزوجة متلبسة بالزنا متى حضر زوجها إلى المنزل ليلاً ففتحت له الباب وهي لا يسترها سوى قميص النوم وكانت بادية الارتباك وطلبت منه بالإحاح أن يعود لشراء حلى لها فارتاب في أمرها ودخل المنزل ففوجئ برجل متخف تحت السرير وخالع حذاءه. كذلك قضى باعتبار حالة التلبس بالزنا قائمة متى دخل الزوج على زوجته فوجد معها رجلاً غريباً كلاهما بغير سراويل وقد وضعت ملبسهما الداخلية بعها بجوار بعض^(٢).

ويلاحظ أن تقدير توافر حالة التلبس بالزنا يخضع لقاضي الموضوع. فمتى بين الحكم الوقائع التي استظهر منها حالة التلبس وكانت هذه الوقائع كافية بالفعل وصالحة لأن يفهم منها هذا المعنى، فلا وجه للاعتراض عليه بأن الأمر لا يعدوا أن يكون شروغاً في جريمة الزنا، ذلك أن القانون يجعل مجرد وجود رجل مسلم في المحل المخصص للحريم دليلاً مقبولاً على حصول الزنا على الجريمة التامة لا مجرد الشروع (م ٢٧٦ عقوبات)^(٣).

الشرط الثالث: حدوث القتل في الحال:

يشترط أخيراً أن يحدث القتل إثر مفاجأة الزوج بتلبس الزوجة بالزنى، أو على حد تعبير النص الفرنسي في نفس اللحظة التي يشاهد فيها فعل الزنا، فإذا شاهد الزوج فعل الزنا فصرف نظره عن أحداث القتل ولو مؤقتاً انتفى الشرط الأخير، ولا ينفي هذا الشرط بمضي الوقت الذي يستغرقه بحث الزوج عن أداة يستخدمها في القتل، أو مرور

(١) د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ٩٠، د/عوض محمد - المرجع السابق ص ١١٥.

(٢) نقض ٢ ديسمبر ١٣٥ مجموعة القواعد ج-٣ رقم ٤٠٩ ص ١٥٣، نقض ١٨ مارس ١٩٤٠ مجموعة القواعد ج-٥ رقم ٨٠ ص ١٢٤، نقض ١١/١٦/١٩٦٤ مجموعة الأحكام س ١٥ رقم ١٣٤ ص ٦٧٩.

(٣) نقض ٢٥ أبريل ١٩٣٢ مجموعة القواعد ج-٢ رقم ٣٤٣ ص ٥٢٥، نقض ٢٤ فبراير ١٩٥٣ مجموعة الأحكام س ٤ رقم ٢٠٧ ص ٥٦٦.

بعض الوقت حتى يسترد وعيه. والعبرة على أي حال في تقدير هذا الشرط موكول لقاضي الموضوع^(١).

مدى انطباق العذر عند تعدد الجناة:

إذا ساهم مع زوج الزانية عدد من الجناة في ارتكاب القتل، فمن منهم يعاقب بعقوبة الجنحة، ومن منهم يعاقب بعقوبة الجناية؟
لا خلاف في الفقه على معاقبة الزوج بعقوبة الجنحة إذا كان "فاعلاً" في القتل وحده أو مع غيره من الفاعلين أو الشركاء.
أما إذا كان الزوج شريكاً مع غيره، كما لو ارتكب القتل شخص آخر غير الزوج فإن هذا الغير يعد قاتلاً في جنائية قتل عمد، لأنه يستمد إجرامه من فعله، أما الزوج الشريك فإنه يعاقب على اشتراك في قتل عمد لأنه يستمد إجرامه من الفاعل^(٢).
أما الفاعل الآخر مع الزوج فلا خلاف حول عدم انطباق المادة ٢٣٧ عليه، أما شريك الزوج فالرأي السائد يرى أنه نظراً لأن القانون يقرر للشريك عقوبة الفاعل، وكانت الجريمة بالنسبة للفاعل جنحة فينبغي مؤاخذه الشريك على أساس هذا الوصف (م ٤١ عقوبات).

(١) د/حسين عبيد - المرجع السابق ص ٩٢.

(٢) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ١٨١، د/عبد المهيم بكر - المرجع السابق ص ١٠٠، د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق ص ٤٦٨، د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٢٦٢.

أثر العذر المخفف:

إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة ٢٣٧ عقوبات، تعيّن على القاضي أن يستبدل عقوبة الحبس بالعقوبة المقررة للقتل العمدى أو الضرب المفضى إلى الموت المنصوص عليه في المادتين ٢٣٤، ٢٣٦ من قانون العقوبات. وتوقع هذه العقوبة سواء قتل الزوج زوجته وحدها أو عشيقها وحده أو قتلها معاً. ومن المتفق عليه أنه وإن كان القانون قد نص على استفاضة الزوج من التخفيف إذا ارتكب قتلاً عمداً أو ضرباً أفضى إلى موت، إلا أنه يستفيد من باب أولى إذا ارتكب جنابة ضرب أفضى إلى عاهة مستديمة. ويلاحظ أن الحبس في هذه الجريمة ليس له حد أدنى خاص، إذ لم يشأ المشرع أن يقيد سلطة القاضي التقديرية في مراعاة هذا الظرف عند توقيع العقاب. وعلى ذلك للقاضي أن ينزل بالحبس إلى حده الأدنى ٢٤ ساعة ولا يتجاوز ثلاث سنوات، وله أيضاً أن يوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات إعمالاً لحكم المادة ٥٥ من قانون العقوبات^(١).

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٠٠، د/عوض محمد - المرجع السابق ص ١٢٢.

الفصل الثالث

الأحكام الخاصة بالقتل غير العمدى

تمهيد وتقسيم:

بعد أن قمنا ببيان الأحكام العامة لجريمة القتل يتضح لنا أن القتل غير العمدى يتفق مع القتل العمدى في محل الاعتداء، فكل منهما يقع على "إنسان حي" ويتفق معها كذلك في الركن المادى، فكلاهما يتطلب لقيامه نشاطاً إرادياً يصدر من الجانى (فعلاً كان أو امتناعاً)، ونتيجة معينة تترتب على هذا النشاط وهي وفاة المجنى عليه، وعلاقة سببية بين هذا النشاط وتلك النتيجة. ويلاحظ أن النتيجة وعلاقة السببية يمثلان أهمية كبيرة في الكيان القانونى لجريمة القتل غير العمدى. فلا عقاب على قتل غير عمدى إلا إذا حدثت وفاة المجنى عليه فإذا لم تحدث هذه النتيجة فلا قيام للجريمة، مهما توافر الخطأ في مسلك الشخص، ومهما كان جسيماً.

كما تمثل علاقة السببية بين نشاط الجانى وتلك النتيجة عنصراً جوهرياً في القتل غير العمدى. وعلى ذلك إذا أوقف نشاط الجانى أو خاب أثره في إحداث النتيجة لأسباب لا دخل لإرادته فيها، أو انتفت علاقة السببية بين هذا النشاط والنتيجة، لا يمكن اعتبار هذا النشاط مشروعاً، إذ لا شروع في الجرائم غير العمدية. هذا ما لم يكن نشاط الجانى في حد ذاته جريمة مستقلة، كما لو أصاب المجنى عليه بجراح لم تفضي إلى الوفاة أو أفضت إليها، ولم يثبت توافر علاقة السببية بين الوفاة وبين النشاط، فإننا نكون هنا بصدد جريمة الإصابة غير العمدية لا القتل غير العمدى.

ويتميز القتل غير العمدى فحسب بالنظر إلى ركنه المعنوي، فبينما يتطلب القانون لقيام جريمة القتل أن يتوافر القصد الجنائي، أي توجيه الإرادة نحو الفعل الذي يحرمه القانون عن علم به وبنتيجه، فإن القتل غير العمدى يفترض بالعكس تخلف القصد الجنائي لكي يحل محله الخطأ في مسلك الجانى، فالجانى يريد هنا ارتكاب الفعل أو الترك الخاطئ مجردة عن أي قصد جنائي.

ولذا سوف نقسم الدراسة في هذا الفصل إلى مبحثين: نخصص، المبحث الأول لدراسة الخطأ باعتباره الركن الأساسى والمميز للقتل غير العمدى، أما سائر أركانه فنحيل في شأنها إلى ما سبق تفصيله في الأحكام المشتركة بين جرائم القتل، ونخصص المبحث الثانى، لدراسة عقوبة القتل غير العمدى.

المبحث الأول

الخطأ غير العمدى

١ - التعريف به:

الأصل في الجريمة أن تكون غير عمدية، ولا يحتاج هذا الأصل إلى نص صريح، والاستثناء هو الخطأ غير العمدى، ولا بد لتجريمه من نص صريح بمناسبة كل جريمة على حدة. وهذا هو ما فعله المشرع في المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات بالنسبة لجريمة القتل غير العمدى.

وقد جاء التشريع العقابى المصرى خالياً من وضع نص عام يعرف الخطأ ويهتدي به مكتفياً بتعداد صورته في المادة السابق ذكرها^(١).

وأمام هذا الغموض اجتهد الفقه في وضع تعريف للخطأ غير العمدى وانتهى إلى تعريفه بأنه "إخلال الجاني في تصرفاته بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون، وعدم حيولته تبعاً لذلك دون أن يفضي تصرفه إلى حدوث النتيجة الإجرامية - وهي وفاة المجنى عليه - في حين كان ذلك في استطاعته ومن واجبه"^(٢).

وقد عرّفته محكمة النقض بصفة عامة بأنه "تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية، فهو عبث يشوب مسلك الإنسان، لا يأتيه الرجل العادى المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة للظروف التي أحاطت بالمسئول. ويعتبر قانون العقوبات الإيطالى الجريمة غير عمدية "إذا كانت نتيجتها غير مرغوب فيها من الفاعل، ولو كانت متوقعة منه، وتحققت بسبب الإهمال أو عدم الاحتياط أو عدم الخبرة أو بسبب عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأوامر أو الأنظمة".

كما قيل في تعريف آخر أنه "سلوك إرادى، إيجابى أو سلبى، ينطوي على إخلال بواجب الحيطة أو الانتباه الذي يفرضه القانون أو الخبرة الإنسانية أو العملية أو الفنية، ويترتب عليه نتيجة إجرامية كان في الاستطاعة درؤها".

(١) د/فوزية عبد الستار - النظرية العامة للخطأ غير العمدى - دار النهضة العربية ١٩٧٧ ص ٩ وما بعدها.

(٢) د/محمود نجيب حسنى - المرجع السابق ص ٤٠٢، د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ٩٦.

٢- عناصر الخطأ غير العمدى:

يتحلل الخطأ غير العمدى إلى العناصر الآتية:

أولاً: سلوك إرادي:

ومفاد هذا العنصر أن إرادة الفاعل يجب أن تنصرف إلى فعل القتل، وتقف عنده فلا تتجاوز إلى النتيجة الإجرامية، وإلا أصبحت النتيجة مقصودة والجريمة عمدية. لهذا، فإن إرادة السلوك تكفي وحدها لتجسيم الرباط النفسي بين الفاعل وماديات الجريمة، فما السلوك إلا جوهر الركن المادي لجريمة القتل غير العمدى^(١).

ثانياً: انطواء السلوك على "إخلال بالواجب":

ومفاد هذا - الإخلال - أن الفاعل سلك سلوكاً مخالفاً لما كان ينبغي عليه أن يسلكه، فتحقق بهذا الإخلال الركن المادي للجريمة.

والإخلال بالواجب نوعان: إخلال بواجب الحيطة، وإخلال بواجب الانتباه، ويتحقق الإخلال في كل من هذين النوعين على النحو التالي:

١ - الإخلال بواجب الحيطة:

في هذا النوع من نوعي الإخلال بالواجب يكون الفاعل على بينة من ماهية السلوك الذي صمم على ارتكابه، ويتوقع نتيجته الإجرامية دون أن يصرف إليها إرادته، ومع هذا يقصد عن اتخاذ الحيطة لدرء هذه النتيجة، وهذا ضرب من ضروب الإهمال، أو يتخذ من وسائل الاحتياط ما لا يكفي لدرء النتيجة المذكورة بسبب سوء تقديره أو نقص مهارته أو جهله، وهذه جميعاً من ضروب الرعونة. ويسمى الخطأ الذي من هذا النوع "بالخطأ الواعي" أو "بالخطأ المقترن بالتوقع أو بالتبصر"^(٢).

٢ - الإخلال بواجب الانتباه:

وفي هذا النوع من صور الإخلال بالواجب يقدم الفاعل على مباشرة سلوكه الإجرامي دون أن يكون على بينة من ماهيته أو طبيعته أو ما ينطوي عليه من خطر، أو ما يحيط به من ظروف، أو ما سيترتب عليه من نتائج، وهذا ضرب من ضروب الإهمال وعدم الانتباه. ويسمى هذا النوع من الخطأ "بالخطأ البسيط" أو "الخطأ غير الواعي" أو "بالخطأ غير المقترن بالتوقع أو بالتبصر"^(٣).

(١) د/فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٢٣.

(٢) نقض ٢٧ يناير ١٩٥٩ مجموعة أحكام النقض س ١٠ ص ٩١ رقم ٢٣.

(٣) نقض ٣٠ يناير ١٩٦٠ مجموعة أحكام النقض س ١٢ رقم ٢٣ ص ١٣١.

ثالثاً: إن مصدر الواجب الملقى على عاتق الفاعل هو: القانون، أو الخبرة الإنسانية أو الفنية، عامة كانت أم خاصة، في مجال الاستخدام الاجتماعي للحقوق أو الرخص.

ومفاد هذا أن القانون قد يكون مصدر هذا الواجب، ومن أمثلة ذلك قوانين المرور، وحمل السلاح والمباني والعمل. وقد تكون الخبرة الإنسانية أي الخبرة التي تزودنا بها الممارسات الاجتماعية، هي مصدر هذا الواجب. من ذلك أن ترك سلاح ناري في متناول يد أولاد المرخص له بحمله أمر يندرج بالخطر، وأن إلقاء لفافة تبغ في مكان به مواد قابلة للاشتعال ينطوي على خطر اشتعال هذه المواد، وأن حمل الأم رضيعها على كفتها أثناء طهيها الطعام على موقد من القش أو الحطب يعرض رضيعها لخطر السقوط في الوعاء أو على الموقد. وقد يكون مصدر الواجب ما تمليه الخبرة الفنية من قواعد وأصول تنبغي مراعاتها، كما هو الشأن بالنسبة لمزاولة الطب أو الصيدلة أو قيادة السيارات أو صناعة معينة كالتعدين. في هذه الأحوال جميعها، يقع على عاتق الفاعل واجب اتباع أنماط معينة من السلوك إذا ما روعيت على النحو الملائم سلم وسلمت الجماعة معه من مخاطر أفعاله^(١).

رابعاً: تحقق النتيجة الإجرامية:

لا يُسأل الفاعل عن خطئه غير العمدى إلا إذا ترتب على سلوكه إزهاق روح إنسان حي، لهذا، فلا شروع في جريمة القتل غير العمدى، والنتيجة فيها دائماً نتيجة ضارة.

خامساً: إمكانية درئه للنتيجة الإجرامية:

يشترط أن النتيجة التي تحققت وهو إزهاق روح إنسان حي، كان من الممكن درؤها. ومفاد هذا أن سيطرة الفاعل على سلوكه وإخضاعه لتوجيهه، من شأنهما أن يكون في استطاعته الحيلولة بين النتيجة الإجرامية وتحققها. وهذا لا يعدو أن يكون تطبيقاً لمبدأ أن "لا تكليف إلا بمستطاع"^(٢).

صور الخطأ غير العمدى:

لو أننا تعمقنا في الصور التي أوردها المشرع لوجدناها تحيط بمختلف أنواع النشاط الذي يؤدي إلى نتائج غير مجرّمة غير مقصودة من الفاعل. وهذه الصور قد تتداخل في بعضها أحياناً، على أن هذا لا يمنع من وضع بعض الضوابط لها. وعلى كل حال يكفي أن تتوافر واحدة منها ليقوم ركن الخطأ في الجريمة، فالشارع إذ عدد صور

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٠٤.

(٢) نقض ١٩٥٤/٤/٦ مجموعة أحكام النقض س ٥ رقم ١٦١ ص ٤٧١، نقض ١٩٧٩/١١/٢٢ س ٣٠ رقم ١٧٦ ص ٨٢١.

الخطأ اعتبار كل صورة من هذه الصور خطأ قائماً بذاته تترتب عليه مسؤولية فاعله ولو لم يقع منه خطأ آخر.

وتوافر صورة من صور الخطأ أو عدم توافرها مسألة يقدرها القاضي، ويهتدي في تقديره بمقياس الرجل العادي في الحياة واضعاً نصب عينيه الظروف المختلفة التي تحيط بالواقعة، سواء تعلقت بها بذاتها أو بشخص الجاني أو المجني عليه^(١).

ونتكلم فيما يلي عن كل صورة من صور الخطأ بالتفصيل التالي:

١ - الإهمال:

يعرّف الفقه الإهمال بأنه إغفال الجاني اتخاذ الاحتياط الكافي الذي يوجبه الحذر، وتمليه الخبرة الإنسانية العامة على من كان في مثل ظروفه، إذا كان من شأن هذا الإجراء لو اتخذ أن يحول دون حدوث النتيجة الإجرامية. ومن ثم فإن الخطأ في هذه الصورة يقع بطريق سلبي نتيجة ترك أو امتناع عن اتخاذ الحيلة اللازمة^(٢). مثال ذلك من يدير آلة بخارية ثم لا يتخذ طرق الوقاية المانعة لأخطارها عن الجمهور المعرض للاقتراب منها. وحائز الحيوان الخطر الذي لا يتخذ احتياطات كافية لحبسه ومنع أذاه عن الناس. ومن يترك طفلاً لا يتجاوز السنتين من عمره بجوار موقد غاز مشعل على ماء فيسقط عليه الماء الساخن فيحدث به جروح تودي بحياته سواء أكان والد الطفل أم لم يكن. وحارس المنزل الذي يهمل في صيانته فينهار ويصيب سكانه بالأذى فيقتل بعضهم ويصاب سائرهم بجراح. ومن يحفر حفرة أمام منزله، ولا يضع عليها مصباحاً لتنبيه المارة اعتقاداً منه بندرتهم في هذا الوقت من الليل، مما أدى إلى سقوط أحد المارة بها ووفاته^(٣).

٢ - الرعونة:

ويراد بها الإقدام على الفعل إذا اقترن بطيش أو خفة أو بسوء تقدير لعواقبه، أو بنقص في المهارة الفنية اللازمة لمباشرته، أو بجهل بما يتعين عليه العلم بشأن مباشرته. ومن تطبيقات الرعونة: إلقاء حجر من بناء دون توقع إصابته لأحد المارة فيؤدي إلى قتل أحدهم. أو يقطع فرع شجرة فيسقط على أحد المارة فيقتله، أو يضع طفلاً على حافة سور فيسقط على الأرض فيصاب بأذى^(٤). وعدم إلمام المهندس أو الطبيب بالمعلومات العلمية المطلوبة لمباشرة أحد أعمال مهنته، وعدم اتباع الأصول أو القواعد المستقرة في

(١) نقض ١٩٨٥/١٠/٣ مجموعة أحكام النقض س ٣٦ ق ١٤٣.

(٢) نقض ١٩٤١/١١/٣ مجموعة القواعد ج ٥ ب رقم ٢٩٦ ص ٥٦٥.

(٣) نقض ١٦ أبريل ١٩٣١ مجموعة القواعد ج ٢ رقم ٢٣٨ ص ٢٩٠.

(٤) د/محمد مصطفى القلي - المسؤولية الجنائية ١٩٤٨ ص ١١٢.

تخصصه. من تطبيقات ذلك: إذا تجاوز الصيدلي النسبة المقررة للمادة المخدرة عند تحضيره لمخدر يستخدم في إجراء عملية جراحية، فيترتب على هذا وفاة المريض^(١).

٣ - الاحتراز:

يقصد بهذه الصورة إثبات الجاني مسلماً إيجابياً معيناً، كان يجب عليه الامتناع عنه، إذ قد توقع الأخطاء التي قد تترتب على مسلكه إلا أنه مضى في فعله دون أخذ الحيلة الكافية لدرء هذه الأخطار.

وتتميز هذه الصورة بأن الخطأ يتخذ شكلاً إيجابياً - على خلاف الإهمال - يدل على عدم الحذر وعدم تدبر العواقب. ولكنه كالإهمال حيث إنه إخلال بالالتزام من التزامات الحيلة التي تستمد من الخبرة الإنسانية العامة. كما تتميز هذه الصورة أيضاً بأن الجاني يعلم طبيعة الفعل الصادر منه وما يصح أن يرتبه من أضرار، مع ذلك يمضي في فعله. ولهذا يطلق الفقه على هذه الصورة اسم "الخطأ الواعي" أي "الخطأ بتبصر". مثال ذلك من يقود سيارة بسرعة لا تتفق مع الزمان والمكان والظروف المحيطة بالحادث. وكالأم التي تنام مع رضيعها في فراش واحد فتقلب عليه أثناء النوم وتقتله^(٢). وقائد السيارة الذي ينحرف إلى اليسار ليتقدم سيارة أمامه دون أن يتخذ الاحتياط كيلا يحدث من وراء ذلك تصادم يؤدي بحياة شخص آخر. أو أن يعيث شخص سلاح ناري في مكان به جمع من الناس فتنتقل منه رصاصة تصيب أحد الحاضرين فتقتله^(٣).

٤ - عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة:

هذه الصورة من صورة الخطأ مستقلة عن الصور السابقة، ويطلق عليها الفقه مصطلح الخطأ الخاص تمييزاً لها عن الصور السابقة التي يطلق عليها مصطلح الخطأ العام. ووجه الخصوصية في هذه الصورة أن المشرع نفسه هو الذي يحدد مباشرة وبالنص الصريح نوع السلوك الواجب أو يقره، أما في باقي صور الخطأ فإن الخبرة الإنسانية العامة أو الخبرة الفنية الخاصة هي التي ترسم معالم السلوك الواجب اتباعه، ولذلك فإن القاضي لا يلتزم في هذه الصورة بتحري السلوك الواجب بل يكفيه التحقق من مجرد مخالفة الجاني لما تفرضه القوانين أو القرارات أو اللوائح أو الأنظمة في واقعة الدعوى. ومن الأمثلة على ذلك تجاوز السرعة المقررة لقيادة السيارة في أماكن معينة^(٤). هذا ومخالفة القوانين والقرارات لا ترتب المسؤولية إلا بالنسبة للحوادث التي يكون الغرض من وضع هذه القوانين أو القرارات تفاديها، فمثلاً يقصد بمنع العربات من السير في اتجاه معين ببعض الطرق تفادي حوادث التصادم وتقليل مخاطر العبور، فإذا

(١) نقض ٢٧ يناير ١٩٥٩ مجموعة أحكام النقض س ١٠ رقم ٢٣ ص ٩١.

(٢) د/محمد مصطفى القلبي - المرجع السابق ص ٢١٩.

(٣) نقض ١٢ يونيو ١٩٧٢ مجموعة أحكام النقض س ٢٣ ص ٩٢١.

(٤) د/عوض محمد - المرجع السابق ص ٥٤، ٥٥.

خالف سائق هذا المنع فاصطدم بغيره أو صدم شخصاً يعبر الطريق فإنه يُسأل عن الحادث الذي أدت إليه المخالفة، وإنما إذا داست عربته حجراً فاندفعت بعض أجزائه بعيداً وأصابت شخصاً في وجهه فإنه لا يمكن مساءلته عن الحادث إلا إذا توافرت في مسلكه إحدى صور الخطأ الأخرى - الإهمال، الرعونة، عدم الاحتراز - لأن مثل هذه النتيجة لمن تكن الغرض الذي قصدت اللوائح إلى تفاديه^(١).

معيار الخطأ:

وتظهر أهمية وضع معيار للخطأ من حيث كونه لا يتحقق قانوناً من مجرد وقوع الجاني في غلط حول صلاحية فعله الإرادي في إحداث النتيجة المحظورة وإنما كذلك من كون هذا الغلط كان من الممكن على الجاني تجنبه وهذا ما لا يتحقق إلا إذا كان في إمكان الجاني العلم بصلاحية فعله لإحداث النتيجة المحظورة. معنى ذلك أن القول بانتفاء علم الجاني بصلاحية فعله لإحداث الوفاة، وكذلك توفر هذا العلم في درجته الدنيا وهي الإمكان والمضي مع ذلك في إتيان الفعل أملاً لظروف خاصة به أن النتيجة لن تقع ولا تقوم به مسؤولية الجاني عن القتل الذي يقع كأثر لهذا الفعل مسؤولية غير عمدية إلا إذا كان بإمكانه العلم اليقيني أو التوقعي بصلاحية الفعل لإحداث الوفاة. أما إذا لم يكن بوسع الجاني أن يدرك هذا العلم في إحدى درجتيه فلا تقوم مسؤوليته مطلقاً عن القتل الذي وقع لا عن قتل عمد ولا عن قتل خطأ، لأن الجريمة تكون حينئذ وليدة الحتم أو الحدث الفجائي^(٢)، كمن يقود سيارته بسرعة معتدلة فتنفجر منه عجلتان - لعيب في صناعتها - مما يؤدي إلى قتل أحد المارة.

غاية الأمر أن يلاحظ أنه يشترط دائماً لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه^(٣).

معيار الخطأ إذاً له أهميته البالغة في صدد التفرقة بين الخطأ وبين الحتم أو السبب الفجائي. ويتجه الفقه الغالب في مصر إلى الاحتكام إلى معيار موضوعي - قوامه ما كان يتوقعه الرجل العادي المتوسط في حذره وانتباهه^(٤). فإن كان بإمكان هذا الشخص العلم بصلاحية الفعل لإحداث النتيجة المحظورة توفر الخطأ ولو لم يكن بوسع الجاني - شخصياً - إدراك هذا العلم. بينما يتجه رأي آخر، إلى الأخذ بمعيار الرجل العادي الذي ينتمي إلى ذات الوسط الاجتماعي الذي ينتمي إليه الجاني لو وجد في ذات الظروف الخارجية التي وجد بها الجاني^(٥).

(١) د/عبد المهيم بكر - المرجع السابق ص ٦٤٣.

(٢) د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٢٧٤.

(٣) نقض ١٩٧٧/٢/١٢ مجموعة أحكام النقض س ٢٨ ص ٢٣٧.

(٤) د/حسن أبو السعود - المرجع السابق ص ٢٧٩، د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ١٨١،

د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق ص ٥٨٢.

(٥) د/عبد المهيم بكر - المرجع السابق ص ٦٠٤.

بينما يتجه بعض الفقه بحق إلى الأخذ بالمعيار الشخصي البحث والذي يرجع في تقديره إلى الجاني نفسه لا إلى شخص سواه وفقاً لتكوينه الشخصي وظروفه الخاصة، كدرجة ذكائه ومستوى تعليمه وخبراته الشخصية، فإذا كان بوسع الجاني نفسه أن يعلم بصلاحيته الفعل الصادر عنه وقت اتخاذ الأحداث النتيجة المحظورة توفر الخطأ في جانبه ولو كان لم يعلم بتلك الصلاحية وقت اتخاذ الفعل حقيقة وفعلاً. ذلك أن الخطأ باعتباره علاقة نفسية تربط بين الجاني وبين الركن المادي للجريمة التي وقعت منه لا ينبغي فيه الاستعانة بمعايير موضوعية لا مجال أصلاً لإعمالها إلا في نطاق الركن المادي، وعلى الأخص في قياس علاقة السببية بين الفعل والنتيجة. ويجد هذا الرأي منطقاً في أن القول بتوافر الخطأ في جانب الجاني معناه أن حكمه على صلاحية سلوكه لإحداث الوفاة ما كان ينبغي أن يقع، ولهذا استحق ملامة القانون الجنائي، فالخطأ يفترض بداهة أن يكون بوسع المخطئ أن يتجنب خطأه وأن يتصرف على نحو صحيح، بمعنى آخر يكون الشخص قد أخطأ إذا كان بوسعه في ظروفه العامة والخاصة الخارجية والداخلية أن يتصرف على النحو الصحيح وهذا هو المعيار الشخصي لكي لا يعقل أن ندين شخصاً بالخطأ لأنه تصرف على نحو كان بوسع الرجل العادي أن يتصرف أفضل منه، ولو كان هو نفسه قد بذل غاية جهده، لأن في ذلك تحكم وظلم^(١).

(١) د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٢٨٢ وما بعدها، د/عوض محمد - المرجع السابق ص ٦٤، وقارن د/عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ص ٢٩٢.

المبحث الثاني

عقوبة القتل غير العمدى

تمهيد:

كانت المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات قبل تعديلها بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ تعاقب على القتل غير العمدى بالحبس أو بالغرامة التي لا يتجاوز مقدارها مائتي جنيه مصري. ولم يكن المشرع ينص على ظروف مشددة للعقاب على هذه الجريمة، غير أنه إزاء ارتفاع نسبة حوادث القتل غير العمدى بشكل ملحوظ في العصر الحديث بسبب تطور الصناعة وكثرة استخدام وسائل النقل الميكانيكية والآلات الخطرة التي يترتب على أقل إهمال في إدارتها أو الإشراف عليها حدوث ما يشبه الكوارث، فقد تبين بجلاء أن العقوبات المقررة للقتل غير العمدى لم تعد رادعة، وأنه يتحتم النظر في تشديدها. ولهذا أصدر المشرع في ١٩ يولييه سنة ١٩٦٢ القانون رقم ١٢٠ سالف الذكر معدلاً به بعض أحكام قانون العقوبات. وكان من بين النصوص التي تناولها هذا التعديل نص المادة ٢٣٨ عقوبات، فأصبحت هذه المادة تتكون من فقرات ثلاث تبين أوقالها عقوبة القتل غير العمدى في صورته البسيطة. وتنص الفقرتان الأخيرتان على بعض ظروف مشددة لهذه العقوبة^(١).

أولاً: عقوبة القتل غير العمدى في صورته البسيطة:

تنص المادة ٢٣٨ فقرة أولى من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". يتضح لنا من هذا النص أن المشرع قد وضع حدًا أدنى لعقوبة الحبس مرتفعًا عن حده الأدنى العام فجعله ستة أشهر، والهدف من ذلك هو تفادي الهبوط بالحبس إلى حده الأدنى العام، فيصير أقل من أن يتناسب مع جسامة هذه الجريمة، وكونها تنطوي على إهدار حياة بشرية، أما الحد الأقصى العام للحبس فقد أبقاء المشرع دون تعديل. ووضع الشارع للغرامة حدًا أقصى هو مائتا جنيه، أما حدّها الأدنى العام فقد أبقاء دون تعديل^(٢).

ثانيًا: عقوبة القتل غير العمدى في صورته المشددة:

(١) د/عبد المهيمى بكر - المرجع السابق ص ٦٤٤.
(٢) د/محمود نجيب حسنى - المرجع السابق ص ٤١٦، د/جميل عبد الباقي الصغير - المرجع السابق ص ١٦٩.

نصت على هذه الظروف المشددة للقتل غير العمدى - الفقرتان الثانية والثالثة من المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات: فنصت الفقرة الثانية على أن "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك". ونصت الفقرة الثالثة على أن "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".

والظروف السابقة يمن تأصيلها بردها إلى أقسام ثلاثة: ظروف ترجع إلى جسامه الخطأ، وهي التي نصت عليها الفقرة الثانية، وظروف ترجع إلى جسامه النتيجة الإجرامية، وهي التي نصت عليها الفقرة الثالثة في صدرها، وظروف ترجع إلى اجتماع جسامه الخطأ وجسامه الضرر، وهي التي نصت عليها هذه الفقرة في شطرها الأخير.

(أ) التشديد نظرًا إلى جسامه الخطأ:

نصت الفقرة الثانية من المادة ٢٣٨ عقوبات على ثلاثة أسباب للتشديد تجمع بينها جسامه الخطأ (الخطأ المهني الجسيم، والسكر أو التخدير والنكول عن مساعدة المجنى عليه) وجعلت عقوبة الجريمة عند اقترافها بأي منها الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وهذا التشديد وجوبي. ويبقى القتل غير العمدى على الرغم منه جنحة.

وفيما يلي تفصيل لكل من هذه الظروف (١):

١ - الخطأ الوظيفي والمهني والحرفي الجسيم:

سبق أن أشرنا إلى أن المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات، شددت العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ "إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته". ويشترط لتوافر هذه الظروف المشددة للعقوبة شرطان:

الشرط الأول: توافر صفة في المتهم:

(١) نقض ١٥ ديسمبر ١٩٦١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٢٠ رقم ٩٢، ص ١٤٢٠.

وذلك بأن يكون شاغلاً لوظيفته، أو ممارساً أو محترفاً حرفة. ويستوي أن تكون الوظيفة عامة أو أن تكون خاصة. وإذا تعلّق الأمر بمهنة أو حرفة، فينبغي أن يلتزم المتهم بأصولهما وقواعد ممارستهما، سواء أكانت قواعد قانونية أم قواعد عرفية درج عليها التعامل. والفرق بين المهنة والحرفة أن الأولى، تمارس بأعمال ذهنية، والثانية، تمارس بأعمال يدوية^(١). ويترتب على هذا الشرط أنه لا محل للظرف المشدد إذا كان المتهم لا يشغل وظيفة ولا يمارس مهنة أو حرفة منظمة على الوجه السابق.

الشرط الثاني: إخلال المتهم بما تفرضه أصول الوظيفة أو المهنة أو الحرفة:

يتطلب هذا الشرط أن يكون قد صدر عن المتهم إخلال جسيم بما تفرضه أصول الوظيفة أو المهنة أو الحرفة، فلا يتوافر الظرف المشدد إذا كان ما صدر عن المتهم هو مجرد إخلال بقواعد الحيطة والحذر التي يلتزم بها الناس كافة، كما لا يتوافر الظرف المشدد أيضاً إذا كان الإخلال بأصول الوظيفة أو المهنة أو الحرفة غير جسيم، وجسامة هذا الخطأ أمر يترك تقديره لقاضي الموضوع وهو يتحقق عادة إذا كان الخطأ قد وقع بالمخالفة لقاعدة أولية متعارف عليها بين أصحاب الوظيفة أو المهنة أو الحرفة التي ينتمي إليها الجاني ولا يجهلها أو يتخطاها، أقلهم خبرة بأصول الوظيفة أو المهنة أو الحرفة^(٢).

٢- تعاطي الجاني مسكراً أو مخدراً:

يشترط لتوافر هذا الشرط أن يكون المتهم في حالة سكر أو تخدير وقت ارتكابه فعل القتل، وعلة تشديد العقوبة في هذه الحالة واضحة وهي ما للمسكرات والمخدرات من أثر في إضعاف قدرة المرء على ضبط تصرفاته وحسن تقديره. وهو موجه بالذات لمحاربة الآفة التي شاعت بين سائقي السيارات بتعاطي المخدرات والمسكرات أثناء القيادة. ولا يتطلب القانون لتوفير هذا الظرف سوى أن يكون الجاني قد تعاطى المسكر أو المخدر عن علم واختيار وقت ارتكاب السلوك. يستوي بعد ذلك أن يكون ما تعاطاه قليلاً أو كثيراً أثر على ملكاته فعلاً أم لم يحدث بها أي أثر، لأن القانون يعلّق التشديد على مجرد التعاطي دون أن يشترط وقوع الجاني في حالة سكر بيّن. لكن يلزم بطبيعة الحال أن يكون تعاطي الجاني للمسكر أو المخدر عن علم واختيار. هذا وإثبات حالة السكر أو التخدير متروك لتقدير قاضي الموضوع، ويستعين في ذلك بما يقرره الطبيب

(١) د/فتوح الشاذلي - المرجع السابق ص ٥٧٠ وما بعدها، د/علي القهوجي - المرجع السابق ص ١٢٥.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٣٢٥، د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٢٨٤.

الشرعي الذي يتولى تحليل دم المتهم عقب ارتكابه للقتل ليحدد ما إذا كان ارتكب القتل وهو سكران أو مخدر أم لا^(١).

هذا ويلاحظ أن المادة ٢/٦٦ من قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ تجعل من سكر قائد المركبة قرينة على وقوع الحادث بخطأ من جانبه إلى أن يقيم هو الدليل على انتفاء هذا الخطأ.

٣- نكول الجاني وقت الحادث عن مساعدة المجني عليه أو عن طلبه المساعدة له رغم تمكنه من ذلك:

يلزم القانون على مرتكب هذه الجريمة أن يساعد المجني عليه سواء طلب المساعدة منه أم لم يطلبها، وإلا فإنه بهذا يكون قد أخل بالتزام قانوني من شأن عدم القيام به تشديد عقوبة القتل خطأ، لأنه بهذا يكون قد ارتكب خطئين: أولهما، إصابة المجني عليه، وثانيهما، إخلاله بالتزام بمساعدته لإنقاذه وقد ترتب على إخلاله هذا، أن مات المجني عليه، رغم أن المتهم كان باستطاعته تدارك ذلك.

وبناء عليه، فإذا صدم سائق السيارة المجني عليه ثم حمله إلى منزله لتضميد جروحه هناك، فإن التزامه بتقديم المساعدة لا يسقط عنه إذا ثبت أن حالة المجني عليه كانت تستدعي نقله إلى المستشفى ومع هذا لم يقم الجاني بهذا رغم استطاعته ذلك^(٢).

(ب) التشديد الذي يرجع إلى جسامه الضرر:

شدّد المشرّع العقوبة المقررة للقتل الخطأ إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، وترجع علة تشديد العقوبة في هذه الحالة إلى جسامه الضرر المترتب على الجريمة. إذ ترتفع العقوبة إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات. والحبس عند قيام هذا الظرف وجوبي لا يملك القاضي أن يستبدل الغرامة به. ويلزم لانطباق هذا الظرف أن ينتج عن الفعل وفاة أربعة أشخاص على الأقل^(٣).

(ج) التشديد الذي يرجع إلى جسامه الخطأ والضرر معاً:

إذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة بالفقرة الثانية من المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات، ونشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على عشر سنوات.

(١) د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ٢٠٩.

(٢) د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق ص ٥٧٢، د/عوض محمد - المرجع السابق ص ١٣٠.

(٣) نقض ٢٨ مارس ١٩٧١ مجموعة أحكام النقض س ٢٢ ص ٢٩٤ رقم ٦٩.

والحكمة من هذا التشديد أن اجتماع صورة من صورة الخطأ الجسيم وزيادة عدد المجني عليهم عن ثلاثة، يدل على مدى استهتار الجاني وعلى مدى خطورته الإجرامية، الأمر الذي يستأهل معه تشديد العقوبة ردعاً له. هذا، وقد سبق أن ذكرنا أن الجريمة تعتبر جنحة رغم بلوغ عقوبة الحبس المقررة لها سبع سنوات في إحدى الحالات، وعشر سنوات في حالة أخرى، ويرجع سبب الإبقاء على وصف الجنحة إلى ملائمة عقوبة الحبس مع جريمة القتل خطأ^(١).

(١) د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ٢١٠.

الفصل الرابع

إخفاء جثة القتل

نصت المادة ٢٣٩ على جريمة إخفاء جثة القتل بقولها "كل من أخفى جثة قتل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة". وقد نص المشرع على هذه الجريمة في باب القتل والجرح والضرب لأنها تقع عادة بمناسبة حدوث القتل، ولكنها لا ترتباط لها بجريمة القتل فهي جريمة مستقلة من جرائم تضليل العدالة ووضع العراقيل في طريقها بإبعاد جثة القتل عن أن تكون محلاً للتشريع، وما قد يسفر عنه ذلك من الوصول إلى الأدلة المطلوبة عن سبب الوفاة تمهيداً لتحديد شخص الفاعل^(١).

العلاقة بين إخفاء جثة القتل وجريمة القتل:

إخفاء جثة القتل جريمة مستقلة عن القتل: فهي ليست صورة للاشتراك فيه، إذ لا يكون الاشتراك بنشاط لاحق على ارتكاب الجريمة. وتوقيع العقاب من أجل هذه الجريمة لا يتطلب ثبوت مسؤولية شخص عن القتل وتوقيع العقاب من أجله، فقد لا يعرف القاتل أو يهرب أو لا تكفي الأدلة لإدانته أو يستفيد من سبب إبادة أو مانع مسؤولية. بل إنه لا يشترط أن تكون الجثة لشخص كان ضحية ارتكاب جريمة قتل، فقد يكون مجنياً عليه في جرح أو ضرب أفضى إلى موت، وقد يكون منتحراً. وإذا أتى الفاعل فعل الإخفاء أو الدفن فلا يُسأل عن هذه الجريمة، إذ تعد في الحالة من ذبول القتل وحلقة أخيرة في المشروع الإجرامي وتصرفاً طبيعياً من جانبه، ولذلك كانت هذه الجريمة مفترضة أن مرتكبها شخص غير القاتل. ولكن إذا لم يُسأل القاتل عن جريمته لتوافر سبب إبادة، كما لو كان القتل دفاعاً شرعياً عن النفس أو المال أو لتوافر مانع مسؤولية، أو لانتفاء القصد والخطأ معاً، فإن جريمة إخفاء جثة القتل تسترد استقلالها، ويوقع العقاب من أجلها^(٢).

أركان الجريمة:

(١) د/محمود محمود مصطفى – المرجع السابق ص ٢٣٩.

(٢) الأستاذ/أحمد أمين – المرجع السابق ص ٣٨٤، د/رؤوف عبيد – المرجع السابق ص ٢٢٠.

جريمة إخفاء جثة القتل تقوم على أركان ثلاثة: الركن المادي، ومحل الجريمة، ثم الركن المعنوي.

(أ) الركن المادي:

يقوم الركن المادي في الجريمة بأي فعل من شأنه إبعاد جثة القتل عن متناول سلطات التحقيق، ولو لفترة محدودة، حتى لا تستطيع أن تعينها وتكشف الحقيقة. ولا عبء بالوسيلة التي تحجب بها الجثة، فقد تدفن بغير تصريح وقد تحلل كيميائياً، وقد توضع في حقيبة وتركها في الطريق مثلاً، أو بإلقائها في نهر، أو بحرقها، أو بتقطيعها إرباً. بل يعد إخفاء مجرد قطع الرأس وإخفائها، لأن ذلك يمنع من التعرف على شخصية صاحبها. ولا بد أن يحصل الإخفاء أو الدفن بغير إخطار جهة الاقتضاء، وهي تلك التي أوجب القانون إخطارها بالوفيات، أي مكتب الصحة الذي يقع في دائرته محل المتوفى أو مركز العمدة في البلاد التي ليس بها مكاتب صحة (م ١٧ من القانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٤٦)، ولا يحول الأخطار وحده دون قيام الجريمة إذا حصل الدفن قبل صدور إذن سابق به، وهو لا يعطى إلا بعد الكشف على الجثة، أو تشريحها إذا كانت هناك شبهة في سبب الوفاة^(١).

ويسري النص على من يقوم بالإخفاء بنفسه أو من يساهم فيه بأية طريقة من طرق المساهمة. وقد حكم بانطباق المادة على عمدة، أذن بدفن جثة قتل وأثبت في شهادة الوفاة أن الموت عادي مع علمه بأنه جنائي^(٢).

ويرى بعض الشرّاح أن مجرد نقل الجثة من مكان إلى آخر، كاللقائها في طريق أو حقل لا يعد إخفاء^(٣). إلا أن ذلك لا يبدو لنا صحيحاً على إطلاقه، والعبء هي بالبحث عما ترتب على هذا النقل من إخفاء عن السلطات أو عدمه، وعما إذا كانت نية الناقل هي الإخفاء بهذه الطريقة أم لا. فإذا كان الجواب على السؤالين بالإيجاب وجب القول بتوافر الجريمة، ولو كان الإخفاء لفترة قصيرة، وإلا فلا.

(ب) محل الجريمة:

يجب أن ينصب فعل الإخفاء على جثة قتل ولا يقتصر لفظ قتل هنا على من وقعت عليه جناية قتل، بل يدخل في مدلوله كل شخص لم يمت موتاً طبيعياً، كمن توفي نتيجة ضرب أفضى إلى الموت أو حريق عمد أو إهمال أو بسبب الانتحار، ولا يشترط

(١) د/محمود محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٢٣٩، د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ٢٢٠.

(٢) نقض ١٠/٢٩/مجموعة القواعد س ١٥ عدد ٣.

(٣) الأستاذ/أحمد أمين - المرجع السابق ص ٣٨٤.

أن تكون الحادثة التي مات القتل بسببها موضوع تحقيق أو محاكمة وقت الدفن أو الإخفاء، ولا تقام الدعوى الجنائية عن جريمة إخفاء جثة القتل إذا كان مرتكبها هو نفس مرتكب جريمة القتل، وذلك لأن الإخفاء في هذه الحالة يعتبر من ذلول القتل ولا يمن فصله عنه كما هو الحال في إخفاء المال المسروق بالنسبة للسارق إذ هو من ذلول السرقة. ولكن إذا برئ القاتل من القتل لسبب ما كوقوع جنايته دفاعاً عن النفس أو المال وكان في الوقت ذاته قد أخفى جثة القتل بعد تنفيذ الجناية فإنه يجوز عندئذ أن يعاقب على جريمة إخفاء الجثة لفوات معاقبته على القتل^(١).

(ج) القصد الجنائي:

جريمة إخفاء جثة قتل، جريمة عمدية يتطلب المشرع لقيامها توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة، فيجب أن يكون الجاني عالماً أن الجثة لشخص مات موتاً غير طبيعي وبأنه لم يحصل عليها إخطار للسلطات المختصة، وبالتالي لم يصدر إذن بالدفن مع اتجاه إرادة الجاني إلى إخفاء جثة القتل عن أعين السلطات، وعلى ذلك ينتفي القصد إذا اعتقد المتهم أن الجثة لشخص مات موتاً طبيعياً أو أنه قد صدر إذن بالدفن أو كانت إرادته لم تتجه إلى إخفاء الجثة عن أعين السلطات. ولا يشترط أن يكون غرض الفاعل تضليل العدالة، فالغاية لا تدخل في القصد ولا تؤثر على كيان الجريمة^(٢).

عقوبة هذه الجريمة:

يقرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة وإذا كان المخفي هو المسؤول عن الوفاة بوصفه فاعلاً أو شريكاً عد مرتكباً جريمتين مرتبطتين ارتباطاً لا يقبل التجزئة، الأمر الذي يوجب اعتبار الجريمة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها (م ٢/٣٢ ع) والجدير بالملاحظة هنا هو أن القاتل عمداً الذي يخفي جثة ضحيته لا تقوم في حقه حالة ارتباط القتل بجثة طبقاً لنص المادة ٢/٣٤ ع، وذلك لأنه لم يرتكب القتل بقصد التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو للتخلص من العقوبة، بل على العكس وقعت الجنحة تخلصاً من عقوبة القتل وهو ما لا يكفي لتحقيق الظرف المشدد.

ومن الملاحظ أنه إذا لم يتبين من وقائع الدعوى أن الوفاة غير طبيعية، أو إذا تبين أن من قام بدفن الجثة أو إخفائها كان يعتقد لأسباب جدية أنها طبيعية فإنه قد لا يفلت من العقاب كلية، بل سوف يعاقب على أساس عدم الحصول على إذن سابق بالدفن

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٢٢.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٢٤، د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٢٨٠.

شرح قانون العقوبات " القسم الخاص "

بالحبس لمدة شهر والغرامة التي لا تزيد على عشرة جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين. وذلك طبقاً لنص المادتين ٢٤، ٢٥ من قانون المواليد والوفيات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٤٦، بشرط أن يكون المتهم ممن أوجب عليهم القانون التبليغ عن الوفاة واستصدار إذن الدفن (م ١٨، ٢٧ من القانون^(١)).

(١) د/رمسيس بهنام – المرجع السابق ص ٢٨١.

الباب الثاني

جرائم الاعتداء على سلامة الجسم

تمهيد وتقسيم:

تتمثل جرائم الاعتداء على سلامة الجسم في: الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة، ويضاف إليها الإيذاء الخفيف. وقد تناول المشرع تجريم الفئة في المواد من ٢٤٠ إلى ٢٤٣ من قانون العقوبات. وتجريم الإيذاء الخفيف في الفقرة رقم ٩ من المادة ٣٧٧ من قانون العقوبات. هذا، والمحل القانوني لهذه الجرائم جميعاً هو "حق الإنسان في سلامة جسمه" في أن يؤدي وظائف الحياة على نحو طبيعي وعادي، في حدود تكامله الجسدي المتحرر من الآلام^(١).

وإذا كان القتل – كما سبق وأن ذكرنا – هو تعطيل جميع وظائف الجسم تعطيلًا تامًا وأبديًا، فإن الاعتداء على سلامة الجسم يتمثل في تعطيل وظائف الجسم تعطيلًا جزئيًا مؤقتًا أو مؤبدًا بحيث يظل باقي أعضاء الجسم يؤدي وظائفه على نحو عادي وطبيعي.

أما المحل المادي لجرائم الاعتداء على سلامة الجسم فيتمثل في "جسم إنسان حي" بصفة عامة، فينال من سلامة أعضائه التي تؤدي وظيفة من وظائف الحياة أيا كانت درجة أهمية هذا العضو، وسواء أكان داخليًا باطنيًا كالطحال أو الكلية، أم كان خارجيًا ظاهريًا كالوجه والصدر والأطراف، وسواء اقتصر على الخلايا أم تجاوزها إلى العضو ذاته، وسواء كذلك أن ينال العدوان من ماديّات الجسم أم ينال من جانبه المعنوي كالنفس أو الذهن أو مركز الإحساس بالجسم.

وتنقسم جرائم الاعتداء على سلامة الجسم إلى فئتين رئيسيتين، جرائم عمدية وجرائم غير عمدية، ومعيار هذا التقسيم هو اختلاف صورة الركن المعنوي فيها. غير أنه أيا كانت صورة الركن المعنوي في هذه الجرائم، فإنها تشترك في الخضوع لبعض الأحكام العامة.

وترتيبًا على ذلك سوف نقسّم الدراسة في هذا الباب إلى فصلين، نخصص أولهما، لدراسة الأحكام الخاصة بالإيذاء العمدية، أما الفصل الثاني، فسوف نخصصه، لدراسة الأحكام الخاصة بالإيذاء غير العمدية.

(١) د/محمود نجيب حسني – الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات – مجلة القانون والاقتصاد س٢٩ ١٩٥٩ ص٥٣٨ وما بعدها.

الفصل الأول

الأحكام الخاصة بالإيذاء (الاعتداء) العمدى

تتشترك جرائم الاعتداء على سلامة الجسم سواء كانت ضرباً أم جرحاً أم إعطاء مواد ضارة – أيا كانت صورة الركن المعنوي فيها – في أمرين هما – محل الاعتداء، أي الحق الذي يهدف القانون إلى حمايته، وتشترك كذلك في الركن المادي، أي الفعل الذي يأتيه الجاني والذي يتحقق به الاعتداء. ولذا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين:

المبحث الأول

أركان الإيذاء العمدى

يقوم الإيذاء العمدى على ثلاثة أركان: الأول: محل الإيذاء (الاعتداء) والثاني: الركن المادي، والثالث: الركن المعنوي وسوف نخصص لكل ركن من هذه الأركان مطلباً على حدة.

المطلب الأول

محل الإيذاء (الاعتداء)

تحديد محل الاعتداء:

جرائم الإيذاء عموماً – الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة والتعدي أو الإيذاء الخفيف – من الجرائم المخصصة لحماية حق الإنسان في سلامة جسده، باعتباره حقاً جوهرياً يتصل اتصالاً لازماً بأصل الحقوق جميعاً وهو حق الإنسان في الحياة، إذ يتوقف على حماية هذا الحق – الحق في سلامة الجسد – تأمين الحق الأساسي وهو حق الإنسان في الحياة. ولا يماري أحد في جدارة هذا الحق بالحماية باعتباره شرطاً لازماً لحماية حق الإنسان في الحياة، وأساساً لتأمين حق الإنسان في مزاولته دوره في الحياة بالإمكانات الجسدية والصحية التي وهبه الخالق إياها^(١). ولما كان هذا الحق لا يتصور المساس به إلا إذا توجه فعل الإيذاء إلى جسد إنسان حي، كان بديهياً أن نقرر أن المحل المادي الذي يقع عليه العدوان المباشر لجرائم الإيذاء يلزم أن يكون جسد إنسان حي، فإذا توجه الفعل إلى جسد إنسان مات فعلاً، أي وقع على جثة، أو توجه إلى جسد حيوان فإن جرائم الإيذاء لا تقوم بالبداية لافتقارها إلى المحل المادي اللازم لقيام الجريمة. ولا

(١) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٤٣٨.

يتطلب القانون في الإنسان الذي يحمي بنصوص جرائم الإيذاء حقه في سلامة جسده سوى أن يكون حيًا، ولا يتطلب بعد ذلك صفة معينة أو حالة بذاتها^(١). وبالتالي فإن الجريمة تقع مهما كانت الحالة الصحية والبدنية للمجني عليه معتلة أو منهارة ولو كان على مشارف الموت فعلاً، أو معلولاً بعلل أخرى يستحيل عليه البدء منها أو مزاوله دوره الاجتماعي مع وجودها. ويلزم بطبيعة الحال أن يكون فعل الإيذاء قد "وقع من الجاني على جسد إنسان آخر". أما إذا وقع هذا الفعل من الشخص على نفسه، كأن ضرب نفسه أو جرح بدنه أو فقأ لنفسه عيناً أو تعاطى شيئاً ضاراً عمدًا، للتخلص من خدمة عسكرية أو لغير ذلك من الأسباب، فإن النموذج القانوني لجرائم الإيذاء كافة لا تقوم له قائمة، وإن جاز أن تقوم به جريمة خاصة يقرر العقاب فيها لا على فعل الإيذاء وإنما على وجه التحايل فيه، كأحداث الشخص عاهة بنفسه للتخلص من الخدمة العسكرية^(٢). ومن المعلوم أنه لا يقتصر مفهوم الجسم على الأعضاء الأصلية التي زود الإنسان بها منذ مولده، بل إنه يشمل فوق ذلك ما اقتضت ظروفه الصحية نقله إليه من أعضاء بشرية أو غير بشرية لتعويض نقص أصيل فيه، أو طارئ عليه كالقلب والكلية والرئة وقرنية العين، فهذه الأجزاء بانفصالها عن أصلها واتصالها بجسم الإنسان تصبح جزءاً منه حتى وإن بدا أن الجسم غير حفي بها نزاع إلى رفضها باعتبارها دخيلة عليه، والحماية المقررة لأعضاء الجسم تلازمه في كل أحواله فهي لا تسقط عن جزء من أجزائه ولو غدا هذا الجزء عليلاً واهناً بل ولو أصبح عاجزاً عن القيام بدوره عاجزاً مطلقاً إذ يكفي انتمائه لمادة الجسم، ومن ثم فإن جريمة الإيذاء تقع ممن يضرب أو يجرح شخصاً في موضع من جسده أصيب بالشلل، كما تقع من باب أولى ممن يبتر عضوًا أشل أو يفقأ عيناً فقدت من قبل قدرتها على الإبصار^(٣).

(١) د/عوض محمد - المرجع السابق ص ١٣٦ وما بعدها.

(٢) د/محمود نجيب حسني - القسم الخاص - المرجع السابق ص ٣٤٥.

(٣) د/فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٤٤٨.

المطلب الثاني الركن المادي في جرائم الإيذاء (الاعتداء) العمدي

تمهيد وتقسيم:

يتكون الركن المادي في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة من فعل أو امتناع يأتيه الجاني يؤدي إلى الإخلال بالسير الطبيعي لوظائف الأعضاء أو ينقص من تكامل الجسد أو يوجد آلاماً بدنية لم يكن يشعر بها الجاني من قبل أو يزيد من مقدار هذه الآلام. وقد عبر المشرع المصري عن أفعال الاعتداء على سلامة الجسم بألفاظ "الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة" ولكنه لم يضع تعريفاً لهذه الأفعال. لذلك سنتناول في هذا المطلب تحديد فعل الاعتداء على سلامة الجسم لنوضح دلالة ألفاظ الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة وذلك في فرع أول، ثم نتناول العنصر الثاني في الركن المادي وهو النتيجة في فرع ثاني، وأخيراً علاقة السببية في فرع أخير.

الفرع الأول

فعل الإيذاء (الاعتداء)

استعمل المشرع أربعة أفعال لهذا الاعتداء هي: الجرح، الضرب، وإعطاء المواد الضارة، والتعدي أو الإيذاء الخفيف. وينبغي ألا يقف تفسير هذه الأفعال لدى معناها اللغوي، لأن من شأن هذا التفسير إخراج العديد من الأفعال من نطاق جرائم الاعتداء على سلامة الجسم، فيترتب على ذلك عيب ذو وجهين: من الناحية النظرية سيؤدي إلى تناقض من جانب المشرع لأنه حمى بعض عناصر الحق دون البعض الآخر الذي لا يقل عنها أهمية. ومن الناحية العملية، فإن مسلك المشرع على هذا النحو إهداراً جزئياً للحق في سلامة الجسم. لهذا، فإن من الأوفق تفسير مدلول أفعال الاعتداء على سلامة الجسم تفسيراً اصطلاحياً، في ضوء معطيات القانون الجنائي والحكمة من التجريم وهي حماية الحق ذاته. وعلى هذا الأساس ننقل إلى تحديد مدلول كل من الأفعال الأربعة سالفة الذكر.

أولاً: معنى الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة:

١ - المقصود بالجرح:

المقصود بالجرح هو "تمزيق أنسجة الجسد" وبالتالي فإن فعل الجرح هو كل سلوك من شأنه إحداث هذا التمزيق بجسد المجني عليه، فالجسد ليس سوى مجموعة لا نهائية من الخلايا المتصلة والمتلاصقة التي يتكون منها نسيج الجسم، وجرح هذا النسيج ليس إلا فك وتقطيع ما بين خلايا الجسم من اتصال وتلاصق. فالجرح إذاً لا يتحقق إلا إذا

تمزقت الأنسجة، أما إذا اتخذ العيب بالجسد شكلاً آخر خلاف تمزيق الأنسجة فقد يكون الفعل ضرباً أو تعدياً أو إيذاءً خفيفاً لكنه لا يعد جرحاً، ومنه قص الشعر وقطم الأظافر دون رضا صاحبه، فهذه لا تعد جرحاً^(١).

ويدخل في مفهوم تمزيق الأنسجة، القطوع والرضوض والكسور والتمزقات والكدمات والسجعات والتسلخات والحروق سواء أكانت ظاهرة سطحية مقتصرة على سطح الجسم، أم كانت داخلية عميقة أصابت الأنسجة الداخلية بالإضافة إلى سطح أم بدونه، وأياً ما كانت مساحة التمزيق أو حجمها، ومهما كانت سطحية القطع أم عمقه، إذ يستوي في مفهوم الجرح أن يكون التمزيق عميقاً غائراً كالذي يحدثه الطلق الناري أو طعنة السيف أو السكين أو الخنجر، أو متهنكاً كالذي تحدث المطارق والعصي والحجارة وسائر الأدوات الراضة أو واخراً كالناشئ من وخز إبرة، كما يدخل في مفهوم الجرح التمزقات التي تصيب الأجهزة الداخلية كالكلب والمعدة والطحال، والكسور التي تصيب العظام والتي لا تتأتى إلا مع تمزيق للأنسجة المحيطة^(٢). هذا ولا يلزم لتحقيق مفهوم الجرح أن ينبثق عن التمزيق دم خارج الجسم، لأن النزف لا يشترط أن يكون خارجياً بل يمكن أن يحدث في باطن الأنسجة دون أن ينبثق إلى الخارج على نحو يتغير به لون الجلد. كما لا يلزم لتحقيق مفهوم الجرح، أن يستعين الجاني بأداة لإحداثه، إذ يستوي في نظر القانون أن يكون التمزيق الذي أصاب الأنسجة ناجم عن استخدام الجاني ليديه عاريتين، كما لو لكمة لكمة مزقت جفنه، أو ركله ركلة أوقعته فتسلخ بعض من جسمه وتكدم بعضاً آخر، أو يحدث باستخدام أداة قاطعة - كالسكين - أو راضة كالحجر أو العصا. أو واخزة كالإبرة، أو حتى باستخدام أداة حيوانية كتحريرش كلب على المجني عليه لافتراسه^(٣).

٢ - المقصود بالضرب:

يقصد بالضرب كل مساس بأنسجة الجسم عن طريق الضغط عليها دون أن يترتب على ذلك قطع أو تمزيق في هذه الأنسجة. والضرب اصطلاح عام يشمل كل مساس بسلامة الجسم بما فيه معنى الجرح. فكل من الضرب والجرح يتفقان في كونهما مساساً بأنسجة الجسم، ويختلفان في كون الجرح يؤدي إلى تمزيقها دون الضرب، وعلى ذلك إذا ترتب على المساس بجسد المجني عليه تمزيق أنسجته كان الفعل ضرباً وجرحاً

(١) د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ١٩٢، د/عبد المهيم بكر - المرجع السابق ص ١٠٦، د/جميل عبد الباقي الصغير - المرجع السابق ص ١٩٠.

(٢) د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٢٣٦، د/عوض محمد - المرجع السابق ص ١٤٣، د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ١٢٩.

(٣) نقض ٣ يناير ١٩٨٠ مجموعة أحكام النقض س ٣١ رقم ٣ ص ٢١، نقض ٢٠ يناير ١٩١٧ المجموعة الرسمية س ١٨ رقم ٤٠ ص ٧٠.

في أن معًا. وقد يكون الضغط وليد تصادم جسم خارجي بالأنسجة أو تلامسه معها والتأثير عليها بثقله.

والجسم الخارجي قد يكون عضوًا في جسد الجاني يدركه على نحو يحدث به الضغط على أنسجة الجسم كالصفع باليد أو الركل بالقدم أو القرص. وقد يكون أداة يستزيد بها الجاني من قوته كعصا أو فأس أو حجر أو خنجر. ولا يشترط أن يمس الجاني بفعله جسد المجني عليه مباشرة، فقد يتحقق الضرب بطريق غير مباشر كما إذا حفر حفرة في طريقه وتسبب بذلك في سقوطه بها فأصيب بكدمات ورضوض. وقد يكون الضغط نتيجة حركة من جسم المجني عليه تصطدم بجسم خارجي كدفعه تلقى بالمجني عليه إلى الأرض أو تجعله يصطدم بجدار. كما لا يشترط أن يترك الضرب آثارًا بالجسم ككدمات أو احمرار بالجلد، أو أن ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يكفي أن يعد الفعل ضربًا ولو كان حاصلًا باليد مرة واحدة، وإن ورد اللفظ بصفة الجمع - ضربات أو جروح - في المادتين ٢٤١، ٢٤٢ عقوبات^(١)، ولا يشترط كذلك أن يكون الضرب على درجة ما من الجسامة، فالضرب مهما كان بسيطًا يخضع للعقاب، غير أن ذلك لا يعني أن كل مساس بأنسجة الجسم مهما كانت درجته يعتبر من قبيل الضرب قانونًا، أما إذا كان المساس بجسم الإنسان من قبيل التعدي والإيذاء الخفيف الذي تنص عليه المادة ٢/٣٩٤ من قانون العقوبات فلا يعتبر ضربًا. وعلى هذا الأساس لا يعد من قبيل الضرب مثلاً البصق في وجه المجني عليه أو رشه بالماء أو دفعه بل هو نوع من الأذى الخفيف. والفصل في جسامة الاعتداء أو عدم جسامته، وبالتالي في اعتباره ضربًا أو مجرد إيذاء خفيف، هو فصل في مسألة موضوعية يترك الأمر فيها لتقدير قاضي الموضوع على ضوء الظروف التي أحاطت بارتكاب الفعل وملابساته، كوسيلة التعدي وسن المجني عليه وجنسه وحالته الصحية^(٢).

٣- المقصود بإعطاء المواد الضارة:

يقصد بإعطاء المواد الضارة كل نشاط يقوم به الجاني يمكن به لمادة معينة أن تبشر تأثيرًا سيئًا على وظائف الحياة في جسم المجني عليه. وعلى ذلك يجب أن تكون المادة ضارة بالصحة. وتعتبر المادة ضارة إذا كانت تحدث اختلالاً في السير الطبيعي لوظائف الأعضاء في الجسم، والعبرة في تحديد هذا الأثر هو بالنتيجة النهائية إذ قد تحدث مادة من المواد اختلالاً عارضاً في وظائف الأعضاء ولكنها تؤدي في النهاية إلى تحسن في الصحة، ومن أجل هذا يتعين التريث حتى تنتج المادة كل تأثيرها على الجسم، ثم نعتقد بعد ذلك مقارنة بين سير وظائف الجسم قبل إعطاء المادة وسيرها بعد الإعطاء، فإن تبين أن سير هذه الوظائف بعد أن أحدثت المادة تأثيرها بالكامل أقل انتظاماً فإن

(١) د/جلال ثروت - نظم القسم الخاص - المرجع السابق ص ٣٤٦.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٣٤٨.

الإضرار بالصحة يتوافر وأن تبين العكس انتفى المساس بسلامة الجسم^(١)، وينبغي مع هذا مراعاة الظروف التي أعطيت فيها المادة وبصفة خاصة الكمية التي أعطيت بها وسن المجني عليه وحالته الصحية، وذلك لأن المادة الواحدة قد تكون ضارة إذا أعطيت في ظروف معينة ونافعة متى أعطيت في ظروف أخرى، وتعتبر المواد الضارة في حكم الضرب والجرح ولو كانت المادة قاتلة أو سامة متى كان الجاني لا يقصد بها إزهاق الروح^(٢)، ويتحقق معنى الإعطاء بكل عمل يأتيه الجاني يمكن به المادة الضارة من أن تحدث بالفعل تأثيرها السيء على أجهزة الجسم، سواء بمناولتها للمجني عليه عن طريق الفم أو الاستنشاق أو الحقن أو بأية طريقة أخرى تتفق مع طبيعة هذه المادة التي قد تكون صلبة أو سائلة أو غازية^(٣).

ثانياً: نطاق حماية سلامة الجسم بين التضييق والتوسعة:

يؤخذ على خطة المشرع - من حيث تحديد أفعال الاعتداء على سلامة الجسم بالجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة - أنها تؤدي إلى انحسار الحماية الجنائية عن الحق في سلامة الجسم إذا اتخذ المساس به صورة لا يصدق عليها أحد هذه الأفعال، من أمثلة ذلك أن يطلق شخص رصاصة بجوار عدوه قاصداً إزعاجه فيترتب على ذلك اضطرابه عصبياً، أو أن يسعل مريض بمرض تنتقل عدواه عن طريق الاستنشاق في وجه شخص يبغضه قاصداً نقل عدوى المرض إليه^(٤)، ويحدث ذلك فعلاً كأثر للسعال، أو أن يضع خادم ملابس مريض بمرض جلدي مع ملابس سيده قاصداً نقل العدوى إليه فتنتقل كنتيجة لهذا الفعل، أو أن يمسح مريض بمرض معدٍ في عينيه وجهه في منشفة شخص يريد أن ينقل إليه عدوى هذا المرض، أو أن يبعث شخص أصواتاً غريبة في أوقات معينة بجوار غرفة نوم شخص آخر بقصد إيدائه فيختل جهازه العصبي، كذلك يدخل في هذا النطاق تسليط أشعة على أحد أجهزة الجسم يترتب عليها الإخلال بالسير الوظيفي لهذا الجهاز^(٥).

ويتضح لنا إزاء هذا القصور التشريعي، أنه كان من الأفضل ألا يحدد المشرع أفعالاً معينة لتحقيق الاعتداء على الحق في سلامة الجسم، مثل لفظ الإيذاء، وحينئذ تقع جريمة الإيذاء البدني أياً كانت الصورة التي يتخذها فعل الاعتداء، أو على الأقل إضافة الإيذاء إلى صورتي الضرب والجرح حتى تندرج تحت هذا اللفظ كل الأفعال التي لا يصدق عليها وصف الضرب أو الجرح. وقد ذهب جانب من الفقه المصري في سبيل

(١) د/عوض محمد - المرجع السابق ص ١٤٨.

(٢) د/عبد المهيم بكر - قانون العقوبات - القسم الخاص ١٩٧٧ ص ٦١٦.

(٣) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٣٤٩.

(٤) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٢٤٣.

(٥) الأستاذ/أحمد أمين - المرجع السابق ص ٣٥٠.

درء هذا القصور إلى التوسع في تفسير معنى الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة بحيث يمتد نطاقها ليشمل كل صور الاعتداء على الحق في سلامة الجسم^(١).

ثالثاً: الإيذاء بالامتناع:

صلاحية الامتناع ليقوم به فعل الاعتداء على سلامة الجسم تثير ذات التساؤل الذي أثاره الامتناع في جرائم القتل. فمن الفقهاء من ينكر صلاحية الامتناع لتقوم به جرائم الاعتداء على سلامة الجسم العمدية والاعتراف بصلاحيته لتقوم به هذه الجرائم إذا كانت غير عمدية. ويذهب الرأي الراجح في الفقه الحديث إلى أن الامتناع يتساوى مع الفعل الإيجابي، متى كان الامتناع مخالفاً لواجب قانوني على عاتق الممتنع، وكان في استطاعته إثبات العمل الإيجابي الذي ينسب إليه الإحجام عنه.

وعلى هذا الأساس فإن النشاط في جرائم الاعتداء على سلامة الجسم عمدية كانت أم غير عمدية كما يرتكب بفعل إيجابي، يرتكب بالامتناع. مثال ذلك إحجام الممرضة عن إعطاء حقنة الدواء حتى تتضاعف آلام المريض وتزداد صحته سوءاً^(٢).

رابعاً: حكم الإيذاء النفسي:

هناك أفعالاً لا تقع على جسم المجني عليه ولكنها مع ذلك تسبب له انزعاجاً أو رعباً شديداً وقد تؤدي إلى اضطراب في صحته أو في قواه الجسدية أو العقلية وهي ما يطلق عليها الإيذاء النفسي كقيام الجاني بإطلاق عيار ناري بالقرب من المجني عليه لإرهابه أو إنهاء أخبار محزنة إليه لتتغيص حياته، ويذهب غالبية الفقه المصري إلى القول بأن الإيذاء النفسي لا تجري عليه أحكام الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة لأنه ليس من قبيلها فهذه الأخيرة أفعال ذات طبيعة وأثار مادية تنال من جسم المجني عليه ولا تقتصر على النيل من نفسه^(٣)، وهذا الرأي محل نظر لأن حكمة التجريم تأبى عقاب من يضرب غيره ضرباً يحدث له ارتجاجاً في المخ أو يصيبه بالشلل والتجاوز عن يروع غيره ترويعاً يصيبه بمرض في القلب أو بالخرس الهستيرى أو بالصرع أو بالشلل، ولا يغني في تبرير هذه المفارقة أن يقال أن الفعل قد نال من مادة الجسم في الحالة الأولى ولم ينل منها في الحالة الثانية، فالشارع إنما يعني أساساً بالمحافظة على سلامة الكيان الذي يمارس به الإنسان عملية الحياة – مادية كانت أو معنوية – وهي جديرة بالرعاية القانونية، ولهذا يشمل العقاب كل أفعال الإيذاء النفسي طالما إنها تؤدي

(١) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٣٥٢.

(٢) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٤٤٤، د/عوض محمد – المرجع السابق ص ١٥٤، د/جلال ثروت – المرجع السابق ص ٣٥٢، د/حسين عبيد – المرجع السابق ص ١٢١.

(٣) الأستاذ/أحمد أمين – المرجع السابق ص ٣٤٧، د/حسن أبو السعود – المرجع السابق ص ١٩٠، د/رؤوف عبيد – القسم الخاص – المرجع السابق ص ١١٣، د/رمسيس بهنام – المرجع السابق ص ٢٨٤.

إلى المساس بسلامة الجسم^(١)، وتعامل بالتالي معاملة الضرب والجرح إذا بلغت درجة من الجسامة تحول دون اعتبارها من قبيل الأذى الخفيف الذي يعتبر مجرد مخالفة.

الفرع الثاني

النتيجة الإجرامية في جرائم الإيذاء العمدي

ماهيتها:

تتحقق جرائم الاعتداء على سلامة الجسم بحصول النتيجة التي يجرمها القانون. وهي المساس الذي ينال حق المجني عليه في سلامة جسمه، ويتمثل ذلك في المساس بالسير العادي لوظائف الحياة فيه أو تكامله الجسدي أو تحرره من الآلام البدنية. وعلى ذلك تكون النتيجة هي الأثر المترتب على فعل الاعتداء الذي من شأنه المساس بسلامة الجسم^(٢).

أهمية النتيجة في جرائم الإيذاء العمدي:

١- يشترط لقيام المسؤولية عن جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة أن تتحقق النتيجة فعلاً وليس فقط يخشى وقوعها. فالنتيجة في هذه الجرائم نتيجة ضرر لا نتيجة خطر. ومن المتصور من حيث الواقع أن يبدأ الجاني أعمالاً يمكن أن تؤدي إلى هذه النتيجة حالاً ومباشرة ولكنها توقف لأسباب خارجة عن إرادته، أو يطرأ ظرف أجنبي يحول دون اتصال هذا الفعل بالمجني عليه فلا يصاب بأذى، غير أنه لما كانت جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة بوجه عام معدودة من الجرح، والقاعدة العامة أنه لا عقاب على الشروع في الجرح إلا بنص خاص، ولم يضع الشارع نصاً يقرر العقاب على الشروع فيها^(٣). وبالتالي فإما أن تحصل النتيجة فتقع الجريمة تامة، وإما ألا تحدث فلا جريمة ولا عقاب. وكذلك الشأن بالنسبة لجناية الضرب المفضي إلى موت (المادة ٢٣٦ عقوبات) حيث لا يتصور الشروع فيها، إذ تفترض هذه الجريمة أن الجاني قد ارتكب فعلاً أراد به إحداث نتيجة معينة ولكن حدثت نتيجة أشد جسامة، لم يتجه إليها قصده. أما إذا اتجه قصده إليها ثم لم يتحقق له ما أراد ففعله يكون شروعا في قتل، ويعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في القتل.

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٣٥٩ وما بعدها.

(٢) د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ١٢٣، د/جميل عبد الباقي الصغير - المرجع السابق ص ١٩٢.

(٣) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٣٦١.

أما جناية الجرح أو الضرب المفضي إلى العاهة المستديمة فيتصور الشروع فيها حين يتوافر لدى الجاني قصد إحداث العاهة وتخلف وقوع النتيجة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه، والشروع معاقب عليه في هذه الحالة بدون حاجة إلى نص لأن الجريمة جناية. أما إذا تأكد انصراف قصد الجاني إلى تحقيق النتيجة البسيطة فحسب (الضرب أو الجرح) فلا يقوم الشروع في جناية إحداث العاهة المستديمة^(١).

٢- تبدو أهمية النتيجة في صدد جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدية التي يتوقف تحديد المسؤولية فيها على درجة جسامه المسؤولية والعقاب، فالفعل الذي يفضي إلى موت المجني عليه يقتضي توقيع عقوبة أشد من تلك المقررة عن الفعل الذي يرتب عاهة مستديمة، وهذه أشد من المقررة عن الفعل الذي يفضي إلى المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، وأقلها حين يكون الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة بسيطاً.

٣- وتبدو أهمية النتيجة في صدد جرائم الإصابة غير العمدية، فهذه الجرائم لا تقوم المسؤولية الجنائية عنها أصلاً إلا بوقوع النتيجة. وتخلف وقوع النتيجة لا يرتب مسؤولية جنائية. وعلى ذلك قرر لها القانون عقوبة لا تختلف باختلاف درجة جسامه الأذى البدني الذي أصاب جسم المجني عليه إلا إذا اتخذت الجسامه صورة حدوث العاهة المستديمة أو صورة تعدد المجني عليهم بأن زاد عددهم على ثلاثة أشخاص^(٢) (المادة ٢٤٤ عقوبات).

(١) د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ١٢٤.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٣٦١.

الفرع الثالث

علاقة السببية بين الفعل والنتيجة

من المسلّم به ضرورة توافر رابطة السببية بين فعل الاعتداء على سلامة البدن وبين النتيجة الإجرامية وهي المساس بسلامة البدن أو الصحة. ومن المعروف أن رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة الإجرامية لا تتأثر أية صعوبات في الأحوال التي تلتصق فيها النتيجة بالفعل في لحظة زمنية معينة، إذ يصبح واضحاً ولموساً أن الفعل هو المصدر الوحيد لتلك النتيجة، ولما كانت جرائم الإيذاء جميعاً من هذا النوع، إذ تفترض طبيعتها ارتباط النتيجة بالفعل أو التصاقها به، فإن البحث عن صلة السببية بين الفعل وبين النتيجة، لا تترك مجالاً لأي شك أو بحث خاص حول توافرها^(١).

إنما تثور المشكلة عملاً، عندما تتضاعف نتيجة الفعل وتتسلسل إلى أن تصل إلى نتيجة أخرى يرتب عليها القانون أثراً، كحدوث عاهة أو وفاة أو تحقق مدة معينة للعلاج، أو أن يتراخى تحقق تلك النتيجة زمناً بحيث يساهم في تحققها عوامل خارجية أخرى خلاف الفعل، كإهمال المجني عليه علاج نفسه^(٢).

والمبدأ أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي، وتقدير توافر السببية بين الفعل والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائعاً إلى مستنداً إلى أدلة مقبول لها أصلها في الأوراق، فمتى ثبتت على الجاني جريمة إحداث الجرح عمداً - وما في حكمها - تحمل قانوناً مسؤولية تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذي أحدثه ومضاعفاته ولو كان لم يقصد النتيجة مأخوذاً في ذلك بقصده الاحتمالي، إذ كان عليه أن يتوقع إمكان حصول النتائج التي ترتبت على فعلته التي قصدها، وبالتالي فإن حكم القانون في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة أن من تعمد الفعل يكون مسئولاً عن النتائج المحتملة لهذا الفعل ولو لم يكن قد قصدها^(٣)، فالضارب يحاسب على مقدار مدة العلاج، أو تخلف عاهة عند المجني عليه أو وفاته من الضرب وشريكه في الضرب يكون

(١) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٢٤٥.

(٢) د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٢٨٦.

(٣) نقض ١٩٨٠/١/٣ مجموعة أحكام النقض س ٣١ رقم ٣ ص ٢١.

مثله مسئولاً عن كل هذه النتائج^(١).

ومن جهة أخرى فإن من المقرر أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر، ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة، ومرض المجني عليه إنما هو من الأمور الثانوية التي لا تقطع هذه الرابطة^(٢)، وكذلك تراخي المجني عليه في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً ذلك لتجسيم المسؤولية أو وقع نتيجة خطأ جسيم من المجني عليه^(٣).

رابطة السببية في المواد الجنائية هي إذن علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط به من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمداً، وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفيًا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، غاية الأمر أن يلاحظ أن التدليل على توافر رابطة السببية في جريمة الضرب المفضي إلى الموت والضرب المفضي إلى العاهة بين إصابة المجني عليه ووفاته أو حدوث العاهة يلزم – وإلا كان الحكم معيباً بالقصور أن تكون من واقع تقرير فني^(٤).

(١) نقض ١٩٤٠/٤/١٥ مجموعة القواعد القانونية جـه رقم ٩٧ ص ١٧٢.

(٢) نقض ١٩٨٢/٢/٢٣ الطعن رقم ٤٦٥٨ لسنة ٥١ ق لم ينشر، نقض ١٩٨٠/١/٣ مجموعة أحكام النقض س ٣١ رقم ٣ ص ٢١.

(٣) نقض ١٩٧٨/٢/٢٠ مجموعة أحكام النقض س ٢٩ ص ١٦٧، نقض ١٩٧٧/١٢/٤ س ٢٨ ص ١٠٢٣.

(٤) نقض ١٩٨٠/٣/٦ مجموعة أحكام النقض س ٣١ ص ٣٣٨.

المطلب الثالث

الركن المعنوي في جرائم الإيذاء العمدي

يتحقق الركن المعنوي في جرائم الإيذاء العمدي بتوافر القصد الجنائي العام الذي يقوم على عنصرين أساسيين هما العلم والإرادة.

أما العلم، فيعني أن يحيط الجاني علمًا بأن فعله موجّه إلى جسم إنسان حي، كما يجب أن يعلم بخطورة فعله على سلامة هذا الجسم، وأخيرًا يجب أن يتوقع النتيجة الإجرامية المتمثلة في الأذى الذي يصيب هذا الجسم^(١)، فمن ناحية، يجب أن يعلم الجاني بأن فعله موجه إلى جسم إنسان حي ومن ثم فإن القصد الجنائي يعد منتفياً لدى الجاني إذا اعتقد أنه يوجه فعله إلى جثة فإذا بصاحب الجسم لا يزال حيًا^(٢)، ومن ناحية ثانية، يجب أن يعلم الجاني بخطورة فعله على سلامة هذا الجسم، فإذا كان يجهل طبيعة فعله وما يتسم به من خطورة على سلامة الجسم فإن القصد الجنائي يعد منتفياً لديه، ويعد من قبيل هذا الجهل أن يمزح شخص مع صديقه فيجري على يده سكينًا بنصلها غير القاطع فيجرحه ثم يتضح أنه أخطأ فأجرى النصل القاطع^(٣)، ومن قبيله أيضًا أن يختلط الأمر على الفاعل فيضع في عين المجني عليه مادة كاوية معتقدًا، أنها قطرة أو يقدم له مادة سامة معتقدًا أنها الدواء الذي يستعمله^(٤)، ومن ناحية ثالثة: يتعين أن يتوقع المتهم – لحظة ارتكاب فعله – النتيجة الإجرامية المتمثلة في المساس بسلامة جسم المجني عليه كأثر لفعله، ومن ثم فإن القصد الجنائي يعد منتفياً لدى الشخص الذي أعطى لآخر مادة ضارة متوقعًا أن يستعملها في إبادة الحشرات، ولكنه تناولها وأصيب من جراء ذلك بضرر صحي^(٥).

أما عنصر الإرادة، فيتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى إحداث السلوك الإجرامي، فمن يكره شخصًا على ضرب أو جرح ثالث لا يُسأل عن تلك الجريمة^(٦). كما ينبغي أن تنصرف إرادة الجاني إلى ترتيب النتيجة التي يؤثّمها الشارع وهي مطلق الأذى، فإذا ثبت عدم انصراف الإرادة إليها فلا يعد القصد الجنائي متوافرًا، كمن

(١) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٣٦٣.

(٢) د/عوض محمد – المرجع السابق ص ١٥٩.

(٣) د/عوض محمد – المرجع السابق ص ١٦٠.

(٤) د/محمود نجيب حسني – القسم الخاص – المرجع السابق ص ٤٣٥.

(٥) د/جلال ثروت – المرجع السابق ص ٣٦٠.

(٦) د/حسنين عبيد – المرجع السابق ص ١٣٥.

يشاهد صديقاً له يصارع حيواناً وتوشك مقاومته أن تنهار فيوجه رصاصة إلى ذلك الحيوان فإذا بها تصيب صديقه^(١)، ولا يشترط بعد ذلك انصراف الإرادة إلى نتيجة معينة فيكفي أن تكون منصرفة إلى إحداث مطلق الأذى بجسم المجني عليه ولو أفضى الفعل إلى نتيجة أشد جسامة، إذ يُسأل الجاني عنها طالما أنها نتيجة محتملة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة إلى مرض المجني عليه أو إلى إحداث عاهة مستديمة فيه أو إلى وفاته.

ويستوي بعد ذلك أن يكون هذا القصد مباشراً أو احتمالياً، محدوداً بشخص معين أو غير محدود، كما لا يحفل القانون بالغلط في شخص المجني عليه أو في شخصيته، ولا بالبواعث على الجريمة، ولو كانت تستهدف خير المصاب، كما أن رضا المجني عليه لا يبرر فعل الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة.

(١) د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٣٦١.

المبحث الثاني

عقوبة الإيذاء العمدي

تمهيد وتقسيم:

جرائم الإيذاء العمدية، قد تكون بسيطة وقد تكون مشددة، والفارق بينهما أن الجرائم المشددة يتوافر فيها أو يحيط بها عنصر من العناصر التي ترتب عليها القانون أثرًا، أما جرائم الإيذاء البسيطة فهي الجرائم التي توافرت أركانها دون أن يضاف إليها أي عنصر من العناصر المذكورة، ومن هذه الظروف ما ينحصر أثره في مجرد رفع عقوبة الجريمة دون أن يغير في طبيعتها ولا في جوهر العدوان فيها، إذ تظل على الدوام جنحة، ومنها ما يتجاوز أثره تغليظ العقاب إلى تعديل جوهر العدوان في الجريمة وانقلاب الجريمة من جنحة إلى جناية. ولذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين: نتناول في المطلب الأول بيان العقوبة المقررة للإيذاء العمدي البسيط، ونتناول في الثاني، عقوبة الإيذاء العمدي المقترن بظرف مشدد.

المطلب الأول

عقوبة الإيذاء العمدي البسيط

(التي لا ترتب مرضاً أو عجزاً عن الأشغال الشخصية)

لمدة تزيد على عشرين يوماً

حددت هذه العقوبة المادة ١/٢٤٢ من قانون العقوبات في قولها "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري".

ويتضح لنا من هذا النص أنه يكفي لقيام المسؤولية عن إحدى جنح الإيذاء العمدية البسيطة، أن يثبت ارتكاب الجاني لفعل الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة، مع ثبوت انصراف إرادته إلى إتيان هذا الفعل مع علم بأن من شأنه المساس بسلامة جسم إنسان أو صحته، على النحو الذي قمنا عند الحديث عن جرائم الاعتداء على سلامة الجسم، دون أن يضاف إلى ذلك أو يدخل فيه عنصرًا

آخر من العناصر التي رتب القانون أثرًا على توافرها.

ونطاق هذه الجرح يتحدد في الواقع في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة التي لا يترتب عليها مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا ويرجع في تقرير مدة العلاج إلى التقرير الفني وهو ما يسمى (بالتقرير الطبي) باعتبارها مسألة فنية، وقد قرر القانون لهذه الجريمة عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه. وللقاضي أن يختار إحدى العقوبتين، وليس له أن يجمع بينهما^(١). وترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه. إذا كان الفعل صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد، بينما تشدد العقوبة إلى الحبس وجوبًا في حدوده العادية إذا كان الفعل قد حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.

المطلب الثاني

عقوبة الإيذاء العمدي المقترن بظرف مشدد

تمهيد وتقسيم:

تختلف عقوبة هذا النوع من الإيذاء تبعًا لنوع الظرف الذي يلابسه، فالظروف ليست قبيلًا واحدًا، وإنما هي درجات تتفاوت في خطرها، فوجب أن تختلف العقوبة باختلافها، ومن الظروف ما يشدد عقوبة الإيذاء مع بقاء الجريمة جنحة، ومنها ما يشدد عقوبته تشديدًا تنقلب به الجريمة جنائية، وترجع أسباب التشديد إلى اعتبارات عدة، منها، ما يرجع إلى جسامة النتيجة المترتبة على فعل الإيذاء، ومنها ما يرجع إلى اقتران الجريمة بسبق الإصرار أو الترصد، ومنها ما يتصل بصفة المجني عليه، ومنها ما يتعلق بتعدد الجناة ووسيلة الإيذاء.

ولذا نقسم هذا المطلب إلى أربعة فروع:

الفرع الأول

التشديد الراجع إلى جسامة النتيجة

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٣٨٧، د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٣٦٤، د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ١٣٦.

تنقسم هذه الظروف بالنظر إلى درجة التشديد الذي يرتبه القانون على توافرها إلى ظروف تظل الجريمة رغم توافرها جنحة مع تغليظ العقاب عليها، كما هو الحال إذا نشأ عن الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا (المادة ٢٤١ عقوبات) وظروف تشدد العقاب إلى حد يجعل من الجريمة جناية وذلك إذا ترتب على فعل الاعتداء موت المجني عليه (م ٢٣٦ عقوبات) أو تخلف عاهة مستديمة (م ٢٤٠) ويلاحظ أن الظرف المشدد لا يتوافر إلا إذا تحققت بالفعل النتيجة الجسيمة التي يفترضها وأن ترتبط بفعل الاعتداء برابطة السببية، وسوف نوضح ذلك على التفصيل التالي:

أولاً: التشديد الراجع إلى حدوث مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية:

نصت المادة ٢٤١ عقوبات - معدلة بالقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٧ - على أن "كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنية مصري، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس،^١ وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابي وقد أحوالت إلى هذا النص المادة ٢٥٦ عقوبات في تحديد عقوبة إعطاء المواد الضارة الذي أفضى إلى هذه النتيجة.

شروط التشديد:

لقيام هذا التشديد لابد من توافر شرطين: أولهما، أن ينشأ عن فعل الجاني مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، وليس مطلوباً أن يقترن المرض بالعجز، فيكفي أحدهما لتوافر هذا الظرف المشدد، والثاني، أن تزيد مدة هذا المرض أو العجز على عشرين يومًا.

الشرط الأول: حدوث مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية:

مدلول المرض:

(١) أضيفت الفقرة الأخيرة منها بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢.

يقصد بالمرض كل ما يصيب الصحة من ضرر عن طريق الإخلال بالوظائف الطبيعية للجسم، البدنية منها والنفسية، سواء اتخذ الخلل مظهر التعطل المؤقت لعضو أو جهاز أم إعاقته عن مباشرة وظيفته على الوجه الأكمل. ومجرد توافر الألم لا يعتبر مرضاً طالما أنه ليس مظهرًا لاختلال السير الطبيعي للوظيفة التي يؤديها الجسم^(١). والغالب أن المرض ينشأ عنه عجز عن الأشغال الشخصية، غير أن ذلك ليس بشرط لإمكان تطبيق المادة المذكورة، وإنما يكفي بتحقيق أحدهما^(٢). ومع ذلك فمن المتفق عليه فقهاً وقضاءً، أنه ينبغي أن يكون المرض على قدر من الجسامة تبرر المساواة بينه وبين العجز عن الأشغال الشخصية في توافر الظرف المشدد. وتقدير وجود المرض، وبلوغه هذه الجسامة أمر موكل لقاضي الموضوع. ويلاحظ أن الظرف المشدد يعد متحققاً ولو لم يمنع المجني عليه من مزاوله أعماله^(٣).

مدلول العجز عن الأشغال الشخصية:

اختلف الرأي حول مدلول العجز عن الأشغال الشخصية: والرأي السائد في الفقه – أن المقصود بالعجز عن الأشغال الشخصية، هو عدم قدرة المجني عليه على مباشرة شئون الحياة العامة بغض النظر عن مدى قدرة المصاب على مزاوله أعمال حرفته أو مهنته، ومن ثم فإذا أصيب لاعب كرة محترف في قدمه إصابة تعجزه عن ممارسة رياضته التي يحترفها لمدة تزيد على عشرين يوماً ولكنها لم تعجزه عن السير ومزاوله شئون حياته العامة فإن هذا الظرف لا ينطبق.

وسند الفقه في ذلك أن الربط بين العجز وأعمال المهنة سوف يؤدي إلى توقف قيام الجريمة على منزلة المجني عليه في المجتمع وهو ما لا يجوز، فضلاً على ذلك فإن الاعتداد بهذا المعيار سوف يؤدي إلى استحالة تطبيق النص إذا كان المجني عليه لا يحترف حرفة أو مهنة أو عملاً معيناً كالصبيّة والكهول والعاطلين^(٤).

ويذهب البعض الآخر، إلى أن العجز عن الأعمال الشخصية يشمل العجز عن

(١) د/عوض محمد – المرجع السابق ص ١٥٨، د/حسنين عبيد – المرجع السابق ص ١٤٣.

(٢) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٣٨٨، د/جلال ثروت – المرجع السابق ص ٣٦٨.

(٣) د/عوض محمد – المرجع السابق ص ١٨٧، د/حسنين عبيد – المرجع السابق ص ١٤٣.

(٤) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٣٨٨، د/جلال ثروت – المرجع السابق ص ٣٦٨،

د/حسنين عبيد – المرجع السابق ص ١٤٤، نقض ١٩٦٧/١/٣٠ مجموعة الأحكام س ١٨ رقم ٢٠ ص ١١٤.

الأعمال الجسمانية العادية والأعمال التي تتطلبها مهنة المجني عليه أو حرفته فكلما النوعين يشملهما النص بعموم لفظه^(١)، وليس من السائغ لفرقة بين النوعين، فالأعمال الشخصية لا تكون قاصرة على الأعمال التي يباشر فيها الشخص شئون حياته العادية بالمعنى الضيق بل يعتبر عجزاً كل اختلال في فسيولوجية الجسم من شأنه تعريض أي عضو للمجني عليه للعجز عن القيام عن مزاولة شئون حياته اليومية أم مزاولة نشاطه المهني ولو لم يصحبها عجز عن مباشرة شئون حياته الأخرى. والرأي الراجح في اعتقادنا هو الرأي الأول فهو الأولى بالاتباع.

الشرط الثاني: مدة المرض أو العجز:

يشترط القانون لتوافر الظرف المشدد أن يستمر المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، أي أن تصل إلى واحد وعشرين يوماً على الأقل، داخلاً في حساب المدة ذات يوم ارتكاب الفعل وذات يوم انتهاء المرض أو العجز^(٢)، فإذا لم يستمر المرض أو العجز مدة تزيد على عشرين يوماً فلا ينطبق ذلك الظرف حتى ولو كانت آثار المرض أو الجرح لا زالت مستمرة، أو كان العلاج لا يزال مستمراً كنوع من التحوط أو المبالغة. وتقدير أن العجز أو المرض قد تحقق وأنه استمر فعلاً أكثر من عشرين يوماً مسألة فنية يرجع في تقديرها إلى أهل الخبرة "التقرير الطبي" أو "تقرير الطبيب الخاص المعالج" تحت رقابة قاضي الموضوع^(٣). ولا يكفي لتحقيقها تقرير الحكم أن العلاج استمر أكثر من عشرين يوماً^(٤).

وقد جرت العادة أن يقدم الطبيب المعالج، تقريراً طبياً ابتدائياً، يعقبه تقرير نهائي عندما تستقر الحالة، وقد دعت محكمة النقض^(٥) سلطات الاتهام إلى التريث في إقامة الدعوى الجنائية حتى تستقر حالة المجني عليه وتنبلور في صورة نهائية آثار الفعل، ويتحدد بشكل نهائي الوصف الذي يخلع على الجريمة خشية صدور حكم بات على وصف معين، ثم تتطور آثار الفعل لتستقر على نتيجة يعلق عليها القانون أثراً - كاستمرار العجز أكثر من عشرين يوماً أو تطور إلى عاهة أو وفاة - ولا يكون بمكنة سلطة الاتهام إقامة الدعوى من جديد بالوصف الأخير بسبب قوة

(١) د/عوض محمد - المرجع السابق ص ١٨٩.

(٢) نقض ١٩٣٥/٣/١١ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٣٤٥ ص ٤٤٦.

(٣) نقض ١٩٣٥/٥/٢٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٢ رقم ٤٣ ص ٤٧. نقض ١٩٣٤/٤/١٢.

مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٢٢٧ ص ٣٠٦.

(٤) نقض ١٩٣١/١/٨ مجموعة القواعد القانونية ج ٢ رقم ١٥٠ ص ١٨٦.

الشيء المحكوم فيه^(١). وتدق الصعوبة في بعض الأحوال، فقد يقدر التقرير الطبي الابتدائي لعلاج المجني عليه مدة تزيد على عشرين يوماً، ثم يتوفى المجني عليه بعد الإصابة بأيام قلائل لسبب عارض لا دخل للإصابة فيه. هنا ثار التساؤل هل يسألني الجاني وفقاً للمادة ١/٢٤١ أخذاً بما أثبتته الأطباء في تقاريرهم الأولية أم وفقاً للمادة ١/٢٤٢ على اعتبار أنه عولج مدة لم تزيد على عشرين يوماً؟.

يرى البعض أن الجاني يسأل وفقاً للمادة ١/٢٤١ عقوبات متى كان التقرير الطبي مبنياً على أسباب يقينية لا على مجرد الظن أو الترجيح. وذلك بحجة أنه لا يجوز أن يستفيد الجاني من سبب عارض أدى إلى وفاة المجني عليه قبل شفائه من المرض أو العجز المترتب على الإصابة. وقد أخذت محكمة النقض بهذا الرأي حيث ترى وجوب الاعتداد بالتقرير الطبي رغم وفاة المجني عليه قبل عشرين يوماً من تاريخ وقوع جريمة الضرب المسندة إلى المتهم.

حين يرى البعض الآخر وجوب مساءلة المتهم بحكم المادة ١/٢٤٢ عقوبات، لأن العبرة هي بمدّة العلاج الفعلي لا بما أثبتته الأطباء في تقاريرهم.

والرأي الأخير هو الأقرب للصواب، لأن المشرّع يتطلب لتطبيق نص المادة ٢٤١ عقوبات التحقق الفعلي للنتيجة الجسيمة. ولهذا فاحتمال تحققها لا يغني في هذا الصدد عن حقيقة الواقع، وما يقدره الطبيب المعالج عن المدة اللازمة للعلاج ليس إلا توقّعاً على أي حال سواء كان هذا التوقع على سبيل اليقين أم مجرد الترجيح أو الاحتمال. وهذا التوقع لا يكفي وحده لتوافر الظرف المشدد. وغني عن البيان أن الظرف المشدد يتطلب توافر علاقة السببية بين فعل الاعتداء على سلامة الجسم والمرض أو العجز الذي استمر هذه المدة. ويعد الفعل سبباً للنتيجة إذا كان من المحتمل أن يؤدي إليها تبعاً للمألوف من سير الأمور في الحياة أي لو تداخلت عوامل أخرى ما دامت هذه العوامل في ذاتها متوقعة، أما إذا تدخل عامل شاذ أي غير متوقع فإنه يقطع علاقة السببية على النحو السابق بيانه^(٢).

العقوبة:

إذا توافرت أركان جريمة الإيذاء العمدي وتخلّف عنها مرض بالمجني عليه أو

(١) نقض ١٩٣٥/١٢/٢٣ مجموعة القواعد القانونية جـ ٣ رقم ٤١٥ ص ٥٢٥، انظر عكس ذلك، د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٦٩.

(٢) د/عوض محمد - المرجع السابق ص ١٩٢، د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ١٤٨.

عجز عن أعماله الشخصية دام أكثر من عشرين يومًا عوقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. وللقاضي الخيار بين العقوبتين ولكن ليس له الجمع بينهما. وإذا كان الإيذاء مقترنًا بسبق الإصرار أو التردد أو وقع باستعمال أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى كانت العقوبة الحبس وجوبًا، ويصح أن يبلغ حده الأقصى ثلاث سنوات، ولا يعاقب على الشروع في هذه الجنحة لعدم النص عليه.

ثانيًا: التشديد الراجع إلى حدوث عاهة مستديمة:

نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات على هذا الظرف بقولها "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو تردد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين. وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى آخر. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه.

ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلصة"^(١).

كما شدد المشرع العقوبة المقررة لهذه الجريمة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢، حيث نص في المادة الثالثة منه على أن "يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة بالمادة ٢٤٠ إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي"^(٢).

مدلول العاهة المستديمة:

لم يعرف الشارع العاهة المستديمة ولكنه أورد أمثلة لها، فقال بأنها هي "قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو كف البصر أو فقد إحدى العينين، ثم أرفد ذلك

(١) الفقرة الأخيرة من المادة ٢٤٠ مضافة ومعدلة بالقانونين رقمي ١٥٥، ١٥٦ لسنة ١٩٩٧ الجريدة الرسمية العدد ٢٣ مكرر، ٢٣ مكرر (أ) في ١٩٩٧/٦/٨.

(٢) منشور بالجريدة الرسمية في ٨ يونيو ١٩٩٧ العدد ٢٣ مكررًا، مكررًا (أ).

بقوله، أو أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها". وقد عرّفتها محكمة النقض بأنها "فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة"^(١). هذا، وقد لاحظت محكمة النقض أن عبارة "يستحيل برؤها الواردة بالمادة ٢٤٠ من قانون العقوبات ليست سوى فضلة وتكراراً للمعنى، لأن استدامة العاهة يلزم عنها حتماً استحالة برئها"^(٢).

ومن جهة أخرى، فإن العاهة المستديمة تتحقق حتى لو كان باستطاعة الطب الحديث التخفيف من آثارها، أو الاستعاضة منها بأخرى صناعية. وتطبيقاً لهذا قضت محكمة النقض بأنه "لا يجدي الطاعن في دفاعه بإمكان الاستعاضة عن الأذن الطبيعية بأخرى صناعية تؤدي وظيفتها تماماً". ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتحقيق العاهة المستديمة، ولذلك لأن تقدير هذه النسبة يلزم فقط لبيان جسامه العاهة ومبلغ الضرر الذي لحق بالمجني عليه من جرائها.

ويستوي أن تكون العاهة وليدة فعل الاعتداء ذاته، أو تكون نتيجة جراحة اقتضاها هذا الفعل.

ما لا يعد عاهة مستديمة:

يتجه القضاء إلى اشتراط أن يكون الجزء المفقود على قدر من الأهمية بحيث يترتب على فقده نقص في منفعة العضو وكفاءته لأداء وظيفته، أما إذا كان قليل الأهمية بحيث لم يترتب على فقده شيء من ذلك فلا تتحقق العاهة بذلك. ولذلك قضى بأنه "لا يعد عاهة كسر بعض الأسنان"^(٣)، لأن فقدانها لا يقلل من منفعة الفم بطريقة دائمة لإمكان استبدالها بأسنان صناعية تؤدي وظيفتها"^(٤)، وهو قضاء محل نظر، لأن الأعضاء الصناعية يمكن لها - مع ما أصابها من تطور مذهل - أن تؤدي وظيفة العضو الطبيعي كاليد والقدم والمفصل، والسير على منطوق هذا الحكم، مؤداه انتفاء العاهة في فقد مثل هذه الأعضاء ما دام الطب قد استعاض عنها بأطراف صناعية تؤدي وظيفتها. وهو أمر أقل ما يقال فيه أنه غير مقبول. لأن

(١) نقض ١٩٨٤/٢/١٣ الطعن رقم ٦٨٤٢ لسنة ٥٣ق. نقض ١٩٨٠/٦/١٦ مجموعة أحكام النقض س ٣١ رقم ١٥٢ ص ٧٨٩، نقض ١٩٧٩/١/٨ أحكام النقض س ٣٠ ق ٥ ص ٣٢، نقض ١٩٧٨/١٠/١٩ أحكام النقض س ٢٩ رقم ١٤٠ ص ٧٠٦.

(٢) نقض ١٩٢٥/٢/٣ المحاماة س ٦ ق ٨٣ ص ١٢٣.

(٣) نقض ١٩٣٠/١١/٦ مجموعة القواعد القانونية ج ٢ رقم ٨٧ ص ٨١.

(٤) نقض ١٩٧٥/١/٢٠ أحكام النقض س ٢٦ رقم ١٧ ص ٧٢.

تدخل العلم للتخفيف من آثار العاهة ليس من شأنه أن ينفي وجودها كلية أو يخلي بين الجاني وبين نتيجة فعله^(١).

كما قضى قديماً بأن فقد جزء من صيوان الأذن أو فقد حلمة الأذن مع جزء صغير من الحافة الخلفية للصيوان لا يعد عاهة مستديمة، لأن العضو باق ويؤدي وظيفته^(٢) ولم يؤثر على حاسة السمع. وكذلك فقد شحمة الأذن لأنها لا تؤدي في مجال السمع وظيفة وإنما هي مجرد حلقة. وأخذاً بذات الفكرة فإن فقد جزء من الأنف أو إجراء جراحة في الخد أو الحاجب تقتضي إزالة أحدهما لا يعتبر عاهة مستديمة.

شروط تحقق العاهة المستديمة:

يشترط لتحقيق العاهة المستديمة توافر شرطين أساسيين هما:

١- حدوث نقص أو فقد نهائي لأحد أعضاء الجسم أو أجزائه.

٢- استدامة المرض مما يعني استحالة الشفاء.

وذلك على التفصيل التالي:

الشرط الأول: حدوث نقص أو فقد نهائي لأحد أعضاء الجسم وأجزائه:

يتحقق هذا الشرط إذا انصب الفقد أو النقص على عضو من أعضاء الجسم أو على جزء منه، مثل كسر الذراع أو كسر مجرد إصبع فيه، ولكن يتعين إذا انصب الفقد أو النقص على مجرد جزء من أعضاء الجسم أن يكون هذا الجزء المفقود على قدر من الأهمية بحيث يترتب على فقدته نقص في منفعة العضو وكفاءته لأداء وظيفته، أما إذا كان قليل الأهمية بحيث لم يترتب على فقدته شيء من ذلك، كحلمة الأذن أو جزء من صيوانها فلا تتحقق العاهة بذلك، ويستوي لدى القانون استئصال العضو أو الجزء المفقود أو بقاؤه مكانه بالجسم غير مؤد وظيفته كما لو تم فقء العين دون استئصالها^(٣)، كما يستوي لدى القانون أن يفقد العضو أو الجزء منه

(١) نقض ١٩٦٦/١/١ مجموعة أحكام النقض س١٧ رقم ١٩٩ ص ١٠٦١.

(٢) نقض ١٩٢٥/٢/٣ المحاماة س٦ رقم ٨٣ ص ١٢٣.

(٣) د/حسنيين عبيد - المرجع السابق ص ١٤٨، نقض ١٩٥٢/١٢/٢٢ مجموعة الأحكام س٤ رقم

١٠١ ص ٢٦٠، نقض ١٩٦٨/٤/٢٨ مجموعة الأحكام س٢٠ رقم ١٢٤ ص ٢٠٦.

منفعته كلياً، أو يفقدها جزئياً، طالما أن هذا الفقد الجزئي دائم، ولا عبرة أن يكون النقص الوارد على منفعة العضو ضئيلاً، فمدى جسامه العاهة لا تعد ركناً في الجريمة، ومن ثم فالعاهة تتحقق بالنقص في قوة إبصار إحدى العينين ولا أهمية لعدم استطاعة تحديد نسبة النقص الطارئ عليها، فهذه النسبة لا أهمية لها، إذ يكفي أن ثمة نقصاً جزئياً مستديماً أيا كانت نسبته^(١)، كما لا يشترط في العاهة أن يكون من شأنها التأثير في حياة المجني عليه أو مستقبله أو كسبه أو أن تعرّضه لأخطار جديدة في المستقبل.

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٣٩٧.
- ١٣٢ -

الشرط الثاني: الاستدامة:

يشترط في العاهة الموجبة لتشديد العقوبة أن تكون مستديمة، ويعني هذا الشرط أن العاهة غير قابلة للشفاء وفقاً للنظريات العلمية السائدة حال حدوثها، بمعنى أنه إذا أدى التقدم العلمي إلى إمكان شفاء المريض، فلا يعد النقص أو الفقد الناشئ عن الإصابة عاهة مستديمة، ذلك لأن قابلية هذه الأخيرة للشفاء تنفي عنها وصف الاستدامة^(١).

مع ملاحظة أن تدخل العلم لمجرد التخفيف من آثار العاهة بوسائل صناعية ليس من شأنه أن ينفي وجوهاً كلية، ولذلك فإن إنقاص قوة الإبصار يعتبر عاهة مستديمة وإن كان بالإمكان تعويضه بنظارة طبية. كما تعتبر العاهة مستديمة ولو كان من الممكن برؤها عن طريق جراحة دقيقة تعرض حياة المجني عليه للخطر إذا رفض المجني عليه إجرائها^(٢).

علاقة السببية في الإيذاء المفضي إلى عاهة:

من المعلوم أنه يلزم لقيام ماديات الجريمة توافر رابطة السببية بين الفعل الإجرامي الذي وقع من الجاني وبين العاهة المستديمة التي تخلفت بالمجني عليه، ارتباط السبب بالمسبب، وأنه من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وكانت هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، ومن ثم فإن الجاني يكون مسؤولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة التي أحدثها ولو كان عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أن المجني عليه كان يتعمد التجسيم في المسؤولية^(٣).

القصد الجنائي:

- (١) نقض ١٩٦٩/٣/١٧ مجموعة أحكام النقض س ٢٠ رقم ٧٤ ص ٣٤٥.
(٢) د/عوض محمد - المرجع السابق ص ١٧٤، د/جميل عبد الباقي الصغير - المرجع السابق ص ٢٣٨.
(٣) نقض ١٩٨٢/٦/٨ الطعن رقم ١٩٩٢ لسنة ٥٢ لم ينشر، نقض ١٩٥٦/٦/٤ مجموعة أحكام النقض س ٧ رقم ٢٣١ ص ٨٣٥.

من المقرر أن أركان جناية العاهة المستديمة تتوافر في حق المتهم ما دام قد ثبت أنه تعمد الفعل الماس بسلامة المجني عليه، بغض النظر عن الباعث الذي دفعه إلى ذلك، لأنه غير مؤثر في توافر القصد الجنائي في الجريمة^(١). فالقصد الذي يتطلبه القانون في هذه الجناية هو ذاته قصد الضرب أو الجرح في صورته البسيطة، فلا يلزم أن تتصرف إرادة الجاني إلى إحداث العاهة ولا أن يكون قد توقع احتمال حصولها نتيجة لفعله، لأن محدث الضربة التي نشأت عنها العلاقة لا يُسأل عنها على أساس أنه تعمدًا بل على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب الذي وقع منه، ومن هنا فإن محدث الضربة يُسأل عن العاهة التي نشأت من ضربته حتى ولو لم يكن بقصد إحداث تلك العاهة.

وما دام الجاني يُسأل عن العاهة التي ترتب عن فعله الذي آتاه عمدًا، ولو لم يكن يقصدها، فإن مسئوليته عن تلك العاهة تقوم – من باب أولى – إذا كان ينتويها من البدء وفي هذه الحالة يتصور الشروع في جانبه قانونًا ويكون معاقبًا عليه بغير نص.

العقوبة:

هذه الجريمة جناية عقوبتها السجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين فإذا اقترن الفعل بسبق الإصرار أو الترصد ارتفعت العقوبة إلى السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين. ولم يحظر المشرع استخدام المادة ١٧ والنزول بالعقوبة إلى الحدود الواردة بها.

والشروع في هذه الجناية متصور إذا كان الجاني قد انتوى من البدء إحداث عاهة مستديمة للمجني عليه ثم تخلفت لسبب خارج عن إرادته وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على أساس المادتين ٢٤٠، ٤٦ من قانون العقوبات.

وإذا تعدد الجناة وكان بينهم اتفاق سابق كانوا جميعًا مسئولين عن العاهة ولو ثبت أنها نتجت عن فعل أحدهم فقط. وفي هذا تقرر محكمة النقض أن الجاني يُسأل بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة إحداث عاهة مستديمة إذا كان قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً لهذا الغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت العاهة بل

(١) نقض ١٩٦٧/١٠/٢٢ مجموعة أحكام النقض س ١٨ رقم ٢٠٦ ص ١٠١٢.

كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها^(١)، أما إذا انعدم الاتفاق بين الجناة قامت مسؤولية كل منهم على أساس الفعل الذي وقع منه، فإن تعذر تحديد صاحب الإصابة التي أدت إلى العاهة سؤلوا جميعاً عن ضرب أو جرح بسيط باعتباره القدر المتيقن في حقهم^(٢).

ثالثاً: التشديد الراجع إلى وفاة المجني عليه:

نصت على هذا الظرف المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات بقولها "كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً، ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

ويتضح لنا من هذا النص أن جريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى الموت تقوم على ذات الأركان العامة التي تقوم عليها جرائم الاعتداء على سلامة الجسم: الأول: فعل مادي، هو ضرب أو جرح أو إعطاء مواد ضارة، والثاني، قصد جنائي، مضافاً إليها حدوث نتيجة معينة هي الموت نتيجة للفعل المادي، أي توافر علاقة السببية بين الفعل والموت.

وقبل أن نتحدث عن أركان هذه الجريمة، نبين الفرق بينها وبين القتل في صورتيه العمدية وغير العمدية.

الفرق بين هذه الجريمة والقتل في صورته العمدية وغير العمدية:

في هذه الجريمة يتجه قصد الجاني إلى إحداث الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة، أي مجرد المساس بسلامة جسم المجني عليه، ولكن يؤدي هذا الفعل إلى نتيجة تتجاوز قصده وهي "وفاة المجني عليه"، وينال بذلك من حق المجني عليه في الحياة. ومن هذه الوجهة تقترب هذه الجريمة من جرائم القتل، ولكنها مع ذلك تتميز عنها من حيث ركنها المعنوي. فبينما يتطلب القتل العمدى انصراف إرادة الجاني إلى إحداث الوفاة فإن هذه الجريمة تفترض بالعكس أن إرادة الجاني لم تنصرف إلا إلى وقوع الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة، وأن الوفاة

(١) نقض ١٩٨٤/٢/٢٩ الطعن رقم ٦٤٢٤ لسنة ٥٣ق، نقض ١٩٥٢/٢/٢٥ أحكام النقض س٣ ق ١٩١ ص ٥٠٨، نقض ١٩٧٩/٤/٩ أحكام النقض س٣٠ ص ٤٩١.

(٢) نقض ١٩٥٠/١١/٢ أحكام النقض س٢ رقم ٧٩ ص ٢٠٢.

كانت نتيجة غير مقصودة أصلاً. أما ما يميز هذه الجريمة عن القتل غير العمدى فهو أنها جريمة عمدية تنشأ عن فعل جنائي متعمد موجه إلى المجنى عليه، في حين أن القتل غير العمدى جريمة غير عمدية ينتفي فيها القصد وتترتب الوفاة نتيجة خطأ غير عمدى من جانب الجاني^(١).

أركان هذه الجريمة:

تتطلب جريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى الموت – ككل جرائم الإيذاء العمدى – ركنين أساسيين، أحدهما مادي، والآخر معنوي.

الركن المادي:

يتكون هذا الركن من عناصر ثلاثة هي، فعل مادي، ونتيجة معينة هي وفاة المجنى عليه، وأخيراً قيام علاقة سببية بين الفعل الذي قارفه الجاني وبين تلك النتيجة.

١- الفعل المادي:

يلزم لقيام هذه الجريمة أن يصدر عن الجاني فعل من أفعال المساس بسلامة الجسم أو صحته، كالضرب أو الجرح، أو إعطاء المواد الضارة، أو فعل من أفعال التعدي أو الإيذاء الخفيف. فالمسلم به أن المشرع لا يتطلب في فعل الضرب المفضي إلى الموت درجة معينة من الجسامة تكفي لموت الشخص المعتاد، وإنما العبرة بكون الموت جاء نتيجة مباشرة لفعل الضرب بصرف النظر عن حالة المجنى عليه الصحية أو بساطة الضرب أو جسامته أو تدخل عوامل أخرى ساكنة لم تتحرك إلا نتيجة لفعل الضرب، فركلة القدم التي تتسبب في وجود انسكابات دموية بالمثلثة والعجان ونزيف دموي بالمثلثة أدت إلى انفعال نفساني ومجهود جثماني وألم أعصابي تسببت جميعها في تنبيه القلب – وهو مريض به – مما أدى إلى الوفاة، هذه الركلة تكفي وحدها لمسألة الجاني عن ضرب أفضى إلى موت^(٢)، وتعتمد الجاني كتم فم المجنى عليها لمنعها من الاستغاثة أثناء واقعته لها ووفاتها باسفكسيا كتم النفس تتوافر به جنائية الضرب المفضي إلى موت^(٣)، وسقوط المجنى

(١) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٤٠١.

(٢) نقض ١٩٨٢/٢/٢٣ الطعن رقم ٤٦٥٨ لسنة ٥١ لم ينشر.

(٣) نقض ١٩٧٧/٦/٥ مجموعة أحكام النقض س ٢٨ ص ٦٩٥.

عليه على الأرض سقطت مميتة نتيجة دفع المتهم له تتوافر به تلك الجناية^(١).

٢- وفاة المجني عليه:

يتعين موت المجني عليه كنتيجة للجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة، ولا عبء بوقت حدوث هذه النتيجة، إذ يستوي حصولها عقب الفعل مباشرة أو بعد مدة من الزمن طال أم قصرت. إنما يتعين أن تتحقق الوفاة فعلاً، ما دامت علاقة السببية بين الفعل والوفاة قائمة. وقد قضى بأن "مضي زمن بين الحادثة والوفاة لا يزحزح المسؤولية الجنائية عن متهم متى ثبت أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة الإصابة الواقعة منه"، فإذا لم يحدث الموت فعلاً فلا يُسأل الجاني عن جريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء مادة ضارة تفضي إلى الموت ولو كان تحققها شديد الاحتمال، بأن كانت الإصابة في مقتل ولكن أسعف المجني عليه بالعلاج في الوقت المناسب. وإنما يُسأل عن النتيجة التي تحققت فحسب، فالشروع غير متصور في هذه الجريمة، إذ أن تشديد العقوبة يتوقف على نتيجة الفعل^(٢).

٣- علاقة السببية:

لابد من توافر علاقة السببية بين فعل الجاني ووفاة المجني عليه. فإذا انتفتت فلا مسؤولية من أجلها. ويعتبر الفعل سبباً للنتيجة كلما كان أحد العوامل التي ساهمت في إحداث الوفاة، ويتعين أن يكون في استطاعة الجاني ومن واجبه توقع الوفاة والعوامل الأخرى التي ساهمت في إحداثها. وتعتبر علاقة السببية قائمة ولو تداخلت مع الفعل عوامل متوقعة مألوفة متفقة مع السير العادي للأمر مثل ضعف البنية أو التراخي في العلاج أو الإهمال فيه. وتنتفي علاقة السببية إذا ثبت أنه لم يكن في استطاعة المتهم ولم يكن واجباً عليه توقع العوامل التي ساهمت مع فعله في إحداث الموت، وتوقع الوفاة بالتالي، كما إذا كانت هذه العوامل شاذة غير مألوفة تداخلها في الظروف التي ارتكبت فيها فعله، كالإهمال المتعمد من جانب المجني عليه أو خطأ الطبيب في علاجه خطأ جسيماً. ويجب أن يثبت الحكم توافر علاقة السببية بين الفعل والموت، وإلا كان قاصر البيان مستوجباً نقضه^(٣).

(١) نقض ١٩٧٨/١٢/١٠ مجموعة أحكام النقض س ٢٩ ص ٩٠١.

(٢) د/عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ص ٣٦٤، د/حسن المرصفاوي - المرجع السابق ص ٢٢٨.

(٣) د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق ص ٥٩٣، د/عوض محمد - المرجع السابق ص ٢١٦.

القصد الجنائي:

القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى الموت هو ذاته القصد الذي يتطلبه القانون في جريمة الضرب والجرح البسيط، أي إرادة فعل الضرب أو ما في حكمه مع علمه بأن من شأنه المساس بسلامة الجسد أو صحته. فالقانون لا يشترط لقيام هذه الجريمة سوى أن يكون الجاني قد تعدد الضرب الذي نشأ عنه الموت فيحاسب عليه على أساس أنه من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذي تعدده. فإذا لم يعتمد الجاني إتيان فعل الإيذاء^(١)، كمن يعطي آخر دواء معتقداً نفعه في رفع الآلات التي يعاني منها فيموت من جرائه، فإنه لا يُسأل عن إعطاء مادة ضارة تفضي إلى الموت وإن جاز عقابه عن قتل خطأ إذا توافر الإهمال في جانبه. ولهذا قضى بأن "الجريمة تكون جنحة قتل خطأ لا جنائية ضرب أفضى إلى موت إذا كان محصلها أن المجني عليه عندما شعر بالألم عند التبول فقصد إلى المتهم الذي كان يعمل تومرجياً، فتولى هذا المتهم علاج المجني عليه بأن أدخل في قبله قسطرة معدنية بطريقة غير فنية فأحدثت جروحاً نشأ عنها تسمم دموي أدى إلى الوفاة، لأن قصد الإيذاء لم يكن موجوداً.

هذا ويلاحظ أن من بين عناصر هذا القصد جانب سلبي، وهو ألا يكون لدى المتهم "قصد قتل المجني عليه" ولو في صورة القصد الاحتمالي، أي سواء أكان القصد مباشراً أو غير مباشر. لأن هذا القصد إذا توافر كان ما وقع من الجاني قتلاً عمداً أو شروعا في قتل عمد على حسب الأحوال^(٢).

العقوبة:

يعاقب القانون للجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة الذي أفضى إلى الموت بعقوبة بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وإذا كان الفعل مقترناً بسبق الإصرار أو التردد كانت العقوبة السجن المشدد أو السجن بين حديهما الأدنى والأقصى العامين (م ٢٣٦ عقوبات). والشروع في هذه الجريمة غير متصور قانوناً، لأن الشروع يقتضي اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة الجسيمة (الوفاة) في حين أن القصد في هذه الجريمة يفترض أن إرادة الجاني لم تتجه إلى

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٠٢، د/عوض محمد - المرجع السابق ص ١٨٣.
(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٠٣، د/فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٤٨٠.

وقوع النتيجة الجسيمة وإلا كان الفعل قتلاً عمداً أو شروعاً في قتل حسب الأحوال.

وفي حالة تعدد الجناة تطبق ذات القواعد العامة التي تطبق في الجرح أو الضرب المفضي إلى المرض أو العجز، أو المفضي إلى العاهة. وفي ذلك تقول محكمة النقض أنه "من المقرر أن الجاني لا يُسأل بصفته فاعلاً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضرب أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك، أو يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجني عليه، ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها"^(١).

وعلى ذلك إذا توافرت رابطة المساهمة بين الجناة فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن الوفاة على الرغم من عدم تعيين من أحدث الإصابة أو الإصابات المميتة. وإذا ثبت سبق إصرار المتهمين على الجريمة كان ذلك قرينة على توافر الاتفاق بينهم^(٢)، ولا يعني ذلك أن نفي سبق الإصرار يستتبع نفي الاتفاق. أما إذا لم يكن بين الجناة اتفاق سابق على الضرب فلا يُسأل عن الوفاة إلا من أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت إلى الوفاة أو ساهمت في ذلك.

فإذا لم يثبت أن ضربة المتهم قد ساهمت في إحداث الوفاة فإنه لا يُسأل إلا عن القدر المتيقن في حقه وهو أنه ارتكب ضرباً بسيطاً.

الفرع الثاني

جريمة الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة

مع سبق الإصرار والترصد

إذا وقعت جريمة الضرب أو الجرح أو إعطاء المواد الضارة في صورتها البسيطة أي دون أن ينشأ عنها مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، وكان ذلك صادراً عن سبق إصرار أو ترصد كانت العقوبة الحبس

(١) نقض ١٩٤٩/١٢/٦ مجموعة الأحكام س١ رقم ٤٦ ص ١٣٤، نقض ١٩٦٨/١٠/١٤ س١٩ رقم ١٦٢ ص ٨٢٣.

(٢) نقض ١٩٥٦/١٠/٩ مجموعة الأحكام س٧ رقم ٢٧٨ ص ١٠٢٠، نقض ١٩٧٣/٣/٤ س٢٣ رقم ١٤٣ ص ٦٣٦.

مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري (م ٢/٢٤٢ عقوبات) أما إذا كان ما وقع هو جريمة ضرب أو جرح أو إعطاء مواد ضارة نشأ عنها مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وكان الفعل الإجرامي صادراً عن سبق إصرار وترصد كان العقوبة هي الحبس وجوباً في حدوده العادية.

ومن المعلوم أنه لا جديد يضاف في تحديد مفهوم سبق الإصرار أو الترصد عما قلناه سابقاً في باب القتل فنحيل إلى هناك^(١). ومن المقرر في تفسير المادة ٢٣١ عقوبات، أن سبق الإصرار – وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب – يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضي الهدوء والروية قبل ارتكابها لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى من نفس جاشت بالاضطراب وجمع بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراض قيامه، وهو يتحقق كذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلّقة على شرط أو ظرف بل ولو كانت نية اقتراف الجريمة لدى الجاني غير محددة، قصد بها شخصاً معيناً أو غير معين صادفه حتى ولو أصاب بفعله شخصاً وجده غير الشخص الذي قصده وهو ما لا ينفي المصادفة أو الاحتمال، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام لاستخلاصه وجه مقبول^(٢).

ومن المقرر كذلك أن الترصد يتحقق بانتظار الجاني وترقبه للمجني عليه فترة من الزمن أياً ما كانت مدتها في مكان أو أكثر يتوقع قدومه منه أو إليه ليتوصل بذلك إلى الاعتداء عليه، أو مفاجأته لشل مقاومته أو لمنع الغير من معاونته أو لضمان دقة إصابته، أو لتعويق إسعافه، أو لكي يهيئ لنفسه أفضل فرصة لتنفيذ جريمته أو التخلص من آثارها. ويكفي قيام الترصد وحده أو سبق الإصرار وحده لتوافر موجبات التشديد^(٣).

الفرع الثالث

جريمة الضرب والجرح الواقعة

(١) نقض ١٩٧٨/٣/١٩ أحكام النقض س ٢٩ ص ٢٩٥.

(٢) نقض ١٩٧٧/١٢/٢٦ أحكام النقض س ٢٨ ص ١٠٧٦.

(٣) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٤٠٤.

باستعمال أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى

تنص المادة ٢٤٣ من قانون العقوبات على أنه "إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي ٢٤١، ٢٤٢ بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصابة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء فتكون العقوبة الحبس".

وقد أراد الشارع بهذا النص التوسع في نطاق المسؤولية الجنائية بجعلها تمتد إلى أشخاص لم تكن لتمتد إليهم وفقاً للقواعد العامة، فقد أخضع بهذا النص للمسؤولية أشخاصاً لم يسهموا في الجريمة كفاعلين أو شركاء إذ لم ينسب إليهم غير التوافق، والتوافق غير الاتفاق فهو ليس وسيلة اشتراك^(١).

ويرجع السبب في ذلك إلى أنه في حالة عدم توافر شروط المساهمة الجنائية على الرغم من تعدد الجناة تظهر صعوبة أمام سلطة الاتهام متمثلة في تحديد الأفعال التي تقع من كل من المتجهرين وفي توزيع المسؤولية فيما بينهم، إذ كثيراً ما تتعدد الإصابات ولا يعرف المسئول عن كل إصابة ويقود ذلك إلى نتيجة غير مقبولة وهي فرار أفراد العصابة أو التجمهر جميعاً من العقاب، ولذلك نص المشرع على معاقبة جميع أفراد العصابة أو التجمهر بوصفهم فاعلين حتى ولو كان فعل الضرب أو الجرح قد صدر من واحد فقط من أفراد العصابة ولو تعذر تعيينه من بينهم^(٢).

حكمة التشديد:

ترجع الحكمة من تشديد العقوبة عند توافر هذا الظرف إلى أنه في تعدد الجناة وتزودهم – أو تزود بعضهم – بالآلات الأذى، عامل يغري بالتمادي في العدوان والوصول به إلى أخطر النتائج، وهو من جهة أخرى يضع المجني عليه في حرج بالغ ويجعل فرصته في الدفاع عن نفسه أو في النجاة محدودة^(٣).

مجال تطبيق المادة ٢٤٣ من قانون العقوبات:

(١) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٤٠٦.

(٢) د/عوض محمد – المرجع السابق ص ١٩٧.

(٣) د/عوض محمد – المرجع السابق ص ١٩٧.

السائد فقهاً وقضاءً أن المادة ٢٤٣ عقوبات لا تنطبق إلا على الجرح أو الضرب المنصوص عليه في المادتين ٢٤١، ٢٤٢ عقوبات. وهو ما نص عليه المشرع صراحة في المادة ٢٤٣ عقوبات بقوله "إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتي ٢٤١، ٢٤٢. أما إذا نشأ عن الضرب عاهة أو أفضى إلى موت المجني عليه فلا محل لتطبيق حكم المادة ٢٤٣ عقوبات سواء بالنسبة لتشديد العقوبة أو بالنسبة للتوسع في المسؤولية. فلا يُسأل عن الضرب إذا أفضى إلى عاهة أو وفاة إلا من ثبت أنه فاعلاً أو شريكاً ساهم في إحداث الإصابات التي أدت إلى العاهة أو الوفاة. ولا يغني عن ذلك الاشتراك في التجمهر ولو مع توافر شرط التوافق على التعدي والإيذاء. وقد اتجه قضاء محكمة النقض إلى هذا الرأي^(١).

والواقع من الأمر أن ما انتهى إليه هذا الرأي هو الصواب لاتفاقه مع صريح النص. والقول بغير ذلك لا يتفق مع خروج نص المادة عن القواعد العامة في المسؤولية الجنائية، خروجاً يتعين معه أن يظل منحصراً في نطاق الاستثناء الذي ورد فيه، فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. ولكن تدق الصعوبة عند تحديد مسؤولية أفراد العصابة أو التجمهر الذين لم يساهموا في الجرح أو الضرب المفضي إلى العاهة المستديمة أو إلى الوفاة؟ يذهب رأي في الفقه والقضاء إلى أنه من "المتعين أخذ كل منهم بالقدر المتيقن في حقه من الضرب ومعاقبته بالمادة ١/٢٤٢ من قانون العقوبات. ويذهب البعض الآخر إلى أنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة، فمن يتوافق على تعد أو إيذاء تسبب عنه موت أو عاهة مستديمة لا يُسأل إطلاقاً بمقتضى مواد الضرب والجرح^(٢).

وقد انتقد الرأيين - بحق - لافتقار أولهما السند القانوني، ولما يؤدي إليه من نتائج لا تتفق وقصد الشارع، فمن يتوافق على تعد وإيذاء لا يمكن أن يُسأل عن ضرب بسيط إلا إذا كان فاعلاً له أو ساهم في إحداثه. كما وأن القول بهذا الرأي يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة ولا يمكن أن يكون قصد الشارع قد اتجه إليها. وهي أن يتوافق على تعد أو إيذاء بسيط أو أفضى إلى مرض أو عجز لمدة تزيد على عشرين يوماً تشدد عقوبته، وإذا تسبب عن فعله موت أو عاهة مستديمة خففت عقوبته واقتصر على العقوبات التي تنص عليها المادة ١/٢٤٢ من قانون العقوبات. كما أن القول بالرجوع للقواعد العامة يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة وهي إعفاء أفراد العصابة الذين لم يساهموا في إحداث الإصابات التي أدت إلى العاهة أو الوفاة، واعتبار

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤١٢، د/عوض محمد - المرجع السابق ص ٢٠١.
(٢) د/الأستاذ/أحمد أمين - المرجع السابق ص ٣٦٤، د/حسن أبو السعود - المرجع السابق ص ٢٤٨، د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ١٤٥، د/عبد المهيمن بكر - المرجع السابق ص ٦٢٣.

مسئوليتهم قائمة بالعكس إذا لم تؤد الإصابة إلى ذلك، لذلك نعتقد أن الرأي الصحيح هو تطبيق المادة ٢٤٣ من باب أولى حيث يفضى الضرب أو الجرح إلى العاهة المستديمة أو الموت: فمن ثبت أنه فاعل له أو شريك فيه وقعت عليه عقوبات الجنائية التي تنص عليها إحدى المادتين ٢٣٦، ٢٤٠ من قانون العقوبات ومن ثبت أنه متوافق على الاعتداء وقعت عليه العقوبات التي تنص عليها المادة ٢٤٣ من قانون العقوبات^(١).

شروط تطبيق أحكام المادة ٢٤٣ عقوبات:

يلزم لتشديد عقوبة الضرب أو الجرح على أساس المادة ٢٤٣ عقوبات، أن تتوافر عدة شروط هي: أولاً: أن يحصل جرح أو ضرب من عصابة أو تجمهر مكون من خمسة أشخاص على الأقل. ثانياً: حصول الاعتداء باستعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى. ثالثاً: توافق أفراد العصابة أو التجمهر على التعدي والإيذاء.

الشرط الأول: وقوع الاعتداء من عصابة أو تجمهر:

يتطلب القانون أن يقع الاعتداء على حد تعبير المادة ٢٤٣ عقوبات، من واحد أو أكثر ضمن عصابة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل. والعصابة مجموعة من الأفراد المتعارفين اجتمعوا لغرض معين بناء على اتفاق سابق، والتجمهر مجموعة من الأفراد غير المتعارفين اجتمعوا عرضاً^(٢). وسواء وقع الاعتداء من عصابة أو تجمهر وثبت وجود المتهمين جميعاً في مكان الاعتداء، وجب في الحالتين – لانطباق المادة ٢٤٣ عقوبات – ألا يقل أفراد العصابة أو التجمهر عن خمسة أشخاص، فإن قل عددهم عن ذلك فلا ينطبق الظرف المشدد ووجب تطبيق القواعد العامة فلا يُسأل عن الضرب أو الجرح إلا من ثبتت مساهمته فيه بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً^(٣)، على أساس أن المشرع قد قدر – تحكماً – أن العصابة أو التجمهر الذي يقل عدد أفراداه عن خمسة لا يستأهل العدوان

(١) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٤١٣، د/عمر السعيد رمضان – المرجع السابق ص ٣١٥، د/أحمد فتحي سرور – المرجع السابق ص ٥٨٨، د/عوض محمد – المرجع السابق ص ١٩٩، د/فوزية عبد الستار – المرجع السابق ص ٤٧٤، د/حسنين عبيد – المرجع السابق ص ١٣٥.

(٢) د/حسن أبو السعود – المرجع السابق ص ٤٢٩، د/عمر السعيد رمضان – المرجع السابق ص ٣١٦.

(٣) نقض ١٩٣٤/٤/١٦ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٢٣١ ص ٢٠٨.

الواقع منها تشديداً^(١).

لكن القانون يكتفي – ما دام النصاب قد توفر – بوقوع الاعتداء من واحد فقط من أفراد التجمهر أو العصابة حتى تشمل المسؤولية جميع أفرادها، اشتركوا في الضرب أو الجرح أو لم يشتركوا عرف صاحب الضربة أو لم يعرف^(٢).

الشرط الثاني: استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى في الاعتداء :

يشترط أن يحصل الضرب أو الجرح بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات أخرى، أي بالاستعانة بكل شيء من شأن استعماله أن يزيد من مقدرة الجاني على العدوان، أي يضيف إلى قوته البدنية قوة عدوانية جديدة، وما ذكر المشرع للأسلحة والعصي إلا على سبيل المثال، إذا أردفها بعبارة "أو آلات أخرى". والآلة تشمل كل أداة تحقق غرض الجاني. وذلك كسلاح أو بلطة وسكين أو فأس أو عصا أو قطعة من الخشب أو حجر أو حديد. وإن اقتصر الجاني على استعمال أعضاء جسمه فإن الظرف المشدد لا يتوافر مهما كانت قوته ومهما كانت درجة العنف التي يرتكبها^(٣). ولا يشترط أن يستعمل جميع أفراد العصابة أو التجمهر أسلحة أو عصي بل يكفي أن يستعمل أحدهم أو بعضهم فقط ولو لم يستعمل الباقي شيئاً. ولن يحول ذلك دون اعتبار كل فرد مسؤولاً عن الجريمة بوصفه فاعلاً، لأن المادة ٢٤٣ تسوي في المسؤولية بين من قارف الضرب بشخصه وبين من لم يقارفه^(٤).

الشرط الثالث: التوافق على التعدي والإيذاء :

تتطلب المادة ٢٤٣ أيضاً التوافق بين المعتدين، وهو غير الاتفاق أو التفاهم السابق بين الجناة، والذي هو شرط من شروط قيام حالة المساهمة الجنائية فما هو؟ بالرجوع إلى أحكام النقض نجدها تُعرّفه بأنه "توارد خواطر المتهمين على الإجرام واتجاهها اتجاهاً ذاتياً نحو الجريمة، فينطبق على كل من انضم إلى معركة وقت علمه بحصولها"^(٥).

(١) نقض ١٩٣٠/١١/٦ مجموعة القواعد القانونية ج٢ رقم ٩٣ ص ٨٥.

(٢) نقض ١٩٥٤/١١/٢٢ مجموعة أحكام النقض س٦ رقم ٦٨ ص ٢٠٥.

(٣) د/جلال ثروت – المرجع السابق ص ٢٧٣، د/رؤوف عبيد – المرجع السابق ص ١٤١.

(٤) نقض ١٥ فبراير ١٩٣٢ مجموعة القواعد القانونية ج٢ رقم ٢٣٠ ص ٤٦٥.

(٥) نقض ١٩١٢/١٢/٧ مجموعة القواعد القانونية س١٤ عدد ٣٠.

وبأنه "قيام فكرة الإجرام بعينها عند كل المتهمين، أي توارد خواطرهم على الإجرام، واتجاه خاطر كل منهم اتجاهاً ذاتياً إلى ما تتجه إليه خواطر سائر أهل فريقه من تعمد الأذى بالمجني عليه. فهو لا يستوجب سبق الإصرار أو الاتفاق على الضرب"^(١). كما عرّفته بأنه "اتحاد الفكر، بمعنى أن إرادة كل واحد كانت موافقة لإرادة الآخر في تعمد الإيذاء لوجود رابطة بينهم"^(٢). فالتوافق وهو مجرد توارد في الخواطر أضعف من التفاهم، لأنه لا يتطلب مثله تقابلاً بين إرادات الجانبين المتعديين، كما أنه أضعف من الإصرار السابق – من باب أولى – لأنه لا يتطلب مثله مرور فترة زمنية سابقة على البدء في التنفيذ، تتسم بروية الجاني وهدوء تفكيره. ولا تعارض بطبيعة الحال بين التوافق بين الجناة على الجرح أو الضرب وبين انتفاء سبق الإصرار لديهم^(٣).

ومن الصور العملية لتحقيق الانضمام إلى مظاهرة أو تجمهر تعقبه أعمال تعد أو إيذاء مع وجود أسباب معقولة لتوقع ذلك، والانضمام إلى مشاجرة بين فريقين لنصرة أحدهما على الآخر دون تدبير ولا اتفاق، وسواء أكانت مشاجرة فردية أم سياسية أم انتخابية، بشرط ألا يكون قصد الجاني مجرد المشاهدة، بل القيام فيها بدور إيجابي وبوصفه جزءاً منها^(٤).

وإذا كان القانون يعلق تطبيق هذا الظرف على وجود توافق بين المتجمهرين على التعدي والإيذاء فإن هذه المادة تكون واجبة التطبيق من باب أولى، إذا تعدى الأمر مجرد التوافق على التعدي ووصل إلى مرتبة الاتفاق، والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة شاذة وهي تشديد العقاب على من حضر إلى مكان الحادث عرضاً ولم يساهم في أفعال الضرب بعمل من أعمال الاشتراك وعدم تشديده في الوقت ذاته على من ساهم في الجريمة مع سبق الإصرار عليها^(٥).

العقوبة:

إذا توافرت الشروط السابقة، كانت العقوبة الحبس بين حديه الأدنى والأقصى العامين، وذلك بدلاً من العقوبات التي تنص عليها المادتان ٢٤١، ٢٤٢ عقوبات،

(١) نقض ١٩٢٩/٤/٤ مجموعة القواعد القانونية س ٣٠ عدد ٩٥.

(٢) نقض ١٩٤٠/٦/٢٤ مجموعة القواعد القانونية ج ٥ رقم ١٢٦ ص ٢٤٥.

(٣) د/حسنيين عبيد – المرجع السابق ص ١٤٢.

(٤) د/عوض محمد – المرجع السابق ص ٢٠١.

(٥) د/عمر السعيد رمضان – المرجع السابق ص ٣١٦.

ويلاحظ أن عقوبة الحبس مقررة لمن يرتكب ضرباً أو جرحاً مما تنص عليه المادتين ٢٤١، ٢٤٢ باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى (٢/٢٤١، ٣/٢٤٢) ولو لم تتوافر الشروط التي ينص عليها القانون في المادة ٢٤٣ عقوبات. وعلى ذلك يكون المشرع قد قصد بالمادة ٢٤٣ التوسع في نطاق المسؤولية فحسب، بما لا يتمشى مع مبدأ شخصية العقوبة والمبادئ العامة في الاشتراك على نحو ما سلف إيضاحه.

وتنص المادة ٢٤٢ مكرراً - مع مراعاة حكم المادة (٦١) من قانون العقوبات، ودون الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين ٢٤١، ٢٤٢ من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى.^١

الفرع الرابع

التشديد الذي يتوقف على صفة المجني عليه

تمهيد:

يشدد القانون عقوبة الجرح أو الضرب العمد اعتداداً بصفة المجني عليه في حالتين: الأولى إذا كان المجني عليه جريح حرب ولو كان من الأعداء وكان الاعتداء قد وقع عليه أثناء فترة الحرب. والثانية: إذا كان المجني عليه عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وكان الاعتداء عليه قد ارتكب وقت أداء عمله.

أولاً: الضرب أو الجرح الواقع على جريح حرب في زمن الحرب:

نصت المادة ٢٥١ مكرراً من قانون العقوبات على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ومن بينها الضرب والجرح أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار أو الترصد. وتطبيقاً لنص هذه المادة إذا كان المجني عليه في جرائم الإيذاء جريح حرب، فإن عقوبته تشدد إلى الحدود التي تشدد إليها،

^١ - مضافة بموجب القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الطفل.

كما لو كانت هذه الجريمة قد ارتكبت بسبق إصرار أو ترصد^(١)، وقد سبق بيان المقصود بجريح الحرب، وحدود التشديد في حالة سبق الإصرار أو الترصد فنحيل إليهما^(٢). وكل ما تجدر الإشارة إليه هو أنه إذا توافر هذا الظرف، فإن عقوبة الإيذاء المقترن بسبق الإصرار أو الترصد هي التي تطبق، ويقتضي ذلك تحديد درجة جسامة الأذى الذي نزل بالمجني عليه ثم تبين العقوبة التي يقررها القانون لأذى بهذه الجسامة ثم تغليظها على النحو الذي تغلظ به عند توافر سبق الإصرار أو الترصد. هذا ويستوي أن يكون الاعتداء الذي يقع على جريح الحرب جرحاً أو ضرباً أو عطاء مواد ضارة حتى يتوافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة ٢٥١ مكرراً من قانون العقوبات.

ثانياً: كون المجني عليه عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام:

نصت على هذا الظرف المادة ٢٤٣ مكرراً من قانون العقوبات وذلك بقولها "يكون الحد الأدنى للعقوبات المنصوص عليها في المواد الثلاثة السابقة خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جزيئات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة، إذا كان المجني عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".

الحكمة من التشديد:

ترجع الحكمة من التشديد إلى حرص الشارع على حماية وسائل النقل العام مما قد تتعرض له من تعطيلات ناشئة عن ما يقع على العاملين في هذه المرافق من اعتداء^(٣).

نطاق التشديد:

يتضح من نص المادة ٢٤٣ مكرراً عقوبات أن نطاق التشديد يقتصر على الجرائم المنصوص عليها في المواد ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣، أي جنح الجرح والضرب المعدودة من الجنح. أما جرائم القتل وجنايات الجرح والضرب فلا تشدد عقوبتها،

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤١٨، د/عوض محمد - المرجع السابق ص ١٩٣.

(٢) راجع ما سبق ص

(٣) د/جلال ثروت - المرجع السابق ص ٣٧٦.

إذ أن عقوبتها العادية مشددة في ذاتها مما يغني عن المزيد من التشديد. فضلاً عن أن نص المادة ٢٤٣ مكرراً عقوبات، ترفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس والغرامة وهو ما لا يتصور إلا في الجنج.

شروط التشديد:

يتطلب هذا الظرف توافر شرطين أساسيين هما:

الأول: كون المجني عليه عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، ولا عبرة بمرتبة هذا العامل في التدرج الوظيفي، أو نوع العمل المكلف به، كما يتحقق هذا الشرط ولو كان العامل في فترة اختبار، إذ يكفي أنه يساهم في سير وسيلة النقل العام بانتظام، وكل ما يشترط هنا هو أن يكون مرفق النقل مملوكاً للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام، بصرف النظر عن طبيعة هذا المرفق حيث يستوي أن يكون برياً أو بحرياً أو جويّاً أما إن كان المجني عليه مستخدماً لدى فرد أو شركة خاصة من شركات النقل فلا محل للتشديد^(١).

الثاني: وقوع الاعتداء وقت أداء المجني عليه عمله^(٢)، سواء أكان ذلك أثناء سير وسيلة النقل العام أو خلال فترة توقفها بالمحطات^(٣). ويترتب على ذلك أنه إذا كان المجني عليه عاملاً بإحدى وسائل النقل العام ولكنه وقت العدوان عليه لم يكن قائماً بعمله، فلا ينطبق الظرف المشدد ولو وقع العدوان عليه أثناء ركوبه في قطار أو في سيارة عامة، حيث يأخذ العدوان عليه هنا حكم العدوان على غيره من عامة الناس.

العقوبة:

إذا توافر الشرطان السابقان وجب تشديد العقوبة برفع الحد الأدنى من أربع وعشرين ساعة إلى خمسة عشر يوماً في الحبس ومن مائة قرش إلى عشرة جنيهات في الغرامة، أما الحد الأقصى فيظل كما هو تحدده درجة جسامه الأذى الذي أصاب المجني عليه.

الفصل الثاني

(١) د/حسني عبيد - المرجع السابق ص ١٥٢.

(٢) د/عوض محمد - المرجع السابق ص ١٩٤.

(٣) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤١١.

الأحكام الخاصة بالإيذاء (الاعتداء) غير العمدي

تمهيد وتقسيم:

تنص المادة ٢٤٤ عقوبات - المعدلة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ على عقاب "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذاؤه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".

قد سبق القول عند بيان الأحكام العامة لجريمة الاعتداء على سلامة الجسم، أن هذه الأحكام تسري على جميع صور الاعتداء على سلامة الجسم سواء العمدي أم غير العمدي وأن الذي يميز بينهما هو الركن المعنوي فحسب.

ولذا نقسّم هذا الفصل إلى مبحثين:

الأول: لبيان أركان الإيذاء غير العمدي.

والثاني: لبيان العقوبة المقررة للإيذاء غير العمدي.

المبحث الأول

أركان الإيذاء (الاعتداء) غير العمدى

من المقرر أن جرائم الاعتداء غير العمدى على سلامة الجسم تتفق مع جرائم الاعتداء العمدى على هذا الحق في محل الاعتداء، فكل منهما اعتداء على الحق في سلامة جسم إنسان حي، وتتفق معها كذلك في الركن المادى، فكلاهما يتطلب لقيامه نشاطاً إرادياً يعتدى به الجاني على سلامة الجسم يتمثل في صورة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة أو أية أفعال أخرى ماسة بسلامة الجسم ولو لم تكن من قبيل أفعال الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة بالمفهوم الذي سبق أن تحدثنا عنه^(١).

كما يتطلب الركن المادى نتيجة معينة هي المساس بسلامة جسم الإنسان، وعلاقة سببية بين هذا النشاط وتلك النتيجة. وللنتيجة وعلاقة السببية أهمية كبيرة في الكيان القانونى لجريمة الاعتداء غير العمدى. فلا عقاب على اعتداء غير عمدى ما لم تحدث إصابة المجنى عليه أيا كانت جسامة الخطأ الذي شاب مسلك الجاني. كما يجب أن تقف النتيجة عند حد الإصابة، فإن جاوزت ذلك إلى الوفاة فإن المسؤولية تكون عن قتل غير عمدى، هذا، إلا إذا انقطعت علاقة السببية بين فعل الجاني ووفاة المجنى عليه. وعلى ذلك تمثل علاقة السببية بين نشاط الجاني وإصابة المجنى عليه عنصراً جوهرياً في الركن المادى لجرائم الاعتداء غير العمدى^(٢).

ومن ثم إذا أوقف نشاط الجاني أو خاب أثره في إحداث الإصابة لسبب لا دخل لإرادته فيها أو انتفتت علاقة السببية بين هذا النشاط والإصابة لا يمكن اعتبار هذا شروعاً، إذ لا شروع في الجرائم غير العمدية. هذا ما لم يكن الفعل ذاته غير مشروع كما لو اتخذ صورة مخالفة اللوائح. وقد تطلبت محكمة النقض لتوافر علاقة السببية في جرائم الاعتداء غير العمدية رابطة مادية بين السلوك والإصابة، وتطلبت أيضاً عنصراً معنوياً يتوافر بخروج الجاني فيما يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير"، بمعنى أنه يشترط أن يكون سلوك المتهم في علاقته بالنتيجة موصوفاً بالخطأ، وهو ما يتطلب أن يكون في استطاعة المتهم ومن واجبه توقع النتيجة والعوامل التي ساهمت إلى جانب فعله في إحداثها. وعلاقة السببية هنا يحكمها ذات المعيار الذي

(١) راجع ما سبق ص وما بعدها.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤١٢، د/عبد المهيم بكر - المرجع السابق ص ٦٥٢.

يحكمها في جرائم الاعتداء العمدية وما يميز أن النتيجة التي تنصرف إليها استطاعة التوقع ووجوبه هي مطلق الأذى وليس درجة جسامه الأذى. وتتميز جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة في صورتها غير العمدية بالنظر فحسب إلى ركنها المعنوي، فهي تفترض أن الجاني لم يقصد المساس بسلامة جسم المجني عليه أو إيدائه، وإنما تحققت هذه النتيجة بخطئه غير العمدية^(١).

والخطأ هنا يخضع لنفس الأحكام التي تسري على الخطأ في جريمة القتل غير العمدية، فالمشرع يستعمل للتعبير عنه في المادة ٢٤٤ عقوبات ألفاظاً مطابقة تماماً لتلك التي استخدمها للتعبير عن الخطأ الذي يتطلبه في جريمة القتل غير العمدية.

أما الخلاف بينهما فيتمثل في النتيجة التي كان في وسع الجاني اجتنابها لو بذل القدر المعقول من الحذر والانتباه. فهي نتيجة "الوفاة" في جريمة القتل غير العمدية، في حين أنها في جريمة الاعتداء غير العمدية المساس بسلامة الجسم^(٢).

ويترتب على ذلك أنه إذا ارتكب الجاني فعل الاعتداء وثبت أن النتيجة التي كان في وسع الجاني اجتنابها لو بذل القدر المعقول من الحذر والانتباه هي مجرد المساس بسلامة جسم المجني عليه وليس الوفاة فإن مسؤوليته تقف عند الاعتداء غير العمدية على سلامة الجسم، ولا تمتد إلى القتل، ولو ترتب على الفعل حدوث الوفاة.

ويجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ، أن يذكر الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سبباً في حصول الإصابة، ثم يورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها وقوعه، وإلا فإنه يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه. وتقدير الخطأ والقول بتوافر علاقة المسؤولية هما فصل في مسألة موضوعية متروكة لقاضي الموضوع^(٣).

المبحث الثاني

عقوبة الإيذاء " الاعتداء " غير العمدية

(١) د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ١٦٣، نقض ١٩٥٩/١/٢٧ مجموعة أحكام النقض س ١٠ رقم ٨٧ ص ٩١، نقض ١٩٧٦/١١/٨ س ٢٧ رقم ١٩٤ ص ٨٥٨.

(٢) نقض ٦ مارس مجموعة أحكام النقض س ٢٩ رقم ١٨٧ ص ٩٠١، نقض ١٩٧٩/٣/٢٦ مجموعة أحكام النقض س ٣٠ رقم ٧٩ ص ٣٨١.

(٣) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤١٣، نقض ١٩٦٩/٦/٢ مجموعة أحكام النقض س ٢٠ رقم ١٦٣ ص ٨١٧، نقض ١٩٧٢/١٠/٨ مجموعة أحكام النقض س ٢٣ رقم ٢٢٢ ص ١٠٠٤.

نهج المشرّع في تحديد عقوبة الاعتداء غير العمدى على سلامة الجسم ذات المنهج في تحديد عقوبة القتل غير العمدى. فحدد عقوبة لهذه الجريمة في صورتها البسيطة، وحدد عقوبات لها في صورتها المشددة.

عقوبة الجريمة البسيطة:

المقصود بالجريمة البسيطة تلك التي يتجرد فيها الإيذاء على سلامة الجسم من الظروف المشددة. وقد حدد المشرّع نموذج هذه الجريمة في الفقرة الأولى من المادة ٢٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢، وقرر لها عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وللقاضي سلطة تقديرية واسعة فله أن يجمع بين هاتين العقوبتين أو أن يختار إحداهما فقط.

عقوبة الجريمة المشددة:

إن الظروف التي تشدد عقوبة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة في صورته غير العمدى هي ذات الظروف التي تشدد العقاب على جنحة القتل غير العمدى، فهي مثلها ترجع إما إلى جسامه الخطأ، أو جسامه الضرر أو إلى الأمرين معاً.

وقد تضمنت المادة ٢٤٤ عقوبات هذه الظروف في فقرتها الثانية والثالثة. ونكتفي هنا بالإشارة إليها والإحالة على ما تقدم عند شرح جريمة القتل الخطأ.

(أ) التشديد الذي يرجع إلى جسامه الخطأ:

وقد نصت عليه المادة ٢٤٤ سالفه الذكر، ورتبت له عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. ولهذا النوع من الخطأ صورتان: الأولى: إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث ... والصورة الثانية: إذا نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقع عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

(ب) التشديد الذي يرجع إلى جسامه الضرر:

تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة (م ٢/٢٤٤ عقوبات) وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا تعدد المجني عليهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين (م ٣/٢٤٤ عقوبات).

(ج) التشديد الذي يرجع إلى جسامه الخطأ والضرر معاً:

إذا أدى الفعل إلى إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، وتوافر ظرف من الظروف المشددة الواردة بالفقرة الثانية من المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات، كانت العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين (الفقرة الأخيرة من المادة ٢٤٤ عقوبات) ^(١).

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٢٠، د/جميل عبد الباقي - المرجع السابق ص ٢٧٠.

الباب الثالث

جرائم الإجهاض

تمهيد وتقسيم:

عَبَّرَ المشرِّع المصري عن الإجهاض بإسقاط المرأة الحبلَى، وأورد أحكامه في المواد من ٢٦٠ إلى ٢٦٤ من قانون العقوبات تحت عنوان "إسقاط الحوامل وبيع الأشرطة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة".

حيث نص في المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات على أنه "كل من أسقط عمدًا امرأة حبلَى بضرب ونحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد" كما نص في المادة ٢٦١ من قانون العقوبات على أنه "كل من أسقط عمدًا امرأة حبلَى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤذية إلى ذلك أو بدلاتها عليها سواء كان برضاها أم لا يعاقب بالحبس".

ونص في المادة ٢٦٢ من قانون العقوبات على أنه "المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها".

ونص في المادة ٢٦٣ من قانون العقوبات على أنه "إذا كان المسقط طبييًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد".

يستهدف المشرِّع من وراء هذه النصوص إلى حماية حق الجنين في الحياة وذلك بكفالة بقائه مستكينًا في رحم أمه حتى الموعد الطبيعي لولادته.

ولذلك سوف نقسِّم الدراسة في هذا الباب إلى فصلين، نتناول في الفصل الأول الأركان العامة لجريمة الإجهاض، ونتناول في الفصل الثاني .. بيان عقوبة الإجهاض.

الفصل الأول

الأركان العامة للإجهاض

تمهيد وتقسيم:

لم يعط القانون تعريفًا لجريمة الإجهاض، ويمكن تعريفها بأنها "استعمال وسيلة صناعية تؤدي إلى طرد الجنين قبل موعد الولادة، إذا تم بقصد إحداث هذه النتيجة". أو هو إخراج الجنين عمدًا من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته، أو قتله عمدًا في الرحم.

وعرّفته محكمة النقض "بأنه تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان"^(١).

ويتضح لنا من هذه التعاريف أن جريمة الإجهاض تقوم على أركان ثلاثة هي: محل الجريمة والركن المادي، ثم الركن المعنوي، وسوف نخصص لكل من هذه الأركان مبحثًا مستقلًا.

المبحث الأول

محل الجريمة

الحمل:

لا تقع جريمة الإجهاض إلا على "حمل" ومن ثم فهو يفترض وقوع الفعل على امرأة حامل. فإذا لم يكن هناك حمل فلا مجال للحديث عن قيام هذه الجريمة حتى ولو كان الجاني يعتقد على خلاف الحقيقة أن المرأة حامل، نظرًا لتخلف ركن أساسي من أركان جريمة الإجهاض هنا وهو الحمل. وبالإضافة إلى ذلك يلزم أن يكون الجنين حيًا وقت ارتكاب فعل الإجهاض لأنه إذا كان ميتًا انعدم المحل الذي استهدفه القانون حمايته بتجريم الإجهاض ألا وهو حق الجنين في استمرار حياته واكتمال نموه الطبيعي وتطوره داخل رحم الأم حتى الموعد الطبيعي المقدر

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٢٣، د/عمر السعيد رمضان - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص - دار النهضة العربية ١٩٨٦ ص ٣١٩، د/حسن صادق المرصفاوي - المرجع السابق ص ٦٣٧ - نقض ٢٧ ديسمبر ١٩٧٠ مجموعة أحكام النقض س ٢١ رقم ٣٠٢ ص ١٢٥٠.

للولادته^(١).**تحديد لحظة بداية الحمل:**

تبدأ حياة الجنين بالإخصاب، أي تلقيح الحيوان المنوي لبويضة المرأة، فمنذ هذه اللحظة يبدأ الحمل وتضفي عليه الحماية القانونية. وهذا يعني أنه لا يشترط أن تمضي مدة معينة على عملية الإخصاب، أو أن يبلغ الجنين في الرحم درجة معينة من النمو، فالجنين يستحق الحماية ولو كان بويضة ملحققة في ساعاتها الأولى، ومؤدى ذلك أن كافة الأفعال التي تقع قبل حصول الإخصاب بقصد منعه لا تعد إجهاضاً. كما لا تعد كذلك الأفعال التي ترتكب بعد بدء عملية الولادة، إذ يبدأ هذه العملية يفقد الجنين صفته ويتحول إلى إنسان حي فيخرج من دائرة الحماية التي فرضها القانون بتجريم الإجهاض ويصبح محلاً صالحاً لجرائم القتل. ولا تفرقة في هذا الشأن بين أفعال تبغي منع الحيوان المنوي من الدخول في جسم المرأة، وأفعال تفترض دخوله وتستهدف منعه من الوصول إلى البويضة أو منعه من تلقيحها، إذ أن جميع هذه الأفعال تتم قبل عملية التلقيح^(٢).

نهاية فترة الحمل:

تنتهي حياة الجنين لتحل محلها "الحياة العادية" حين تبدأ عملية الولادة الطبيعية أو مبسترة "غير طبيعية" لا حينما تنتهي. وتبدأ عملية الولادة حين تحس الأم بالآلام التي تنشأ عن تقلص عضلات الرحم، وهو التقلص الذي يبتغي القذف بالجنين إلى العالم الخارجي. أما بالنسبة للولادة غير الطبيعية فتكون لحظة بدايتها هي لحظة تطبيق الأساليب الطبية الفنية – جراحية أو غير جراحية – على جسم الحامل إذ من شأن هذه الأساليب أن تؤدي مباشرة إلى إخراج المولود من جسم أمه، وبالتالي فهي تعادل في الأهمية القانونية لحظة إحساس الأم بالآلام الوضع^(٣).

المبحث الثاني**الركن المادي لجريمة الإجهاض**

يقوم الركن المادي لجريمة الإجهاض على عناصر ثلاثة هي: فعل أو سلوك يأتيه

(١) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٤٢٤، د/المرصفاوي – المرجع السابق ص ٦٣٧.

(٢) د/محمود مصطفى – المرجع السابق ص ٢٩٤، د/حسن أبو السعود – المرجع السابق ص ٣١٦.

(٣) د/حسين عبيد – المرجع السابق ص ١٩٥.

الجاني من شأنه إنهاء حالة الحمل قبل الأوان، ونتيجة إجرامية تتمثل في انتهاء حالة الحمل فعلاً قبل الموعد الطبيعي للولادة، وعلاقة سببية تربط بين السلوك والنتيجة.

أولاً: فعل الإسقاط:

يقصد بفعل الإسقاط كل نشاط من شأنه أن ينهي حالة الحمل قبل موعد الولادة الطبيعي. أو هو ذلك النشاط المادي الإرادي الخارجي الذي يصدر عن الجاني ويكون من شأنه إنهاء حالة الحمل قبل الأوان، سواء بموت الجنين أو خروجه من الرحم – ولو حياً – قبل الموعد الطبيعي لولادته^(١).

ويعني هذا التعريف أن كل وسائل الإسقاط سواء، وقد عبّر المشرع عن ذلك بذكره وسائل للإجهاض على سبيل الحصر في المادة ٢٦٠ التي تقضي بأن "كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء...".

كما أشارت المادة ٢٦١ عقوبات إلى وسائل أخرى بقولها "كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو استعمال وسائل مؤذية إلى ذلك أو بدالاتها عليها..".

وتطبيقاً لذلك فقد تكون وسيلة الإجهاض تناول أنواع معينة من المأكولات أو المشروبات أو استعمال وسيلة طبية كإجراء جراحة أو تعاطي أدوية أو استعمال آلة لإخراج الجنين أو القضاء عليه، أو قيام الحامل برياضة عنيفة كالقفز وحمل الأثقال أو ارتداء ملابس ضيقة^(٢). فكل هذه الوسائل تكفي للعقاب بشرط توافر القصد الجنائي المطلوب، ويستوي أن يباشر الجاني وسيلة الإسقاط بنفسه، أم أن يدل غيره عليها. وإنما ينبغي أن تكون الوسيلة صناعية، فلا تقوم الجريمة بالإسقاط الذي يكون طبيعياً، نتيجة مرض أو ضعف أو مجهود عنيف، ولا بالولادة قبل الأوان، مهما كان هناك من إهمال أو خطأ جسيم من الأم^(٣).

ولوسيلة الإسقاط أهمية خاصة في القانون المصري، لأنها إذا كانت "الضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء"، فإن الواقعة تكون جنائية عقوبتها السجن المشدد م ٢٦٠ عقوبات. أما إذا كانت "إعطاء أدوية أو استعمال وسائل مؤذية إلى ذلك أو بدالاتها

(١) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٤٣١، د/جميل عبد الباقي – المرجع السابق ص ٢٧٣.

(٢) د/عمر السعيد رمضان – المرجع السابق ص ٤٩٣.

(٣) د/رؤوف عبيد – المرجع السابق ص ٢٢٧.

عليها" فإن الواقعة تكون جنحة عقوبتها الحبس (م ٢٦٢، ٢٦١ عقوبات).

ومن المقرر أن فعل الإسقاط قد يصدر عن غير الحامل وقد يصدر عن الحامل نفسها، وقد يرتكب برضاؤها أو بناء على طلبها أو على الرغم منها.

وقد يكون هذا الفعل إيجابياً، وهو الصورة المألوفة له، وقد يكون سلبياً متمثلاً في امتناع الحامل عن الحيلولة دون إتيان الغير فعل الإجهاض على جسمها، وقد عني القانون هذه الصورة حين أشار في المادة ٢٦٢ من قانون العقوبات إلى المرأة التي "مكنت غيرها من استعمال وسائل الإسقاط"^(١).

وليس من عناصر فعل الإسقاط أن تظل الحامل على قيد الحياة بعد ارتكابه^(٢)، وبناء على ذلك يرتكب هذا الفعل بقتل الحامل نفسها، إذ من شأن ذلك القضاء على مصدر حياة الجنين مما يفضي بالضرورة إلى موته، فهو بذلك فعل من شأنه تحقيق النتيجة الإجرامية في الإجهاض. وتترتب على ذلك نتيجتان: الأولى: أن من يقتل الحامل ويتوافر لديه حين قتلها القصد الجنائي المتطلب في الإجهاض تتعدد جرائمه تعدداً معنوياً، فيُسأل عن قتل وإجهاض معاً^(٣). والثانية، أنه إذا شرعت الحامل في الانتحار ففشلت، ولكن الجنين مات أو أخرج نتيجة لهذه المحاولة، وثبت توافر قصد الإجهاض لديها، كانت مسئولة عن الإجهاض على الرغم من أنها لا تُسأل عن الشروع في الانتحار، ويرتبط بذلك أن الشريك في هذه المحاولة يُسأل عن الاشتراك في الإجهاض، ولكن لا يُسأل عن الاشتراك في الشروع في الانتحار.

ثانياً: النتيجة الإجرامية لفعل الإجهاض:

تتمثل النتيجة الإجرامية في الإجهاض في انتهاء حالة الحمل قبل الأوان. وهي بهذا المعنى يمكن أن تتخذ إحدى صورتين: الأولى – هلاك الجنين داخل الرحم. والثانية – خروج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعي للولادة. ولكل من هاتين الصورتين استقلالهما عن الأخرى. فبالنسبة للصورة الأولى، تتحقق بهلاك الجنين في الرحم ولو ظل داخله بسبب وفاة الحامل، وليس في استعمال القانون لفظ "الإسقاط" ما يفيد أن خروج الحمل من الرحم في هذه الحالة ركن من أركان

(١) د/محمود محمود مصطفى – المرجع السابق ص ٢٩٥.

(٢) نقض ١٩٧٠/١٢/٢٧ مجموعة أحكام النقض س ٢١ رقم ٣٠٢ ص ١٢٥٠.

(٣) د/جميل عبد الباقي الصغير – المرجع السابق ص ١٧٥.

الجريمة، ذلك أن القانون افترض بقاء الأم على قيد الحياة ولذلك استخدم لفظ الإسقاط، ولكن ذلك لا ينفي قيام الجريمة متى انتهت حالة الحمل قبل الأوان ولو ظل الحمل في الرحم بسبب وفاة الحامل^(١). كذلك تتحقق الصورة الثانية – بخروج الجنين من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته، ولو خرج حيًا وقابلًا للحياة، إذ يحول فعل الإسقاط عندئذ دون اكتمال النمو الطبيعي للجنين داخل الرحم الأمر الذي تنعكس آثاره السيئة بالضرورة على حالته الصحية بعد أن يصبح إنسانًا حيًا.

ولا تقوم جريمة الإجهاض إلا إذا ترتب على فعل الجاني انتهاء حالة الحمل في إحدى صورتين المتقدمتين. وبناء عليه لا يرتكب هذه الجريمة من يقصد بفعله إجهاض حامل فلا يترتب عليه هلاك الجنين في الرحم ولا خروجه منه قبل الموعد الطبيعي للولادة، ولكنه يؤدي إلى تشويه الجنين أو عدم اكتمال نموه. بل إن الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة عن شروع في إجهاض لأن المشرع استبعد صراحة العقاب على الشروع في هذه الجريمة بنصه في المادة ٢٦٤ من قانون العقوبات على أنه "لا عقاب على الشروع في الإسقاط". وهو لا يُسأل كذلك عن جريمة من جرائم الإيذاء البدني كالضرب أو إعطاء المواد الضارة، لأن نصوص هذه الجرائم إنما تحمي حق الإنسان في سلامة جسمه، والجنين لا يكتسب وصف الإنسان إلا منذ بدء عملية الولادة.

ومن ثم فإنه من المناسب أن يتدخل المشرع ويعاقب بنص خاص على الأفعال التي تؤدي إلى تشويه الجنين أو تحول دون اكتمال نموه دون أن يترتب عليها إنهاء حالة الحمل قبل الأوان، وذلك تمشيًا مع علة العقاب على الإجهاض والمتمثلة في المحافظة على الجنين وضمان اكتمال نموه الطبيعي^(٢).

ثالثًا: رابطة السببية:

لا يكفي لقيام الركن المادي في الجريمة توافر السلوك الإجرامي والنتيجة المعاقب عليها، بل يلزم بالإضافة إلى ذلك توافر علاقة السببية بين السلوك والنتيجة بحيث يكون هذا السلوك هو السبب الذي أدى إلى حدوث النتيجة الإجرامية، فإذا انتفت علاقة السببية بين السلوك والنتيجة فلا يُسأل الفاعل عن جريمة تامة وإنما تقتصر مسؤوليته على الشروع إذا كانت جريمته عمدية ولا تلحقه مسؤولية على الإطلاق

(١) د/محمود مصطفى – المرجع السابق ص ٢٩٤، د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٤٣٢، د/رؤوف عبيد – المرجع السابق ص ٢٢٨.

(٢) د/فوزية عبد الستار – المرجع السابق ص ٤٩٥ وما بعدها.

في الجرائم غير العمدية حيث إنه لا شروع فيها^(١). من أمثلة انتفاء رابطة السببية أن يرتكب المتهم أفعال إيذاء أو أعطى الحامل مادة بنية إجهاضها ولم يكن لذلك أثر على الجنين ثم أصيبت الحامل في حادث سيارة، فترتب على ذلك إجهاضها، فإن الجريمة لا تتوافر أركانها. وتخضع علاقة السببية في الإجهاض للقواعد العامة. وعلى المحكمة أن تعنى في حكمها باستظهار هذه العلاقة. والفصل فيها إثباتاً أو نفيًا هو فصل في مسألة موضوعية فيخضع للتقدير النهائي لقاضي الموضوع^(٢).

(١) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٢٩٥.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٣٣.

المبحث الثالث

الركن المعنوي لجريمة الإجهاض

هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي لدى الجاني. فالخطأ غير العمدي مهما بلغت جسامته لا يكفي لترتيب المسؤولية الجنائية عن الإجهاض. وتطبيقاً لذلك لا يرتكب هذه الجريمة مثلاً من يتسبب بخطئه في إصابة امرأة حامل فيؤدي ذلك إلى هلاك الجنين. كما لا يرتكبها الطبيب الذي يعطي الحامل دواء لعلاجها من مرض معين فيترتب على تناولها الدواء هلاك الجنين أو التعجيل بخروجه من الرحم ما دامت هذه النتيجة غير مقصودة من جانبه^(١).

عناصر القصد الجنائي في الإجهاض:

يقوم القصد الجنائي في جريمة الإجهاض على عنصرين هما: العلم والإرادة ومن ثم لكي يتوافر القصد الجنائي في جريمة الإجهاض يجب أن يعمل الجاني بوقائع معينة وأن تتجه إرادته إلى الفعل الإجرامي ونتيجته.

أولاً: العلم:

يتعين أن يعلم الجاني وقت ارتكاب الفعل أن المرأة حامل، فإن كان يجهل ذلك فلا يتوافر لديه القصد وبالتالي لا يُسأل عن جريمة الإجهاض، وإنما يُسأل عن جريمة ضرب أو جرح. ويجب أن يكون الجاني عالماً بأن من شأن فعله إحداث الإجهاض، فإذا كان يجهل ذلك تنتفي مسؤوليته عن هذه الجريمة، وعلى ذلك فإذا أعطى المجني عليها مادة يعتقد أنها مفيدة في حالة الحمل لا يُسأل عن الإجهاض إذا ترتب على تناول هذه المادة. كما يتعين أن يتوقع الجاني - وقت فعله - حدوث النتيجة الإجرامية، وهو موت الجنين أو خروجه من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته^(٢): وتطبيقاً لذلك، لا يتوافر القصد لدى من أعطى حاملاً مادة لتستعملها كدهان جلدي ولم يكن متوقعاً أنها سوف تتناولها بالفم ويترتب على ذلك إجهاضها، أو لدى من حرّض حاملاً على أن ترفع جسمًا ثقيلًا غير متوقع أن يترتب على ذلك

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٣٥.

(٢) د/جميل عبد الباقي الصغير - المرجع السابق ص ٢٨٣.

إجهاضها.

ثانيًا: الإرادة:

ينبغي أن تتجه إرادة الجاني إلى فعل الإسقاط وإلى قتل الجنين أو إخراجه من الرحم قبل الموعد الطبيعي لولادته حتى يتوافر لديه القصد، وتطبيقاً لذلك، فإن القصد لا يتوافر لدى من يضرب امرأة يعلم أنها حامل مريدًا مجرد إيلامها في بدنها ولا تكون إرادته متجهة إلى إجهاضها، كما قضى بأنه "إذا دفع المتهم المجني عليها وهي حبلية فسقطت من منور أسفل الدار فتسبب عن ذلك إجهاضها من غير أن يعتمد تلك النتيجة كانت الواقعة ضرباً وليس إجهاضاً"^(١). ومتى توافر القصد الجنائي على النحو السابق فإن جريمة الإجهاض تتحقق ولا عبرة بالبواعث على الجريمة كاتقاء العار أو الشفقة على الذرية من أن تترث بعض العاهات أو العيوب التي أصيب بها الوالدان، بل إن الإجهاض يعاقب عليه ولو كان الحمل ثمرة اغتصاب جنائي وأرادت الحامل التخلص منه، كما أن رضاء المرأة الحامل لا يؤثر على قيام جريمة الإجهاض^(٢)، إلا إذا كانت ثمة إباحة أو ضرورة تسلب عن الفعل وصف الجريمة أو تدرأ المسؤولية عن فاعله^(٣)، كما هو الحال عند الإجهاض العلاجي حيث إنه إذا ثبت بالنظر إلى الحالة الصحية للحامل أن إجهاضها عمل علاجي وتوافرت شروط الإباحة وأخصها أن يكون المجهض طبيياً وأن ترضى الحامل بالإجهاض وأن يستهدف به العلاج فإنه لا شك في إباحة هذا الإجهاض وعدم تجريمه^(٤).

القصد الاحتمالي في الإجهاض:

القاعدة أن القصد الاحتمالي – بالمعنى الذي سبق وأن بيناه – هو توقع حدوث النتيجة بناء على الفعل وقبولها – يعدل القصد المباشر، وعلى ذلك فإذا تناولت الحامل مادة وتوقعت أنها قد تؤدي إلى إجهاضها فقبلت هذه النتيجة لعدم حرصها على استمرار الحمل، فإنها تُسأل عن جريمة الإجهاض إذا حدثت هذه النتيجة^(٥).

(١) د/جميل عبد الباقي الصغير – المرجع السابق ص ٢٨٣.

(٢) نقض ٢٧ ديسمبر ١٩٧٠ مجموعة أحكام النقض س ٢١ رقم ٣٠٢ ص ١٢٥٠.

(٣) د/حسنيين عبيد – المرجع السابق ص ١٦٣.

(٤) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٤٣٦.

(٥) د/رؤوف عبيد – المرجع السابق ص ٢٢٩، د/حسن المرصفاوي – المرجع السابق ص ٦٤٠.

وينبني على ما تقدّم إمكان القول بقيام جريمة الإجهاض بتوافر القصد الاحتمالي، فالمرأة الحامل التي تتناول مادة معينة أو تزاول رياضة عنيفة وتتوقع أن تصرّفها هذا قد يؤدي إلى إجهاضها فتمضي على الرغم من ذلك فيه قابلة هذه النتيجة لعدم حرصها على الحمل تُسأل عن جريمة الإجهاض إذا حدثت هذه النتيجة مأخوذة في ذلك بقصدها الاحتمالي^(١).

(١) د/فوزية عبد الستار – المرجع السابق ص ٤٩٨.

الفصل الثاني

عقوبة الإجهاض

تختلف عقوبة الإجهاض عما إذا كان بسيطاً أو مشدداً.

أولاً: الإجهاض البسيط:

وهو الإجهاض الذي لا يقتدرن بظرف يفصح عن جسامه الجريمة أو خطورة فاعلها، ويعتبر في هذه الحالة مجرد جنحة عقوبتها الحبس بين حديه العامين، ويتخذ في القانون صورتين:

الصورة الأولى: إجهاض الحامل نفسها:

نصت على هذه الجريمة المادة ٢٦٢ من قانون العقوبات في قولها "المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها".

ويفترض تطبيق هذا النص بالإضافة إلى توافر الأركان العامة للإجهاض – السالف بيانها – وقوع فعل الإجهاض من الحامل نفسها. والمعنى المتبادر من صيغة النص ينصرف إلى صورة واحدة تعتبر فيها الحامل فاعلاً مع غيرها سواء بفعل إيجابي يتمثل في تعاطي الدواء الذي قدمه لها الغير، أو استعمال الوسائل التي عرضها عليها أو دلها عليها، أو بفعل سلبي هو تمكين الغير من استعمال تلك الوسائل.

وإذا كان النص قد اقتصر على ذكر هذه الصورة فإن المنطق القانوني يفرض القول بأن المشرع قد قصد أن يشمل نطاق التجريم حالة ما إذا استعملت الحامل وسيلة الإجهاض وحدها دون أن يعرضها عليها أحد، إذ أن قصر التجريم على حالة عرض وسائل الإجهاض من الغير على الحامل ورضائها بذلك "يفضي إلى نتائج غير مقبولة عقلاً ولا يمكن أن يكون القانون قد قصد ما إذ يترتب عليه معاقبة المرأة إذا ارتكبت جريمة الإجهاض عمداً بناء على إرشاد آخر لها، وإعفاؤها من العقوبة إذا ارتكبتها بمحض إرادتها بغير إرشاد من أحد، مع أن الحالة الثانية أشد

إجراءً من الأولى^(١). ومما يؤيد ذلك أن حكمة التشريع في المعاقبة على الإجهاض هي المحافظة على الجنين بقطع النظر عن المرأة كما هو مستفاد صراحة من جميع نصوص القانون الخاصة بالإجهاض، فالقول بأن المرأة التي تجهض نفسها عمداً لا تعاقب إلا إذا كان لها شريك أرشدها إلى وسيلة الإجهاض هو من قبيل التمسك بحروف النص القانوني ومعناه السطحي بغير مراعاة لروح التشريع^(٢).

وتطبيق المادة ٢٦٢ على المرأة أيا كانت الوسيلة التي أجهضت بها نفسها أو رضيت بأن يستعملها الغير لإجهاضها ولو كانت هي الضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء، ذلك أن هذه المادة اعتبرت الجريمة جنحة إذا رضيت المرأة "باستعمال الوسائل السالف ذكرها" وهذه الوسائل تشمل الوسائل المذكورة في المادتين ٢٦٠، ٢٦١، والأولى تتكلم عن وسيلة الضرب ونحوه من أنواع الإيذاء. كما أن المشرع لم يجعل استعمال الضرب ونحوه من أنواع الإيذاء كوسيلة للإجهاض جنائية إلا إذا وقع من الغير على الحامل (م ٢٦٠ عقوبات) فيخرج من هذا النطاق حالة استعمال الحامل هذه الوسيلة لإجهاض نفسها ليظل فعلها جنحة. "وهذا الفرق في المعاملة بين الأجنبي والمرأة الحبلى معقول لأن الأول فعله يتناول الإضرار بشخصين، أما الثانية فإن كان لها أن تؤذي نفسها فليس لها إيذاء الجنين وهو ما يعاقب عليه القانون"^(٣).

الصورة الثانية: الإجهاض بفعل الغير:

يعتبر القانون إجهاض الغير للحامل في صورته البسيطة – أي حيث لا يقترن بأحد الطرفين المشددين – جنحة، ويسوي في العقاب بينه وبين جريمة إجهاض الحامل نفسها. وقد أشارت إلى هذه الصورة وبينت حكمها المادة ٢٦١ من قانون العقوبات بنصها على أن "كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤذية إلى ذلك أو بدالاتها عليها سواء كان برضاها أم لا يعاقب بالحبس".

ووفقاً لهذا النص – تفترض الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة وقوع الإجهاض من شخص آخر غير الحامل، كما تتطلب بالإضافة إلى توافر الأركان العامة للإجهاض تجرد وسيلته من العنف. وكافة الوسائل المؤذية للإجهاض تستوي – متى تجردت من العنف – في قيام هذه الجريمة. ولا يحول دون قيام

(١) د/رؤوف عبيد – المرجع السابق ص ٢٣٥.

(٢) أسيوط الابتدائية ٩ مايو سنة ١٩١٢ المجموعة الرسمية س ١٣ رقم ١١٧ ص ٣٤٥.

(٣) د/عبد المهيم بكر – المرجع السابق ص ٦٦٧ وما بعدها.

الجريمة وقوع الإجهاض على الحامل برضاها، إذ أن علة تجريم الإجهاض هي المحافظة على الجنين، وقد أراد القانون أن يحميه من أفعال الاعتداء عليه ولو وقعت من الحامل نفسها. ولهذا فإن رضاء الحامل بإجهاضها أو طلبها ذلك لا يبيح فعل من يجهضها، بل هو يجعلها فاعلاً في جريمة أخرى هي جريمة إجهاض الحامل نفسها المنصوص عليها في المادة ٢٦٢ من قانون العقوبات^(١).

وقد خرج المشرع على القواعد العامة في المساهمة في الجريمة إذ اعتبر الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الإجهاض إذا اقتصر فعله على دلالة الحامل على الوسائل المؤدية إلى الإجهاض، على الرغم من أن هذا الفعل يعتبر وفقاً للقواعد العامة "مساعدة" على الإجهاض، والمساعدة وسيلة من وسائل الاشتراك في الجريمة. ويترتب على اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في هذه الحالة أن يُسأل عن جريمة إجهاض بمجرد قيامه بدلالة الحامل على الوسائل المجهضة إذا استعملت الحامل هذه الوسائل فانتهى الحمل قبل أوانه^(٢).

ويشترط المشرع لهذا الاستثناء أن يدل الجاني الحامل على الوسيلة المؤدية إلى الإجهاض، ويترتب على ذلك أنه إذا دلّها على شخص يتولى إجهاضها فإن حكم فعله يرتد إلى القواعد العامة ليصبح اشتراكاً في جريمة الإجهاض إذا وقعت^(٣).

ثانياً: الإجهاض المشدد:

وهو ذلك الذي يقترن بظرف مشدد يفصح عن جسامة الجريمة وخطورة فاعلها، ويعتبر الإجهاض في هذه الحالة جناية عقوبتها السجن المشدد، وأسباب تشديد العقوبة هنا قد تكون راجعة إلى وسيلة الإسقاط أو إلى صفة خاصة في الجاني، وذلك على النحو التالي:

١ - التشديد الراجع إلى وسيلة الإسقاط:

نصت على هذه الصورة المشددة من إجهاض الغير للحامل المادة ٢٦٠ من قانون العقوبات في قولها "كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد".

(١) د/عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ص ٣٢٨.

(٢) د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ١٦٥.

(٣) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٣٨.

هذه المادة لا تنص على جريمة إجهاض متميزة، وإنما تنص على الجريمة السابقة مقترنة بظرف مشدد مستمد من وسيلة الإجهاض، وكونها العنف. وتتطلب هذه الصورة توافر أركان الإجهاض البسيط: فيتعين توافر الأركان العامة للإجهاض ثم كون المتهم شخصاً غير الحامل التي أجهضت، ويقوم الظرف المشدد على استعمال العنف في الإجهاض، ويفترض عدم رضا الحامل به.

وعلة تشديد العقاب أن الاعتداء لا يقتصر على حياة الجنين، وإنما ينال كذلك حق الحامل في سلامة جسمها^(١).

والمقصود من عبارة "الضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء" الدفع والركل والإلقاء، وكذلك الجرح بأية آلة، وفي الجملة جميع أعمال العنف التي تكفي لقيام جريمة الضرب أو الجرح. ومقتضى ذلك أن جريمة الإسقاط الواردة في المادة ٢٦٠ تكوّن مع أفعال الجرح والضرب حالة تعدد معنوي (م ١/٣٢)، وينبغي اعتبار جريمة الإسقاط وحدها لأن عقوبتها في هذه الصورة أشد من عقوبة جميع جرائم الجرح أو الضرب ولو أفضت إلى موت الأم، وكانت مصحوبة بسبق الإصرار أو الترصد (م ٢٦٣ عقوبات).

على أن المتأمل في نص مواد الإسقاط يلاحظ أن الضرب وحده لا يكفي لتشديد العقاب للمادة ٢٦٠ عقوبات، بل يلزم إلى جانبه عدم رضا الأم بالإسقاط، فحين تشير المادتان ٢٦١، ٢٦٢ صراحة إلى احتمال رضائها بالإسقاط، بأن قررت الأولى "كل من أسقط عمداً امرأة حبلى سواء كان برضاها أم لا" وقررت الثانية في مقدمتها "المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية.."، إذ بالمادة ٢٦٠ تغفل مثل هذه الإشارة^(٢).

وكذلك حين تنص المادتان ٢٦١، ٢٦٢ على الإسقاط بإعطاء أو تعاطي الأدوية، وأيضاً باستعمال "وسائل مؤدية إلى ذلك" إذ بالمادة ٢٦٠ عقوبات تنص على الإسقاط بالضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء، وهو ما يدخل بالضرورة في عبارة "الوسائل المؤدية إلى ذلك". فكأن استعمال الضرب في الإسقاط لا يحدد وحده نطاق هذه المادة الأخيرة، بل العبرة هي برضاء المرأة الحبلى بالإسقاط من عدمه، فإن رضيت به فالواقعة جنحة دائماً ومهما كانت الوسيلة المستعملة، أي ولو كانت الضرب، حين تكون جنائية إذا ما توافر لها الشرطان معاً: أن تكون الوسيلة هي

(١) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٢٩٥، د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ٢٣٢.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٤٠.

الضرب، وأن يكون الإسقاط بغير رضاها، إذ لا يكون الإسقاط حينئذ جريمة ضد الجنين فحسب بل ضدها هي كذلك. وتوافر أحد الشرطين لا يغني عن الآخر^(١).

وقد حدد الشارع لهذه الجريمة عقوبة السجن المشدد بين حديها العامين.

٢ - التشديد الراجع إلى صفة خاصة في الجاني:

نصت على هذه الصورة المشددة الثانية من إجهاض الغير للحامل المادة ٢٦٣ من قانون العقوبات فقررت أنه "إذا كان المسقط طبيياً أو جراحاً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد". يفترض هذا الظرف المشدد توافر جريمة إجهاض الغير للحامل في صورتها البسيطة، أي توافر الأركان العامة للإجهاض، بالإضافة إلى كون المتهم شخصاً غير الحامل التي يراد إجهاضها. ويقتصر نطاق هذا الظرف المشدد على الإجهاض عن غير طريق العنف، لأنه إذا ارتكب بالعنف كانت له عقوبة السجن المشدد دون حاجة إلى هذا الظرف المشدد.

وهذا الظرف يقوم على توافر صفة خاصة في مرتكب هذه الجريمة هي كونه طبيياً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة. ومن ثم فهو لا يسري على الحامل إذا أجهضت نفسها ولو توافرت فيها الصفة المذكورة. كما لا يمتد أثره إليها إذا رضيت بإجهاضها ممن تعلم بتوافر تلك الصفة فيه، وذلك لأنها في هذه الحالة لا تُسأل عن جريمة إجهاض الغير لها وإنما عن جريمة إجهاض نفسها المنصوص عليها في المادة ٢٦٢ من قانون العقوبات.

(١) الأستاذ/جندي عبد الملك - الموسوعة الجنائية ج١ ص٦٦٨.

ولما كان القانون قد جعل من توافر صفة الطبيب أو من في حكمه ظرفاً كافياً بمفرده لتشديد العقاب على جريمة إجهاض الغير للحامل فمؤدى ذلك توافر هذا الظرف وإنتاج أثره ولو تجردت وسيلة الإجهاض من العنف، كما إذا وقع في صورة إعطاء أدوية أدت إلى إجهاضها^(١).

وترجع علة التشديد بناء على الظرف المذكور إلى أن توافر الصفة التي حددها القانون في الجاني ييسر له ارتكاب الإجهاض، كما يعني في الغالب ارتكابه هذه الجريمة بدافع الإثراء غير المشروع وعلى سبيل الاحتراف، وهذا كله يكشف عن خطورة خاصة في الجاني ينبغي أن تقابل بتشديد العقاب.

والمرجع في تحديد صفة الجاني كطبيب أو جراح أو صيدلياً أو قابلة هو إلى القوانين واللوائح التي تحدد اكتساب هذه الصفة وفقدانها. وتوافر هذه الصفة كاف بذاته للتشديد، فلا يتطلب القانون عناصر أخرى. فيتحقق الظرف المشدد ولو أجرى المتهم الإجهاض دون أجر أو كان موقوفاً مؤقتاً عن ممارسة مهنته أو حرفته. ولكن إذا حرم نهائياً من ممارستها، فقد زالت عنه الصفة ولم يعد محل للظرف المشدد^(٢). وقد حدد القانون للجريمة عند توافر هذا الظرف عقوبة السجن المشدد بين حديه العامين^(٣).

(١) د/حسين عبيد - المرجع السابق ص ١٦٥.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٤١.

(٣) د/جميل عبد الباقي الصغير - المرجع السابق ص ٢٨٩.

الباب الرابع

جرائم الاعتداء على العرض

تمهيد وتقسيم:

إن حق الإنسان في صيانة عرضه من الحقوق الجديرة بأن يضمنها القانون حماية جنائية، وذلك بفرض العقاب من أجل الأفعال التي تشكل اعتداء على الحرية الشخصية أو تخدش الشعور بالحياة الجنسية لدى الأفراد. وقد أراد المشرع أن يكفل لهذا الحق حماية واسعة النطاق، فعاقب على اغتصاب الإناث وهتك العرض والفعل الفاضح والزنا.

ولذا سوف نقسّم هذا الباب إلى فصول أربعة، يخصص أولها: للاغتصاب، ويخصص ثانيها، لهتك العرض، وثالثها، للفعل الفاضح، ورابعها للزنا.

الفصل الأول

جريمة الاغتصاب

تمهيد وتقسيم:

تقررت هذه الجريمة في القانون المصري بمقتضى المادة ٢٦٧ عقوبات، "مَنْ وَاَقَعَ أَنْثَى بِغَيْرِ رِضَاهَا يُعَاقَبُ بِالْإِعْدَامِ أَوْ السَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ. وَيُعَاقَبُ بِالْإِعْدَامِ إِذَا كَانَتْ الْمَجْنِي عَلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ سِنُهَا ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً مِيلَادِيَّةً كَامِلَةً أَوْ كَانَ الْفَاعِلُ مِنْ أَصُولِ الْمَجْنِي عَلَيْهَا أَوْ مِنَ الْمُتَوَلِّينَ تَرْبِيَّتَهَا أَوْ مَلَاحَظَتَهَا أَوْ مِمَّنْ لَهُمْ سُلْطَةٌ عَلَيْهَا أَوْ كَانَ خَادِمًا بِالْأَجْرَةِ عِنْدَهَا أَوْ عِنْدَ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ أَوْ تَعَدَّدَ الْفَاعِلُونَ لِلْجَرِيمَةِ".

ويعرف الاغتصاب بأنه "اتصال رجل بامرأة اتصالاً جنسياً كاملاً دون رضا صحيح منها بذلك. فالإغتصاب باعتباره واقعة لأنثى بغير رضاها هو أجسم "أشكال التصرف الجرمي المتضمن عدواناً على العرض". والاعتصاب باعتباره شكلاً مخصصاً من أشكال هذا التصرف ينطوي بطبيعته على سائر الخصائص التي يتسم بها التصرف المتضمن عدواناً على العرض، سواء من حيث عدم مشروعيته أو من حيث عدم

^١ استبدلت هذه المادة بالمرسوم بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١١ والذي نص في مادته الثانية علي العمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

رضائيتها، ثم أنه فوق ذلك تصرف أو فعل ينطوي على مساس بالعرض. وفي هذه الخصيصة وحدها يجد فعل الاغتصاب تميزه واستقلاله، إذ يقتصر على صورة معينة من صور المساس بالعرض هي الواقعة أو الاغتصاب^(١).

فإذا اتخذ الفعل المنطوي على عدوان على العرض شكل الواقعة أو الاغتصاب، كان مشكلاً لجريمة الاغتصاب أما إذا اتخذ هذا التصرف شكلاً آخر مهما كانت جسامته ودرجة فحشه، فلا تقوم به جريمة الاغتصاب في القانون وإن قامت به جريمة هتك العرض. وهذا معناه أن جريمة الاغتصاب تقوم بالتصرف الجرمي المتضمن عدواناً على العرض.

علة التجريم:

هي الاعتداء على العرض في أجسم صورته، فالجاني يكره المجني عليها على سلوك جنسي لم تتجه إليه إرادتها، فيصادر بذلك حريتها الجنسية، ومن ثم كان الاغتصاب أشد جرائم الاعتداء على العرض جسامته. وبالإضافة إلى ذلك، فثمة حقوق أخرى ينالها الاعتداء بهذه الجريمة: فهي اعتداء على الحرية العامة للمجني عليها، وهي اعتداء على حصانة جسمها، وقد يكون من شأنها الإضرار بصحتها النفسية أو العقلية، وهي اعتداء على شرفها، وقد يكون من شأنها أن تقلل من فرص الزواج أمامها أو تمس استقرارها العائلي إن كانت متزوجة، وقد تفرض عليها أمومة غير شرعية، فتضر بها من الوجهتين المعنوية والمادية على السواء^(٢).

ولذا تقتضي دراسة جريمة الاغتصاب أن نقسم هذا الفصل إلى مبحثين، نخصص المبحث الأول: لأركان جريمة الاغتصاب، ونخصص المبحث الثاني: لبيان عقوبتها.

(١) د/محمود محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٢٣٤ وما بعدها، د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٤٧، د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٢٨٥، د/حسن المرصفاوي - المرجع السابق ص ٦٤٤، د/عبد المهيم بكر - المرجع السابق ص ٦٧٤، د/عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ص ٣٤٣، د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق ص ٥٠٩، د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ١٦٣.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٤٨، د/عبد المهيم بكر - المرجع السابق ص ٦٧٤.

المبحث الأول

أركان جريمة الاغتصاب

عبر المشرع عن جريمة الاغتصاب في المادة ١/٢٦٧ عقوبات بقوله "مواقعة أنثى بغير رضاها" والواضح من هذا التعريف أن جريمة الاغتصاب تقوم على أركان ثلاثة – ركن مادي يتمثل في فعل الوقاع، وانتفاء الرضا به، والقصد الجنائي، وسوف نخصص لكل ركن من هذه الأركان مطلباً على حده.

المطلب الأول

فعل الوقاع

يقصد بالوقاع: اتصال الرجل بالمرأة اتصالاً جنسياً طبيعياً، يفترض فيه أنه غير مشروع.

شروط فعل الوقاع:

هناك عدة شروط يجب توافرها للقول بتحقيق فعل الوقاع وهي:

الشرط الأول: أن يحصل اتصال جنسي تام:

ويتحقق ذلك بإيلاج الرجل عضو تذكيره في المكان المعد له من المرأة^(١). فكل عبث بجسم الأنثى لا يرقى إلى درجة الاتصال الجنسي مفهوماً بهذا المعنى لا يعد وقاعاً، فلا تقوم به جريمة اغتصاب الأنثى، وإن جاز أن يعتبر هتك عرض أو شروعاً في اغتصاب بحسب قصد الجاني. كذلك لا يعد وقاعاً ولا تقوم به سوى جريمة هتك العرض الاتصال بالمرأة اتصالاً جنسياً غير طبيعي، كإتيانها من الخلف، حيث لا يعد ذلك اتصالاً جنسياً تاماً، كما أن ملامسة أي عضو آخر في جسم المرأة ولو كان من العورات – كالثدي أو الفخذ أو البطن – لا يكفي لقيام تلك الجريمة، وتقوم الجريمة بمجرد الإيلاج سواء كان كلياً أو جزئياً، وسواء أشبع الجاني شهوته فأمنى أم لم يشبع، وليس بشرط أن يترتب على فعل الإيلاج تمزيق غشاء البكارة^(٢).

الشرط الثاني: أن يكون ذلك بين رجل وامرأة:

وهو أمر تقتضيه طبيعة الاتصال الجنسي الذي يجب أن يكون بين رجل وامرأة، ومن ثم لا تقوم الجريمة إذا اتحد جنس الجاني والمجني عليه، كما لو كان الاتصال الجنسي من رجل على رجل أو من امرأة على امرأة حيث نكون هنا بصدد لواط أو سحاق^(٣)، كما يجب أن يكون الرجل هو الجاني الذي يصدر عنه فعل الحمل على الاتصال، وأن المرأة هي المجني عليها التي تحمل على الخضوع له فلا قيام للجريمة إذا

(١) د/رمسيس بهنام – المرجع السابق ص ٣٧٦، د/حسنين عبيد – المرجع السابق ص ١٧٠.

(٢) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٤٤٩.

(٣) د/حسنين عبيد – المرجع السابق ص ١٧٠.

كانت المرأة هي التي حملت الرجل على الاتصال بها، كما لو حلت محل امرأة أخرى فظنها مخدوعاً أنها المرأة التي يقبل الاتصال بها أو كان الرجل مجنوناً أو سكراناً فلم تكن لرضائه قيمة، حيث تُسأل المرأة في هذه الفروض عن هتك عرض، باعتبار أنها مست دون رضا صحيح من الرجل بأعضاء في جسمه تعد عورة^(١). ويتعين أن تكون المجني عليها امرأة حية، ومن ثم يخرج من نطاق الاغتصاب فسق الرجل بجثة امرأة، وتقوم جريمة الاغتصاب سواء كانت المرأة شريفة أو غير شريفة، كما أنه لا عبرة بسن المرأة ولا بمدى جمالها أو جاذبيتها^(٢).

الشرط الثالث: أن يكون الاتصال الجنسي غير مشروع:

لا تعد المواقعة اغتصاباً إلا إذا كانت غير شرعية، فالزوج الذي يواقع زوجته كرهاً لا يرتكب اغتصاباً لأنه يملك إتيانها شرعاً ولو بغير رضاها. ويكون له ذلك ولو طلقها طلاقاً رجعيّاً، فالطلاق الرجعي لا يرفع أحكام النكاح ولا يزيل ملك الزوج قبل مضي العدة، بل إن موقعة الزوجة ولو كرهاً أثناء العدة يعد مراجعة لها^(٣). أما إذا كان الطلاق بائناً أو أصبح كذلك بانقضاء العدة بغير مراجعة فلا يحل للرجل بعد ذلك أن يواقع مطلقته، فإذا واقعها بغير رضاها عد فعله اغتصاباً. وما ينبغي ملاحظته أن المواقعة المشروعة بسبب الزواج هي إتيان الزوجة من قبل، فإتيانها من دبر لا يباح شرعاً وإذا فعله الزوج كرهاً عد مرتكباً جناية هتك العرض، ولا يقاس على الزوجة خيلة الرجل، فإتيانها من قبل بغير رضاها يعد اغتصاباً بلا شبهة^(٤).

الجريمة التامة والشروع:

تتم جريمة اغتصاب الأنثى بتمام فعل الوقاع، أي بحصول الإيلاج فعلاً سواء كان كلياً أو جزئياً. غير أنه قد يحدث ألا يتمكن الجاني من إتمام فعل الوقاع لسبب خارج عن إرادته، كمقاومة المجني عليها أو طلبها للنجدة، وحينئذ تتحدد مسؤوليته على أساس الشروع في الاغتصاب على فرض أن ما صدر منه قد بلغ مرحلة البدء في تنفيذ الجريمة. فإن لم يبلغ هذه المرحلة لا يصح اعتبار الجاني شارعاً في الاغتصاب، وإن جازت مع ذلك مساءلته عن جريمة هتك عرض متى توافرت أركانها. وقد يدق في بعض الأحيان التمييز بين ما يعد بدءاً في تنفيذ الاغتصاب وبين ما يعد مجرد عمل تحضيرى له، فتدق بالتالي التفرقة بين هتك العرض والشروع في الاغتصاب. والمعول عليه في ذلك هو المذهب الشخصي، فيعد الفعل بدءاً في تنفيذ الاغتصاب إذا كان يؤدي حالاً ومباشرة إلى الاتصال الجنسي، كما إذا مزّق الجاني ملابس المجني عليها وجثم

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٤٩.

(٢) د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٣٧٦.

(٣) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٥٠.

(٤) د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٣٧٧.

فوقها^(١)، أو رفع ملابسها أثناء نومها وأمسك برجليها تمهيداً لمواقعتها^(٢). بل يقضى بأن مجرد جذب المتهم للمجني عليها من يدها ووضع يده على تكة لباسها ليفكها بقصد مواقعتها بغير رضاها يجعله شارعاً في جناية الاغتصاب^(٣).

المساهمة الجنائية في الاغتصاب:

تخضع جريمة الاغتصاب للقواعد العامة في المساهمة الجنائية فيعتبر فاعلاً لهذه الجريمة من قام بعمل من الأعمال المكونة لركنها المادي، ولما كان الركن المادي لجريمة الاغتصاب يقوم على عنصرين: فعل الوقاع، والفعل الذي يكون من شأنه إعدام رضا المرأة كالعنف مثلاً، فإن كل من يصدر عنه أحد هذين الفعلين يعتبر فاعلاً لجريمة الاغتصاب، ترتباً على ذلك يعتبر فاعلاً لجريمة الاغتصاب من قام بفعل الوقاع، أو من أمسك بجسم المرأة كي يشل مقاومتها ويمكّن زميله من اغتصابها. ويعتبر شريك في هذه الجريمة من قام بدور ثانوي لا يرقى إلى مرتبة الأعمال التنفيذية للركن المادي لجريمة الاغتصاب، كإعارة أو تأجير المكان الذي ترتكب فيه جريمة الاغتصاب أو تجهيز المادة المخدرة أو تسليم السلاح الذي يستعين به الجاني في ارتكاب الجريمة^(٤).

المطلب الثاني

عدم رضاء المجني عليها

يجب أن يكون الوقاع دون رضاء المرأة، إذ أن رضاء المرأة لا يجعل من الفعل أية جريمة، ما لم يكن الفاعل متزوجاً وارتكب الوقاع مع غير زوجته، إذ يعد مرتكباً لجنحة الزنا^(٥)، والمراد بعدم رضاء المرأة أن يتم الوقاع معها، وإرادتها إما مكرهة وإما معيبة. وقد اعتبر المشرع المواقعة بغير الرضاء من أخطر الجرائم ويعاقب عليها بالسجن المشدد. وعدم الرضاء يتمثل في الإكراه أو التهديد أو الحيلة. وينصرف لفظ الإكراه ابتداءً إلى كل عنف مادي يقع على المجني عليها فيعدها المقاومة في سبيل إتمام الفعل المادي، فيتوافر في حالة استعمال المقدرة الجسمانية للرجل على أية صورة يتم بها. ويستوي أن يكون الفاعل هو الذي استعمل القوة أو إعانة آخر في سبيل ارتكاب فعلته.

(١) نقض ١٩٥٦/١٠/٢٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ٧ رقم ٢٩٧ ص ١٠٧٩، نقض

١٩٦١/١/٣٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٢ رقم ٢٥ ص ١٥٦.

(٢) نقض ١١ يناير سنة ١٩٤٣ مجموعة القواعد القانونية ج ٦ رقم ٧٤ ص ٩٩.

(٣) نقض ٦ نوفمبر ١٩٢٣ المحاماة س ٣ رقم ٣٢٥ ص ٣٩١.

(٤) د/محمود محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٣٦٦، د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٥١.

(٥) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٥٢.

ويجب أن يكون الإكراه هو الذي حمل المجني عليها على التسليم فإذا ثبت من وقائع الدعوى أن لا أثر له على المرأة عد الفعل واقعاً برضاها^(١). وليس من الضروري أن يكون الإكراه مستمرًا وقت الفعل، بل يكفي أن يكون المتهم قد استعمل الإكراه وبطريقة كافية للتغلب على مقاومة عليها، فإذا فقدت الأنثى قواها وأصبحت لا تستطيع المقاومة فالأركان القانونية المكونة للجريمة تكون متوفرة^(٢). وإذا كان الأساس في الإكراه هو انتفاء الرضا، فإنه في أية صورة تتحقق فيها هذه الصلة يتوافر معنى الإكراه، وعلى هذا يتحقق الإكراه في صورة واقعة المجنونة أو المعتوهة التي لا تدرك كنه الأفعال التي تقع عليها أو بالأقل لا تدرك مدى خطورتها. ويذهب رأي الجنون قد لا يعدم الإرادة الشهوية لا سيما إذا لم يكن جنونًا دائمًا^(٣).

وكذلك بالنسبة للأنثى المدومة الإرادة لأي سبب آخر، كما في حالة السكر البين والإغماء والصرع، أو إذا كانت لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له كما في حالة التتويم المغنطيسي. ويجوز أن تعتقد المرأة خطأ شرعية الفعل، كما في حالة الوقاع من رجل طلق زوجته طلاقاً بائناً دون علم منها^(٤).

ومن التطبيقات العملية دخول المتهم مسكن المجني عليها بعد منتصف الليل وهي نائمة وجلوسه بين رجلها ورفعها لمواقعتها فتنهبت إليه وأمسكت به وأخذت تستغيث حتى حضر على استغايتها آخرون أخبرتهم بما حصل^(٥). ومتى كان المتهم قد باغت المجني عليها وهي مريضة ومستلقية في فراشها وكم فاهها بيده وانتزع سروالها ثم اتصل بها اتصالاً جنسياً بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أي حركة، فإن هذا يكفي لتكوين جريمة الوقاع^(٦).

وقد يلجأ الجاني في سبيل ارتكاب فعلته إلى تهديد المجني عليها وتتم الجريمة تحت تأثير التهديد، ويستوي حينئذ أن يكون التهديد مادياً أو معنوياً.

ويتحقق التهديد المادي في صورة ما إذا هدد الجاني باستعمال القوة إذا لم تستسلم له المجني عليها سواء بإيذاء أو العنف، أو التهديد المعنوي، فيتحقق بتهديد امرأة بافتضاح أمر تسره إن لم تسلم له نفسها. فقد يقال أنه لا خطر يتهدها شخصياً، ولا سيما إن كان بمقدورها أن تلجأ إلى السلطات العامة، على أننا لو تمعنا في هذا الأمر لوجدنا أن التهديد المعنوي قد يكون في بعض الصور أشد تأثيراً على المرأة من التهديد المادي لما قد يحيق بها من أضرار بالغة قد لا يمكن تلافيها. ومن ثم فإنه يستوي أن يكون

(١) د/محمود محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٣٠٥.

(٢) نقض ١٩٢٥/٢/٢ المحاماة س ٥ ص ٧٣٦.

(٣) الأستاذ/أحمد أمين - المرجع السابق ص ٤٤٠.

(٤) نقض ١٩٢٨/١١/٢٢ المجموعة الرسمية س ٣٠ ص ٤.

(٥) نقض ١٩٤٢/١٠/١٩ مجموعة القواعد القانونية ج ٥ ق ٤٤١.

(٦) نقض ١٩٥٨/١/٢٧ مجموعة أحكام النقض س ٩ رقم ٢٨ ص ١٠٢.

التهديد مادياً أو معنوياً^(١). وتطبيقاً لذلك قضى بأنه "إذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن وميلاه قد هددوا المجني عليها بقتل وليدها الذي كانت تحمله إن لم تستجب لرغبتها في موافقتها مما أدخل الفزع والخوف على قلبها بعد أن انفردا بها في قلب الصحراء خشية على وليدها فأسلمت نفسها لكليهما تحت تأثير هذا الخوف، فإن في ذلك ما يكفي لتوافر ركن القوة في جناية الواقعة، ومتى أثبت الحكم أخذاً بأقوال المجني عليها أنها لم تقبل موافقة الطاعن لها إلا تحت التهديد بعدم تمكينها من مغادرة المسكن إلا بعد أن يقوم بموافقتها، فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة الواقعة أنتهى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة^(٢). ويعتبر التهديد بالسلاح نوعاً من التهديد المادي بسبب الوسيلة المستعملة فيه أولاً وتأثيره في الإرادة ثانياً، وإن كان من هذه الوجهة الأخيرة يقترب كثيراً من التهديد المعنوي. فيتوافر ركن الإكراه وعدم الرضاء في جريمة الواقع إذا كان استسلام المجني عليها تحت تأثير الإكراه بالسلاح.

وقد يلجأ الجاني في سبيل ارتكاب فعلته إلى إدخال الغش على المجني عليها فتستسلم له تحت تأثيره، بمعنى أنه لولا ذلك الغش لما رضيت بالفعل الواقع عليها، الأمر الذي يجعل الخداع مساوياً لعدم الرضاء. فإذا كانت الواقعة الثابتة هي أن المتهم توصل إلى موافقة المجني عليها بالخدعة، بأن دخل سريرها على صورة ظنته معها أنه زوجها فإنها إذا كانت قد سكنت تحت هذا الظن، فلا تأثير لذلك على توافر أركان الجريمة^(٣).

المطلب الثالث

القصد الجنائي

جريمة الواقعة جريمة عمدية، ومن ثم ينبغي أن يتوافر فيها القصد الجنائي، وهو يتحقق بتوجيه الجاني لإرادته باختياره نحو ارتكاب الفعل المادي المكوّن للجريمة مع علمه بأنه ليس على حق فيه. فإذا كان الفاعل غير حر الإرادة في تصرفه انتفى هذا الركن، كما إذا أكره على إتيانه أو نؤم تنويعاً مغناطيسياً ووجه نحو ارتكاب الفعل، وهذه المسألة مردّها إلى ما يثبت من واقعة الحال.

ويرى بعض الفقه أن القصد الجنائي المتطلب لقيام جناية الاغتصاب هو من قبيل القصد الخاص، وهو "نية الوقاع" إذ ينبغي أن يكون هذا الوقاع هو نية الجاني أو غايته، دون غيره من الأفعال الهاتكة للعرض، وأن هذه النية هي التي تميز الشروع في الاغتصاب عن هتك العرض، لكن الواقع أن نية الوقاع أي الإيلاج، هي جزء من تركيب القصد العام الذي هو إرادة الفعل الذي هو إرادة الفعل الذي تقوم به الجريمة مع العلم بكافة عناصرها الأخرى، بما لا حاجة معه لفكرة القصد الخاص^(٤).

(١) الأستاذ/أحمد أمين - المرجع السابق ص ٤٤٠، د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٣٠٦.

(٢) نقض ١٩٨٠/٣/١٦ مجموعة أحكام النقض س ٣١ رقم ٧١، نقض ١٩٧٩/٥/٧ س ٣٠ رقم ١١٥.

(٣) نقض ١٩٥٩/٥/١٤ مجموعة أحكام النقض س ٣ رقم ٣٦٧.

(٤) د/عبد المهيم بكر - المرجع السابق ص ٦٨٢.

واستقر الفقه في فرنسا ومصر على اعتبار جريمة الاغتصاب من جرائم القصد العام^(١). فيلزم أن يتوافر لدى الفاعل إرادة الفعل، وغالبًا ما يكون إثباتها سهلاً لا سيما إذا اقترنت بالإكراه إلى درجة دفعت بالبعض إلى القول بأن هذا القصد من الصعب جداً فصله عن وسيلة الإكراه أو التهديد أو الخداع التي استعملها الفاعل، ودعا بهم إلى القول بأن استعمال العنف أو التهديد أو الخداع يكون كافياً لافتراض القصد الجنائي لدى الفاعل^(٢).

لكن القصد الجنائي ينتفي إذا علم الفاعل بأي عنصر من العناصر التي تتألف منها الجريمة، كما لو اعتقد أن الوقاع الذي يأتيه يقع على امرأة تحل له، كما لو تصور أنه بهذا الوطء يراجع زوجته التي طلقها طلاقاً رجعيًا، في حين أن طلاقها كان قد صار بائنًا، أو أن الوقاع يأتيه على غير حل يقع برضاء المرأة، وفي هذا ينتفي القصد الجنائي لدى الفاعل إذا كان يعتقد لحظة إتيان الفعل أن المقاومة التي يلقاها من المجني عليها ليست جدية بل هي نوع من التدلل الذي لا ينفى الرضاء. وليس في هذا كله خروج على القواعد العامة. وقيام القصد الجنائي أو انتفائه أمر يستخلصه القاضي من الوقائع التي تطرح عليه. فإذا توافر القصد الجنائي فلا عبرة في القانون بالبواعث، إذ يستوي أن يكون باعته الاشتهااء الجنسي ورغباته، أو الانتقام أو الكراهية، وبالتالي فإن الجريمة تقوم ولو كان باعث الجاني من وقاع زوجته التي طلقها طلاقاً بائنًا دون علمها بالإبقاء على كيان الأسرة أو إنجاب ذرية منها، أو تكوين أسرة بعد أن فشل في زواجه الأول، أو كان باعته فض بكاراة المجني عليها انتقامًا منها أو من ذويها^(٣).

(١) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٣٠٨، د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٥٥، د/عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ص ٣٣٦، د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ١٦٩.

(٢) د/إدوار غالي - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص ١٩٧٦ ص ٢١٣.

(٣) د/إدوار غالي - المرجع السابق ص ٢١٣.

المبحث الثاني

عقوبة الاغتصاب

فرَّق المشرِّع بين عقوبة الاغتصاب من حيث كونها بسيطة ومن حيث كونها مشددة وذلك على النحو التالي:

أولاً: عقوبة الاغتصاب في صورته البسيطة:

حدد الشارع عقوبة هذه الجريمة في صورتها البسيطة، فجعلها السجن المؤبد أو المشدد، وهذا ما قرره المادة ٢٦٧ عقوبات في فقرتها الأولى "مَنْ واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد^(١). سواء وقعت الجريمة باستخدام الحيلة أو الخداع أو المباغنة أو بالتهديد باستخدام القوة، أو باستخدام العنف البدني، كأعمال الضرب والجرح فالعقاب المقرر للجريمة يشمل من غير شك ما وقع فيها من عنف باعتباره عنصراً يدخل في تكوينها ويكون مع فعل الوقاع وحدة قانونية تقوم بها جريمة واحدة، إلا إذا أفضى العنف إلى وفاة المجني عليها. إذ تعدد الجرائم ويعاقب المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد.

وللقاضي أن يطبق الظروف المخففة، وله أن يعتبر الزواج اللاحق بين الجاني والمجني عليها أحد هذه الظروف^(٢).

ثانياً: الظروف المشددة لجناية الاغتصاب:

نصت على هذه الظروف المادة ٢٦٧ عقوبات في فقرتها الثانية بقولها ويعاقب بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد". وتقوم هذه الظروف على توافر صفة لدى الجاني، تعني أن له صلة بالمجني عليها. ويكفي توافر صفة واحدة مما نص عليه القانون. وكل ظرف له طابع شخصي، ويغير من وصف الجريمة، ومن ثم يتأثر به الشريك إذا كان عالماً به. أما بالنسبة للظروف المشددة لجناية الاغتصاب فهي على النحو التالي:

١ - إذا كان الفاعل من أصول المجني عليها:

يقصد بأصول المجني عليها من تناسلت منهم تناسلاً حقيقياً لا حكماً كالأب والجد وإن علا، أما التناسل الحكمي القائم على أساس البنوة أو التبني فلا يدخل في

(١) ألغيت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة واستبدلنا بعقوبتي السجن المؤبد والمشدد وذلك بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص٤٥٨، د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص١٧٢.

أصول المجني عليها وإن جاز تشديد العقوبة عليهم باعتبارهم من المتولين عربية المجني عليها أو ملاحظتها. ويرجع السر وراء ذلك إلى إنكار الشريعة الإسلامية لنظام التبني. فإذا توافرت تلك الصفة في الجاني كانت وحدها كافية للتشديد ولو لم يكن بينه وبين المجني عليها ألفة أو ثقة تجعل المجني عليها تأمنه ولا تحتاط منه، ومثل تلك الحالة أن يواقع الأب ابنته التي تجاوزت الثمان عشرة سنة بغير رضاها^(١).

٢ - المتولون تربية المجني عليها أو ملاحظتها:

يقصد بمتولي تربية المجني عليها - كل من عهد إليه بأمر المجني عليها في أي ناحية من نواحي الحياة سواء العلمية أو التهذيبية أو الثقافية أو المعيشية على أية صورة كانت، فلا يشترط أن تكون في مدرسة أو معهد تعليم بل يكفي أن تكون عن طريق إعطاء دروس خاصة للمجني عليها ولو كان ذلك في مكان خاص، ومهما كان الوقت الذي قام فيه الجاني بالتربية قصيرًا. وتعتبر الملاحظة في صورة معينة نوعًا من التربية إذا كانت مشفوعة بنوع من التوجيه، على أن الأمر قد يقتصر على مجرد الملاحظة كالمشرف الذي يراقب الصغار أثناء لعبهم. ويلاحظ في هذه الصور جميعًا أن صفة الفاعل بالنسبة إلى المجني عليها تمنحه ثقة ينبغي عليه مراعاتها والحفاظ عليها، فإن استهان بها وخانها إلى درجة ارتكاب الجريمة كان تقرير العقوبة المشددة جزاء عادلاً له^(٢).

٣ - من لهم سلطة على المجني عليها:

ويقصد بالسلطة ما قد يكون للجاني من مقدرة على تنفيذ أوامره على المجني عليها أو السيطرة على تصرفاتها، يستوي أن يكون مصدر هذه المقدرة في "القانون" كسلطة رب العمل على عاملاته وصاحب الحرفة على من تعملن عنده، ورئيس المصلحة أو المرفق على من تعملن فيه، أو أن يكون مصدرها هو "الواقع" لا القانون كسلطة أحد أقارب المجني عليها إذا لم يكن من المتولين تربيتها أو ملاحظتها. أما فيما يتعلق بسلطة المخدم على خادمتها فمصدرها القانون، ومن هنا فإنه يكفي لتشديد العقوبة إذا وقع الفعل منه على خادمتها أن يبين الحكم علاقة الخدمة بين المتهم والمجني عليه دون حاجة إلى بيان الظروف والوقائع التي لا يستلزم الجريمة للتدليل على أن المخدم استعمل سلطته وقت ارتكاب الجريمة، لأن القانون قد افترض قيام السلطة بمقتضى هذه العلاقة^(٣).

وللتفرقة بين السلطة القانونية والسلطة الفعلية أهميتها: فإذا كانت السلطة قانونية كسلطة الوصي أو القيم، فيكفي إثبات الصفة التي تنفرع عنها هذه السلطة، فثمة قرينة غير قابلة لإثبات العكس على أن صاحب هذه الصفة له السلطة على المجني عليها. أما

(١) د/عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ص ٣٣٨.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٥٩.

(٣) د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق ص ٥١٥.

إذا كانت السلطة فعلية كسلطة زوج الأم، فيتعين إثبات مجموعة الظروف التي تستخلص منها هذه السلطة، وهذه الظروف قرينة على وجود السلطة. ولكنها قرينة تقبل إثبات العكس، ومن ثم كان للمتهم نفيها^(١).

٤ - الخادم بالأجر عند المجني عليها أو عند ممن تقدم ذكرهم:

يعد خادماً بالأجر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ عقوبات كل من ينقطع لخدمة شخص الغير مقابل أجر، كالسفرجي والطاهي والسائق الخصوصي. ويستوي أن يكون هذا الانقطاع دائماً كالخدم المقيمين معها في المنزل، أو كان لبعض الوقت كالبيستاني والسفرجي الذي يعمل يومياً بعض الوقت. ولا يلزم في الأجر أن يكون نقدياً، بل يمكن أن يكون الأجر عينياً ما دام موجوداً. وقد سوى القانون في توافر الظرف المشدد بين الحالة التي يكون فيها الجاني خادماً لدى المجني عليها ذاتها وبين تلك التي يكون فيها خادماً لدى أحد ممن تقدم ذكرهم من أصولها أو المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها، ولهذا يعاقب بالعقوبة المشددة مثلاً الخادم الذي يغتصب خادمة تعمل معه في منزل سيده، وذلك باعتباره خادماً لدى من له سلطة على المجني عليها^(٢).

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٦١.

(٢) د/عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ص ٣٣٨.

الفصل الثاني

هتك العرض

تمهيد وتقسيم:

هتك العرض - هو الإخلال العمدي الجسيم بحياء المجني عليه بفعل يرتكب على جسمه، ويمس في الغالب عورة فيه. كما يعرف بأنه تعدي مناف للأداب يقع مباشرة على جسم شخص آخر.

ويشترك هتك العرض مع جناية اغتصاب الأنثى في أنه يتضمن اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليه. والذي يميز هتك العرض عن الاغتصاب - هو أن الاغتصاب لا يقع إلا على أنثى، أما هتك العرض فيقع على ذكر أو أنثى، والاغتصاب لا يتم إلا بالوقاع من قبل، أما هتك العرض فلا يقع كذلك ويشمل ما دون الوقاع من الأفعال الماسة بالعرض، كما يدخل فيه وقاع الصغيرات إذا لم يكن مصحوباً بقوة أو تهديد^(١).

ولما كانت المباشرة الجنسية هي التي تفرق بين الاغتصاب وهتك العرض، فإنه إذ كان من المستحيل أن يقع الاغتصاب من عنين، ويقف فعله عند حد الشروع، فإنه من الممكن أن يقع هتك العرض من عنين متى استطال إلى جسم المجني عليه بفعل يחדش عاطفة الحياء عنده^(٢).

أما الذي يميز هتك العرض عن الفعل الفاضح فهو أن هتك العرض يقع مباشرة على جسم الغير، بينما يشمل الفعل الفاضح بصفة عامة الأفعال التي تقع إخلالاً بالحياء ولو كان وقوعها على نفس مرتكبها، ويدخل فيه أيضاً الأفعال التي يرتكبها شخص على جسم الغير إذا لم تبلغ من الفحش درجة تستوجب عدها من قبيل هتك العرض^(٣).

وقد خصص الشارع لهتك العرض نصين: أولهما - المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد^(٤) .

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالسجن المؤبد".

(١) د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٣٨٣، د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ١٧٩.

(٢) نقض ٢٩ يناير ١٩٦٣ مجموعة أحكام النقض س ١٤ رقم ١٣ ص ٥٨.

(٣) د/محمود محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٣١٠.

(٤) استبدلت هذه المادة بقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١١.

أما النص الثاني: فهو المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات التي نصت على أن "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن. وإذا كان سنه لم يجاوز اثني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ تكون العقوبة السجن المشدد" مدة لا تقل عن سبع سنوات ..

ويتضح لنا من هذين النصين أن المشرّع ميّز بين صورتين لهتك العرض خصص لكل منهما مادة على حدة هما: هتك العرض بالقوة أو التهديد (م ٢٦٨ع)، وهتك العرض بدون قوة أو تهديد (م ٢٦٩ع). وتتطلب الصورة الأولى استخدام الجاني وسيلة معينة هي القوة أو التهديد، ويعاقب عليها بغض النظر عن سن المجني عليه. أما الصورة الثانية، فهي على العكس تفترض أن الفعل قد وقع برضاء المجني عليه، ولكنه لا يعاقب عليها إلا إذا كان هذا الأخير لم يبلغ سنًا معينة^(١).

ولذا نقسّم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، نتناول، في المبحث الأول – الأحكام المشتركة في جريمة هتك العرض، والمبحث الثاني – نتناول فيه الحديث عن جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد، والمبحث الثالث، نتناول فيه الحديث عن جريمة هتك العرض بدون قوة أو تهديد.

المبحث الأول

الأركان المشتركة في هتك العرض

سواء كان هتك العرض بسيطاً أو كان مقترناً بقوة أو تهديد فإنه يتضمن توافر ركنين أساسيين، أحدهما مادي، والآخر معنوي. ونخصص لكل ركن مطلباً مستقلاً.

المطلب الأول

الركن المادي

الركن المادي هنا هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراتهِ ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه. ويتضح من هذا التعريف أن هتك العرض أوسع نطاقاً من الواقعة، فإذا كانت كل واقعة تتضمن بالضرورة هتكاً للعرض، فإن هتك العرض لا يصل في الغالب إلى الواقعة. ومن ثم يتميز الفعل بخاصتين كي يقوم به الركن المادي لهتك العرض: أولهما: مساسه بجسم المجني عليه، وثانيهما: إخلاله الجسيم بحياته.

١ - المساس بجسم المجني عليه:

من المقرر أن كل فعل لا يستطيل إلى جسم المجني عليه، وإنما يؤدي حياؤه عن طريق حاسة البصر أو السمع لا تقوم به جريمة هتك العرض مهما بلغ هذا الفعل من

(١) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٤٦٢.

الفحش. وفي هذا يختلف هتك العرض عن الفعل الفاضح، إذ لا يشترط في هذه الجريمة الأخيرة، وقوع الفعل على جسم المجني عليه. وتطبيقاً لذلك لا يعد مثلاً هتك عرض وإنما فعلاً فاضحاً، كشف الجاني عن سوائه للمجني عليه أو مباشرته اتصالاً جنسياً على مرأى منه. غير أنه لا يلزم لقيام جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه^(١)، بل تقوم الجريمة ولو اقتصر الجاني على نزع ملابس المجني عليه أو أكرهه على خلعها وكشف جزء من جسمه يعد عورة ولو لم تصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء^(٢). كما تقوم الجريمة إذا أرغم الجاني المجني عليه على أن يرتكب الفعل المخل بالحياء على جسمه (أي جسم المجني عليه) كما لو أرغمه على أن يتعرى أمامه، وإذا فاجأ الجاني شخصاً عارياً في مكان خاص كمنزله فاطلع على عورات جسمه دون رضاء صحيح منه، أو أرغمه على الخروج من هذا المكان عارياً لكي يطلع الناس على عوراته كان مسؤولاً عن هتك عرضه^(٣).

٢ - الإخلال الجسيم بالحياء :

الإخلال بالحياء يكون جسيماً إذا وقع الفعل على جزء من جسم المجني عليه يعد عورة، كما إذا لامس الجاني بعضو تذكيره أو بإصبعه دبر المجني عليه، أو أدخل يده تحت ثياب فتاة ولمس موضع عفتها أو لامس بأصابعه ثديها أو بطنها، أو طوقها بذراعيه وضمها إليه. وإذا كان الفعل يخل بالحياء على نحو غير جسيم، فلا يقوم به هتك العرض، وإنما تقوم به جريمة الفعل الفاضح. ويعني ذلك أن معيار التمييز بين الإخلال الجسيم بالحياء والإخلال اليسير به هو بذاته ضابط التمييز بين جريمتي هتك العرض والفعل الفاضح^(٤).

(١) نقض ٢٩ يناير ١٩٦٢ مجموعة أحكام النقض س ١٤ رقم ١٣ ص ٥٨.

(٢) نقض ٨ ديسمبر ١٩٦٤ مجموعة أحكام النقض س ١٥ رقم ١٥٩ ص ٨٠٥.

(٣) نقض ١٢ فبراير ١٩٦٢ مجموعة أحكام النقض س ١٣ رقم ٣٨ ص ١٤٥.

(٤) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٦٤.

ضابط جسامة الإخلال بالحياء لدى القضاء، معيار العورة:

لا يكفي أن يكون التصرف ماساً بالجسد ليكون ماساً بالعرض، وإنما يلزم أن يكون (فاحشاً) أي أن يكون التصرف قد وصل من الجسامة والفحش حدًا من شأنه أن يخل بعاطفة الحياء العرض للمجني عليه بالنظر لمبلغ ما يصاحب التصرف من فحش. وفي درجة الجسامة تكمن التفرقة بين التصرف الذي يشكل هتكًا للعرض، وبين الفعل الفاضح العلني الذي يقع بعمل يوقعه الجاني على جسم غيره. وقد استقر قضاء محكمة النقض على اعتبار "العورة" هي ضابط الجسامة عند تحديد طبيعة التصرف الماس بالجسد، وقد تطور قضاؤها في هذا الشأن تطورًا كبيرًا على نحو دقت فيه من هذا الضابط متلافية في النهاية كل ما يمكن أن يوجه إليه من نقد، ويمكن تجميع الضابط الذي وضعته محكمة النقض في هذا الشأن، في اعتبار التصرف هاتكًا للعرض، إذا كان قد "استطال إلى جسد المجني عليه فكشف عنه عورة. أو لامس عنه عورة، أو مس به عورة. إذ يصبح التصرف في تلك الأحوال جميعًا ماسًا بالعرض وذلك بالنظر إلى مبلغ ما يصاحبه من فحش. أما الأفعال أو التصرفات التي تصدر عن الجاني إلى جسم المجني عليه دون أن تكشف عنه أو تلامس منه أو تمس به عورة، فقد تكون أفعالاً فاضحة لكنها أبدًا لا تكون هتكًا للعرض^(١).

فأما عن افتراض الجسامة في الفعل إذا استطال إلى جسد المجني عليه "فكشف منه عورة" فطبقًا لما استقر عليه قضاء النقض، فإنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في ذلك الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل حلقة كل إنسان وكيانه الفطري وأنه لا يشترط قانونًا لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثرًا في جسم المجني عليه^(٢).

وأما عن افتراض الجسامة في الفعل أو التصرف إذا استطال جسد المجني عليه "فلامس منه عورة" فقد استقرت عليه محكمة النقض منذ قديم في قولها "أن الفارق بين جريمة هتك العرض والفعل الفاضح لا يمكن وجوده لا في مجرد مادية الفعل ولا في جسامة ولا في العنصر المعنوي وهو العمد، ولا في كون الفعل بطبيعته واضح الإخلال بالحياء، وإنما يقوم بين الجريمتين على أساس ما إذا كان الفعل الذي وقع يخدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بعورته. تلك العورات التي لا يجوز

(١) نقض ٢٨ نوفمبر ١٩٢٨ مجموعة القواعد القانونية جـ ١ رقم ١٧ ص ٣٢، نقض ١٨/١٠/١٩٥١ مجموعة أحكام النقض س ٣ رقم ١٥ ص ٣٠، نقض ٢٢ يناير ١٩٣٤ مجموعة القواعد القانونية جـ ٣ رقم ١٩٠ ص ٢٥٩.

(٢) نقض ١٧/٤/١٩٣٠ مجموعة القواعد القانونية جـ ٢ رقم ٣١ ص ٢٦، نقض ٤/١٠/١٩٥٤ مجموعة أحكام النقض س ٩ رقم ١٦٧ ص ٦٥٩.

العبث بحرمتها والتي لا يدخر أي امرئ وسعاً في صونها عما قل أو جل من الأفعال التي تمسها، فإذا كان كذلك اعتبر هتك عرض وغلا فلا يعتبر. وبناء على هذا يكون من قبيل هتك العرض "كل فعل عمد يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده" من هذه الناحية، أما الفعل المخل بالحياء الذي يخدش في المجني عليه حياء العين أو الأذن ليس إلا فهو فعل فاضح^(١). وتطبيقاً لهذا المعيار قضت محكمة النقض بتوافر جريمة هتك العرض لثبوت ملامسة الفعل الصادر من الجاني لموضع في جسد المجني عليه يعد عورة في ملامسة المتهم بعضو تناسله دبر المجني عليها، ولو كان عنيئاً، لأن هذه الملامسة فيها من الفحش والخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي^(٢)، وفي تطويق الجاني كتفي امرأة بذراعيه وضما إليه – لأن هذا الفعل يترتب عليه ملامسة جسم المتهم لجسم المجني عليها ويمس منه جزءاً هو ولا ريب داخل في حكم العورات^(٣). وفي قرص المرأة في عجزها^(٤). كما قضى بأن الفخذ من المرأة عورة فلمسه وقرصه على سبيل المغازلة يعد هتك عرض^(٥).

وتطبيقاً للمعيار نفسه رفضت محكمة النقض اعتبار الواقعة هتك عرض، إذا كان التصرف الجرمي الصادر من المتهم لم يلامس جسد المجني عليه في موضع منه يعد عورة، في واقعة كانت فيها فتاة ريفية جالسة تغسل قدميها في مياه وأبوار على مقربة من الطريق العام، فأقبل عليها المتهم وطلب إليها أن تغسل له قدميه أيضاً فنهرته وردته بقول جارج، فمال إليها بغتة وقبلها في وجنتها دون أن يمسه بها أو يمس بيده أي جزء من جسمها. فقضت محكمة النقض بأن الفتاة الريفية التي تمشي سافرة الوجه بين الرجال لا يخطر ببالها أن في تقبيلها في وجنتيها إخلالاً بحيائها العرضي واستطالة إلى موضع من جسمها تعده هي ومثيلاتها من العورات التي تحرص على سترها، فتقبيلها في وجنتيها لا يخرج عن أن يكون فعلاً فاضحاً مخللاً بالحياء^(٦). وهذا القضاء معناه أنه لا يكفي لكي يكون الفعل الصادر من الجاني ماساً بالعرض، أن يستطيل إلى جسد المجني عليه في أي موضع فيه وإنما يلزم لكي يكون هذا التصرف ماساً بالعرض أن "يلامس من جسد المجني عليه موضعاً يعد عورة". ويبدو أن محكمة النقض قد استشعرت فيما بعد عدم كفاية معيار العورة لحصر نطاق هتك العرض، فقد يكون الفعل غير ماس بعورة في جسم المجني عليه، ولكنه ينطوي على قدر كبير من الفحش

(١) نقض ١٩٢٨/١١/٢٢ مجموعة القواعد القانونية جـ ١ رقم ١٧ ص ٣٢، نقض ١٩٥١/١٠/١٨ مجموعة أحكام النقض س ٣ رقم ١٥ ص ٣٠، نقض ١٩٧٠/٣/٨ مجموعة أحكام النقض س ٢١ رقم ٨٧ ص ٣٥١، نقض ١٩٧٥/١/١٢ مجموعة أحكام النقض س ٢٦ ص ٢٧.

(٢) نقض ١٩٣٦/١١/٢ مجموعة القواعد القانونية جـ ٤ رقم ٣ ص ٣.

(٣) نقض ١٩٣٢/١/٤ مجموعة القواعد القانونية جـ ٢ رقم ٣١٧ ص ٤٢٧.

(٤) نقض ١٩٣٠/٤/١٧ مجموعة القواعد القانونية جـ ٢ رقم ٣١ ص ٢٦.

(٥) نقض ١٩٤٨/١٢/١٣ مجموعة القواعد القانونية جـ ٧ رقم ٧١٩ ص ٦٧٤.

(٦) نقض ١٩٣٤/١/٢٢ مجموعة القواعد القانونية جـ ٣ رقم ١٩٠ ص ٢٦٠.

والإخلال بالحياء، بحيث يتعين أن يعتبر هتكاً لعرض، مثال ذلك وضع الجاني عضوه التناسلي في يد المجني عليه أو في فمه أو في جزء آخر من جسمه لا يعد عورة، فهذه الأفعال ونظائرها لا يمكن أن يشك في أنها من قبيل هتك العرض، وكل ذلك مما ينبغي أن يبقى خاضعاً لتقدير المحكمة، إذ من المتعذر - إن لم يكن من المستحيل - حصره في نطاق واحد وإخضاعه لقاعدة واحدة^(١).

تطبيقاً لهذا المعيار قضت محكمة النقض بتوافر جريمة هتك العرض لثبوت استطالة الفعل الشائن إلى جسم المجني عليه بالمس به على عورة، أي "يمس جسم المجني عليه بعورة لغيره" فقضت بتوافر الجريمة متى كان الفعل المادي الذي قارفه المتهم هو مباغته المجني عليها بوضع يدها الممدودة على قبله من خارج الملابس، لأن هذا الفعل مما يחדش حياء المجني عليها العرضي وقد استطال إلى جسمها وبلغ درجة من الفحش يتوافر به الركن المادي لهتك العرض^(٢).

تقدير ضابط العورة:

تأخذ محكمة النقض بمدلول عرفي للعورة، فقد ذهبت إلى أن "المرجع في اعتبار ما يعد عورة وما لا يعد كذلك إنما يكون إلى العرف الجاري وأحوال البيئات الاجتماعية"^(٣). ولكن الأخذ بهذا المعيار لن يحسم الصعوبات: فليس للعورة مدلول عرفي واحد، وإنما لها مدلولات عديدة تتباين فيما بينها أشد التباين، فلها مدلول في الريف يختلف عن مدلولها في المدينة، ولها على شاطئ البحر أثناء موسم الاصطياف مدلول يختلف عن مدلولها في داخل المدينة أو على شاطئ البحر في غير موسم الاصطياف، ولها في مصر يختلف عن مدلولها في بلد آخر، ومن بين هذه المدلولات المتباينة يثور التساؤل حول أيها الأجدر بالترجيح^(٤).

وإذا كانت معاني العورة على هذا النحو مختلفة، فيخشى أن تتنوع المعايير التي يأخذ بها القضاء ويختلف حظ المتهم باختلاف المعيار الذي يفضل قاضيه. وحين تختلف بيئة المتهم والمجني عليه، فإن التساؤل يثور حول تحديد معيار البيئة الذي يكون له الرجحان.

وإذا قيل بوجوب الأخذ بالمعيار العصري للعورة بحيث لا تعد كذلك أجزاء الجسم التي جرى العرف على كشفها، فإنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى تضيق في نطاق هتك العرض. وقد سبق أن اعترفت بذلك محكمة النقض، فاعتبرت من قبيل هتك العرض أفعالاً تنال من جسم المجني عليه أجزاء لا تعد عورة فيه^(٥).

(١) نقض ١٩٣٤/١٠/١٥ مجموعة القواعد القانونية جـ ٤ رقم ٣٧٢ ص ٣٦٦.

(٢) نقض ١٩٥٨/٣/١٧ مجموعة أحكام النقض س ٩ رقم ٨٣ ص ٢٩٨.

(٣) نقض ١٩٣٤/يناير ٢٢ مجموعة القواعد القانونية جـ ٣ رقم ١٩٠ ص ٢٥٩.

(٤) د/محمد مصطفى القللي - المرجع السابق ص ٨٩٣.

(٥) نقض ١٥ أكتوبر ١٩٣٤ مجموعة القواعد القانونية جـ ٣ رقم ٢٧٢ ص ٣٦٦.

وأمام هذه الانتقادات لمسلك محكمة النقض – ذهب جانب من الفقه إلى القول بأنه ليس من الملائم وضع معيار شكلي يحدد جسامة الإخلال بالحياة باشتراط وقوع الفعل على جزء معين من جسم المجني عليه، وإنما يجب أن يترك الأمر لتقدير قاضي الموضوع كي يحدد – مستعيناً بجميع الظروف التي ارتكب فيها الفعل – ما إذا كانت درجة إخلاله بالحياة جسمة فترقى به إلى أن يكون هتك عرض، أم يسيرة فتبقيه فعلاً فاضحاً، وتطبيقاً لذلك يمكن للقاضي أن يعتبر الفعل من قبيل الإخلال الجسيم بحياة المجني عليه وتقوم به جريمة هتك العرض حتى ولو ارتكب على جزء من جسم المجني عليه لا يعد عورة واستعمل الجاني في ارتكابه عضواً في جسمه لا يعد كذلك عورة، فعلى سبيل المثال إذا كان القضاء قد استقر على أن مجرد تقبيل امرأة لا يعتبر هتكاً لعرضها، فإن هذا الفعل إذا اقترن بظروف تزيد من درجة جسامة إخلاله بالحياة يمكن أن يعتبر هتك عرض ولو كان موضعه من جسم المجني عليها جزءاً لا يعتبر عورة، لأن العرف جرى بكشفه، مثال ذلك تقبيلها في رقبتها أو أعلى صدرها أو فمها إذا تميز ذلك بجسامة خاصة كما لو طالعت مدة التقبيل.

والظروف التي من الممكن أن يستعين بها القاضي في تقدير مدى جسامة إخلال الفعل بالحياة عديدة منها جنس الجاني والمجني عليه ونوع العلاقة بينهما والمكان الذي ارتكب فيه الفعل والوقت الذي استغرقه ارتكابه ومدى تكراره ورضاء المجني عليه به^(١).

المطلب الثاني

الركن المعنوي في جرائم هتك العرض

إذا كانت جرائم هتك العرض في القانون المصري تتنوع في طبيعتها بحسب ما إذا كان الفعل الهاتك للعرض – والذي تتوحد صورته في جميع أنواعها – قد وقع بغير رضاء المجني عليه أو برضائه، فإن هذه الجرائم جميعاً لا تقوم لها قائمة في القانون إلا إذا توافر لدى الفاعل القصد الجنائي.

فجرائم هتك العرض بجميع صورها من الجرائم العمدية، ومن ثم يشترط أن يتوافر فيها القصد الجنائي، ويكفي فيه القصد العام، حيث لم يتطلب المشرع نية خاصة لدى الجاني. ويتوافر القصد الجنائي بتوجيه الجاني لإرادته باختياره نحو الفعل المكوّن لهتك العرض ومن علم به^(٢). فإذا شاب إرادة الفاعل عيب يعدهما تخلف القصد الجنائي وانتفت الجريمة، كمن يدفع بأخر نحو امرأة مفاجأة فيحضنها خشية السقوط^(٣). ولا تقوم الجريمة إذا كان من حق الشخص إثبات ما ارتكب من أفعال، كالزواج بالنسبة إلى الاتصال المشروع مع زوجته. وينتفي القصد الجنائي بالرضاء الصادر من المجني عليه،

(١) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٤٦٦ وما بعدها.

(٢) نقض ١٩٧١/١/٤ مجموعة أحكام النقض س ٢٣ رقم ١٠ ص ١٨٧.

(٣) نقض ١٩١٧/١١/٢٤ المجموعة الرسمية س ١٩ ص ٤.

سواء أكان صراحة أو ضمناً أي عدم الاعتراض، إلا في الحالات التي يعاقب فيها القانون بغير أن يعتد بالرضاء.

ومتى توافر القصد الجنائي على الصورة السابقة كان في هذا الكفاية لاستحقاق الجاني للعقاب. ولا يؤثر في هذا الباعث على ارتكاب الجريمة سواء أكان إرضاء لشهوة أو حتى لمجرد الانتقام^(١). وقد يكون للباعث أثره في تقدير القاضي للعقاب. فإذا كان المتهم قد عمد إلى كشف جسم امرأة ثم أخذ يلمس عورة منها، فلا يقبل منه القول بانعدام القصد الجنائي لديه، بدعوى أنه لم يفعل فعلته إرضاء لشهوة جسمانية وإنما فعلها بباعث بعيد عن ذلك^(٢). ويصح العقاب ولو كان الجاني لم يقصد بفعله إلا مجرد الانتقام من المجني عليه أو ذويه^(٣). والقصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع عفة المجني عليها سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو حباً للانتقام. ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً على توافر القصد الجنائي، بل يكفي أن يكون فيما أثبتته من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه^(٤). وقد ينتفي القصد الجنائي إذا ثبت رضاء المجني عليه بالفعل ولم يكون جريمة أخرى. وكذلك إذا حدث خطأ في شخصية المجني عليه وقام الدليل على الاعتقاد الخاطئ للفاعل، ولم يكن فعله يكون جريمة بالنسبة لمن قصده أساساً.

(١) نقض ١٩٧٠/٣/١٦ مجموعة أحكام النقض س ٢١ رقم ٩٥، نقض ١٩٦٩/٦/٩ س ٢٠ رقم ١٧٧.

(٢) نقض ١٩٤٣/٤/١٣ مجموعة القواعد ج ٥ رقم ٣٨١.

(٣) نقض ١٩٦٥/١٢/١٣ مجموعة أحكام النقض س ١٦ رقم ١٧٧.

(٤) نقض ١٩٦١/٦/٢٧ مجموعة أحكام النقض س ١٢ رقم ١٤٤.

المبحث الثاني

هتك العرض بالقوة أو التهديد

أشار المشرع إلى جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد بنصه في المادة ٢٦٨ عقوبات على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات. وإذا اجتمع هذان الشرطان معًا يحكم بالسجن المؤبد".

تتطلب هذه الجريمة لقيامها بالإضافة إلى الركنين المادي والمعنوي الذي سبق بيانهما – باعتبارهما ركنين مشتركين في هتك العرض بصورتيه – استخدام الجاني وسيلة معينة في الاعتداء هي القوة أو التهديد.

مدلول القوة والتهديد:

ينصرف بفظ القوة إلى الإكراه المادي، أما التهديد فيراد به الإكراه المعنوي. ولا يقتصر لفظ القوة على معنى العنف المادي الذي يقع على جسم المجني عليه فيعد من المقاومة. بل يتضمن كل صور عدم الرضاء غير حالة التهديد التي نص عليها صراحة، كالمفاجأة والمباغطة التي بهما ينعدم الرضاء الصحيح^(١). ويندرج في القوة عاهة العقل التي تعدم الرضاء الصحيح، ولا يشترط فيها أن يفقد المصاب الإدراك والإرادة معًا، بل تتوافر بفقد أحدهما، وبها حينئذ ينعدم الرضاء الصحيح في جريمة هتك العرض^(٢). ولا يشترط في حالة القوة أن يترك الفعل أثرًا بالمجني عليه، وهذه نتيجة منطقية لتحديد الفعل المادي لهتك العرض، ولهذا إذا جثم المتهم على المجني عليها عنوة وأدخل إصبعه في دبرها تقوم جريمة هتك العرض بغض النظر عما جاء بالكشف الطبي من عدم وجود آثار بها^(٣).

ومن التطبيقات العملية أن مباغطة المجني عليه ووضع المتهم إصبعه في دبره فجأة وهو جالس مع غلام آخر بعدم الرضاء ويكون ركن الإكراه متوافر^(٤). وتتوافر جريمة هتك العرض في واقعة ثبت فيها أن المجني عليها كانت تسير في صحبة زوجها وكان المتهم يسير مع ليف من الشبان وتقابل الفريقان وكان المتهم في محاذاة المجني

(١) نقض ١٩٦٣/٣/٢٦ مجموعة أحكام النقض س ١٤ رقم ٥٢.

(٢) نقض ١٩٦٦/٥/٢٧ مجموعة أحكام النقض ص ١٧ رقم ١٢٣.

(٣) نقض ١٩٥٠/٤/١٧ مجموعة أحكام النقض س ١ رقم ١٦٨.

(٤) نقض ١٩٤٥/١٠/٢٢ مجموعة القواعد القانونية ج ٦ رقم ٦٢٧.

عليها وعلى مسافة خمسين سنتيمترًا منها مد يده حتى لامس موضع العفة منها وضغط عليه بين أصابعه^(١).

ومن المعلوم أنه يشترط في القوة أو التهديد كي يقوم به ركن هذه الجريمة أن يكون من شأنه إعدام رضاء المجني عليه بالفعل^(٢)، فليست العبرة به في ذاته، ولكن بما يترتب عليه من أثر على إرادة المجني عليه، والدليل على ذلك أن الجريمة تقوم إذا ثبت انعدام رضاء المجني عليه بالفعل لسبب آخر غير القوة أو التهديد، وتطبيقًا لذلك إذا استعمل الجاني الإكراه فعلاً، ولكن ثبت أن المجني عليه كان راضياً بالفعل وتحقق أنه كان يقبله ولو لم يستعمل الإكراه، فإن جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد لا تعد متوافرة^(٣). هذا ولا يشترط أن يستمر انعدام الرضا طيلة ارتكاب الفعل، فيكفي أن ينعدم عند البدء في التنفيذ، طالما أن التسليم بوقوعه لم يكن إلا نتيجة لما صدر عن الجاني من عنف ووعد^(٤)، والأمر في النهاية متروك لقاضي الموضوع لتقدير مدى توافر انعدام رضاء المجني عليه على ضوء ما ينكشف لديه من قرائن يصح الاستناد إليها في القول عقلاً بتوافره^(٥).

الشروع في هتك العرض بالقوة أو التهديد:

هتك العرض بالقوة أو التهديد جنائية، معاقب عليها وفقاً للقواعد العامة ولو وقفت عند حد الشروع (م ٤٦ عقوبات) ومع ذلك فقد حرصت المادة ٢٦٨ عقوبات المقررة لتلك الجنائية على النص صراحة على عقاب الشروع في هتك العرض بالقوة أو التهديد، في قولها "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك..." ويتخذ الشروع في هتك العرض بالقوة أو التهديد صورتان:

الأولى: أن يكون الفعل الصادر من الجاني غير شائن في ذاته أي لا يتضمن في ذاته مساساً بعرض المجني عليه، لكن الجاني اتخذه ليصل به إلى الفعل الهاتك، كما لو صarach الجاني المجني عليه بنيته في هتك عرضه ثم هدده وضربه وأمسك به بالقوة على الرغم من مقاومته إياه وألقاه على الأرض ليعبث بعرضه لكنه لم ينل مأربه بسبب استغاثته^(٦)، أو إعطائه مادة مخدرة أو منومة أو تشميمه شيئاً شيئاً لإفقاده الوعي تمهيداً للعبث بعوراته^(٧).

(١) نقض ١٩٥٠/٥/١ مجموعة أحكام النقض س ١ رقم ١٨٤.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٥٥٧.

(٣) نقض ١٩٤٠/٣/٢٥ مجموعة القواعد القانونية ج ٥ رقم ٨٢ ص ١٤٧.

(٤) د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ١٨٩.

(٥) نقض ١٩٥٩/٢/٢٣ مجموعة أحكام النقض س ١٠ رقم ٤٩ ص ٢٢٦.

(٦) نقض ١٩٣٥/٣/١١ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٣٣٢ ص ٤٢٢.

(٧) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٣٩٦.

الثانية: أن يكون الفعل الصادر من الجاني لا يبلغ من الجسامة حد الاستطالة إلى جسد المجني عليه على نحو يكشف عنه عورة أو يلمس منه عورة أو يلامس به عورة غيره، أي لا يبلغ من الجسامة الدرجة التي تسوغ عده من قبيل هتك العرض التام ... فيلزم في هذه الحالة تقصي قصد الجاني من ارتكابها، فإذا كان قصده قد انصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح، أما إذا كانت تلك الأفعال قد ارتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءاً في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة ولو كانت هذه الأعمال في ذاتها غير منافية للأداب ... وتطبيقاً لذلك قضت المحكمة بنقض حكم كان قد انتهى لعدم قيام جريمة هتك العرض أو الشروع فيها. "لعدم اعتناء الحكم بالبحث عن مقصد الجناة باعتباره المعيار الفارق بين الشروع في هتك العرض والأفعال الفاضحة"، وذلك في واقعة كان فيها أحد المتهمين قد استدرج غلاماً إلى منزل المتهم الثاني، وهناك راوداه عن نفسه فلم يستجب لتحقيق رغبتهما وعندئذ أمسك المتهم الأول بلباسه محاولاً عبثاً إنزاله - بعد أن خلع هو (بنطلونه) - وأقبل المتهم الثاني الذي كان متوارياً في حجرة أخرى يرقب ما يحدث وأمسك بالمجني عليه وقبّله في وجهه ... على أساس أن الحكم المطعون فيه لم يعن بالبحث في مقصد المطعون ضدهما من إثبات هذه الأفعال وهل كان من شأنها أن تؤدي بهما حالاً ومباشرة إلى تحقيق مقصدهما من العبث بعرض المجني عليه^(١).

عقوبة الجريمة وظروفها المشددة:

يعاقب القانون على هتك العرض بالقوة أو التهديد أو الشروع فيها بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع. فهتك العرض في هذه الحالة يعتبر دائماً جنائية، ويسوي القانون في العقاب عليه بين الشروع والجريمة التامة مخالفاً بذلك الأحكام العامة بشأن العقاب على الشروع في الجنایات. وتنص الفقرة الثانية للمادة ٢٦٨ عقوبات على طرفين مشددين للعقوبة المتقدمة، أولهما، أن يكون عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ثمانين عشرة سنة ميلادية كاملة، وثانيهما، أن يكون الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ عقوبات، أي كونه من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كونه خادماً بالأجرة لدى المجني عليه أو أحد من تقدم ذكرهم^(٢).

الظرف الأول:

(١) د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ١٨٦، د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٣٩٠، نقض ١٩٧٠/٤/٥ مجموعة أحكام النقض س ٢١ رقم ١٢٥ ص ٥١٨.

(٢) د/عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ص ٣٤٦، د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ١٩٠.

أن يكون عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. وعلة التشديد بناء عليه تقوم في استغلال الجاني لضعف المجني عليه وسهولة ارتكاب الجريمة بأي قدر من القوة. والعبرة في السن في جريمة هتك العرض هي بالسن الحقيقية للمجني عليه، ولو كانت مخالفة لما قدره الجاني أو قدره غيره من رجال الفن اعتماداً على مظهر المجني عليه وحالة نمو جسمه أو على أي سبب آخر. والقانون يفترض في الجاني أنه وقت مقارفته الجريمة على من هو دون السن المحددة في القانون يعلم بسنّه الحقيقية، ذلك بأن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة به قبل أن يقدم على فعلته، فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب عن الجريمة التي تتكون منها، ما لم يقدّم بالدليل على أنه لم يكن في مقدوره أن يقف على الحقيقة^(١).

الظرف الثاني:

أن يكون الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو أن يكون خادماً بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم، وقد انتهينا من الكلام عن الظرف الثاني عند إيضاح الأحكام الخاصة بجناية اغتصاب الأنثى. فإذا اجتمع هذان الظرفان معاً فإن التشديد يكون وجوبياً، وتصبح العقوبة السجن المؤبد (م ٢٦٨/٣ عقوبات).

(١) نقض ١٩٢٩/٥/١٦ مجموعة القواعد القانونية ج١ رقم ٢٥٨ ص ٣٠٦، نقض ١٩٤٠/٣/٢٥ مجموعة القواعد القانونية ج٥ رقم ١٤٦ ص ٢٧٢، نقض ١٩٤٣/٥/٣١ مجموعة القواعد القانونية ج٦ رقم ٢٠٥ ص ٢٧٧.

المبحث الثالث

هتك العرض دون قوة أو تهديد

نصت على هذه الجريمة المادة ٢٦٩ عقوبات فقضت بأن "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن وإذا كان سنّه لم يجاوز اثني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات. تعاقب هذه المادة على هتك العرض الذي يقع بغير قوة ولا تهديد على صبي أو صبية لم تبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة، وقد تكون الجريمة جنحة وقد تكون جناية.

(أ) جنحة هتك العرض:

تقوم هذه الجريمة إذا وقع الفعل غير المشروع الهاتك للعرض على صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمان عشرة سنة، إذا كان هذا الفعل قد وقع عليه بإرادته المؤيدة لوقوعه أو القابلة له أو غير الممانعة فيه. ويرجع السبب في قيام الجريمة في هذه الصورة إلى أن رضاء المجني عليه قد صدر ممن لا يملك أهليته^(١). هذا ويلزم لقيام المسؤولية توافر القصد الجنائي لدى الفاعل، أي إرادة الفعل مع العلم بكافة عناصر الجريمة الأخرى بما فيها سن المجني عليه بطبيعة الحال باعتباره ركنًا من أركان الجريمة. فإذا انتفت إرادة ارتكاب الفعل أو انتفى علم الجاني بأي عنصر من عناصر الجريمة انتفى القصد الجنائي على ما تقتضيه القواعد العامة.

فإذا توافر القصد فلا عبرة بعد ذلك بالبواعث التي دفعت الفاعل إلى إتيان الفعل باعتبار أن البواعث كلها أمام القانون سواء.

ومع ذلك فإن محكمة النقض المصرية قد افترضت من خلال تفسير مجهود للنصوص وجود قرينة مؤداها علم الجاني بحقيقة سن المجني عليها، وأنها دون الثامنة عشرة، إلا إذا قام الدليل على أنه لم يكن بمقدوره بحال أن يعرف الحقيقة^(٢).

هذا ولا عقاب على الشروع في هذه الجريمة باعتبارها جنحة، حيث لم يرد نص خاص بالعقاب عليها.

(١) نقض ٣/٦/مجموعة أحكام النقض س ٢١ رقم ٩٥ ص ٣٨٢.

(٢) نقض ١٩٧٥/٤/١١ مجموعة أحكام النقض س ٢٢ رقم ٨٦ ص ٣٥٠.

(ب) جناية هتك العرض:

قد يكون هتك العرض بغير قوة ولا تهديد جنائية، إذا كان سن المجني عليه لم يجاوز اثني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ عقوبات. وقد نص الشارع على ظرفين مشددين، كل منهما مستقل عن الآخر ويكفي بذاته لتشديد العقاب على النحو الذي بيّنه النص:

الأول: مصدره سن المجني عليه، وكونه لم يبلغ من عمره اثني عشرة سنة ميلادية كاملة.

والثاني: مرده إلى صفة الجاني وكونه "من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو خادماً بأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم".

والعقوبة التي يقررها القانون لهتك العرض دون قوة أو تهديد إذا توافر له أحد الطرفين السابقين هي السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات. ولم ينص الشارع على مزيد من التشديد إذا اجتمع هذان الظرفان على نسق ما فعله بالنسبة لهتك العرض بالقوة أو التهديد، وبناء على ذلك فالعقوبة عند اجتماع الطرفين هي ذاتها العقوبة إذا لم يتوافر سوى ظرف واحد^(١).

(١) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٣٢٤، د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٨٠، د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٢٩٩، د/عبد المهيم بكر - المرجع السابق ص ٧٠٦، د/عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ص ٣٤٨.

الفصل الثالث الفعل الفاضح المخل بالحياء

تمهيد وتقسيم:

الفعل الفاضح هو سلوك عمدي يخل بحياء من تلمسه حواسه. ويعاقب القانون على الفعل الفاضح المخل بالحياء في صورتين:

الأولى: إذا ارتكب في علانية (م ٢٧٨ عقوبات) وسواء أوقعه الجاني على جسمه أو على جسم الغير. وفي الحالة الأخيرة يدخل الفعل تحت حكم المادة ٢٧٨ أيا كانت جسامته، أي ولو كان من قبيل الوطء أو هتك العرض، وذلك متى حصل برضاء من وقع عليه.

أما الصورة الثانية: فهي التي يرتكب فيها الفعل على جسم امرأة أو في حضرتها بغير رضاها وفي غير علانية (م ٢٧٩ عقوبات) وفي هذه الصورة يكون المرجع في التمييز بين الفعل الفاضح وهتك العرض هو جسامته الفعل. وترتيباً على ذلك سوف نقسم هذا إلى مبحثين، نتناول في المبحث الأول: الفعل الفاضح العلني، وفي المبحث الثاني، الفعل الفاضح غير العلني.

المبحث الأول الفعل الفاضح العلني

أركان الجريمة:

تقررت هذه الجريمة بمقتضى المادة ٢٧٨ عقوبات والتي تنص على أن "كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلّاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه". يتضح من هذا النص أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة: الأول – فعل مادي مخل بالحياء، والثاني – حصول الفعل في مكان علني، والثالث – القصد الجنائي.

الركن الأول: فعل مادي مخل بالحياء:

يقصد بالفعل المخل بالحياء كل عمل مادي أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير، فلا يكفي لقيامه مجرد كلام يقال أو صور تعرض مهما كان ما تتضمنه من المساس بالحياء، ومن ثم فإنه يخرج من نطاق الفعل الفاضح النطق بأقوال أيا كانت درجة فحشها وبذاءتها، سواء وجهت إلى شخص أو أشخاص معينين أو جهر بها الجاني بأية وسيلة فوجهها بذلك إلى أشخاص غير معينين، كما يخرج من نطاق الفعل الفاضح

توجيه رسالة تتضمن عبارات فاضحة^(١)، وتتضمن قصصاً بذيئة أو تنطوي على حض على سلوك جنسي مناف للأخلاق، ولا تقوم هذه الجريمة كذلك برسم صور أو رسوم كاريكاتورية أو صنع تماثيل أيا كانت درجة فحش ما تصوره أو ترمز إليه، ولا تقوم هذه الجريمة بعرض فيلم سينمائي أو تليفزيوني يتضمن مناظر فاحشة، وإنما تشكل هذه الأفعال جريمة أخرى هي جريمة الإخلال بالأداب العامة "مادة ١٧٨ عقوبات"^(٢).

والفعل الفاضح المخل بالحياء يتحقق سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه. ومن الأمثلة على الفعل الفاضح الذي يأتيه الجاني على جسمه، ظهوره علناً في حالة عري تام، أو كشفه عن أعضائه التناسلية علناً. ومن هذا القبيل أيضاً الإشارات والحركات المخلة بالحياء، كإشارة شخص إلى مكان عضوه التناسلي. أو ترقيص امرأة لبطنها في محل عمومي بينما ترتدي ملابس قصيرة تشف عن جسمها^(٣).

أما الفعل الذي يقع على جسم الغير فيدخل فيه كل أفعال التمازج الجنسي الطبيعية أو غير طبيعية والتي تكوّن الركن المادي في الاغتصاب أو الزنا أو هتك العرض، فيعاقب عليها بوصف الفعل الفاضح إذا ارتكبت علناً برضاء من وقعت عليه، ولذلك قضى بأن مداعبة امرأة واحتضانها من الخلف في الطريق العام يعد فعلاً فاضحاً علنياً، ويظهر أن الفعل حصل برضاء المرأة وإلا كان جناية هتك عرض بالنظر لجسامة الفعل أو لمساسه بما يعتبر عورة^(٤). وبعد الشخصان فاعلين أصليين في جناحة الفعل الفاضح العلني. وإذا وقع الفعل بغير رضاء المجني عليه فإنه يكوّن جريمتين ووجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها تطبيقاً للمادة "١/٣٢ عقوبات". وقد لا يصل الفعل في جسامته إلى درجة هتك العرض، وعندئذ يعاقب عليه بوصف الفعل الفاضح إذا وقع علناً، وبصرف النظر عن رضاء المجني عليه، غاية ما هنالك أن الفعل لو حصل برضاء من وقع عليه هذا كان مسئولاً بدوره عن الجريمة بوصفه فاعلاً مع غيره^(٥). وكما تدق التفرقة بين هتك العرض والفعل الفاضح فكذلك تدق بين الفعل الفاضح والفعل المباح، فليس من المتيسر وضع ضابط في هذا الصدد، وإنما لقاضي الموضوع أن يقدر ما هي الأفعال التي يمكن أن تعتبر مخلة بالحياء أي التي من شأنها أن تجرح الشعور أو الحياء العام، على أن يدخل في تقديره اختلاف الأوساط والبيئات واستعداد الناس أو

(١) د/حسن صادق المرصفاوي - المرجع السابق ص ٦٦٧، د/عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ص ٣٤٨، د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ١٨٧، د/عبد المهيم بكر - المرجع السابق ص ٧٠٩.

(٢) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٣٢٦، د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٥٧٦.

(٣) نقض ١٩٥٢/١/٢١ مجموعة أحكام النقض س ٣ رقم ١٦٦ ص ٤٤٠.

(٤) د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ١٩٧، نقض ١٩٧٥/١٢/٢٩ مجموعة أحكام النقض س ٢٦ رقم ١٩٦ ص ٨٩١.

(٥) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٣٢٧.

عاطفة الحياء عندهم للتأثر^(١). فتقبيل امرأة علناً أو تأبط ذراعها أو لف الذراع حول خصرها قد يعتبر من الأفعال المباحة في بعض البلاد، بينما يعتبر في أخرى مخالفاً بالحياء العام. ولا يشترط أن يكون الفعل مخالفاً لحياء جميع الناس وإنما يكفي أن يكون من شأنه خدش عاطفة الحياء عند البعض منهم^(٢).

أما إذا كان الفعل الذي وقع علناً غير مغل بالحياء، ولكنه ينطوي على مجرد مضايقة أو معاكسة أنثى فإنه يندرج تحت نص المادة ٣٠٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات. وهذه المادة تنص على الفعل الذي يخدش حياء الأنثى، مما قد يلتبس مع الفعل الفاضح.

الركن الثاني: حصول الفعل في مكان علني:

لم يحدد القانون المقصود بالعلانية في هذه الجريمة، ولم تتضمن المادة ٢٧٨ عقوبات أية إحالة إلى المادة ١٧١ عقوبات الخاصة بالعلانية في جرائم النشر. ولهذا أصبح من المتفق عليه أن المشرع أراد أن يعطي للعلانية في جريمة الفعل الفاضح معنى خاصاً ينبغي تحديده بما يتمشى وتحقيق الغاية من العقاب على الجريمة، ألا وهي حماية الشعور العام بالحياء^(٣). وطبقاً للضابط الذي استقر عليه الفقه تتحقق العلانية في جريمة الفعل الفاضح إذا شاهد الغير فعل الجاني أو كان في استطاعته مشاهدته، فلا يشترط إذن حصول المشاهدة فعلاً، وإنما يكفي إمكان حصولها. وتوصف العلانية في الحالة الأخيرة بالعلانية الحكمية^(٤).

وإذا كان القانون لم يحدد المقصود بالعلانية اللازمة لقيام الركن المادي للجريمة، فإن القضاء قد وضع في هذا الصدد معياراً يتلاءم مع مقتضيات تلك الحماية، حيث تتعلق العلانية بوقوع الفعل في مكان عام بطبيعته في أي وقت من أوقات الليل أو النهار، أو في مكان عام بالتخصيص أو المصادفة في الوقت المباح للجمهور ارتياد هذا المكان أو في مكان خاص (وما يأخذ حكمه) إذا أدرك الغير الفعل بداخله أو كان باستطاعته إدراكه^(٥).

١ - العلانية في المكان العام:

يكفي ارتكاب الفعل المغل بالحياء في مكان عام لكي يتحقق عنصر العلانية حتى ولو كان هذا الفعل قد ارتكب ليلاً أو أنه لم يشهده بالفعل أحد، إذ يكفي أنه كان في استطاعة شخص أن يشهده، فضابط العلانية هنا هو ضابط مكاني، العبرة فيه بمكان

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٥٧٨.

(٢) د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٤٠١.

(٣) نقض ١٩٢٨/١١/٢٢ مجموعة القواعد القانونية ج ١ رقم ١٧ ص ٢٣٢.

(٤) نقض ١٩٧٣/١٠/١٤ مجموعة أحكام النقض س ٢٤ رقم ١٧٥ ص ٨٤٧، د/محمود نجيب حسني

- المرجع السابق ص ٥٨١، د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٤٠٢.

(٥) المرجعان السابقان.

ارتكاب الجريمة وكونه مكان عام، والمكان العام هذا قد يكون مكان عام بطبيعته، وقد يكون مكان عام بالتخصيص وقد يكون مكان عام بالمصادفة.

(أ) المكان العام بطبيعته:

يعتبر الفعل قد وقع علناً إذا كان قد جرى في مكان عام "بطبيعته" وهو كل مكان يكون بإمكان شخص أن يرتاده، باعتبار أنها مخصصة أساساً لحركة الجمهور وتنقلاته كالطرق العامة الزراعية والصحراوية والشوارع والحواري والأزقة والميادين، والمتنزهات أو الحدائق العامة، والأنهار والترع والقنوات، بل وحتى الطرق الخاصة طالما كانت مفتوحة بحرية لمرور الجمهور، ويلحق بالأمكان العامة بطبيعتها الأماكن الخاصة المكشوفة على الطرق العامة دون سائر كالحدائق الخاصة والمزارع الملاصقة للطرق دون حجاب أو سور.

ويستمد الفعل الواقع في هذه الأماكن علنيته من صفة المكان الذي وقع فيه، ومن هنا لا يلزم لتوافر العلانية أن يكون أحدًا قد أدرك العمل فعلاً، لأن هذا الإدراك بسبب صفة المكان محتمل مطلقاً، وبالتالي فلا يجدي الفاعل في نفي العلنية أن يثبت أن أحدًا لم يدرك فعله، أو أنه اتخذ في وقت لا يمكن لأحد أن يراه فيه، أو في زمن لا يمكن لأحد بسبب الظلام مشاهدته^(١).

(ب) المكان العام بالتخصيص:

الأماكن العامة بالتخصيص هي أماكن يباح لجمهور الناس الدخول فيها خلال أوقات معلومة، ويحظر عليهم ذلك فيما عدا هذه الأوقات، سواء أكان دخولهم بغير قيد أو نظير استيفاء شروط محددة، ومثالها المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات والمسارح ودور السينما ومقار المرافق العامة التي تتصل أعمالها بالجمهور ويسمح له خلال وقت العمل بارتياحها.

وتعد هذه الأماكن عامة خلال الوقت الذي يرتادها فيه جمهور الناس، وفي أجزائها التي يصرح له بالدخول فيها، وتعد خاصة فيما عدا الوقت، كما تعد خاصة أجزاؤها التي لا يصرح لجمهور الناس بالدخول فيها^(٢). وتطبيقاً لذلك، فإن العلانية تتوافر للفعل إذا ارتكب في قاعة للسينما خلال الوقت الذي كان جمهور المشاهدين فيها، وتنتفي عنه العلانية إذا ارتكب في هذه القاعة بعد انتهاء عرض البرنامج وانصراف المشاهدين منها. وتنتفي عنه العلانية كذلك إذا ارتكب أثناء عرض البرنامج ولكن في مكان لا يصرح لجمهور الناس بالدخول فيه كالغرفة المخصصة لتكون مكتباً لمدير

(١) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٣٣٠، د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٩٠.

(٢) نقض ١٩٦٨/١٢/٣٠ مجموعة أحكام النقض س ١٩ رقم ٢٢٩ ص ١١٢١.

القاعة، بشرط أن تتخذ الاحتياطات لمنع الغير من الاطلاع على ما يجري فيها، وألا يوجد فيها شهود اضطراريون^(١).

(ج) المكان العام بالمصادفة:

هو مكان في أصله خاص ولكن يباح لجمهور الناس على وجه عارض بالدخول فيه كالمطاعم والمقاهي، وعربات النقل العام والمحال التجارية، وهو يتخذ نفس حكم المكان العام بالتخصيص فإذا ارتكب الفعل خلال الوقت الذي يوجد فيه جمهور الناس وفي الأجزاء التي يصرح له بالدخول فيها توافرت العلانية، وتنتفي العلانية إذا ارتكب الفعل في غير هذا الوقت أو في غير الأجزاء السابقة، وكانت قد اتخذت الاحتياطات الكافية لحجب الفعل المخل بالحياء عن اطلاع الغير^(٢).

٢ - العلانية في المكان الخاص:

أما فيما يتعلق بالمكان الخاص فإن وقوع الفعل المخل بالحياء فيه لا يكون قد وقع علناً إلا إذا أدرك الفعل المخل بالحياء أحد أصحاب المكان أو نزلائه، أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم احتياط الفاعل، أي إلا إذا أدركه الغير فعلاً أو كان من الممكن إدراكه من الغير فالعلانية إذن ليست مفترضة وإنما يلزم إثباتها إثباتاً خاصاً. والمبدأ أن الأماكن الخاصة لا تتوفر - العلانية - للفعل المخل بالحياء الواقع فيها، إلا إذا رآه - عرضاً - الغير فعلاً، أو كان بإمكانه أن يطلع عليه بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بستره عن الأنظار، أو بسبب عدم كافية تلك الاحتياطات^(٣). ومن هنا فإن العلانية لا تفترض في الأماكن الخاصة وإنما يلزم إثباتها من خلال الظروف التي اتخذ الفعل فيها.

وإذا كانت فكرة - الشقة - و - الفيلا - و - المنزل - عمومًا - و - الجراج المغلق - هي التي تثور في الذهن عند ذكر الأماكن الخاصة إلا أن الواقع أن الأماكن الخاصة نوعان: أماكن خاصة مغلقة، وأماكن خاصة غير مستورة.

فأما الأماكن الخاصة المغلقة وهي الأماكن الخاصة غير المستورة "كمداخل العمارات وبهو الفنادق، وطبقات توزيع الشقق أو حجرات الفندق، وسلالم العمارات، والمصاعد وفناء المنازل وجميع الأجزاء المشتركة في العمارات" فهذه يمكن للغير دخولها دون عوائق، كما يمكنه أن يمد النظر إلى ما يجري بداخلها، وهي لهذا السبب تفقد حرمتها الخاصة ويكون الفعل المخل بالحياء الواقع فيها علناً، طالما يثبت أن الفاعل قد اتخذ كافة الاحتياطات الضرورية الكفيلة بحجبها عن اطلاع الغير عليها^(٤). وينطبق نفس الحكم على من يظهر في وضع مخل بالحياء سواء ممن شباك منزله، أو من حديقته،

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٩١.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٩١.

(٣) د/عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ص ٣٥١.

(٤) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٣٣٢.

أو مزرعته في ظروف أمكن للغير فيها أن يطلع عليه فعلاً، أو كان بإمكانه أن يطلع بسبب التصاق المكان دون حجاب بالطريق العام أو العمارات المجاورة. وينطبق نفس الحكم من باب أولى إذا كان هذا الفعل قد وقع في سيارة خاصة أثناء وقوفها أو سيرها في الطريق العام، إلا إذا كان قائدها قد اتخذ الاحتياطات الضرورية لحجب الرؤية تماماً^(١).

أما الأماكن الخاصة المغلقة وهي التي لا يكون بإمكان الغير دخولها - بطريق مشروعة - في أي لحظة دون استئذان، ولا يمكن لمن كان بخارجها أن يطلع على ما يجري بداخلها فلا يمكن أن يكون الفعل المخل بالحياة الواقع بداخلها علنيًا، ولو صرح فاعله للغير من بعد - إهمالاً منه أو تبجحاً - بما جرى بداخله من أفعال فاضحة لانعدام العلنية.

الركن الثالث: القصد الجنائي:

جريمة الفعل الفاضح جريمة عمدية، يتعين أن يتوافر فيها القصد الجنائي ويتحقق بتوجيه الفاعل لإرادته نحو إتيان الفعل عالمًا بأن من شأنه أن يجرح في الإنسان حياة العين. فإذا كان الشخص قد أكره على هذا الفعل انتفت مسئوليته، كالشخص الذي تمرقت ملابسه أثناء مشاجرة فتكشف عن عورته، أو تتصل النار بملابسه فيتخلص منها جميعًا اتقاء خطر الحريق، وكذلك الشأن بالنسبة إلى من يسقط عنه سرواله فجأة في مكان عام. ويشترط أن يعلم الفاعل أن من شأنه فعله المساس بحياة العين^(٢). ولا شك في أن الظروف التي تحيط بالحادث لها اعتبارها في هذا الصدد. فعلى سبيل المثال - قضى بأنه يكفي قانونًا لتوافر القصد الجنائي في جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياة أن يكون المتهم عالمًا بأن فعلته من شأنها أن تخدش الحياة. فمن يدخل دكان حلاق ويتبول في الحوض الموجود به، فيعريض نفسه بغير مقتضى للأنظار لحالته المنافية للحياة، يتوافر في حقه القصد الجنائي في تكل الجريمة. فإذا افترضنا أن هذا الفعل قد وقع من الشخص في مكان ما بالصحراء غير مطروق عادة، أو في حقل بعيد عن الأنظار فإنه لا يمكن القول بتوافر القصد الجنائي لاعتقاد الفاعل بأنه في الظروف التي يأتي فعلته فيها ليس هناك احتمال - ولو بعيد - أن يراه أحد الناس^(٣).

ومتى قام القصد الجنائي فلا عبرة بالبواغث التي حدثت بالفاعل إلى إتيان فعلته، يستوي أن تكون قد صدرت عنه أداء لدور تمثيلي، أو محاولة منه لإظهار فنه، أو

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٩٢.

(٢) د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٤٠٥.

(٣) نقض ١٧ ديسمبر ١٩٢٦ المحاماة س ٧ رقم ٤٥٦، نقض ٣ مايو ١٩٤٣ مجموعة القواعد القانونية ج ٦ رقم ١٧٤ ص ٢٤٢.

الرغبة منه في الانتقام أو من باب الفضول، أو لإرضاء شهوته الجنسية، أو بسبب انحطاطه الأخلاقي^(١).

عقوبة جريمة الفعل الفاضح العلني:

حدد الشارع هذه العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه "م ٢٧٨ عقوبات".

ومن الاعتبارات التي يسترشد بها القاضي في تحديد العقوبة مدى ما ينطوي عليه الفعل من إخلال بالحياء، ومقدار العلانية الذي أتيح له، كما أن للقاضي أن يعتبر رضاء من ارتكب الفعل عليه، وكون هذا الفعل تعبيراً عن صلة مشروعة في ذاتها أسباباً للهبوط بالعقوبة في حدود سلطته التقديرية، ولم ينص المشرع على ظروف مشددة لعقوبة هذه الجريمة، كما إنه لا عقاب على الشروع فيها^(٢).

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٩٤، د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق ص ٥٢٨، د/إدوار غالي الذهبي - المرجع السابق ص ٢٩٢.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٩٧.

المبحث الثاني

جريمة الفعل الفاضح غير العلني

تنص المادة ٢٧٩ عقوبات على أنه "يعاقب بالعقوبة السابقة (العقوبة المقررة للفعل الفاضح العلني) كل من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلًا بالحياء ولو في غير علانية". فهذه المادة تعاقب على الفعل الفاضح في صورته غير العلنية. وتتميز الجريمة في هذه الصورة بأنها لا تتضمن إخلالاً بالحياء العام، وإنما تنطوي على خدش لشعور المجني عليه نفسه الأمر الذي يفسر تعليق قيامها على توافر أركان لا تتطلبها جريمة الفعل الفاضح العلني.

أركان هذه الجريمة:

تقوم جريمة الفعل الفاضح غير العلني على أربعة أركان هي: ركن مادي يتمثل في الفعل المخل بالحياء، ارتكاب هذا الفعل مع امرأة، عدم رضا المجني عليها، القصد الجنائي.

الركن الأول: الفعل المخل بالحياء:

وهو يمثل الركن المادي لهذه الجريمة، وهذا الفعل هو بعينه ما تقوم به جريمة الفعل الفاضح العلني، فيتسع لكل سلوك يخدش الحياء، فيدخل فيه الفعل الذي يأتيه المتهم على جسم المجني عليها فيخل بحيائها دون أن يبلغ من الفحش القدر الذي يقع به هتك العرض، كتنقيبها مثلاً، كما تدخل فيه الأفعال التي يأتيها المتهم على جسمه نفسه في حضور امرأة مثل كشفه عن عوراته أو شروعه في خلع ملابسه الداخلية أمامها^(١)، وكل ما يشترط في الفعل الفاضح غير العلني كما هو الحال في الفعل العلني أن تكون الصفة الفاضحة فيه والمخل بالحياء مستفادة من العرف الاجتماعي السائد بين الناس والأمر متوقف على تقدير القاضي حسب المعايير الاجتماعية السائدة في الوسط الذي يباشر فيه القاضي ولايته.

الركن الثاني: أن تكون المجني عليها امرأة:

يلزم في هذه الجريمة أن يرتكب الفعل مع امرأة، والمقصود بذلك ارتكاب الفعل على جسم امرأة أو بحضورها بحيث يمكنها مشاهدته، وإدراك معناه. ويستوي أن تكون المرأة متزوجة أم غير متزوجة، وسواء كذلك نصيبها من الأخلاق ولكن يتعين أن تكون ممن يفهم دلالة الفعل حتى يمس بذلك حياتها وتحقق علة التجريم، ومن ثم فلا تقع

(١) د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٤٠٧، د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ٢٠٢.

الجريمة إذا ارتكب الفعل غير العلني مع رجل، أو وقع الفعل في حضور مجنونة أو صغيرة غير مميزة^(١).

الركن الثالث: انعدام رضاء المجني عليها:

هذا الركن يتطلب أن يقع الفعل بغير رضاء المجني عليها. وهذا الشرط لم يرد صراحة في القانون ولكن تقتضيه حكمة التجريم، فالمشرع بفرضه العقاب على الفعل الفاضح غير العلني إنما أراد أن يحمي شعور المجني عليها ذاتها وأن يصون كرامتها مما قد يقع على جسمها أو بحضورها من أمور مخلة بالحياء^(٢). فلا بد إذن أن يتضمن الفعل خدشاً لشعور المجني عليها على نحو ما، الأمر الذي لا يأتي إلا إذا كانت غير راضية عنه. ولا يعتد برضاء المجني عليها فلا يعتبر حائلاً دون قيام الجريمة إذا كانت لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة، وذلك تمثيلاً مع اتجاه المشرع المستخلص من نص المادة ٢٦٩ عقوبات - الخاص بجريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد - والمتمثل في عدم الاعتراف للرضاء بقيمة قانونية كاملة في كل ما يتعلق بالإخلال بالحياء إلا إذا صدر ممن بلغ السن المذكورة^(٣).

الركن الرابع: القصد الجنائي:

إن جريمة الفعل الفاضح غير العلني جريمة عمدية يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي. ويفترض القصد علم الجاني بأن الفعل مخل بالحياء وأن الرضاء به منعدم، ويتطلب بالإضافة إلى ذلك اتجاه إرادة المتهم إلى الفعل، ولا عبرة بالبواعث إليه. ومن المعلوم أنه لا قيام للجريمة إذا كان الفعل تعبيراً عن صلة مشروعة بين المتهم والمجني عليها لأنهما زوجان.

عقوبة هذه الجريمة:

يعاقب القانون على هذه الجريمة بنفس العقوبة التي يفرضها لجريمة الفعل الفاضح العلني، أي الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا يتجاوز مقدارها ثلاثمائة جنيه. ومن الاعتبارات التي يسترشد بها القاضي في استعماله سلطته التقديرية: درجة فحش الفعل، وسن المجني عليها، وسمعتها الأخلاقية، وليس لهذه الجريمة ظروف مشددة، ولا عقاب على الشروع فيها.

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٩٨.

(٢) نقض ١٩٣٤/١٠/١٥ مجموعة القواعد القانونية ج-٣ رقم ٢٧٢ ص ٣٦٦، نقض ١٩٥٩/١١/٣ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٠ رقم ١٧٨ ص ٨٣٤.

(٣) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٤٩٩، د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق ص ٦٦٧.

الفصل الرابع الزنا

تمهيد وتقسيم:

الزنا لغة: إتيان المرأة من غير عقد شرعي، يقال: زنى بالمرأة فهو زان والجمع زناة، وهي زانية والجمع زوان. والزنا يمد ويقصر، وهو بالقصر لغة أهل الحجاز وبه جاء القرآن الكريم، وبالمد لغة أهل نجد وتميم^(١).

وفي الاصطلاح: وطء مكلف ناطق طائع في قبل مشتبهة خال عن ملكه وشبهته في دار الإسلام أو تمكينه من ذلك وتمكينها. أو هو وطء مسلم مكلف لا ملك له فيه باتفاق تعمدًا. أو هو، إيلاج المكلف الواضح حشفته الأصلية المتصلة أو قدرها عند فقدانها في فرج واضح محرم لعينه في نفس الأمر مشتبه طبعًا مع الخلو عن الشبهة. أو هو، فعل الفاحشة في قبل أو دبر^(٢).

أما في القانون الوضعي فيعرف الزنا بأنه "ارتكاب الوطء غير المشروع من شخص متزوج مع توفر القصد الجنائي مع امرأة أو رجل برضاها حال قيام الزوجية فعلاً وحكماً"^(٣).

ونلاحظ أن كلا التعريفين يجرم فعل الزنا على الأقل بالنسبة للمتزوج ويتفقان أيضاً في أنه لا توجد جريمة زنا إلا بحصول الوطء فعلاً وكاملاً، إلا أن معنى الزنا في الشريعة الإسلامية أعم نظاماً عما هو مقرر في القانون الوضعي، إذ أن الأخير يقصر الزنا على المتزوجين فقط، ولا يعتد به إلا إذا وقع في منزل الزوجية بينما تقع جريمة الزنا ويعاقب عليها في الشريعة إذا وقعت في أي مكان.

من هذا المنطلق جاء تجريم المشرع المصري للزنا إذا وقع من شخص متزوج وإن كان قد علّق رفع الدعوى العمومية في هذه الجريمة على شكوى تُقدّم من الزوج الآخر.

هذا ويفترق زنا الزوجة عن زنا الزوج في القانون المصري من ناحية – أن الزوج لا تتوافر في حقه الجريمة إلا إذا وقع منه الزنا في منزل الزوجية، خلافاً للزوجة فإنه لا يلزم لتوافر الجريمة في حقها أن ترتكب الزنا في هذا المنزل بل تقع منها الجريمة

(١) المعجم الوسيط ص ٤٠٣، مواهب الجليل ج ٦ ص ٢٩٠.

(٢) شرح فتح القدير ج ٤ ص ١٣٨، مواهب الجليل ج ٦ ص ٢٩٠، النفحات الصمدية ج ٣ ص ٣٧، الإقناع ج ٤ ص ٢٥٠.

(٣) جريمة الزنا في القانون المصري والمقارن للدكتور/أحمد حافظ رسالة ١٩٥٨ ص ٤٥.

في أي مكان، ومن ناحية ثانية، يملك الزوج التنازل عن دعوى الزنا قبل زوجته ولو بعد صدور حكم نهائي بالعقوبة عليها إذ يقف التنازل تنفيذ هذا الحكم. أما الزوجة فإنها لا تملك التنازل عن دعاها قبل زوجها إلا قبل صدور الحكم النهائي. وأخيراً فإن عقوبة الزوج عن الزنا أخف من عقوبة الزوجة، فهي الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور (المادة ٢٧٧ عقوبات) في حين أنها بالنسبة للزوجة الحبس الذي لا يزيد على سنتين (المادة ٢٧٤ من قانون العقوبات). ولذا نقسم هذا الفصل إلى مبحثين، نتناول في المبحث الأول: جريمة زنا الزوجة، ونتناول في المبحث الثاني: جريمة زنا الزوج.

المبحث الأول جريمة زنا الزوجة

أركان هذه الجريمة:

تقررت هذه الجريمة بمقتضى المادة ٢٧٤ عقوبات والتي قضت بأن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضاها معاشرتها له كما كانت". يتضح من هذا أن جريمة زنا الزوجة تقوم على أركان ثلاثة: وقوع الوطء، وقيام علاقة الزوجية، والقصد الجنائي^(١).

الركن الأول: وقوع الوطء:

الفعل الذي يقوم به الركن المادي في جريمة زنا الزوجة هو الاتصال الجنسي التام بينها وبين رجل غير زوجها^(٢). ولهذا تشترك جريمة الزنا مع جناية الاغتصاب في الشرط، فهي لا تقوم إلا بحصول الوطء فعلاً بالطريق الطبيعي^(٣). وبناء عليه لا تقع الجريمة بما دون ذلك من أعمال الفحش التي ترتكبها الزوجة مع رجل أو امرأة أخرى. والوطء في ذاته كاف لتكوين الجريمة متى توافرت الشروط الأخرى، فلا يؤثر في ذلك كون الحمل مستحيلاً، إذ ليس الغرض من العقاب اختلاط الأنساب بل صيانة حرمة الزواج، فيعاقب على الزنا ولو كانت الزوجة قد بلغت سن الإياس أو كان شريكها لم يبلغ سن الحلم، وما إلى ذلك^(٤). ومن المعلوم أن جريمة الزنا تفترض الرضا بالوطء دائماً، فإن وقع بالإكراه أو بالتحايل فليس زنا في القانون الوضعي.

الركن الثاني: قيام علاقة الزوجية:

يلزم في المرأة الزانية أن تكون علاقة الزوجية قائمة فعلاً أو حكماً، فلا ترتكب امرأة جريمة الزنا إذا وقع منها الوطء قبل عقد الزواج، فالخطيبة التي تخون خطيبها لا

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٥٠٢.

(٢) نقض ١٩٤٨/١٢/٢٨ مجموعة القواعد القانونية ج ٧ رقم ٧٦٦ ص ٧٢٠.

(٣) نقض ١٩٧٥/٥/١٩ مجموعة أحكام النقض س ٤ رقم ١٧٩ ص ٤٦٩.

(٤) د/عبد المهيم بكر - المرجع السابق ص ٧٢١.

ترتكب بذلك جريمة الزنا لأنها ليست زوجته بعد، ولا تعد الزانية زوجة إلا إذا كانت هذه الصفة قد آلت إليها بناء على عقد زواج صحيح. فإذا كان عقد الزواج فاسدًا أو باطلاً فإنه لا يعطي للمرأة صفة الزوجة وبالتالي لا يعد الزنا الواقع منها جريمة^(١). كذلك لا يعد الوطء من قبيل الزنا إذا وقع من المرأة بعد انحلال رابطة الزوجية بوفاة الزوج أو بطلاق للتهمة بالزنا وارتكابها الوطء مع غيره بعد هذا الطلاق. لكن تجب التفرقة بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، فارتكاب الفعل أثناء عدة الطلاق الرجعي يكون جريمة الزنا لأن الطلاق الرجعي لا يرفع أحكام الزواج ولا يزيل ملك الزوج قبل انقضاء العدة. أما إذا كانت التطليقة بائنة فإنها تزيل ملك الزوج، ويحل للمطلقة أن تتزوج ممن شاءت، فإذا ما ارتكبت الفعل في المدة التي كانت فيها بائنة فإنها لا ترتكب بذلك الزنا^(٢).

الركن الثالث: القصد الجنائي:

يتوافر القصد الجنائي لدى الزوجة التي ارتكبت الفعل عن إرادة وعن علم بأنها متزوجة وأنها تواصل شخصًا غير زوجها. فلا تقوم الجريمة لانعدام القصد إذا ثبت أن الوطء قد حصل على غير رضا الزوجة، نتيجة لقوة أو تهديد أو أي سبب من الأسباب المنعقدة للرضا. فإذا تسلل رجل إلى مخدع امرأة فسلمت له ظنًا منها أنه زوجها فإن الواقعة تكون قد حصلت مباغته على غير رضاها فلا ترتكب الزنا ويرتكب الفاعل جناية الاغتصاب. كذلك ينتفي القصد إذا كانت الزوجة وقت الفعل تجهل أنها مقيدة بعقد زواج، كما لو اعتقدت أنها مطلقة أو أن زوجها الغائب قد مات. ولا عبرة بالبواعث في تحديد عناصر القصد، فيستوي أن يكون باعث الزوجة إلى فعلها هو إشباع الشهوة أو الانتقام من الزوج أو كسب المال أو الإنجاب إذا كان الزوج عقيمًا^(٣). كما أن رضا الزوج بزنا زوجته لا يعتبر سببًا لإباحته، إذ أن الحق المعتدى عليه هو حق ذو أهمية اجتماعية باعتباره قوام الزواج والعائلة، ومن ثم ليس للزوج سلطة التصرف فيه.

عقوبة جريمة زنا الزوجة:

حدد الشارع هذه العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين (م ٢٤٧ عقوبات) ويعاقب الزاني بها بنفس العقوبة (م ٢٧٥ عقوبات). ولا عقاب على الشروع في الزنا، فهو جنحة ولم يضع الشارع نصًا يقرر فيه مبدأ العقاب على الشروع ومقداره. ولهذه الخطة ما يبررها، فالزنا جريمة فضيحة عائلية، ولذلك يكون من المصلحة ألا تسجل بحكم قضائي إلا إذا كانت تامة.

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٥٠٣، نقض ١٩٥٣/٢/٣ مجموعة الأحكام س ٤ رقم ١٧٩ ص ٤٦٩.

(٢) نقض ١٩٣٠/١٢/١١ مجموعة القواعد القانونية ج ٢ رقم ١٢٩ ص ١٥٥، د/مرسيس بهنام المرجع السابق ص ٤١٥.

(٣) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٥٠٤.

وقد ثار التساؤل حول ما إذا كان عشيق الزوجة يعتبر فاعلاً معها للزنا أم شريكاً لها في هذه الجريمة؟ أن كلمة الزاني يقابلها في النص الفرنسي كلمة الشريك، وهو تعبير أدق. حقيقة إن أول ما يتبادر إلى الذهن أن الزاني والزانية فاعلان أصليان، فقد ارتكب كل منهما فعل الوطء، ولكن القانون يعتبر جريمة الزنا موجهة ضد الزوجية، فالفاعل الأصلي فيها هو الزوجة الزانية أو الزوج الزاني، أما الطرف الآخر فشريك في هذه الخيانة^(١). ولما كان يشترط في جريمة الاشتراك أن ينصرف قصد الشريك إلى المساهمة في الجريمة بأركانها المحددة في القانون فإنه يشترط لتحقيقها أن يكون الشريك عالماً وقتها أنه يأتي الفعل مع زوجة، فإذا كان يجهل رابطة الزوجية فإن القصد الجنائي يكون منتفياً لديه^(٢).

(١) نقض ١٩٧٤/٣/١١ مجموعة أحكام النقض س ٢٥ رقم ٥٨ ص ٢٥٨، نقض ١٩٧٦/١٢/١٣ س ٢٧ رقم ٢١٣ ص ٩٤٠.

(٢) الأستاذ/أحمد أمين - المرجع السابق ص ٤٧٠، د/محمد مصطفى القللي - المرجع السابق ص ٥٢، د/محمود محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٣٣٩.

المبحث الثاني

جريمة زنا الزوج

نصت على هذه الجريمة المادة ٢٧٧ من قانون العقوبات في قولها "كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجية يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور". تقوم جريمة زنا الزوج على ذات الأركان التي تقوم بها جريمة زنا الزوجية، مضافاً إليها ركن رابع متعلق بمكان ارتكاب الزنا، وكونه منزل الزوجية. فيتعين لإدانة الزوج بالزنا أن يثبت أنه اتصل جنسياً بامرأة غير زوجته، وأن يثبت ارتباطه بعقد زواج صحيح بامرأة غير من اتصل بها، ويتعين أن يتوافر لديه القصد الجنائي. وينتفي القصد لدى الزوج إذا اعتقد أن صلة الزوجية باطلة، أو اعتقد أنها انحلت بالطلاق أو ب وفاة زوجته، وينتفي القصد كذلك إذا اعتقد أنه يتصل بزوجته، كما لو كان ضريباً وحلت امرأة محل زوجته فاتصل بها معتقداً أنها زوجته، ولما كان مكان الزنا أحد أركانه فإنه يتعين علم الزوج بأن المكان الذي يأتي فيه فعله هو منزل الزوجية. وتخضع الأركان الثلاثة المشتركة بين جريمتي الزنا لذات الأحكام، ولذلك نحيل في هذا الموضوع إلى ما سبق تفصيله في زنا الزوجية، ونقتصر على دراسة الركن الخاص بمكان الزنا.

حصول الزنا في منزل الزوجية:

لا يقتصر منزل الزوجية على المسكن الذي يقيم فيه الزوجان عادة، أو في أوقات معينة، كمسكن في الريف أو في مصيف أو في مشفى، بل يشمل كل محل يقيم فيه الزوج ولو لم تكن الزوجة مقيمة فيه فعلاً – ذلك لأن للزوجة أن تسكن زوجها حيثما اتخذ له مسكناً، فكل منزل من هذا القبيل يصح أن يكون محل سكنى للزوجة لها أن تدخله من تلقاء نفسها ولزوجها أن يطلبها للإقامة به. ويترتب على ذلك أن الزوج الذي يزني في مثل هذا المنزل يحق عليه العقاب لتوافر الحكمة التي توخاها الشارع وهي صيانة الزوجة الشرعية من الإهانة المحتملة التي تلحقها بخيانة زوجها لها في منزل قد توجد به^(١).

وبناء عليه لا يقبل من المتهم الدفع بأن زوجته لا تقيم معه في المنزل الذي يزني فيه مع خليلته وأنه كان يسكن مع زوجته منزلاً آخر^(٢). ولا يهم في هذا الشأن أن يحتاط الزوج فيحرر عقد الإيجار باسم شخص آخر متى ثبت أن الزوج هو المستأجر الحقيقي، كما إذا كان هو الذي قام بتأثيثه أو يقوم بدفع الأجرة. ولا ينفي كونه صاحب المنزل أن

(١) نقض ١٩٤٣/١٢/١٢ مجموعة القواعد القانونية ج٦ رقم ٢٧٣ ص ٣٠٦.

(٢) أسيوط الابتدائية ١٩١٣/٢/١٣ المجموعة الرسمية س ١٤ رقم ٦٨.

الخليلة هو ا لتي تتولى الإنفاق على المنزل، ما دام يثبت أنها تنفق من موارد الزوج^(١). كذلك لا يهم أن يكون مسكن الخلية منفصلاً بباب عن مسكن الزوج إذا كان المحلان في الحقيقة والواقع يكونان مسكنًا واحدًا، وللمحاكم في كل ذلك سلطة التقدير. ولكن لا يعتبر منزل زوجية المنزل المملوك للخليلة، أي الذي استأجرته بمالها وأثنته بمنقولاتها وتتحمل نفقاته، ولو كان الزوج مقيمًا فيه فعلاً. وكذلك لا يعتبر منزل زوجية المسكن الوقتي الذي تلقى فيه الزوج بعشيقته مهما تكرر تردده عليه، فلا يرتكب الزوج جريمة الزنا في غرفة استأجرها باسمه في فندق ما دام أنه لم يسكن فيها بصفة مستمرة إذ كان معتبراً فيها كنزير مؤقت أو عابر سبيل. وللمحكمة أن تقدر ما إذا كان للمحل صفة الدوام بحيث يعتبر مسكنًا، مسترشدة في ذلك بمدة الإقامة^(٢). ولما كان للزوجة أن تسكن زوجها في عدة الطلاق الرجعي فارتكاب الزوج جريمة الزنا أثناء العدة في منزل يعد منزل زوجية يوقعه تحت طائلة العقاب.

عقوبة جريمة زنا الزوج:

حدد الشارع عقوبة الزوج الزاني بالحبس الذي لا تزيد مدته على ستة شهور، ولا عقاب على الشروع في هذه الجريمة، ولم ينص المشرع على ظروف مشددة لها.

وضع شريك الزوج:

وفقاً للقواعد العامة تعاقب شريكة الزوج بنفس عقوبة جريمة زنا الزوج التي اشتركت فيها، وإذا كانت متزوجة فلا يحول دون محاكمتها كشريكة كون زوجها لم يقدم شكواه ضدها، ولكن إذا قدم زوجها الشكوى ضدها، تعدد بفعلها زنا الزوجة والاشتراك في زنا زوج وتعرضت لعقوبة الأولى وهي زنا الزوجة باعتبارها الأشد. ويجب لكي تعاقب المرأة كشريكة في جريمة زنا زوج أن يتوافر لديها قصد الاشتراك، ومن أهم عناصره أن تعلم المرأة بأن المكان الذي يزني بها الزوج فيه هو منزل الزوجية^(٣).

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٥٠٨.

(٢) أ/أحمد أمين - المرجع السابق ص ٤٧٠، د/عبد المهيمن بكر - المرجع السابق ص ٧٢٦.

(٣) أ/أحمد أمين - المرجع السابق ص ٤٧٠، د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٥١٠.

الباب الخامس

جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار

تمهيد وتقسيم:

يقصد بالشرف والاعتبار المكانة التي تكون للشخص في المجتمع والتي تتحدد وفقاً لها درجة تقدير الناس واحترامهم له. فمكانة الشخص تتحدد في ضوء القيم والضوابط التي تسود مجتمعاً معيناً في زمان ومكان معينين. والعبرة في تحديد مدى مساس الفعل بشرف المجني عليه واعتباره هي بالقيم السائدة في المجتمع الذي يعيش فيه، سواء كان مجتمع القرية التي يعيش فيها أو المهنة التي ينتمي إليها أو مجتمع الأصدقاء. فإذا تعددت مكانة المجني عليه بتعدد المجتمعات التي ينتمي إليها واختلاف قيمها ومعاييرها، فإنه يكفي لوقوع الاعتداء أن يكون الفعل ماساً بمكانته محددة وفقاً لمعايير أي مجتمع من هذه المجتمعات ولو لم يكن فيه مساس بمكانته وفقاً لضوابط مجتمع آخر^(١).

وقد تضمنت المواد من ٣٠٢ إلى ٣١٠ من قانون العقوبات في هذا الباب فئة من الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار وهي السب والقذف، والبلاغ الكاذب، وإفشاء الأسرار، وهذه الجرائم تشترك في المحل القانوني وهو حماية الحق ذاته في صيانة الشرف والاعتبار، واشتراكها في المحل المادي وهو الاعتداء على شرف أو اعتبار شخص معين بذاته، ولذا سوف نخصص لكل من هذه الجرائم فصلاً على حدة.

الفصل الأول

القذف

التعريف به:

عرّفت الفقرة الأولى من المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات – القذف بقولها "يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة ١٧١ من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه". وعرّفته محكمة النقض بقولها "من المقرر أن القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه".

ومن هذا يتضح أن القذف يتكون من ركنين أساسيين: ركن مادي يتحصل في: الإسناد ومحل الإسناد وهو واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره، وسيلة العلانية. وركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي.

(١) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٤٩٩.

ولذا نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: نخصص المبحث الأول لبيان الأركان التي تقوم عليها جريمة القذف، ونخصص المبحث الثاني - لبيان عقوبة القذف، ونخصص المبحث الثالث - للحديث عن القذف المباح.

المبحث الأول أركان القذف

أولاً: الركن المادي:

يتمثل الركن المادي في إسناد واقعة شائنة إلى المجني عليه. ويعني ذلك أن هذا الركن يقوم على عناصر ثلاثة: الأول: فعل الإسناد، والثاني، موضوع هذا الإسناد، وهو الواقعة الشائنة، الثالث، علانية الإسناد.

(أ) فعل الإسناد:

الإسناد هو نسبة واقعة معينة إلى شخص معين. وهو من قبيل السلوك ذي المحتوى المعنوي الذي يتمثل في الإفصاح عن الشعور والإحساس، ويتجه به إلى نفسية المجني عليه. هذا، ويستوي أن تكون نسبة الواقعة إلى الغير على سبيل اليقين أم على سبيل التشكيك، بحق أو على نحو يحتمل الكذب، لأن هذا كله من شأنه أن يلقي في روع الجمهور - ولو بصفة مؤقتة - احتمال صحة الواقعة.

كما يستوي أن يقع القذف بالقول أو الكتابة أو الرسم أو الإشارة.

ويقصد بالقول، كل تعبير عن المعنى عن طريق الصوت سواء اتخذ صورة الكلام أو الصياح. ويستوي في الكلام أن يكون باللغة الوطنية أو غيرها، وأن يكون نثرًا أو شعرًا، وأن يكون بعبارات عديدة أو بعبارات مقتضبة أو بلفظ واحد ما دام يؤدي المعنى المقصود^(١).

ويقصد بالكتابة كل إفراغ للمعنى في حروف متعارف عليها، يستوي في ذلك اللغة التي تمت بها الكتابة، والوسيلة التي تحققت بها، عن طريق اليد أو عن طريق المطبعة، والمادة التي انصبت عليها ورقًا كانت أو قماشًا أو حائطًا أو معدنًا أو خشبًا^(٢).

ويقصد بالرسم، إفراغ المعنى المقصود في أشكال معينة أو رموز خاصة، فيدخل في هذا النطاق الرسوم الكاريكاتورية، والصور والأقلام وعلامات الشفرة^(٣). أما الإشارة فتعني حركة معينة تعبر عن معنى خاص. فإذا سأل شخص آخر عن سرق ساعته فأشار إلى ثالث، فإن الإسناد يتحقق بهذه الإشارة.

(١) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٣٥٤، د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٥٠٩، د/محمد محيي الدين عوض - العلانية في قانون العقوبات ١٩٥٥ ص ١٢٥.

(٢) د/محمد محيي الدين عوض - المرجع السابق ص ١٢٧.

(٣) د/فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٥٣٥.

ويستوي في إسناد أمر إلى شخص معين أن يكون ذلك من إفشاء الجاني أي بناء على معلوماته الخاصة أو أن يكون نقلاً أي إخباراً عن الغير^(١)، أو أن يردده على أنه مجرد إشاعة ومن ثم فإنه لا يجدي للمتهم في نفي مسئوليته الاستناد إلى أن العبارات التي نشرها كان قد سبق نشرها، وإعادة النشر تعتبر قذفاً جديداً^(٢)، أو أن يكون قد أضاف إلى عبارات الإسناد عبارة "والعهدة على الراوي" فتريد القذف يعد قذفاً، كذلك لا يجدي في نفي المسئولية أن يكون قد أضاف إلى ما نشره أنه لا يضمن صحة الخبر^(٣). ولا يلزم في الإسناد كذلك أن يكون صريحاً، بل يجوز أن يستخلص ضمناً من الكلام في مجموعه. فمتى أمكن لمن نشر بينهم الكلام – أو ما إليه من طرق التعبير – أن يفهموه على أن المقصود منه نسبة واقعة شائنة إلى شخص معين، وقام الدليل على توافر ذلك القصد لدى المتهم قامت جريمة القذف وحق العقاب عليها. وقد أكدت محكمة النقض في قولها "أن المداورة في الأساليب الإنشائية بفكرة الفرار من حكم القانون لا نفع فيها للمداور ما دامت الإهانة تتراءى للمطلع خلف ستارها وتستشعرها الأنفس من خلالها. وإنما تلك المداورة مخبئة أخلاقية شرها أبلغ من شر المصارحة فهي أجدى منها بترتيب حكم القانون"^(٤).

كما يستوي أن تكون العبارات التي وقع بها الإسناد قد سبقت على سبيل الاستفهام أو على سبيل الفرض لا على أنها حقيقة أو كانت رداً على استفهام موجه إلى الجاني، فمن يجيب بلفظ نعم على من سأل، هل نسبت إلى فلان أنه سرق؟؟ أو هل نسبت إلى فلان الموظف أنه اختلس مالاً مما عهد إليه؟؟، يعتبر كل من السائل والمجيب مرتكباً لجريمة القذف إذا توافر باقي أركانها^(٥).

خذاً، ويستوي أن تصدر عبارات القذف من القاذف نفسه، أو أن ينسبها إلى الغير نقلاً عنه، لأن هذا يعني أن المتهم حرص على أن يؤكد أنه ينقل ما سمعه أو قرأه، وأنه لا يمين صحة ما ذكره، وأن العهدة على من روى له هذه الواقعة^(٦).

(ب) موضوع الإسناد:

موضوع الإسناد هو واقعة معينة، يسندها الفاعل إلى المجني عليه، ويكون من شأنها عقاب من تسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه. ويقصد بالواقعة كل أمر يتصور

(١) نقض ٢٠ ديسمبر ١٩٦٠ مجموعة أحكام النقض س ١١ رقم ١٨١ ص ٩٢٩.

(٢) نقض ١٦/١/١٩٥٠ مجموعة أحكام النقض س ١ رقم ٨٣ ص ٢٥١، نقض ١٧/١/١٩٦١ س ١٢ رقم ١٥ ص ٩٤.

(٣) د/ فوزية عبد الستار – المرجع السابق ص ٥٣٦.

(٤) نقض ٢٧/٢/١٩٣٣ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٩٦ ص ١٤٦.

(٥) د/ محمود محمود مصطفى – المرجع السابق ص ٣٤٧.

(٦) الأستاذ/ محمد عبد الله محمد – جرائم النشر ١٩٥١ ص ١٧٣.

حدوثه سواء حدث فعلاً أو كان محتمل الحدوث، فإذا كانت الواقعة المسندة مستحيلة الوقوع كانت الجريمة مستحيلة التحقق.

وينبغي أن تتكون الواقعة موضوع الإسناد في جريمة القذف من عنصرين أساسيين: هما - تحديد الواقعة، وأن يكون من شأنها لو صحت لأوجبت معاقبة المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، وفيما يلي بيان هذين العنصرين:
العنصر الأول: تحديد الواقعة:

من المعلوم أن استلزام المشرع وقوع الإسناد على واقعة محددة هو في الواقع أهم ما يميز جريمة القذف عن جريمة السب ويسمح بوضع الفواصل بينهما. فبينما القذف لا يقوم إلا بإسناد واقعة محددة إلى المجني عليه، فإن السب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار^(١). وعليه يعد قاذفاً مثلاً إسناد شخص إلى موظف أنه تقاضى مبلغاً معيناً في مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو أنه اختلس مالاً في عهده، وإسناده إلى فتاة أنها تعاشر رجلاً معاشرة غير شرعية. هذا في حين أنه يعتبر سباً نعت الموظف بأنه مرتشي أو مختلس ووصف الفتاة بأنها فاسقة^(٢). بيد أنه لا يلزم في وقائع القذف أن تكون معينة تعييناً تاماً، ولا يشترط بصفة خاصة أن يكون إسنادها مقترناً بتحديد الزمان والمكان الذين وقعت فيهما. فيعد قاذفاً مثلاً من يسند إلى آخر أنه سرق دابة ولو أنه لم يعين مكان السرقة ولا زمانها. ومثال الوقائع التي تقوم بإسنادها جريمة القذف كذلك رغم أنها غير معينة تعييناً تاماً أن ينسب شخص إلى غيره أنه يعيش من كسب زوجته أو أنه يسعى في مخالطة القضاة للارتزاق من انتسابه إليهم أو أنه استطاب الإقامة داخل السجون^(٣).

وتقدير ما إذا كان تحديد الواقعة المسندة إلى المجني عليه قد بلغ القدر الكافي لقيام جريمة القذف مسألة يفصل فيها قاضي الموضوع في ضوء الظروف الخاصة بالقضية وملابساتها، مدخلاً في اعتباره مدى قابليته الواقعة للإثبات. وذلك لأنه إذا كانت الواقعة قابلة للإثبات فمعنى ذلك أن إسنادها قد اشتمل على عناصرها الأساسية التي تكتسبها صفة الواقعة المحددة^(٤).

العنصر الثاني: أن تكون الواقعة مستوجبة عقاب من أسندت إليه أو تحقيره عند أهل وطنه.

يفترض القذف أن يكون من شأن الواقعة التي أسندها المتهم إلى المجني عليه الهبوط بمكانته الاجتماعية وقد تصور الشارع لذلك صورتين: الأولى: أن يكون من شأن

(١) د/حسني عبيد - المرجع السابق ص ٢١٢.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٥١١.

(٣) د/فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٥٣٨.

(٤) د/عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ص ٣٧٢.

الواقعة عقاب المجني عليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا، والثانية: أن يكون من شأنها احتقار المجني عليه عند أهل وطنه.

الصورة الأولى: الواقعة المستوجبة للعقاب:

الواقعة التي توجب العقاب هي الواقعة التي يعتبرها القانون جريمة أيا كانت جسامتها، فيستوي أن تكون جنائية أو جنحة أو حتى مخالفة، ويستوي أن تكون عمدية أو غير عمدية، كما يستوي أن تكون جريمة تامة أو مجرد شروع. فالشرط الوحيد الذي يتطلبه المشرع في هذه الحالة هو أن يكون الفعل المسند جريمة توجب عقاب من أسندت إليه، سواء كانت منافية للقيم الأخلاقية كالقول عن أحد القضاة أنه يقبل مبلغ من النقد من أرباب القضايا على سبيل الرشوة، أو كانت غير منافية للأخلاق كجريمة غير عمدية^(١).

فإذا كان الفعل لا يعتبر جريمة فإنه لا يقوم بإسناده جريمة القذف، إذا لم تتحقق الصورة الثانية، وهي أن تكون الواقعة موجبة للاحتقار، فلا يرتكب قذفًا من يذكر أن شخصًا معينًا قد عدد زوجاته.

كذلك لا يقوم القذف ولو كانت الواقعة المسندة جريمة إذا كانت في ظروف ارتكابها لا توجب عقابًا. فلا يرتكب قذفًا من يقول عن شخص أنه أصاب آخر دفاعًا عن نفسه، إذ يعتبر الدفاع الشرعي سبب إباحة يزيل عن الفعل صفة عدم المشروعية وبالتالي يجعله غير مستوجب العقاب^(٢).

وقد ثار التساؤل بصدد الواقعة التي توجب جزاء تأديبيًا؟ يذهب جانب من الفقه إلى اعتبار إسناد مثل هذه الواقعة قذفًا على أساس أنها توجب عقوبة تأديبية، وأن نص المادة ٣٠٢ جاء مطلقًا من حيث تطلبه أن يكون الأمر المسند إلى المجني عليه موجبًا لعقاب من أسند إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا، والعقوبة التأديبية تدخل تحت هذا النطاق، فضلًا عن أن الجزاء التأديبي قد ينال من شرف واعتبار المجني عليه أكثر مما تفعل عقوبة جنائية بسيطة كالغرامة^(٣).

ويذهب البعض الآخر إلى القول بأنه يشترط في العقاب أن يكون جنائيًا وليس تأديبيًا، فإذا كانت الواقعة المسندة إلى المجني عليه تستوجب الجزاء التأديبي فقط فلا تقوم بإسناده جريمة القذف، ودليل هذا القول أن لفظ العقاب المنصوص عليه في المادة ٣٠٩ عقوبات، إنما ينصرف إلى العقوبة الجنائية فقط وهو يرى أن إغفال النص على العقوبة التأديبية لا يعتبر نقصًا في التشريع، ولا يضيق من نطاق القذف، إذ أن المشرع اعتبر الواقعة قذفًا – ليس في حالة ما إذا كانت توجب العقاب فحسب – وإنما في حالة ما إذا كانت توجب احتقار من تسند إليه، وعلى ذلك فإنه إذا كانت الواقعة مخالفة تأديبية مشينة

(١) نقض ١٩٦٦/٢/٨ مجموعة أحكام النقض س ١٧ رقم ١٩ ص ١٠٦.

(٢) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٥١٥، د/أحمد فتحي سرور – المرجع السابق ص ٦٦٧.

(٣) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٥٣٠.

فإن إسنادها يعتبر قذفاً وفقاً للحالة الثانية، دون حاجة إلى إرهاب النص بإدخال العقوبة التأديبية في معنى العقوبة بوجه عام^(١).

وهذا الرأي الأخير هو الذي تميل إليه محكمة النقض المصرية، حيث قضت بأن "الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية"^(٢) ... إلخ.

الصورة الثانية: الواقعة المستوجبة للاحتقار:

الإسناد الذي يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه هو الذي يحط من قدر المسند إليه وكرامته في نظير الغير، كأن ينسب إلى شخص أنه يعاشر خادمتها البالغة، أو أنه يغش في الامتحان. أما إذا لم يكن من شأنه إحداث هذا الأثر الخارجي فلا يتوافر القذف. فمن نشر عن آخر أنه رسب في الامتحان لا يعد قاذفاً، لأن الرسوب لا يستوجب الاحتقار، وإن كان الراسب لا يود نشر ذلك عنه، فليست العبرة بما يحدثه نشر الخبر لدى المسند إليه وإنما لدى الغير. وكذلك لا يعد قذفاً أن يسند إلى شخص أنه مجنون، أو أنه مريض بمرض معد، ما لم يكن المرض من الأمراض التي تشين صاحبها كالزهري مثلاً. والأصل أن انتساب شخص إلى دين معين أو إلى غير دين لا يستوجب احتقاراً، فإذا نسب إلى مسلم أنه اعتنق الدين المسيحي أو العكس^(٣) أو نسب إلى شخص أنه لا يعتقد في الأديان فلا يعد الإسناد قذفاً، ما لم تر المحكمة من ظروف الدعوى أن الإسناد يدعو إلى احتقار المسند إليه، ولا يعد قذفاً الإسناد الذي يؤثر على المركز المالي أو التجاري للمسند إليه، فلو أسند إلى تاجر أنه خسر خسارة فادحة في المضاربات، أو أنه قد اشرف على الإفلاس، أو أنه يبيع بضاعة قديمة، فهذا الإسناد لا يعد قذفاً، لأنه إن صح لا يستوجب عقاباً ولا احتقاراً. ولكن لو نسب إليه أنه يغش في بضاعته أو في الميزان فإن الإسناد يعد قذفاً لأنه يستوجب العقاب والاحتقار^(٤). ومن قبيل الإسناد غير المعاقب عليه الإسناد الذي يؤثر في السمعة الفنية للمسند إليه، فلا يقوم القذف إذا أسند إلى طبيب أنه لا يتقن التشخيص، أو وصف الدواء، أو إجراء العمليات الجراحية، أو إلى محام أنه لا يحسن الدفاع، فالإسناد لا يوجب عقاباً ولا احتقاراً. وذلك بعكس ما لو أسند إلى طبيب أنه أهمل في معالجة مريض لأنه لم يعطه أجراً يرضيه، أو إلى محام أنه أهمل الدفاع عن متهم في جنابة لأنه ندب من المحكمة لذلك. وعلى العموم يعد قذفاً إسناد أية واقعة يحكم العرف بأن فيها اذراء وخطأ من الكرامة في أعين الناس^(٥).

ولا يراد بقول الشارع "أو احتقاره عند أهل وطنه" أن يكون الإسناد من شأنه تحقير الشخص عند جميع أهل وطنه، بل يكفي لقيام الجريمة أن يكون الإسناد من

(١) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٣٤٨، د/فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٥٤٠.

(٢) نقض ٨ أكتوبر سنة ١٩٧٢ مجموعة أحكام النقض س ٢٣ رقم ٢٢١ ص ٩٩٥.

(٣) د/فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٥٤١.

(٤) نقض ١٩٧٢/١٠/٨ مجموعة أحكام النقض س ٢٣ رقم ٢٢١ ص ٩٩٥.

(٥) نقض ١٩٣٣/٢/٢٧ مجموعة القواعد القانونية ج ٣ رقم ٩٦ ص ١٤٠.

شأنه تحقير المسند إليه عند من يخالطهم أو يعاشرهم. ولا يشترط أيضاً أن يكون المقذوف من أهل الوطن، فيكفي أن يكون الإسناد من شأنه تحقير شخص في الوسط الذي يعيش فيه ولو لم يكن هو من أبناء الوطن الذي يقيم فيه. وعلى قاضي الموضوع أن يبين في حكمه الوقائع التي استنتج منها تحقير المجني عليه، ومع تسليم محكمة النقض بهذه الوقائع يكون لها الرأي فيما إذا كانت تؤدي إلى النتيجة المستخلصة^(١).

ولا يشترط للعقاب على القذف أن يتعرض المقذوف فعلاً للعقاب أو الاحتقار، بل يكفي أن يكون الإسناد من شأنه ذلك، فالقانون يعاقب على مجرد الإسناد صحت وقائعه أم كانت كاذبة، فمن يقول عن فتاة بغي أنها ترتزق من البغاء يعد قاذفاً. وصحة الواقعة لا تبرر إسنادها إلا في الحالات التي يبيح فيها القانون إثبات صحة هذه الواقعة^(٢).

(ج) علانية الإسناد:

يشترط في القذف علانية الإسناد، وقد أحالت المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات في تحديدها لعنصر العلانية إلى المادة ١٧١ من قانون العقوبات، وقد حددت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة طرق العلانية على هذا النحو: كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جريمة جنائية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجريمة أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع، ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر معروف أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من مكان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى. ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.

وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصورة الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان^(٣).

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٥٣١، د/فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٥٤٣.

(٢) الأستاذ/أحمد أمين - المرجع السابق ص ٥٥٢.
(٣) استبدلت كلمة أغرى بكلمة حرض، وكلمة الأغراء بكلمة التحريض أينما ورتا في هذه المادة بموجب القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٦.

يتضح من هذا النص أن طرق العلانية تختلف باختلاف طرق الإسناد، وهي: علانية القول أو الصياح، وعلانية الفعل أو الإيماء، وعلانية الكتابة، أو الرسوم أو التصدير، وتضاف إلى هذه الحالات الثلاثة حالة رابعة نصت عليها المادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات وهي: العلانية عن طريق التلفون.

١ - علانية القول أو الصياح:

يقصد بالجهر بالقول أو الصياح هو النطق به بصوت مرتفع بحيث يسمعه من وجه إليه ويستطيع أن يسمعه معه غيره. فلا يعد جهرًا بالقول ولا تتحقق به العلانية المسارة أو القول الذي لا يسمعه سوى من وجه إليه، ولو وقع أيهما في مكان عام^(١). أما ترديد القول أو الصياح فهو إعادة النطق به، ويتطلب القانون لافتراض علانية القول أو الصياح في حالة ترديدهما أن يحصل الترديد بإحدى الوسائل الميكانيكية كالجرامافون وجهاز التسجيل والشريط السينمائي الناطق.

ومجرد الجهر بالقول أو الصياح أو ترديدهما لا يكفي لافتراض العلانية في حكم القانون، إذ لابد أن يحصل ذلك الجهر أو الترديد في محفل عام أو في طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق، أو يحصل بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. وذلك لأنه في هاتين الحالتين فحسب يصح افتراض وصول المعنى المعبر عنه بالقول أو الصياح إلى علم الجمهور^(٢).

ويقصد بالمحفل العام كل اجتماع يضم عددًا كبيرًا من الأفراد، ويجوز لكل شخص الانضمام إليه. فلا يعد محفلًا عامًا الاجتماع الذي لا يضم سوى عدد قليل من الأفراد، أو الاجتماع الذي تراعى شخصية أعضائه فلا يكون الانضمام إليه في متناول كل شخص كاجتماع الأقارب أو الأصدقاء واجتماع الطلبة في قاعات الامتحان. غير أنه لا يشترط لكي يعتبر الاجتماع عامًا أن ينعقد في مكان عام، فقد يكون المحفل العام في مكان خاص كما هو الشأن في السهرات التي اعتاد بعض الناس إحياءها في منازلهم في مناسبات معينة والسماح بالاشتراك فيها للجميع^(٣).

أما الطريق العام فهو كل سبيل يباح للجمهور المرور به واستخدامه في الوصول من جهة إلى أخرى، سواء كان داخل المدن أو القرى أو خارجها، وسيان كان ملكًا للدولة أو للأفراد ما دام يستعمل عادة وبالفعل في مرور الجمهور نتيجة لتسامح من مالكه. فالعبرة في تكييف الطريق بأنه عام في باب العلانية هي بكونه مفتوحًا لمرور الجمهور به ولا شيء أكثر من ذلك. فإذا حدث أن كان طريق مفتوحًا للجمهور ثم أغلق في وجهه لم يعد طريقًا عامًا. وقد لا يفتح طريق للجمهور إلا في أوقات معينة فلا يعتبر عامًا إلا

(١) نقض ١٩٤٣/٤/٢٧ مجموعة القواعد القانونية جـ ٥ رقم ٣٩١ ص ٦٤٨، نقض ١٩٥٤/٧/١ مجموعة أحكام النقض س ٥ رقم ٢٧٢ ص ٨٤٨.

(٢) الأستاذ/المستشار/محمد عبد الله - المرجع السابق ص ٢٠٥.

(٣) نقض ١٩٤٧/٥/١٢ - مجموعة القواعد القانونية جـ ٧ رقم ٣٥٨ ص ٣٣٦.

في تلك الأوقات، فإذا حصل الجهر بالقول أو الصياح في غيرها لا يفترض القانون علانيته^(١).

أما المكان المطروق فهو كل مكان مفتوح للجمهور. وبذلك يكون المكان المطروق معنى واسع يدخل فيه إلى جانب الطريق العام والمكان الذي يجتمع فيه محفل عام، كل مكان آخر مفتوح للجمهور لا يضم محفلاً عامًا نظرًا لقلّة عدد الأفراد الموجودين به، ولا يعتبر طريقًا عامًا لأنه لا يصدق عليه معنى الطريق. فتعد أماكن مطروقة مثلاً المساجد والكنائس والمتاحف العامة والمحلات التجارية والمستشفيات والفنادق إلخ^(٢).

ولا يرفع عن المكان المطروق صفته كون دخوله مقصورًا على فريق من الجمهور، كما هو الشأن بالنسبة للحدائق المخصصة للنساء والأطفال، أو كون ارتياده مقيدًا بدفع أجر كما هو الشأن بالنسبة لدور الملاهي ووسائل النقل العام. ولكن إذا كان دخول الجمهور إلى المكان محددًا بأوقات معينة فإنه لا يعد مطروقًا في غير هذه الأوقات^(٣).

ومتى حصل الجهر بالقول أو الصياح أو ترديده في محفل عام أو طريق عام أو مكان مطروق على التفصيل المتقدم افترض القانون توافر العلانية، أي وصول المعنى عنه بالقول أو الصياح إلى علم الجمهور.

أما المكان الخاص: فيفترض فيه القانون العلانية إذا حصل الجهر بالقول أو الصياح أو ترديدهما في مكان خاص بحيث يستطيع سماعهما من كان في الطريق العام أو في مكان مطروق. وعلة افتراض العلانية في الحالة الأخيرة ظاهرة، إذ العبرة في توافر العلانية هي بالمكان الذي يسمع فيه القول أو الصياح، فمتى كان هذا المكان مفتوحًا للجمهور جاز افتراض وصول المعنى إلى علمه ولو كان الجهر بالقول أو الصياح أو ترديدهما قد حدث في مكان خاص.

وتطبيقًا لذلك قضى بأنه "متى كان المتهم قد جهر بألفاظ السب من نافذة غرفة مظلة على الطريق العام بصوت مرتفع يسمعه من كان مارًا في الطريق فإنه بهذا تتحقق العلانية"^(٤).

إذاعة القول أو الصياح باللاسلكي أو بأية طريقة أخرى:

- (١) نقض ١٠/٢١/مجموعة أحكام النقض س ١٤ رقم ١١٦ ص ٦٣٢.
(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٦٣٧.
(٣) نقض ١٩٧٧/٢/٢٧ - مجموعة أحكام النقض س ٢٨ رقم ٦٥ ص ٣٠٧.
(٤) نقض ١٩٥٢/٢/٨ مجموعة أحكام النقض س ٤ رقم ٨٣ ص ٢١١. وقارن نقض ١٥ فبراير سنة ١٩٤٣ مجموعة القواعد القانونية ج ٦ رقم ١٠٨ ص ١٦٠، ونقض ٢٩/أكتوبر ١٩٤٥ مجموعة القواعد القانونية ج ٦ رقم ٦٢٩ ص ٧٨٢.

تتحقق هذه الصورة من صور العلانية بإذاعة القول أو الصياح عن طريق اللاسلكي، ويستوي في إذاعة القول أو الصياح باللاسلكي أن تكون إذاعة مسموعة فحسب عن طريق المذياع، أو أن تكون مسموعة ومرئية عن طريق التليفزيون. وقد أرفد الشارع لفظ "اللاسلكي" بعبارة "أو أية طريقة أخرى" لكي يدخل في نطاق النص كل وسيلة لنقل الصوت قد يكشف عنها التقدم العلمي في المستقبل ولا يصدق عليها لفظ "اللاسلكي"^(١).

٢ - علانية الفعل أو الإيحاء:

نصت المادة ١٧١/فقرة رابعة على أن "ويكون الفعل أو الإيحاء علنيًا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان".

ومن قبيل الإيحاء، الإشارة بإصبع الاتهام - دون أن يقترن بكلام - إلى شخص آخر عند سؤاله عن سرق متاعًا معينًا، وكان هذا في محفل من الناس. مع ملاحظة أن علانية الفعل أو الإيحاء تتحقق بالمشاهدة في مكان عام في حين أن علانية القول أو الصياح تتحقق بالسمع^(٢).

٣ - علانية الكتابة:

نصت المادة ١٧١ في فقرتها الأخيرة على أن "تعتبر الكتابة والرسوم والصور والصورة الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس، أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق، أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان".

يتضح من هذا النص أن علانية الكتابة أو ما يماثلها تحقق بإحدى وسائل ثلاث وهي: التوزيع بغير تمييز، وعرض الكتابة أو ما يماثلها بحيث يستطيع أن يراها من يكون في مكان عام، والبيع والعرض للبيع، وذلك على التفصيل التالي:

الوسيلة الأولى: التوزيع:

وتتحقق هذه الوسيلة بتسليم المطبوعات أو المكاتيب أو الصور إلى عدد من الأفراد بغير تمييز، فلا يتوافر التوزيع بالإفشاء الشفوي إلى عدد من الناس بما تتضمنه الورقة، ولا تتحقق العلانية بالتوزيع على عدد من الأخصاء، فالقانون يشترط أن يكون التوزيع على عدد من الناس بغير تمييز. على أنه لا يشترط أن يكون التوزيع بالغًا حدًا معينًا، بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلًا، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه أم بوصول عدة صور ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل

(١) الأستاذ المستشار/محمد عبد الله - جرائم النشر ص ٢٣١.

(٢) د/حسنين عبيد - المرجع السابق ص ٢٢٠، د/فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٥٥٣.

المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها^(١). وبناء عليه قضى بأن العرائض التي تقدم إلى جهات الحكومة المتعددة بالطعن في حق موظف، مع علم مقدمها بأنها بحكم الضرورة تتداول بين أيدي الموظفين المختصين، تتوافر فيها العلانية لثبوت قصد الإذاعة لدى مقدمها ووقوع الإذاعة فعلاً بتداولها أيدي مختلفة^(٢). كما قضى بأنه إذا استخلص الحكم توافر ركن العلانية من الكيفية التي قدم بها المشتكي شكواه ضد القاضي، وهي إرساله إلى المجني عليه، وإلى المحكمة الابتدائية التي يشتغل فيها، وإلى الإدارة القضائية بوزارة العدل، وإلى وزارة العدل، عدة عرائض سماها رداً للقاضي المجني عليه، على اعتبار أن هذا منه يدل دلالة واضحة على أنه أراد إذاعة ما نسبه إليه، إذ أنه لو لم يقصد الإدانة لاقتصر على إرسال الشكوى للقاضي وحده دون الجهات الأخرى التي يعلم بالبداهة أن كل جهة منها تحوي عدداً من الموظفين من الضروري أن تقع الشكوى تحت حسهم وبصرهم، فإنه لا يكون قد أخطأ^(٣). كما قضى بأنه إذا أرسل شخص تلغرافاً لرئيس مصلحة يشكو فيه أحد مرءوسيه وينسب إليه أنه يُلَقَّ عليه قضية، فلا يمكن اعتبار المرسل قاذفاً بما ورد في التلغراف معاقباً على فعلته، لعدم توافر ركن العلانية فيها من جهة، ولأن طبيعة المراسلة التلغرافية لا تدل على قصد إذاعة محتوياتها من جهة أخرى، ولكن يصح النظر في فعلة المرسل من جهة جواز انطباقها على جريمة البلاغ الكاذب^(٤). ويكون لقاضي الموضوع سلطة التقدير في توافر التوزيع وفي توافر العلانية في الكتابة على العموم، وتقديره هذا خاضع لرقابة محكمة النقض.

الوسيلة الثانية: عرض الكتابة أو نحوها بحيث يستطيع رؤيتها من يكون في

مكان عام:

كما تتحقق علانية الكتابة أو الرسوم بتوزيعها على النحو السابق، تتحقق أيضاً بعرضها بحيث يمكن أن يراها من يكون في الطريق العام أو في مكان مطروق. والعبرة في تحقق العلانية في هذه الصورة ليست بالمكان الذي تعرض فيه الكتابة أو الرسوم وما إليها، وإنما بالمكان الذي يمكن رؤيتها فيه. فقد يحصل العرض في مكان خاص ومع ذلك تتوافر العلانية إذا أمكن رؤية المكتوب أو الرسم لمن يكون في الطريق العام أو في مكان مطروق. ويلاحظ أن القانون لم يذكر هذا المحفل العام، بيد أنه لا يجوز أن يفهم من ذلك

(١) نقض ١٩٤٠/٢/٢٦ - مجموعة القواعد القانونية ج٥ رقم ١١٦ ص ٦٩، نقض ١٩٥٥/٣/٣١ - مجموعة أحكام محكمة النقض س ٦ رقم ٢٢٣ ص ٦٨٨.

(٢) نقض ١٩٣٨/٣/٣١ - مجموعة القواعد القانونية ج٤ رقم ١٨١ ص ١٦٩، نقض ١٩٦٩/٤/٧ - مجموعة أحكام النقض س ٢٠ رقم ٩٦ ص ٤٥٨، نقض ١٩٨٠/٥/٣١ س ٣١ رقم ١٢٧ ص ٦٥٤.

(٣) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٥٤٤ وما بعدها.

(٤) نقض ١٩٣١/٢/٢٢ - مجموعة القواعد القانونية ج٢ رقم ١٩٠ ص ٢٤٧.

أن العرض في محفل عام لا يكفي لافتراض العلانية، وذلك لأن المكان الذي يضم محفلاً عاماً يعتبر مكاناً مطروحاً طيلة الاجتماع^(١).

الوسيلة الثالثة: البيع والعرض للبيع في أي مكان:

ذكر المشرع هذه الوسيلة في المادة ١٧١ عقوبات بقوله: "أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان". ويقصد بالبيع نقل ملكية المكتوب للغير مقابل ثمن. وإذا كان المشرع يعتبر البيع وسيلة للعلانية فإنه يقصد بذلك أن يكون البائع – ولو باع نسخة واحدة – لديه نسخ أخرى يكون على استعداد لبيعها لمن يدفع الثمن، ويعني ذلك أنه إذا اقتصر الأمر على بيع شخص نسخة من مكتبته، أو بيع المؤلف أصول كتابه للناس فإِنَّ ذلك لا يكفي لتحقيق هذه الوسيلة^(٢).

أما العرض للبيع فيقصد به إعداد المكتوب للبيع، ولو لم يعرضه الجاني للأنظار، ولذلك تتوافر هذه الوسيلة سواء كان العرض في مكان عام أو في مكان خاص، فهذه الوسيلة لا شأن لها بمكان وضع المكتوب وإنما تتعلق بوسيلة طرحه في التداول. كما تتوافر هذه الوسيلة بمجرد العرض الشفوي للبيع أو بالإعلان عن المكتوب في الصحف لتنبيه الناس إلى شرائه^(٣).

العلانية عن طريق التليفون:

لقد اعتبر المشرع القذف بطريق التليفون بمثابة قذف علني حكماً، وعلى هذا نصت المادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات بقولها: "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ٣٠٣". يتضح من هذا النص أن المشرع قد سوى بين القذف عن طريق التليفون إحدى وسائل العلانية، فهو بطبيعته وسيلة للاتصال ذات طابع سري، وإنما سوى الشارع بين القذف عن طريق التليفون والقذف العلني من حيث العقوبة لأثره على نفس المجني عليه. ويمكن على هذا النحو القول بأن هذا القذف هو "قذف غير علني" اعتبر في حكم "القذف العلني".

رقابة محكمة النقض على توافر شرط العلانية:

إثبات العلانية متروك لتقدير قاضي الموضوع، بما له من سلطة تقديرية، أما تحقق العلانية في ذاتها من حيث فهم معناها، فهي مسألة تكييف قانوني للواقعة، الأمر الذي يخضعه لرقابة محكمة النقض حتى تستوثق من صحة تكييف المحكمة للواقعة.

(١) د/عمر السعيد رمضان – المرجع السابق ص ٣٦٧.

(٢) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٥٤١، د/أحمد فتحي سرور – المرجع السابق ص ٦٧٦.

(٣) د/محمود محمود مصطفى – المرجع السابق ص ٣٦٢.

ولهذا يتعين على المحكمة أن تبين العناصر الموضوعية التي استخلصت منها توافر العلانية، وإلا كان حكمها قاصراً^(١).

ثانياً: الركن المعنوي في القذف:

القذف جريمة عمدية فلا بد لقيامها من ثبوت القصد الجنائي. ويتوافر هذا القصد متى اتجهت إرادة القاذف إلى إذاعة الأمور المتضمنة للقذف، مع علمه بأنها لو كانت صادقة لأوجبت مسئولية المقذوف جنائياً أو احتقاره. وعليه فإن القصد الجنائي في القذف يتكون من عنصرين هما: علم القاذف بحقيقة الأمور التي يسندها إلى المجني عليه، وانصراف إرادته إلى إذاعة هذه الأمور.

العنصر الأول:

يكون مفترضاً إذا كانت عبارات القذف شائنة بذاتها^(٢). ومع ذلك يجوز للمتهم أن يدحض هذا الافتراض بإقامة الدليل مثلاً على أن لعبارات القذف بيئته دلالة غير شائنة وأنه كان يجهل معناها في البيئة التي أذيعت فيها. كذلك يجب أن يمتد علم الجاني إلى علانية عبارات القذف، فإذا كان يعتقد عدم توافر العلانية انتفى لديه القصد. وعلى ذلك لا يتوافر القصد الجنائي إذا كانت المتهم يجهل وجود جهاز إرسال لاسلكي بجواره تنتقل عبره عبارات القذف إلى أي شخص يستقبل هذه الإذاعة، أو إذا كان المتهم قد أعطى صديقاً له الورقة التي تضمنت عبارات القذف ليطلع عليها وحده فأطلع الصديق عليها عددًا من الناس دون تمييز^(٣).

العنصر الثاني:

يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى إسناد الواقعة، وإلى إذاعتها. فيجب أن تتجه الإرادة إلى ارتكاب الفعل المادي المكوّن لجريمة القذف وهو إسناد الواقعة الشائنة إلى المجني عليه، فإذا كان مكرهاً على ذكر عبارات القذف انتفى لديه القصد. كذلك يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى إذاعة الواقعة المسندة، فلا يكفي لقيام القصد الجنائي أن يجهر به الجاني في مكان عام، وإنما يجب أن يكون ذلك بقصد الإذاعة، فلا تقوم جريمة القذف إذا أثبت المتهم أن الإذاعة حصلت عرضاً - دون أن تتجه إليها إرادته - بسبب محادثة

(١) نقض ١٩٥٠/١٢/٢ مجموعة القواعد القانونية في ٢٥ عاماً جـ ٢ رقم ٧٤ ص ٧٣٥.
(٢) نقض ١٩٣٢/١/٤ - مجموعة القواعد القانونية جـ ٢ رقم ٣١١ ص ٣٩٧، نقض ١٩٣٣/٦/٥ - مجموعة القواعد القانونية جـ ٣ رقم ١٣٧ ص ١٩٠، نقض ١٩٣٤/٦/١١ - مجموعة القواعد جـ ٣ رقم ٣٧٠ ص ٣٥٨، نقض ١٩٤٥/١/١٥ - مجموعة القواعد القانونية جـ ٦ رقم ٤٦٣ ص ٦٠٨، نقض ١٩٥٥/٥/٣٠ - مجموعة أحكام النقض س ٦ رقم ٣٠٤ ص ١٠٢٣.

(٣) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٥٥٠.

خاصة بصوت مسموع^(١). كذلك لا يكفي لقيام القصد توزيع المكتوب الذي يحمل عبارات القذف، وإنما يجب أن يقترن ذلك بقصد الإذاعة. وقد عبّرت محكمة النقض عن مطلب هذا العنصر بقولها: "إن القانون لا يجيز أن يحمّل القاذف مسئولية نشر عبارات القذف أو إذاعتها أو جعلها علانية بأية طريقة إلا إذا كان هو الذي عمل على ذلك وقصد إليه"^(٢). وتطبيقاً لذلك قضت بأنه إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم في جريمة القذف قد أقامت ثبوت توافر ركن العلانية على أن البرقية المحتوية للقذف لم ترسل إلى وزارة التموين التابع لها الموظف المقذوف فحسب، بل أرسلت صورة منها إلى النائب العام، وأن تداولها بين أيدي المسؤولين بحكم عملهم من شأنه إذاعة ما تحتويه من عبارات القذف، فهذا منها قصور، إذ يجب لتوافر العلانية في جريمة القذف أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، وما ذكرته المحكمة ليس فيه ما يدل على أنها قد استظهرت هذا القصد^(٣).

ويعتبر استخلاص القصد مسألة موضوعية تختص بها محكمة الموضوع دون معقب عليها^(٤).

عدم الاعتداد بالبواعث على القذف:

متى توافر للقصد الجنائي في القذف عنصراه المتقدمان فلا عبرة بعد ذلك في قيام الجريمة بالبواعث التي دفعت الجاني إلى ارتكاب فعله^(٥). فلا يلزم أن يكون الباعث على القذف إشباع الرغبة في الإضرار بالمجني عليه عن طريق النيل من سمعته أو اعتباره^(٦). قد يكون هذا الباعث شريعاً في ذاته يمت إلى المصلحة العامة بصله ولا يؤثر مع ذلك في توافر القصد الجنائي. مثال ذلك الحالة التي لا يتعدى فيها غرض القاذف التنبيه إلى انحراف المجني عليه وعدم أمانته حتى لا يندفع الناس في التعامل معه. كذلك لا يجدي القاذف الدفع بأنه كان حسن النية يعتقد صحة وقائع القذف، وذلك لأن كذب هذه الوقائع لا يعد عنصراً في الجريمة حتى كان يؤدي الاعتقاد بصحتها إلى تخلف القصد الجنائي.

(١) نقض ١٩٣٩/١٢/٢٥ - مجموعة القواعد القانونية ج٥ رقم ٣٨ ص ٦١، نقض ١٩٧٠/٥/١١ - مجموعة أحكام النقض س ٢١ رقم ١٦٣ ص ٦٩٣.

(٢) نقض ١٩٦٤/٣/٣٠ - مجموعة أحكام النقض س ١٥ رقم ٤٤ ص ٢١٨، نقض ١٩٧١/١١/٢٩ س ٢٢ رقم ١٦٣ ص ٦٦٩.

(٣) نقض ١٩٥٠/٢/٢٨ - مجموعة أحكام النقض س ١ رقم ١٢١ ص ٣٦٢، نقض ١٩٦٩/١٠/١٣ س ٢٠ رقم ٢٠١ ص ١٠٣٢.

(٤) نقض ١٩٨٠/٥/٢١ - مجموعة أحكام النقض س ٣١ رقم ١٢٧ ص ٦٥٤.

(٥) نقض ١٩٠٨/٣/٢٨ - المجموعة الرسمية س ٩ رقم ٧٠ ص ١٥٨.

(٦) نقض ١٩٤٨/٦/١٥ - مجموعة القواعد القانونية ج٧ رقم ٦٤١ ص ٦١٢.

المبحث الثاني

عقوبة القذف

تمهيد:

للقذف صورتان: قذف ذو عقوبة بسيطة (الفقرة الأولى من المادة ٣٠٣ من قانون العقوبات)، وقذف ذو عقوبة مشددة (الفقرة الثانية من المادة ٢٠٣، والمادة ٣٠٦ مكرراً، والمادة ٣٠٧، والمادة ٣٠٨ من قانون العقوبات، وفيما يلي بيان هذه العقوبات، وغني عن البيان أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة القذف إلا بناء على شكوى من المجني عليه (المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية).

أولاً: عقوبة القذف في صورته البسيطة:

متى توافرت للقذف أركانه السابق بيانها كانت عقوبته الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

ويلاحظ أن القانون قد علّق رفع الدعوى في هذه الجريمة – وغيرها من الجرائم الماسة بالاعتبار – على تقديم شكوى من المجني عليه (م ١/٣ من قانون الإجراءات الجنائية)، كما أجاز القانون للمجني عليه أن يتنازل عن شكواه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وإلى حين صدور حكم نهائي فيها، ورتب على هذا التنازل انقضاء الدعوى. ويخضع الحق في تقديم الشكوى والتنازل عنها للأحكام التي نظمها قانون الإجراءات الجنائية لتقديم الشكوى والتنازل عنها بصفة عامة.

ويعتبر القذف على هذا النحو جنحة، والقاعدة أنه لا عقاب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص، وليس في القانون نص يعاقب على الشروع في القذف.

ثانياً: عقوبة القذف في صورته المشددة:

ينص القانون على ظروف معينة متى لابس أحدها ارتكاب القذف استوجب تشديد عقوبته مع بقاء الجريمة جنحة. وهذه الظروف هي: ارتكاب القذف ضد موظف عام أو من في حكمه، ارتكاب القذف بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، تضمن القذف طعناً في الأعراس أو خدشاً لسمعة العائلات.

١ - القذف ضد الموظف العام أو من في حكمه:

نصت على هذا الظرف المادة ٣٠٣ من قانون العقوبات (الفقرة الثانية) في قولها "إذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".

يتطلب هذا الظرف توافر شرطين: صفة المجني عليه وكونه موظفًا عامًا أو شخصًا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة، وتوافر علاقة سببية بين القذف من ناحية والوظيفة العامة أو النيابة العامة أو الخدمة العامة من ناحية أخرى.

ويعمل التشديد في هذه الحالة برغبة المشرع في أن يكفل للأشخاص الذين بيدهم نصيب من الأعمال العامة قدرًا من الطمأنينة في أداء أعمالهم. هذا بالإضافة إلى أن القانون قد أباح الطعن في أعمال ذوي الصفة العامة بشرط إثبات صحة الوقائع المسندة إليهم، مما يعني أن توقيع العقاب على من يقذف في حق موظف عام أو من في حكمه يفترض كذب وقائع القذف الأمر الذي تصبح معه الجريمة أشد خطرًا^(١).

وفي تحديد شروط التشديد نلاحظ أن الشرط الخاص بصفة المجني عليه (أي كونه موظفًا عامًا أو ذا صفة عامة أو مكلفًا بخدمة عامة) هو بذاته الشرط المطلوب لتوافر سبب الإباحة عند الطعن في عمل الموظف العام.

ويراد بالموظف العام هنا مدلوله المحدد في القانون الإداري، والذي ينصرف إلى كل شخص يقوم بعمل دائم في خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة سواء كان قيامه بهذا العمل بأجر أو بدون أجر. أما ذوو الصفة النيابية العامة فهم أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية، سواء كانوا معينين أو منتخبين. وأخيرًا يراد بالمكلف بخدمة عامة كل من تُكلفه الدولة أو إحدى الهيئات العامة بالقيام عرضًا بعمل يتصل بالصالح العام، كالخبير في دعوى منظورة أمام القضاء والحارس القضائي والمصفي.. الخ^(٢).

أما الشرط الثاني: الخاص بتوافر علاقة سببية بين القذف من ناحية والوظيفة العامة أو النيابة العامة أو الخدمة العامة من ناحية أخرى، فيفهمه الشارع في معنى أنه لو لم تكن للمجني عليه الصفة العامة السابقة (وما يرتبط بها من اختصاص) لما تعرض للقذف، ويتسع ذلك لحالات ثلاث: أن تكون واقعة القذف متعلقة بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة، أو أن تكون هذه الواقعة وثيقة الصلة بالواقعة المتعلقة بأعمال الوظيفة أو ما في حكمها، أو أن يكون استفزاز المتهم إلى القذف راجعًا إلى مباشرة المجني عليه أعمال وظيفته على نحو معين^(٣).

(١) د/فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٥٦٣.

(٢) د/سليمان محمد الطماوي - مبادئ القانون الإداري المصري والعربي ١٩٦١ ص ٥٦٩، نقض ١٩٧٦/٢/٢ مجموعة أحكام النقض س ٢٧ رقم ٣٠ ص ١٥٢.

(٣) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٥٥٦.

٢- ارتكاب القذف بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات:

إن ارتكاب القذف بطريق النشر في الجرائد أو المطبوعات يضاعف من خطورته، نظرًا لما للمطبوعات والصحف بصفة خاصة من تأثير قوي على الأفراد والرأي العام، فقد درج الناس في العصر الحديث على تصديق ما ينشر في الصحف. هذا بالإضافة إلى أن ارتكاب القذف بهذه الوسيلة يفسح لعباراته مجالاً أوسع من الذبوع والانتشار فتضار بذلك سمعة المجني عليه واعتباره إلى حد كبير. ولذلك نص المشرع في المادة ٣٠٧ من قانون العقوبات على أنه "من الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٢ إلى ١٨٥، ٣٠٣، ٣٠٦ بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفها". ويلاحظ أن تطبيق هذه المادة غير مقصور على الحالة التي يكون فيها المنشور صحيفة أو جريدة دورية، بل يتوافر الظرف المشدد أيضاً ولو كان المطبوع إعلاناً أو كتاباً ليست له صفة الدورية^(١).

٣- تضمن القذف طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات:

يشدد المشرع عقاب القذف إذا تضمن طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد ١٧١، ١٨١، ١٨٢، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧ علي ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور (مادة ٣٠٨ عقوبات). وترجع علة التشديد إلى احتواء القذف في هذه الحالة على أمور تتصل بأعراض الأفراد وسمعة العائلات وهو مجال حرص الدستور والقانون على حمايته. ويقصد بالطعن في عرض الأفراد أن ينسب إلى المجني عليه ما يفيد أنه يفرط في عرضه^(٢)، ومن ذلك أن ينسب إليه أنه وسيط بين رجل وامرأة في علاقة غير مشروعة، أو قول الجاني بأنه تزوج ابنة المجني عليها باعتبارها بكرًا فوجدها ثيبًا^(٣)، أو القول عن رجل بأنه يمارس الشذوذ الجنسي. وقد قصد المشرع من عبارة عرض الأفراد، عرض كلٍّ من الرجل والمرأة على السواء، وذلك حتى لا يقتصر التشديد - كما كان الوضع في الماضي على الطعن في عرض المرأة دون الرجل^(٤).

(١) الأستاذ/محمد عبد الله - المرجع السابق ٣٢٣.

(٢) نقض ١٩٣٦/١/٢٦ - مجموعة القواعد القانونية ج٣ رقم ٧٦ ص ١٠٩.

(٣) نقض ١٩٤٥/١/٢٩ - مجموعة القواعد القانونية ج٦ رقم ٤٨١ ص ٦٢٦.

(٤) نقض ١٩٤٤/٥/٨ - مجموعة القواعد القانونية ج٦ رقم ٣٤٩ ص ٤٨٢.

أما خدش سمعة العائلات فيقصد به أن يمس القذف شرف الأسرة كلها، وسواء تضمن طعنًا في عرض أحد أفرادها أو لم يتضمن ذلك. من أمثلة خدش سمعة العائلة أن يقال عن أفراد أسرة معينة أنهم يديرون منزلهم للعب القمار، أو تناول المسكرات أو تعاطي المخدرات^(١).

وإذا تحقق هذا الظرف المشدد فإن العقوبة تصبح الحبس والغرامة معًا، أي أن الحكم بالعقوبتين معًا يكون وجوبيًا على القاضي. أما إذا اجتمع هذا الظرف مع الظرف المنصوص عليه في المادة ٣٠٧ وهو أن يقع القذف بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، زادت درجة التشديد، حيث يجب توقيع عقوبة الحبس والغرامة معًا بشرط ألا تقل الغرامة المحكوم بها عن نصف الحد الأقصى المقرر أصلاً، وألا يقل الحبس المحكوم به عن ستة شهور.

(١) د/فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٥٦٧.

المبحث الثالث

القذف المباح

تمهيد:

الأصل أن القانون يعاقب على الإسناد العلني للقذف. ومع ذلك فهناك حالات استثنائية يوازن فيها المشرع بين حماية الحق في حماية الشرف والاعتبار المتعلقين بالمجني عليه، وبين حماية حق آخر أسمى من حق المجني عليه، يتعلق بمصلحة أعلى، فيرجح المشرع هذه المصلحة على ذلك الحق، ويبيح القذف في هذه الحالات استثناء. في هذه الحالات الاستثنائية إذن يخول القانون بعض الأشخاص حق الإسناد العلني للقذف. فيعتبر سبباً من أسباب الإباحة.

أسباب إباحة القذف:

يباح القذف في أحوال أهمها:

- ١- الطعن في أعمال موظف عام.
 - ٢- إخبار الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.
 - ٣- إسناد القذف من خصم إلى آخر في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم.
 - ٤- القذف المباح وفقاً لمبدأ عدم المسؤولية البرلمانية.
 - ٥- نقد التصرفات ونشر الأخبار في الصحف.
- ولذا نقسم هذا المبحث إلى عدة مطالب:

المطلب الأول

الطعن في أعمال موظف عام

نصت على هذا السبب من أسباب إباحة القذف العلني الفقرة الثانية من المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات بقولها: "ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إليه".

والحكمة من هذه الإباحة ترجع إلى خطورة المصلحة العامة التي يتولى الموظف رعايتها، الأمر الذي يبرر التضحية بمصلحته الخاصة في سبيل تمكين المجتمع من حماية مصلحته العامة وصيانتها، وذلك لأن الطعن في أعمال الموظف العام الذي يخل بما يفرض عليه القانون من استقامة في الأداء، وأمانة في العمل، يستأهل إفساح المجال

للكشف عن خلله بهذا الفرض الذي يمليه عليه القانون، وفي هذا تحقيق للصالح العام، وتغليب له على حق الموظف المخطئ في حماية شرفه واعتباره^(١).

شروط إباحة الطعن:

يشترط لإباحة الطعن في أعمال الموظف العام: (أ) أن يكون القذف موجهاً إلى موظف عام أو من في حكمه. (ب) أن تتعلق وقائع القذف بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة. (ج) أن يكون الإسناد بحسن نية. (د) أن يثبت القاذف صحة وقائع القذف. وفيما يلي بيان هذه الشروط:

(أ) صفة المجني عليه:

يشترط لتوافر إباحة القذف أن يوجه إلى موظف عام أو من في حكمه. والموظف العمومي هو كل من يقوم بعمل دائم في خدمة مرفق عام أو مصلحة عامة، ويدخل في هذا المعنى المستخدم العمومي. وأما من هم في حكم الموظف العام، فهم الشخص ذو الصفة النيابة العامة فهو عضو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو أحد المجالس المحلية. والشخص المكلف بخدمة عامة، مثل المرشد الذي تستعين به الشرطة في الكشف عن جريمة، والمترجم والخبير. فإذا لم يكن المقذوف من بين هؤلاء فلا يستفاد القاذف من حكم الفقرة الثانية من المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات. هذا، وقد قضى بأن المحامي لا يعتبر في حكم الموظف العام، ولا يعتبر الطبيب في حكم الموظف العام^(٢)، ولا التاجر^(٣)، ولا مدير مكتب^(٤).

(ب) تعلق القذف بأعمال الوظيفة أو بأعمال ما في حكمها:

لا يباح القذف غلا إذا كانت الوقائع أو الأعمال التي يسند بها المتهم إلى الموظف العام أو ذي الصفة النيابة العامة أو المكلف بخدمة عامة متعلقة بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة. ويستوي في ذلك أن يكون السلوك المشين موضوع القذف داخلاً في اختصاص الموظف العام كمن يسند إلى قاضي أنه قبل رشوة للحكم في قضية معروضة أمامه، أو أنه على علاقة خاصة بزواج المتهم الذي حكم ببراءته. أو غير داخل في اختصاصه كالموظف الذي يقبل رشوة مقابل تعيين شخص ثم يتضح أن هذا التعيين لا يدخل أصلاً في اختصاصه.

ويترتب على هذا الشرط أنه يخرج من نطاق الإباحة، القذف المتعلق بحياة الموظف الخاصة^(٥)، كأن ينسب إليه الجاني أنه على علاقة غير مشروعة بجارته، مع

(١) د/محمد مصطفى القلي - المسؤولية الجنائية ١٩٤٨ ص ١٤٣.

(٢) نقض ١٩٦٢/١/١٦ - مجموعة أحكام النقض س ١٣ رقم ١٣ ص ٤٧.

(٣) نقض ١٩٧١/١١/٢٩ - مجموعة أحكام النقض س ٢٢ رقم ١٦٣ ص ٦٦٩.

(٤) نقض ١٩٥٩/٣/٢٤ - مجموعة أحكام النقض س ١٠ رقم ٣٤٨ ص ٧٨.

(٥) نقض ١٩٥٠/٥/١٧ - مجموعة أحكام النقض س ١ رقم ٢١٦ ص ٦٥٧، ونقض ١٩٨٠/٥/٢١.

س ٣١ رقم ١٢٧ ص ٦٥٤.

ملاحظة أنه إذا كانت الواقعة مع تعلقها بحياته الخاصة ذات صلة وثيقة بأعمال الوظيفة، فإن القذف يكون مباحاً اعتداداً بالجانب المتعلق بحياة الموظف الوظيفية باعتبار أن إباحة القذف المتعلق بها يحقق مصلحة عامة تربو من حيث الأهمية على حق الموظف في شرفه واعتباره.

مثال ذلك أن ينسب إلى الموظف أنه يتغاضى عن مخالفة إحدى مرءوساته لمواعيد العمل لأنه على علاقة غير مشروعة بها. هذا وتتوافر إباحة في أعمال الموظف الذي ترك العمل، استقالة أو إحالة إلى المعاش، إذا كانت هذه الأعمال قد وقعت أثناء تأديته^(١) وظيفته. والتحقق من توثق الصلة بين الواقعة المتعلقة بحياة الموظف الخاصة وأعماله الوظيفية أمر متروك لتقدير قاضي الموضوع تحت رقابة محكمة النقض^(٢).

(ج) أن يكون القاذف حسن النية:

يشترط لإباحة الطعن المتضمن للقذف أن يكون صادراً عن حسن نية^(٣). وحسن النية المؤثر في المسؤولية عن الجريمة رغم توافر أركانها ليس معنى باطنياً بقدر ما هو موقف أو حالة فيها الشخص نتيجة ظروف تشوه حكمه على الأمور رغم تقديره لها تقديرًا كافياً واعتماده في تصرفه فيها على أسباب معقولة.

وقد عرفت محكمة النقض حسن النية بأنه: "اعتقاد المتهم بصحة الوقائع التي ينسبها لغيره، وأن يكون قصده مما يقتضيه من ذلك مصلحة البلاد لا مجرد التشهير، وأن يكون قد قدر الأمور التي نسبها إلى المتهم تقديرًا كافياً^(٤)".

هذا وقد ورد بتعليقات الحقانية على المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات أن "شرط حسن النية هو مسألة من المسائل المتعلقة بالوقائع ولا يمكن أن تقرر لها قاعدة ثابتة، ولكن على الأقل يلزم أن يكون موجه القذف معتقداً في ضميره صحته حتى يمكن أن يعد صادراً عن سلامة نية. وأن يكون قدر الأمور التي نسبها تقديرًا كافياً، وأن يكون انتقاده للمصلحة العامة، لا بسوء قصد. وإضافة إلى هذا، فقد ورد في هذه التعليقات على المادة ٦٣ من قانون العقوبات أنه "لا يقال عن شيء أنه عمل أو صدر بحسن نية إلا إذا كان قد عمل أو صدر بعد التثبت والالتفات الواجبين"^(٥).

من هذا يتضح أن قوام حسن النية ثلاثة عناصر هي: اعتقاد القاذف أن الوقائع التي يسندوها إلى المجني عليه صحيحة، وأن هذا الاعتقاد كان وليد تحرز وتقدير لكافة الأمور. وأن القاذف كان يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة، لا مجرد إلحاق الضرر بالمجني عليه.

(١) د/محمود محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٣٧٥.

(٢) د/فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٥٧١.

(٣) نقض ١٩٣٢/٣/١٤ - مجموعة القواعد القانونية ج ٢ رقم ٣٣٣ ص ٤٦٩.

(٤) نقض ١٩٣٢/٣/٣١ - مجموعة القواعد القانونية ج ٢ رقم ٣٤٢ ص ٤٩٣.

(٥) نقض ١٩٤٦/١١/١١ - مجموعة القواعد القانونية ج ٧ رقم ٢٢٠ ص ١٩٩.

وبناء عليه، فإذا كان القاذف سيء النية، ولا يقصد من طعنه إلا شفاء ضغائن وأحقاد شخصية، فالجريمة ثابتة في حقه ولو كان يستطيع إثبات ما قذف به^(١).

ولمحكمة الموضوع أن تستخلص حسن النية من ظروف الدعوى، ولما كان حسن النية من كليات القانون فإنه يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض.

(د) أن يثبت القاذف صحة وقائع القذف:

يلزم أن تكون الواقعة المسندة إلى الموظف أو من في حكمه صحيحة. وإثبات صحة الواقعة يقع عبؤه على مدعيها، وله في هذا السبيل أن يلجأ إلى كافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن. والأصل أن للمتهم بالقذف في حق ذوي الصفة العامة أن يقدم الدليل على صحة وقائع القذف في أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الموضوع^(٢). غير أنه حرصاً على حماية هؤلاء من جرائم القذف التي ترتكب في حقهم بطريق الصحف أو غيرها من المطبوعات دون أن يكون بيد القاذف الدليل على صحة ما يدعيه أوجب المادة ٢٣/٢ من قانون الإجراءات الجنائية، على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات "أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل على صحة الواقعة. فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة والمدعي بالحق المدني ببيان الأدلة في الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل^(٣). ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، وينطق بالحكم مشفوفاً بأسبابه".

ولا يخفى أن السماح بإثبات وقائع القذف الموجه إلى ذوي الصفة العامة يعتبر استثناء من الأصل المقرر في القذف وغيره من الجرائم الماسة بالاعتبار والذي مؤداه عدم قبول الدفع بصحة الواقعة المسندة إلى المجني عليه وعدم الاعتداد في قيام الجريمة بصحة هذه الواقعة أو كذبها. ويجد هذا الاستثناء بتبريره فيما تقتضيه المصلحة العامة من الكشف عن أخطاء الأشخاص الذين بيدهم نصيب من الأعمال العامة^(٤).

المطلب الثاني

إخبار الحكام القضائيين أو الإداريين

بأمر مستوجب لعقوبة فاعله

(١) نقض ١٩٣٩/٥/٢٢ - مجموعة القواعد القانونية ج٤ رقم ٣٩٥ ص ٥٥٦.

(٢) د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٥٧٣.

(٣) نقض ١٩٥٢/٦/٣ - مجموعة أحكام النقض س ٣ رقم ٣٨٤ ص ١٠٢٨.

(٤) د/ محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٣٧٨.

نصت المادة ٣٠٤ من قانون العقوبات على أن "لا يحكم بهذا العقاب - أي عقوبة القذف - على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله". ويقرر هذا النص إباحة القذف الذي يتضمنه إخبار الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله. والإخبار قد يتخذ صورة التبليغ أو أداء الشهادة، وذلك على التفصيل التالي:

أولاً: حق التبليغ:

حق التبليغ من حق كل إنسان، وقد يكون واجباً عليه أن يبلغ السلطات العامة عما يصل إلى علمه من الجرائم والمخالفات الإدارية^(١)، فهو بذلك يعاون السلطات على كشف الجرائم وتعقب مرتكبيها. وقد ينطوي مثل هذا الإخبار على جريمة قذف، ولكن تنص المادة ٣٠٤ من قانون العقوبات على أنه لا يحكم بعقاب القذف "على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله".

وتتطلب الإباحة في هذه الحالة توافر شرطين:

الشرط الأول: أن يكون التبليغ لأحد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر

مستوجب لعقوبة فاعله.

وذلك بأن تعتمد المبلغ إسناد واقعة تستوجب عقوبة جنائية، أو تستوجب عقوبة تأديبية مؤدية للاحتقار في نفس الوقت. فالإخبار ينصب على واقعة معينة، ويشترط إذا كان البلاغ متعلقاً بجريمة أن تكون الواقعة مكوّنة لجريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب [المادة ٢٥، ٢٦ من قانون الإجراءات الجنائية]. أما إذا كان موضوع التبليغ جريمة زنا أو سرقة بين الأصول والفروع فلا يكون للتبليغ مبرراً حيث إنه لا يستفيد من الإباحة إلا من له حق تقديم الشكوى أو الطلب ولا يجوز للنيابة العامة أن تحرك الدعوى الجنائية عن هذه الجرائم إلا بعد تقديم شكوى من المجني عليه^(٢).

الشرط الثاني: الصدق وعدم سوء القصد:

يتضح من ظاهر نص المادة ٣٠٤ عقوبة أن المبلغ لا يكون في حدود حقه إلا إذا كانت الواقعة المبلغ عنها صحيحة وكان هو حسن النية. ولكن الواقع أن أحد الشرطين كاف، فيكون التبليغ مبرراً فيما لو كان موضوعه واقعة صحيحة، ولو كان المبلغ سيئ

(١) تنص المادة ٦٣ من الدستور المصري على أن "لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه". وتنص المادة ٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أن "لكل من علم بوقوع الجريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب - أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها".

(٢) د/فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٥٧٨.

النية عند التبليغ^(١)، إذ ينبني على بلاغه الكشف عن جريمة أو مخالفة تأديبية، وفي هذا تحقيق لمصلحة عامة، فلا يسوغ بعد ذلك مؤاخذته على بلاغه. وكذلك قد لا تثبت صحة الواقعة وقد يثبت كذبها، ومع ذلك لا يُسأل المبلِّغ متى كان حسن النية. وفي هذا تقول محكمة النقض "إنه إذا كان يلزم لإباحة الطعن في حق الموظفين أن يكون بيد الطاعن الدليل على صحة ما يسنده، فإن الشارع لا يمكن أن يكون قد قصد منع التبليغ ما لم يكن المبلِّغ واثقاً من صحة البلاغ بناء على أدلة لديه، إذ ذلك لو كان من قصده لكان من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة أي إضرار"^(٢). وبناء عليه يكون في حدود التبليغ قول المبلِّغ بحسن نية إنه يحصر الشبهة في شخص معين يعتقد أنه المرتكب للجريمة، ولو ثبت عدم صحة هذا الاتهام. وإذا كان المبلِّغ يعتقد صحة ما أسنده إلى المبلِّغ ضده فإنه لا يُسأل جنائياً.

وإنما يُسأل مدنياً إذا كان قد بادر إلى التبليغ بغير التثبت والتحري اللازمين لاستيفاء العنصر الآخر لحسن النية^(٣).

ثانياً: أداء الشهادة:

يفرض القانون على كل فرد دعي لأداء الشهادة أمام سلطة التحقيق أو المحاكمة أن يحضر أمام السلطة التي استدعته لأدائها ويقرر عقاباً لمن يمتنع عن ذلك (المواد ١١٧، ١١٩، ٢٠٨، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨٤ من قانون الإجراءات الجنائية). فإذا نسب الشاهد في شهادته إسناد واقعة شائنة إلى شخص فإن هذا الفعل يعتبر مباحاً طالما أن إسنادها كان متعلقاً بموضوع الدعوى، أي طالما لم يخرج في شهادته عما يتعلق بموضوع الدعوى، إذ هو في هذه الحالة لا يكون قد تجاوز الحق المقرر له في القانون. كما أنه من غير المتصور أن يكلف القانون بأمر ثم يعاقب من يقوم به. ويشترط لتوافر الإباحة في هذه الحالة تحقق شرطين:

الشرط الأول:

أن يلتزم الشاهد بالحدود التي يقتضيها موضوع الدعوى، فإذا خرج عن هذه الحدود فإنه يدخل بفعله في نطاق عدم المشروعية ويعاقب على ما تتضمنه أقواله من قذف.

الشرط الثاني:

أن يكون الشاهد حسن النية، أي يعتقد صحة الواقعة ويهدف من وراء شهادته كشف الحقيقة، ومن ثم لا تتوافر الإباحة إذا كان الشاهد لا يبغي من وراء شهادته سوى التشهير بالمجني عليه^(١).

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٥٦١.

(٢) نقض ١٩٤٥/١/٨ - مجموعة القواعد القانونية ج٦ رقم ٤٤٨ ص ٥٨١.

(٣) نقض ١٩٣٧/٦/١٤ - مجموعة القواعد القانونية ج٤ رقم ٩٣ ص ٧٨.

المطلب الثالث

إسناد القذف في الدفاع أمام المحاكم

حق الدفاع أمام المحاكم من شأنه أن يجعل المحاكمة عادلة، ولهذا فقد أباحه المشرع إذا انطوى على قذف. وفي هذا الصدد تنص المادة ٣٠٩ من قانون العقوبات على أنه "لا تسري أحكام المواد ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٨ على ما يسنده أحد الأخصام لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية".

وقد قصد بهذه المادة إطلاق حرية الدفاع للمتقاضين بالقدر الذي تتطلبه مدافعهم عن حقوقهم أمام الجهات القضائية، ويشترط لتطبيقها ثلاثة شروط:

- ١- أن يكون الإسناد موجهاً من خصم إلى آخر.
- ٢- أن يكون القذف أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم.
- ٣- أن يكون القذف من مستلزمات الدفاع.

الشرط الأول: أن يكون الإسناد موجهاً من خصم إلى آخر:

يتعين أن يكون الإسناد موجهاً من أحد الخصوم إلى خصمه، أيا كانت هذه الخصومة، مدنية أو جنائية أو إدارية، وتنسحب الإباحة لتشمل: الخصوم الأصليين والمنضمين والمحامين وغيرهم ممن يتولون الدفاع عنهم، وبناء عليه، لا يعتبر عضو النيابة خصماً. هذا، ولا تقتصر هذه الإباحة على الخصوم ذاتهم، بل تمتد إلى ما يقدمونه من أدلة: كشهادة الشهود أو الاستعانة بخبير وغيرهما ممن ليسوا خصوماً في الدعوى^(٢).

الشرط الثاني: أن يكون القذف أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم:

يجب أن يكون إسناد الواقعة أو الأمر الشائن قد صدر من الخصم في دفاعه الشفوي أو الكتابي أمام المحكمة، جنائية كانت أو مدنية أو إدارية. فيباح القذف الذي يقع من الخصوم أو وكلائهم في مرافعاتهم أمام المحكمة أو في المذكرات التي يقدمونها إليها. وقد جرى القضاء على اعتبار هذا الشرط متوافراً بالنسبة لما يبديه الخصم في عريضة دعواه أو أثناء التحقيق الابتدائي أو في محاضر الشرطة، وذلك باعتبار أن علة إباحة القذف والسب على أساس المادة ٣٠٩ عقوبات - وهي كفالة حرية الدفاع - متوافرة في هذه الحالة^(٣).

الشرط الثالث: أن يكون القذف من مستلزمات الدفاع:

(١) نقض ١٩٤٠/٣/٤ - مجموعة القواعد القانونية ج٥ رقم ٧١ ص ١٢٢.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٥٦٩.

(٣) د/فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٥٨١، نقض ١٩٦٩/١٠/٦ - مجموعة أحكام النقض

س ٢٠ رقم ١٩٧ ص ١٠١٤.

ترجع علّة هذا الشرط إلى أنه إذا كانت المصلحة العامة قد اقتضت إباحة القذف، فإن هذه الإباحة التي وردت على خلاف الأصل ينبغي أن تقتصر على النطاق الذي تقتضيه المصلحة العامة. وما جاوز هذا النطاق لا يكون لإباحته مقتضى^(١). ويعني هذا الشرط أن العبارات التي يوجهها الخصم يجب أن تكون ضرورية لإبداء وجهة نظره أو تدعيمها أو على الأقل تكون أفضل من غيرها في تحقيق هذه الغاية، أما إذا تبين أن الخصم كان يستطيع أن يبدي وجهة نظره ويدعمها على النحو الذي يقتنع به القضاء دون حاجة إلى أن ينسب إلى خصمه الوقائع التي توجب عقابه أو احتقاره فلا يباح له فعله والأمر متروك لقاضي الموضوع لتقدير ما يعتبر من مستلزمات وما لا يعتبر كذلك. والجدير بالذكر هو أنه إذا كان القذف مما لا يقتضيه الدفاع ولكن المتهم كان حسن النية، حيث كان يعتقد أنه من مستلزمات الدفاع، فإنه ينتفي لديه القصد الجنائي نظرًا للغلط في الإباحة، فإذا لم يكن اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة فإنه يُسأل عن خطئه فقط مدنياً أو تأديبياً^(٢).

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٥٧١.

(٢) د/فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٥٨٣.

المطلب الرابع

حق النقد

التعريف بحق النقد:

النقد هو إبداء رأي مخالف لغيره دون المساس مباشرة بشخص الغير أو باعتباره. أو هو حكم أو تعليق على تصرف أو واقعة ثابتة. وبهذا النحو يبدو عمل الناقد لأول وهلة على أنه متميز تمامًا عن القذف، وأنه فعل لا يكون أصلاً هذه الجريمة نظراً لكونه لا ينطوي على مساس بسمعة الغير أو اعتباره وإنما ينحصر فحسب في النعي على تصرفه دون المساس بشخصه^(١). ومؤدى هذا النظر - لو صح - أن حق النقد لا يعتبر سبباً لإباحة القذف وأنه إذا كان الناقد لا يعاقب على عمله فما ذلك إلا لأن هذا العمل لا تكتمل فيه عناصر القذف. بينما تفترض أسباب الإباحة ارتكاب فعل يعد في الأصل جريمة ولكن القانون يبيحه في الظروف التي ارتكب فيها نظراً لكونه في هذه الظروف لا ينطوي على مساس بالمصلحة التي قصد القانون كفالته بتجريمه أو يحقق مصلحة أخرى أولى بالرعاية والاعتبار^(٢).

شروط حق النقد:

لم ينص القانون على هذه الشروط، ولكنها تستخلص من الدور الاجتماعي لهذا الحق: فهدفه أن يكشف للرأي العام ما يهمه، ويعينه على تحديد قيمته الاجتماعية، وذلك بنية خدمة المصلحة العامة. وفي ضوء هذا التحديد يمكن أن تستخلص الشروط التالية لحق النقد: يتعين وجود واقعة ثابتة وصحيحة ومعلومة للجمهور، وأن تكون الواقعة محل النقد مما يهم الجمهور، وأن يكون استناد التعليق إلى الواقعة وحصره في حدودها، كما يتعين أن يتوافر لدى المتهم حسن النية^(٣).

الشرط الأول: ثبوت الواقعة وعلم الجمهور بها:

ينبغي أن يرد النقد على واقعة ثابتة وصحيحة، والمقصود بالواقعة الثابتة هي تلك التي تكون معلومة للجمهور، فلا يبيح النقد اختراع الوقائع المشينة أو تشويه الوقائع الصحيحة على نحو يجعلها مشينة ثم التعليق عليها، كذلك لا يبيح النقد كشف الوقائع غير المعلومة للجمهور وإبداء الرأي فيها.

(١) د/عماد عبد الحميد النجار - النقد المباح - ١٩٧٧ ص ١٦٦.

(٢) نقض ١٩٣٢/١/٤ - مجموعة القواعد القانونية ج ٢ رقم ٣١١ ص ٣٩٧.

(٣) الأستاذ/محمد عبد الله - المرجع السابق ص ٣١١، د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٥٨٢، د/فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٥٨٦.

أما الواقعة الصحيحة فهي تلك التي تكون مطابقة للواقع. فإذا كانت الواقعة ملفقة أو توهم الشخص حدوثها فإنه لا يباح معها النقض^(١).

الشرط الثاني: أن تكون الواقعة محل النقد مما يهم الجمهور:

يشترط أن تكون الواقعة موضوع النقد مما يهم الجمهور، إذ في هذه الحالة فقط تتحقق العلة في إباحة القذف، وهي إبراز التصرفات التي تهم الجمهور في وضع يمكنه من فهمها. وظاهر أن كل ما يتصل بالشئون العامة من تصرفات يهم الجمهور فيصبح أن يكون محلاً للنقد. ولا يشترط فيمن صدر منه التصرف محل التعليق أن يكون ذا صفة عامة، بل يكفي أن يكون قد تعرض لأمر من الأمور العامة بوجه من الوجوه كراي أبداه فيه مثلاً. أما شئون الحياة الخاصة للأفراد فالفرض فيها أنها لا تهم الجمهور فلا يجوز بالتالي التعرض لها علناً بحجة النقد إلا في حدود ما هو مرتبط منها بشئون حياتهم العامة وبالقدر الذي يقتضيه هذا الارتباط^(٢).

الشرط الثالث: استناد التعليق إلى الواقعة وحصره في حدودها:

يلزم أن يكون التعليق أو الرأي مستنداً إلى الواقعة. والمقصود بذلك ذكر الواقعة إلى جانب الرأي وإمكان استخلاصه منها عقلاً. فذكر الرأي دون الواقعة التي لا يستند إليها لا يعد نقداً بل سبباً. كما يعتبر نقداً الرأي الذي يبدو بوضوح تام أن الواقعة المذكورة لا تسنده، أي لا يمكن استخلاصه منها عقلاً، إذ أن هذا الرأي لا يعد في الحقيقة تعليقاً على الواقعة ويدل على أن صاحبه قد اتخذ من النقد ستاراً للقذف أما إذا ذكر الرأي مع الواقعة وكان من الممكن عقلاً استخلاصه منها فإنه يظل نقداً حتى ولو كان خاطئاً طالما أن الناقد كان حسن النية يعتقد صحة الرأي الذي أبداه وكان لديه ما يشفع لهذا الاعتقاد^(٣).

الشرط الرابع: حسن النية:

حسن النية معناه أن يقوم في اعتقاد الناقد صحة الرأي الذي يبديه تعليقاً على الواقعة المسلمة، فلا يقوم حق النقد إذا كان المتهم لا يعتقد في صحة ما يبديه، إذ يكون بذلك مضللاً للرأي العام، ولا يكون بداهة مستعملاً لحق. وليس بذئ شأن أن يكون الرأي صائباً أو خاطئاً، فيكون الناقد في دائرة حقه ولو كان تعليقه خاطئاً متى كان قد أبداه بترؤ وتعلل.

على أن حسن نية الناقد من الأمور المفترضة بحسب الأصل. ومن ثم يكون على سلطة الاتهام أن تقيم الدليل على ما ينفيها، ولها أن تستمد هذا الدليل من قسوة عبارات

(١) نقض ١٩٣٢/٣/١٤ - مجموعة القواعد القانونية ج ٢ رقم ٣٣٣ ص ٤٨١.

(٢) نقض ١٩٦٢/١/١٦ - مجموعة أحكام النقض س ١٣ ص ٤٧.

(٣) نقض ١٩٣٢/١/٤ - مجموعة القواعد القانونية ج ٢ رقم ٣١٢ ص ٤٠٣.

النقد وعدم تناسبها مع الواقعة موضوع التعليق أو من تصرّف قام به الناقد قبل نشر مقاله كمطالبة المجني عليه مبلغ من المال أو بإسداء خدمة له في مقابل عدم النشر^(١).

المطلب الخامس حق نشر الأخبار

تقوم الصحافة بدور هام في المجتمع، حين تقوم بنشر الأخبار، إذ تعتبر وسيلة سريعة وفعّالة لإطلاع الناس على ما يدور في المجتمع. وقد يتضمّن نشر الأخبار إسناد واقعة شائنة إلى شخص معين، مما تقوم به عناصر جريمة القذف، وعندئذ نكون بصدد مصلحتين متعارضتين، مصلحة أفراد المجتمع في معرفة ما يجري فيه، ومصلحة الشخص الذي أُسندت إليه الواقعة الشائنة في شرفه واعتباره، فترجّح مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد.

وتستند الإباحة إلى استعمال الحق في النشر، وهذا الحق ليس خاصًا بالصحفيين، وإنما هو جزء من حق الفرد العادي فلا يجوز تجاوزه إلا بتشريع خاص^(٢).

شروط الإباحة:

تتحدد شروط الإباحة في ضوء الغرض المستهدف بتقرير الحق في نشر الأخبار، وهو إعلام الناس بما يدور في المجتمع من أمور ذات طابع عام، ويفترض ذلك من ناحية، أن يكون الخبر صحيحًا، فإذا كان غير صحيح فإنه يشوه الصورة الحقيقية للأحداث التي تقع في المجتمع، ومن ناحية أخرى، أن يكون الخبر ذا طابع عام، فلا تمتد الإباحة إلى الأخبار التي تنطوي على إسناد واقعة شائنة تتعلق بالحياة الخاصة لأحد الأفراد دون أن تحقق هدفًا اجتماعيًا.

(١) الأستاذ/محمد عبد الله - المرجع السابق ص ٢٣١، د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٥٨٣.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٥٧٨، د/فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٥٨٣.

ويجب أن يتوافر لدى الشخص الذي ينشر الخبر حسن النية، بأن يستهدف بنشره تحقيق مصلحة اجتماعية، فتتحسر الإباحة إذا كان يرمي بالنشر إلى التشهير بالشخص الذي يسند إليه الواقعة الشائنة^(١).

المطلب السادس إباحة القذف لأعضاء مجلس الشعب

مصدر الإباحة وعلتها:

إن تمكين عضو البرلمان من القيام بمهمته في التعبير عن إرادة الشعب بحرية تامة يقتضي إحاطته بحصانة خاصة تُجَبِّه كل مسؤولية عما يبديه من آراء داخل المجلس أو في لجانه وتجعله بمأمن من الدعاوى الكيدية والإجراءات التعسفية التي قد تتخذ ضده بدافع الاضطهاد السياسي. ولذلك كان من المبادئ الأساسية التي تحرص معظم الدساتير على تقريرها مبدأ الحصانة البرلمانية أو ما يعبر عنه بحرية المنبر^(٢).

وهذه الحصانة ذات شقين، أحدهما، إجرائي والآخر موضوعي. وقد أشارت إلى الشق الأول المادة ١١٣ من الدستور المصري ٢٠١٤ بنصها على أنه "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء".

أما الشق الموضوعي للحصانة فقد قرره المادة ١١٢ من الدستور بنصها على أنه: "لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه". والحصانة البرلمانية بشقيها غير مقصورة على أعضاء مجلس الشعب، إذ يتمتع بها أيضًا أعضاء مجلس الشورى.

وتعتبر الحصانة الموضوعية سببًا من أسباب إباحة جرائم الرأي كالقذف والسب وتتميز هذه الحصانة بأمرين: الأول، أنها دائمة فلا يُسأل العضو عن جرائم الرأي التي وقعت منه ولو بعد انتهاء مدة نيابته. والثاني: أنها محدودة إذ تنحصر في جرائم الرأي التي تقع من النائب بالقول أو الكتابة، بحكم عمله، سواء في خطبه أو أسئلته أو تقاريره أو مداولاته، وسواء في المجلس أو في إحدى لجانه^(٣).

(١) د/فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٥٨٤.

(٢) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٣٩١.

(٣) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٣٩٣.

ويترتب على ذلك أن الحصانة لا تمتد إلى ما يبيده العضو من أفكار أو آراء خارج المجلس ولجانه إذا كانت تكوّن جريمة، ولو كان ذلك أثناء فترة انعقاد المجلس، بل ولو كان قد سبق له إبداء هذه الآراء في المجلس. كذلك لا تمتد الحصانة إلى ما يقع من النائب في المجلس من أفعال يجرمها القانون، كما لو اعتدى بالضرب على أحد زملائه، فيمن أن ترفع عليه الدعوى الجنائية بشرط الحصول على إذن من المجلس وفقاً لما تتطلبه الحصانة الإجرائية^(١).

ومن المعلوم أن هذه الحصانة تقتصر بداهة على من يكون لهم بحكم وظيفتهم التعبير عن إرادة الشعب في مجالس البرلمان. وهؤلاء هم أعضاء البرلمان دون سواهم من موظفيه أو موظفي الحكومة أو الوزراء^(٢).

(١) الأستاذ/محمد عبد الله - المرجع السابق ص ٣٣١.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٥٨٠.

الفصل الثاني جريمة السب

تعريف وتنقسم:

عرّفت محكمة النقض السب بأنه "في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعارض التي تومئ إليه، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير"^(١). أو هو كل تعبير يحط من قدر الشخص فيخدش شرفه واعتباره دون إسناد واقعة معينة شائنة إليه.

وقد عرّف الشارع السب وحدد عقوبته في المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات التي نصت على أن "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة، بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ بالغرامة التي لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه . وقد عاقب الشارع كذلك على السب غير العلني، فنصت المادة ٣٧٨/فقرة ٩ من قانون العقوبات على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا كل من ابتدر إنسانًا بسب غير علني".

والواضح من هذه النصوص أن ضابط التمييز بين السب العلني والسب غير العلني هو ركن العلانية، فجريمة السب قد تكون جنحة إذا وقعت بوجه من وجوه العلانية، وقد تكون مجرد مخالفة إذا وقعت في غير العلانية^(٢).

التمييز بين القذف والسب:

تتفق جريمة السب مع جريمة القذف في أن كلاً منهما، اعتداء على شرف المجني عليه واعتباره بإسناد ما يشينه إليه" ومن ثم كان بينهما تماثل في عديد من الأحكام. ولكن الفارق الأساسي بينهما أن القذف يتضمن إسناد واقعة محددة إلى المجني عليه، في حين لا يتضمن السب ذلك، إذ هو خدش للشرف أو الاعتبار بأي وجه من الوجوه مثل لصق بعض الكلمات أو الألفاظ أو العبارات التي تقلل من قدره أو من احترام الغير له. فالقول عن شخص معين أنه سارق مال شخص آخر أو أنه ارتشى ليقوم بعمل معين من أعمال وظيفته يعتبر قذفًا، بينما تقوم جريمة السب إذا قيل عن هذا الشخص أنه سارق أو مرتشى، إذ يمثل ذلك وصفه بصفة شائنة دون إسناد واقعة معينة إليه^(٣).

(١) نقض ١٩٦٩/١٠/٦ - مجموعة أحكام النقض س ٢٠ ص ١٠١٤ رقم ١٩٧.
(٢) الأستاذ/أحمد أمين - المرجع السابق ص ٥٥٨، د/محمود محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٣٩٧.

(٣) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٥٨٩، د/المرصفاوي - المرجع السابق ص ٦٨٠.

وهذا التمييز بين السب والقذف، يفسّر شدة عقوبة القذف بالقياس إلى السب، وتوافر ظروف مشددة وأسباب إباحة بالنسبة للقذف لا محل لها في السب. وتعد جريمة السب بالقياس إلى القذف، بل وسائر جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار الجريمة الأساسية باعتبارها أبسطها أركاناً، وتضمنها النواة الأولى التي تفترضها سائر هذه الجرائم. وعلة تجريم السب هي بذاتها علة تجريم القذف. فهي الاعتداء على شرف المجني عليه واعتباره، بالإضافة إلى ما قد ينطوي عليه من إيلاام لنفسه وإضرار مادي أو معنوي به، وما يحتمل أن يفضي إليه من تبادل الاعتداء بينه وبين مرتكب السب^(١).

وترتيباً على ذلك نقسّم هذا الفصل إلى مبحثين، نتناول في المبحث الأول السب العلني ونتناول في المبحث الثاني – السب غير العلني.

المبحث الأول

السب العلني

تمهيد وتقسيم:

نصت على السب العلني المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات بقولها "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة، بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ بالغرامة التي لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. وتتطلب دراسة السب العلني تحديد أركانه وبيان عقوبته وأسباب الإباحة فيه، ولذا نقسّم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول

أركان جريمة السب العلني

جريمة السب العلني تستوجب توافر ركنان: الركن المادي، المتمثل في إتيان الشخص السلوك المعاقب عليه قانوناً بإحدى طرق العلانية، والركن المعنوي الذي يتخذ صورة القصد الجنائي، وذلك على التفصيل التالي:

أولاً: الركن المادي لجريمة السب:

يقوم هذا الركن على عنصرين: نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأي وجه من الوجوه، وصفة هذا النشاط الذي يتعين أن يكون علنياً. وثمة عنصر سلبي في هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادي في القذف، هو ألا يتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة محددة إلى المجني عليه.

العنصر الأول: أن يكون النشاط خادشاً للشرف أو للاعتبار:

(١) الأستاذ/أحمد أمين – المرجع السابق ص ٥٦١، د/محمود مصطفى – المرجع السابق ص ٣٩٩، د/فوزية عبد الستار – المرجع السابق ص ٥٩٥.

هذا العنصر هو الذي يميز القذف عن السب، فالقذف لا يكون إلا بإسناد أمر معين، أما السب فيتوافر بكل ما يتضمن خدشاً للشرف أو الاعتبار، أي بكل ما يمس قيمة الإنسان عند نفسه، أو يحط من كرامته أو شخصيته عند غيره. وهذا المعنى على إطلاقه يدخل فيه نسبة أمور معينة، وعلى ذلك فكل قذف يتضمن في نفس الوقت سباً. ولكن قد يחדش الشرف أو الاعتبار بغير إسناد واقعة معينة، وقد يكون ذلك بإسناد عيب معين دون تعيين واقعة، كمن يصف آخر بأنه نصاب أو لص أو مزور أو عرييد أو فاسق أو ماجن^(١)، وقد يكون بإسناد عيب غير معين، كمن يقول عن آخر أنه منحط الخلق أو أنه أسوأ خلق الله جميعاً أو إنه أول من يسعى للفساد. وقد يتحقق السب بدون إسناد عيب ما معيناً أو غير معين، كمن يقول عن آخر أنه حيوان أو خنزير أو كل أو ابن كلب^(٢). وقد قضى بأنه يعد من قبيل السب الدعاء على الغير بالشر كالدعاء بموته أو سقوطه^(٣)، وكذلك اقتفاء أثر السيدات وتوجيه عبارات الغزل إليهن^(٤). وكما يكون السب بصيغة تأكيدية يصح أن يقع بكل صيغة ولو تشكيكية متى كان من شأنها أن تخلق في الأذهان ظناً أو احتمالاً بصحة الأمور المدعاة. وكما يقع السب بالقول يصح أن يقع بالفعل أو بالكتابة وما يلحق بهما. فيعد من قبيل السب مثلاً تمزيق صورة الشخص أو تشويهها أو حرقها أو طؤها بالأقدام تعبيراً عن تحقير هذا الشخص وإهانته. ويستوي في السب أن يكون صريحاً أو ضمناً. فيُسأل عن سب مثلاً من يصف آخر بأنه طويل اليد أو عريض القفا متى قام الدليل على أنه كان يقصد بذلك وصف المجني عليه بأنه لص أو نعتة بالغباء والبلادة. والمرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب ومراميها هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الوقائع في الدعوى^(٥).

إنما يلزم أن يكون السب موجهاً إلى شخص معين أو أشخاص معينين. فإذا خلت عبارات السب من ذكر اسم المجني عليه فلا أقل من أن يكون في ظروف السب وملابساته ما يسمح بالتعرف على الشخص المقصود به^(٦). ويستوي أن يكون المجني عليه في السب شخصاً طبيعياً أو معنوياً. ولكن لا يدخل في حكم السب تحقير الموتى اللهم إلا إذا كان من شأن العبارات الموجهة إلى شخص الميت أن يחדش شرف وورثته وأقاربه الأحياء وتنتال من اعتبارهم.

العنصر الثاني: علانية النشاط الإجرامي:

(١) نقض ١٩٣٢/١/٢٥ - مجموعة القواعد القانونية ج٢ رقم ٣٢٤ ص ٤٤٢.

(٢) نقض ١٩٣٢/٣/١٤ - مجموعة القواعد القانونية ج٢ رقم ٣٣٦ ص ٤٨٢.

(٣) نقض ١٩١١/٥/٦ - المجموعة الرسمية س ١٢ رقم ١٠٥ ص ٢١٢.

(٤) نقض ١٩٥٣/٦/١٦ - مجموعة أحكام النقض س ٤ رقم ٣٥٥ ص ٩٩٦.

(٥) نقض ١٩٦٥/١١/٢ - مجموعة أحكام النقض س ١٦ رقم ١٤٩ ص ٧٨٧.

(٦) نقض ١٩٦٤/٤/١١ - مجموعة أحكام النقض س ١٥ رقم ٥٩ ص ٢٩٨.

علانية النشاط الإجرامي أحد عناصر الركن المادي في السب، ولها ذات دلالتها في القذف، وذلك واضح من إحالة المادة ٣٠٦ المختصة بالسب إلى المادة ١٧١ التي حددت وسائل العلانية على ذات النحو الذي فعلته المادة ٣٠٢ الخاصة بالقذف. وتتخذ العلانية في الأصل صورة إحدى الوسائل التي حددتها المادة ١٧١ من قانون العقوبات مع ملاحظة من أن هذه المادة قد نصت على وسائل العلانية على سبيل المثال. والعلانية قد تكون عن طريق القول أو الكتابة أو الإيماء، وتضاف إليها حالة رابعة هي "العلانية عن طريق التليفون" التي نصت عليها المادة ٣٠٨ مكرراً من قانون العقوبات (الفقرة الثانية)^(١).

وتتحقق علانية القول بالجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في مكان عام، كما تحقق بالجهر به أو ترديده في مكان خاص بحيث يستطيع سماعه من يكون في مكان عام، وتحقق في النهاية بإذاعته عن طريق اللاسلكي. أما علانية الإيماء فتفترض صدوره في مكان عام أو بحيث يستطيع أن يراه من يكون في مكان عام. وتحقق علانية الكتابة بتوزيع المطبوعات أو الرسوم أو الصور على عدد من الأفراد بغير تمييز أو عرضها بحيث يستطيع أن يراها من يكون في مكان عام أو بيعها أو عرضها للبيع.

وتطبيقاً لذلك، فإنه إذا ارتكب السب في الطريق العام توافرت له العلانية باعتباره ارتكب في مكان عام بطبيعته^(٢)، وإذا ارتكب في قاعة جلسة محكمة توافرت له العلانية كذلك باعتباره ارتكب في مكان عام بالتخصيص، وإذا ارتكب في فناء منزل دخل فيه جمهور الناس بسبب مشادة حديث بين طرفين توافرت له العلانية باعتباره ارتكب في مكان عام بالمصادفة^(٣). ولكن إذا ارتكب السب في مكان خاص فلا تتوافر له العلانية إلا إذا استطاع أن يسمعه من كان في مكان عام: ولذلك فإن ألفاظ السب الصادرة من المتهم وهو في داخل المنزل تعتبر علنية إذا سمعها من يمرون في الشارع العمومي^(٤)، وتعتبر علنية إذا صدرت عنه هذه الألفاظ في شرفة مسكنه المطل على طريق عام وعلى مسمع من كثيرين^(٥). أما إذا ارتكب السب في مكان خاص فلم يسمعه إلا من كانوا في أماكن خاصة أخرى فلا تتوافر له العلانية. فالسب الذي يرتكب في فناء المنزل لا يعتبر علنياً إذا لم يسمعه غير سكان المنزل وهم في مساكنهم الخاصة^(٦).

ومن باب أولى، فإنه إذا جهر المتهم بألفاظ السب في مكان خاص فلم يكن من الممكن أن تسمع في خارجه، فإن العلانية لا تتوافر لها: كما لو هرب بها في مكتب

(١) نقض ١٩٧٤/٢/٢٥ - مجموعة أحكام النقض س ٢٥ رقم ٤٢ ص ١٩٢.

(٢) نقض ١٩٥٦/٣/١٩ - مجموعة أحكام النقض س ٧ رقم ١٠٨ ص ٢٦٧.

(٣) نقض ١٩٣١/٢/١٥ - مجموعة القواعد القانونية ج ٢ رقم ١٨٣ ص ٢٤٠.

(٤) نقض ١٩٦٤/٤/٣ - مجموعة أحكام النقض س ١٥ رقم ٥٩ ص ٢٩٨.

(٥) نقض ١٩٤٢/٢/١٥ - مجموعة القواعد القانونية ج ٦ رقم ١٠٨ ص ١٦٠.

(٦) نقض ١٩٦١/١٠/١٧ - مجموعة أحكام النقض س ١٢ رقم ١٦١ ص ٨٢٩.

محام^(١)، أو في مندررة عمدة^(٢)، وفي غرفة ناظر مدرسة^(٣). وذلك ما لم تتحول إلى مكان عام بالمصادفة أو تكون فيها آلة تنقل الصوت إلى من يوجد في مكان عام. وإذا دون المتهم عبارات السب في خطاب أرسله إلى صديق أو المجني عليه نفسه أو رئيسه في العمل، فإن العلانية لا تتوافر بذلك^(٤).

ثانيًا: الركن المعنوي للسب العلني:

جريمة السب العلني من الجرائم العمدية، يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي وهو قصد عام يقوم على عنصري العلم والإرادة. فيجب أن تنصرف إرادة الجاني إلى إذاعة الأمور الخادشة للشرف أو الاعتبار مع علمه بمعناها. فلا بد أولاً أن يعلم الجاني بمعنى الأمور المتضمنة للسب. وهذا العلم يكون مفترضاً متى كانت عبارات السب شائنة ومقذعة بذاتها^(٥). إنما يقبل من المتهم أن يدحض هذا الافتراض بإقامة الدليل على أنه كان يجهل المعنى الشائن للألفاظ التي صدرت منه، ويتعين على المحكمة حينئذ متى اطمأنت إلى هذا الدليل أن تقضي بالبراءة. ولا بد أيضاً أن يتوافر لدى الجاني قصد الإذاعة، بمعنى أن تكون إرادته قد اتجهت إلى نشر ما عبر عنه من معنى يחדش شرف المجني عليه أو اعتباره. فحيث يثبت انتفاء هذا القصد لديه يكون الحكم ببراءته واجباً.

ولا عبرة في قيام الجريمة بالبواعث على السب^(٦). فلا يقبل من المتهم في سبيل دفع مسؤوليته الادعاء بأنه لم يكن يرمي بالسب إلى النيل من سمعة المجني عليه أو اعتباره، وإنما كان يستهدف تحقيق مصلحة عامة كحماية الفضيلة أو الكشف عن عيوب بعض الأشخاص حتى لا ينخدع الناس فيهم. كذلك يظل الجاني مسؤولاً عن السب العلني ولو ثبت أن المجني عليه هو الذي استفزه إلى السب، وذلك لأن هذا الاستفزاز لا يصلح دفاعاً للمسؤولية إلا في مخالفة السب غير العلني المنصوص عليها في المادة ٣٧٨ فقرة ٩ من قانون العقوبات^(٧).

المطلب الثاني

عقوبة السب العلني

يفرض القانون للسب العلني عقوبة أخف من عقوبة القذف، مقدراً في ذلك أن عدم اشتغال السب على نسبة وقائع معينة إلى المجني عليه يجعل تصديق

(١) نقض ١٩٥٠/١٠/١ - مجموعة أحكام النقض س ١ رقم ١٨٣ ص ٥٥٩.

(٢) نقض ١٩٥٠/٥/١٥ - مجموعة أحكام النقض س ١ رقم ٢٣١ ص ٦٥١.

(٣) نقض ١٩٣٧/١٠/٢٥ - مجموعة القواعد القانونية ج ٤ رقم ١٠١ ص ٨٣.

(٤) نقض ١٩٥٦/٦/٢٦ - مجموعة أحكام النقض س ٧ رقم ٢٤٥ ص ٨٩٤.

(٥) نقض ١٩٦٥/١١/٢ - مجموعة أحكام النقض س ١٦ رقم ١٤٩ ص ٧٨٧.

(٦) نقض ١٩٤٨/٦/١٥ - مجموعة القواعد القانونية ج ٧ رقم ٦٤١ ص ٦١٢.

(٧) نقض ١٩٤٥/٤/٢ - مجموعة القواعد القانونية ج ٦ رقم ٥٤٢ ص ٦٨١.

الأمر الذي يتضمنها أقل احتمالاً من تصديق الأمور المتضمنة للقتل، فيكون خطر السب على سمعة المجني عليه واعتباره دون خطر القذف.

أولاً: عقوبة السب العلني البسيط:

حدد القانون عقوبة هذه الجريمة في صورتها البسيطة في المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات، بالغرامة التي لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. وبمقارنة هذه العقوبة بعقوبة القذف يتبين أن الفارق الأساسي بينهما يتصل بعقوبة الغرامة إذ جعل المشرع حدها الأقصى في القذف سبعة آلاف وخمسمائة جنيه، بينما الحد الأقصى للغرامة في السب خمسة آلاف جنيه، أما الحد الأدنى للغرامة فهي في القذف لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه، وفي السب لا تقل عن ألف جنيه، أما عقوبة الحبس في كل منهما فهي الحبس مدة لا تجاوز سنة.

ثانياً: عقوبة السب العلني في صورته المشددة:

نص المشرع على أسباب تشدد عقوبة جريمة السب، وهذه الأسباب هي ذات الأسباب التي تشدد بتوافرها عقوبة جريمة القذف، وعلى ذلك يشدد العقاب إذا توافر أحد الأسباب الآتية:

١- إذا كان المجني عليه موظفًا عامًا أو شخصًا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة وكان السب بسبب أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة فإذا توافر هذا السبب تصبح العقوبة وفقًا للمادة ١٨٥ بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٢- إذا ارتكب السب بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد التي تعاقب على السب إلى ضعفها، وعلى ذلك يصبح الحد الأدنى للغرامة في حالة ارتكاب جريمة السب عن طريق النشر في حق موظف عام أو من في حكمه، عشرة آلاف جنيه، ويصبح الحد الأقصى عشرون ألف جنيه.

٣- إذا تضمن السب طعنًا في أعراض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات، تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، وفي حالة نشر هذه الأمور في إحدى الجرائد أو المطبوعات أوجب القانون ألا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى، وألا يقل الحبس عن ستة شهور م ٣٠٨ عقوبات.

المطلب الثالث

أسباب الإباحة في السب العلني

ليست كل الأسباب التي تبيح القذف تسري على السب، وذلك لأن من بين هذه الأسباب ما يقوم على مصلحة المجتمع في الكشف عن وقائع معينة أو إبرازها على نحو

يمكن الجمهور من إدراكها وتفهم حقيقة معناها، والفرص في السبب أنه لا يشتمل على إسناد وقائع معينة حتى يكون ثمة محل للقول بأن للمجتمع مصلحة في كشفها. ولهذا يخرج من عداد الأسباب المبيحة للسبب حق التبليغ عن الجرائم والمخالفات الإدارية، فهو يبيح القذف دون السب.

كذلك يخرج من عداد هذه الأسباب - بحسب الأصل - حق الطعن في أعمال ذوي الصفة العامة، إذ أن القانون لا يبيح هذا الطعن إلا حيث يكون مضمونه نسبة وقائع محددة إلى الموظف العام أو من في حكمه^(١).

ويبيح المشرع السب العلني إذا تحققت علة الإباحة، وهي رجحان مصلحة أخرى على مصلحة المجني عليه في صيانة شرفه واعتباره، وأهم الأسباب التي تبيح السب يمكن حصرها فيما يلي:

١ - سب الموظف العام أو من في حكمه:

نصت على هذه الإباحة المادة ١٨٥ من قانون العقوبات في قولها - بعد أن حددت عقوبة السب الموجه ضد الموظف العام أو ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة "وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٠٢ إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبتها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب". وإباحة السب على أساس هذا النص تفترض أن المتهم ارتكب قذفًا ضد ذات المجني عليه في السب، وثمة ارتباطًا بين الجريمتين، وأن القذف كان مباحًا لاستيفائه شروط الطعن المباح في أعمال ذوي الصفة العامة طبقًا للفقرة الثانية من المادة ٣٠٢ عقوبات. وتقدير توافر الارتباط بين السب والقذف مسألة يفصل فيها قاضي الموضوع^(٢).

٢ - إباحة السب استعمالاً لحق الدفاع:

لقد أباحَت المادة ٣٠٩ عقوبات السب الموجه من خصم إلى خصم آخر في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم، وذلك طبقًا للشروط التي سبق بيانها وعلى تفصيل ما تقدم في جريمة القذف.

٣ - إباحة السب لعضو المجلس النيابي:

من المقرر أن أحكام السب لا تسري على ما يبيده عضو البرلمان من آراء وأفكار داخل المجلس أو في إحدى لجانه، وذلك طبقًا للمادتين ٩٨، ٢٠٥ من الدستور، ونحيل في شأن هذا السب إلى ما سبق بيانه بصدد إباحة القذف.

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٥٩٩.

(٢) د/محمود محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٤٠٣.

المبحث الثاني

السب غير العلني

نص الشارع على السب غير العلني في المادة ٣٧٨ الفقرة ٩ من قانون العقوبات في قوله (يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا .. كل من ابتدر إنسانًا بسب غير علني).

أركان السب غير العلني:

يفترض السب غير العلني انتفاء ركن العلانية الذي تشترك في تطلبه جريمتا القذف والسب العلني، ثم هو يتطلب ركنًا ماديًا وركنًا معنويًا، بالإضافة إلى ركن (الابتدار بالسب).

أولاً: الركن المادي:

يتحقق الركن المادي في السب غير العلني بالتعبير عن معنى ينطوي على خدش لشرف المجني عليه واعتباره، أي كانت طريقة هذا التعبير أي سواء كانت بالقول أو الفعل أو الكتابة أو غير ذلك. ويتميز الركن المادي في هذه الجريمة بأنه يستوي في تحققه أن يكون المعنى الشائن الذي عبر عنه الجاني مشتملاً على تعيين واقعة محددة يسندها إلى المجني عليه أو أن يكون خالياً من هذا التعيين. وبذلك يكون للركن المادي في السب غير العلني متسع يدخل فيه كل ما يحقق الركن المادي في جريمتي القذف والسب العلني على السواء. فيعد مرتكباً لسب غير علني من يسند إلى آخر في غير علانية واقعة معينة تعد جريمة أو تستوجب تحقيره في وسطه الاجتماعي، مع أن هذا الإسناد لو تم علانية تقوم به جريمة القذف^(١).

ثانياً: الركن المعنوي:

ويتخذ صورة القصد الجنائي الذي يقوم على علم الجاني بمعنى العبارات التي تصدر عنه وبأن من شأنها خدش شرف المجني عليه أو اعتباره، واتجاه إرادته إلى التعبير عن هذا المعنى، ولا يشترط في السب غير العلني اتجاه إرادة الجاني إلى إذاعة التعبير الذي صدر عنه، إذ لا تعتبر العلانية ركنًا من أركانه كما هو الشأن في السب العلني^(٢).

(١) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٤٠٦.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٦٠٠.

ثالثاً: الابتدار بالسب:

يعتبر المتهم مبتدراً المجني عليه بالسب إذا لم يكن هذا قد استفز ذلك على السب. والحكمة من اشتراط الابتدار أن الجاني لا يكون في حالة استفزاز أو إثارة، لأنه هو المبتدئ بالعدوان، في حين أن المجني عليه يكون في حالة استفزاز أو إثارة لا يستطيع معها السيطرة على إرادته، وتتحقق المبادرة والرد عليها في صورة تبادل الاعتداء بين شخصين.

ويشترط لتحقيق الابتدار بالسب والرد عليه من المجني عليه المستفز، أن يقتصر الاعتداء عليهما. فإذا صدر السب أمام ثالث كان يقف حينئذ، فلا يعتد باستفزازه إذا سب المبتدئ، لأنه لا يكون حينئذ في حالة استفزاز يعتد بها القانون. ومن المقرر أن الرد على السب يكون فوراً، قبل أن تهدأ ثائرة المجني عليه الذي يرد على السب، وتقدير هذا الفاصل الزمني متروك لقاضي الموضوع^(١).

عقوبة السب غير العلني:

يقرر المشرع للسب غير العلني عقوبة الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على خمسين جنيهاً، ولم يعلق المشرع تحريك الدعوى عن جريمة السب غير العلني على شكوى من المجني عليه، كما فعل بالنسبة للقذف والسب العلني، ويذهب الفقه إلى تقييد رفع الدعوى عنها بشكوى المجني عليه قياساً على القذف والسب العلني من باب أولى^(٢).

(١) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٤٠٧.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٦٠١.

الفصل الثالث

البلاغ الكاذب

التعريف بالبلاغ الكاذب:

بعد أن بين قانون العقوبات أحكام القذف في المادتين ٣٠٢، ٣٠٣ انتقل إلى بيان أحكام البلاغ الكاذب ومهد لها ببيان حكم التبليغ الذي يصدر عن حسن نية، فنص في المادة ٣٠٤ عقوبات على أنه: "لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله". ثم اتبع ذلك بالنص في المادة ٣٠٥ على التبليغ الذي يعد جريمة في نظر القانون بقوله: "وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به". ويمكن من هذين النصين أن نستخلص تعريفاً للبلاغ الكاذب وهو أنه عبارة عن تعمد إخبار أحد الحكام القضائيين أو الإداريين كذباً بأمر يستوجب عقوبة فاعله. وترجع علة تجريم البلاغ الكاذب من ناحية إلى أنه يعتبر اعتداء على شرف المجني عليه واعتباره، ومن ناحية أخرى إلى أنه يمثل نوعاً من الاستهانة بالسلطات القضائية والإدارية حيث يقتطع من وقت القائمين عليها ومن جهدهم ما يستغل في تحقيق نوايا الجاني السيئة في الإضرار بالمجني عليه^(١).

التمييز بين البلاغ الكاذب والقذف:

تختلف جريمة البلاغ الكاذب عن جريمة القذف من عدة نواح: فالقذف تشترط فيه العلانية وليست كذلك جريمة البلاغ الكاذب بدليل قول الشارع في المادة ٣٠٥: "ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة". ثم إن جريمة القذف تتم بنشر الوقائع المسندة أو إذاعتها بين الجمهور بإحدى طرق العلانية، أما البلاغ الكاذب فلا يتم إلا بإبلاغ الوقائع المسندة إلى الحكام الإداريين أو القضائيين. ويضاف إلى ذلك أن القذف يعاقب عليه سواء أكانت الوقائع المسندة صحيحة أم كاذبة، أما البلاغ الكاذب فمن أركانه أن يحصل التبليغ عن أمر مكذوب. وأخيراً لا بد في البلاغ الكاذب أن يحصل التبليغ عن أمر مستوجب لعقوبة فاعله جنائياً أو تأديبياً، بينما يكفي في إحدى صورتي القذف أن تكون الوقائع المسندة مستوجبة لاحتقار المجني عليه.

وقد تكون الواقعة قذفاً وبلاغاً كاذباً إذا توافرت شروط البلاغ الكاذب وحصل التبليغ علناً، وقد يحصل التبليغ علناً ويفقد البلاغ الكاذب شرطاً من شروطه وعندئذ قد

(١) د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٦٠٥.

تكون الواقعة قذفًا، وعلى العكس من ذلك قد تتوافر جريمة البلاغ الكاذب دون القذف لعدم توافر العلانية^(١).

أركان جريمة البلاغ الكاذب:

يستفاد من نص المادتين ٣٠٤، ٣٠٥ عقوبات أن جريمة البلاغ الكاذب لا توجد إلا إذا توافرت أركان ثلاثة: ركن مادي – يتمثل في بلاغ كاذب عن أمر مستوجب لعقوبة فاعله، وأن يكون هذا البلاغ قد رفع إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين. وأن يكون البلاغ قد رفع بسوء قصد.

وسوف نخصص لكل ركن من هذه الأركان مبحثًا ثم نضيف مبحثًا رابعًا نتناول فيه عقوبة جريمة البلاغ الكاذب.

المبحث الأول

الركن المادي للبلاغ الكاذب

يقوم الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب على عدة عناصر: (١) أن يقع فعل التبليغ أو الإخبار. (٢) أن يكون صادرًا بمحض إرادة المبلِّغ. (٣) أن يكون كاذبًا. (٤) قبل شخص معين. (٥) عن أمر مستوجب عقوبة فاعله جنائيًا أو تأديبيًا.

أولاً: التبليغ أو الإخبار:

يراد بالإخبار في هذا المقام التبليغ أي توصيل المعلومات من الناقل لها إلى آخر، وقد استعمل المشرع لفظ أخبر مرة أخرى في المادة ٣٠٤ عقوبات، وهو بهذا يشير إلى واجب التبليغ المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية. ولم يشترط المشرع تقديم البلاغ من شخص معين، كما لم يستلزم شكلاً معيناً في البلاغ، فيصح تقديم البلاغ في صورة شكوى من المجني عليه أو من موظف عمومي بمناسبة تأدية وظيفته. ولا يشترط القانون في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مكتوباً، فيعاقب المبلِّغ سواء أحصل التبليغ منه شفاهة أم كتابة، وتطبيقاً لهذا حكم بأنه إذا تقدم المتهم إلى مخفر البوليس وأخبر الضابط بما أثبتته في مذكرة الأحوال فهذا بلاغ بالمعنى الذي يقصده القانون^(٢)، وإذا حصل التبليغ بالكتاب فلا يشترط أن يكون محرراً بمعرفة المبلِّغ أو موقعاً منه عليه أو أن يكون قد أرسل بمعرفته إلى الجهة المختصة. وبناءً عليه قضى بأنه إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهمين – عمدة وابنه – صوّرا وقوع الحادثة موضوع البلاغ الكاذب، ونسبا زوراً وقوعها إلى المبلِّغ ضده قاصدين الإيقاع به، فإن كلا منهما يكون مسؤولاً عن جريمة البلاغ الكاذب باعتباره فاعلاً أصلياً، ولا يصح اعتبار العمدة

(١) د/رؤوف عبيد – المرجع السابق ص ٢٦٢، د/حسن المرصفاوي – المرجع السابق ص ٦٩٥.

(٢) نقض ١٩٤٤/١٠ – مجموعة القواعد القانونية ج ٦ رقم ٢٨٥ ص ٣٧٥.

مجرد شريك بحجة أن مباشرة إرسال البلاغ إلى المركز بعد أن قدمه إليه ابنه لم تكن إلا بحكم وظيفته، ما دام هو في الواقع المدبر للبلاغ باتفاقه مع ابنه^(١). ولا أهمية لشكل الكتابة ولا الصورة التي بُلِّغَتْ بها، فيصح أن تكون بخط اليد أو مطبوعة، ويصح تقديمها في خطاب موصى عليه أو في صورة عريضة دعوى جنحة مباشرة. ويستوي في الإخبار أن يكون صريحاً أو ضمنياً، ومثال الإخبار الضمني أن يذكر المتهم في بلاغه أن مالاً قد خرج من حيازة مالكه وأنه شاهده بعد ذلك في حيازة شخص معين، أو ذكر أن شخصاً قد قُتل وأن فلاناً كان آخر من شوهده معه قبل موته^(٢)، بل يجوز أن يكون الإخبار غير مباشر كما لو دبر المتهم الأمور ورتبها على نحو تستخلص منه السلطات العامة نسبة جريمة إلى شخص معين^(٣). وبناء على ذلك قضى بأنه "إذا كان المتهم بعد أن هياً مظاهر الجريمة واصطنع آثاراً لها ودبر أدلة عليها عمل بمحض على إيصال خبرها إلى رجال الحفظ بأن استغاث حتى إذا هرع الناس إليه لنجته أذاع خبرها بينهم، ولما سأله أحد رجال الحفظ أصر على إبداء أقواله أمام النيابة، فلما وصل وكيل النيابة ادعى أمامه وقوع الجريمة عليه ممن اتهمه فيها، ففي ذلك ما يتوافر به التبليغ في حق غريمه عن الجريمة التي صورها"^(٤).

وأخيراً يستوي في الإخبار، أن يكون على سبيل التأكيد أو على سبيل الظن والاحتمال، أن يكون المتهم قد أفضى ببلاغه على أنه معلومات شخصية أو أفضى به على سبيل النقل عن الغير والرواية عنه، أن يصدر الإخبار ممن يدعي أنه المجني عليه أو أن يكون مصدره شخصاً يدعي أنه شهد ارتكاب الجريمة ضد غيره^(٥).

ثانياً: أن يكون التبليغ صادراً بمحض إرادة المبلغ:

يلزم أن يكون البلاغ صادراً من تلقاء نفس المبلغ وإلا فلا جريمة. فالشخص الذي يتهم بجريمة ليسندها أثناء التحقيق إلى شخص آخر دفاعاً عن نفسه لا يعد مرتكباً لجريمة البلاغ الكاذب، وكذلك الشاهد الذي يدعى لأداء الشهادة أمام المحقق أو أمام المحكمة فيجيب عن الأسئلة التي تلقى عليه بما يتضمن اتهام شخص يعلم أنه بريء، لأنه لم يتقدم إلى التبليغ والاتهام من تلقاء نفسه. وبناء عليه حكم بأنه لا عقاب على المبلغ إذا كان ما بلغ به قد حصل منه أثناء استجوابه في تحقيق مادة سيق من أجلها إلى مركز

(١) نقض ١٩٤١/٦/٩ - مجموعة القواعد القانونية ج٥ رقم ٢٧٥ ص ٥٤١.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٧٢٨.

(٣) د/فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٦٠٨.

(٤) نقض ١٩٧٠/٥/٨ - مجموعة أحكام النقض س ٢١ رقم ٢٠٠ ص ٨٤٨.

(٥) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٧٢٩.

البوليس وسمعت أقواله فيها كمجني عليه^(١). وبأنه لا عقاب على التاجر الذي اتهم بالبيع بسعر يجاوز التسعيرة فأسند إلى الموظف الذي حرر المحضر تزويره^(٢).

ولكن يشترط لعدم وقوع جريمة البلاغ الكاذب في الحالات السابقة الشروط الآتية:

الأول: أن تكون للأقوال المكدوبة علاقة بالتحقيق. أما إذا أقدم واقعة تكون جريمة إقحاماً لا مبرر له، مثل أن المدعي المدني سب الحكومة ورئيسها والعمدة، ولم يكن لذلك علاقة بموضوع التحقيق، ثم ثبت أنه كان كاذباً في هذا القول قاصداً الإضرار بالمدعي لضغينة بينهما فإن معاقبته عن جريمة البلاغ الكاذب تكون صحيحة^(٣). ولذلك قضى - بأنه إذا كان المتهم قد قدم بلاغه الأصلي متظلماً من نقله، إلا أنه أدلى في تحقيق بأمور ثبت كذبها أسندها إلى المدعي بالحقوق المدنية، وهي مما يستوجب عقابه ولا علاقة لها بموضوع بلاغه، ولم يكن عندما مثل أمام المحقق متهماً يدافع عن نفسه، وإنما كان متظلماً يشرح ظلامته، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إدانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحاً من ناحية القانون^(٤).

الثاني: ألا يكون الشاهد متواطئاً مع المبلغ كذباً، وإلا صح عده شريكاً له في الجريمة بالاتفاق والمساعدة. وتطبيقاً لذلك قضى بأنه "متى تقدم شخص لأداء شهادة تعزيراً لبلاغ كاذب سبق تقديمه من آخر، وكان ذلك بناء على تدبير سابق بين المبلغ والشاهد صح اعتبار الشاهد شريكاً بالاتفاق والمساعدة في جريمة البلاغ الكاذب مع سوء القصد التي ارتكبها المبلغ"^(٥).

الثالث: ألا يكون من أدلى بالأقوال المكدوبة هو الذي هيأ المظاهر التي تدل على وقوع جريمة تعتمد إيصال خبرها إلى السلطة العامة، فإذا كان هو الذي هيأ هذه المظاهر فإنه يُسأل عن جريمة البلاغ الكاذب ولا يؤثر في ذلك دفعه بأنه قد أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحقق^(٦). وفي جميع الأحوال لا يلزم أن يكون الإخبار حاصلاً عن أمر مجهول لجهة الاختصاص، فتتحقق الجريمة ولو كان الإخبار مسبقاً بتبليغ من شخص آخر، ولو عن نفس الواقعة المكدوبة.

(١) نقض ١٩٣٠/٥/٢٢ - مجموعة القواعد القانونية ج٢ رقم ٤٤ ص ٣٨.

(٢) محكمة نجع حمادي الجزئية ٢٩ مارس ١٩٠٥ المجموعة الرسمية س٦ رقم ٩٤ ص ٢٠١.

(٣) نقض ٣ نوفمبر سنة ١٩٤١ - مجموعة القواعد القانونية ج٥ رقم ٢٩٤ ص ٥٦٥.

(٤) نقض ١٩٥٩/٥/١٩ - مجموعة أحكام النقض س١٠ رقم ١٢٢ ص ٥٥٠.

(٥) نقض ١٩٣٠/٣/٦ - مجموعة القواعد القانونية ج٢ رقم ٧ ص ٣.

(٦) نقض ١٩٧٧/١/١٧ - مجموعة أحكام النقض س٢٨ رقم ٢١ ص ٩٧.

ثالثاً: أن يكون البلاغ ضد شخص معين:

ينبغي أن يكون التبليغ عن واقعة مذبوبة: وهي تعد كذلك إذا كانت مختلفة من أساسها، أو إذا كان إسنادها إلى المبلغ ضده متعمداً فيه الكذب ولو كان للواقعة أساس من الواقع. ولا يلزم أن يكون الإسناد إلى المبلغ ضده على سبيل الجزم والتأكيد، بل يكفي أن يكون على سبيل الإشاعة، أو الظن والاحتمال. أو حتى بطريق الرواية عن الغير، ما دام وقع ذلك بسوء قصد وبنية الإضرار^(١).

كما لا يلزم أن تكون الوقائع المبلغ عنه مذبوبة، بل يكفي أن يكون بعضها كذلك متى توافرت الأركان الأخرى^(٢). كما يكفي المسخ أو التشويه أو الإخفاء ما دام من شأنه الإيقاع بالمبلغ ضده، وغلا لأمكن المبلغ أن يدس في بلاغه ما يشاء من الأمور الشائنة ضمن أشياء صحيحة ويفر من العقاب^(٣).

لذا حكم بأنه إذا ادعى المبلغ أن المدعين بالحق المدني سرقوا منه مبلغاً من المال بالإكراه في الطريق العام وأن الإكراه ترك أثر جروح، ثم ثبت أن واقعة السرقة بالإكراه مذبوبة برمتها، وأنها لم تكن إلا تعدياً بالضرب عد البلاغ كاذباً واستحق المبلغ العقاب.

ولما كان كذب الواقعة المبلغ عنها من عناصر الجريمة فإنه يتعين للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ^(٤). والأمر في دعوى البلاغ الكاذب لا يخرج عن أحد فروض خمسة:

الفرض الأول:

إذا لم تكن قد أقيمت دعوى أو صدر حكم في شأن الواقعة موضوع البلاغ فهنا تختص المحكمة التي تنتظر في جريمة البلاغ الكاذب بتحري مدى عدم صحة الواقعة موضوع البلاغ، حيث يجب عليها أن تحقق في الواقعة المبلغ عنها بنفسها وتستمع إلى دفاع المتهم لتصل إلى الاقتناع بصحة الواقعة أو كذبها، ولا يجوز أن نعتبر عجز المتهم عن إثبات صحة الواقعة دليلاً قاطعاً على كذب الواقعة^(٥)، فقد يثبت للمحكمة أن الواقعة صحيحة فتقضي ببراءة المتهم من جريمة البلاغ الكاذب، وتختص محكمة دعوى البلاغ الكاذب بالنظر في صحة أو كذب الواقعة المبلغ عنها ولو كانت جنائية، ذلك لأنها لا تنتظر

(١) نقض ١٩٤٤/١/١٠ - مجموعة القواعد القانونية ج٦ رقم ٢٨٥ ص ٣٧٥، نقض ١١/٤ سنة

١٩٦٣ - مجموعة أحكام النقض س ١٤ رقم ١٣٦ ص ٧٥٩.

(٢) نقض ١٩٤٤/٢/٢٨ - مجموعة القواعد القانونية ج٦ رقم ٣٠٩ ص ٤١٤.

(٣) نقض ١٩٢٣/١/١ - المحاماة س ٣ عدد ١٤٨.

(٤) نقض ١٩٣٩/٦/١٩ - مجموعة القواعد القانونية ج٤ رقم ٤٠٩ ص ٥٧٧.

(٥) نقض ١٩٥٥/٣/٢٢ - مجموعة أحكام النقض س ٦ رقم ٢٢٥ ص ٦٩٧.

فيها لتوقيع عقوبة من أجلها وإنما تنظر فيها باعتبارها عنصرًا من عناصر جريمة البلاغ الكاذب.

الفرض الثاني:

أن ترفع دعوى البلاغ الكاذب بعد أن تكون النيابة قد أصدرت فيما يتعلق بالواقعة موضوع البلاغ أمرًا بحفظ الأوراق، هنا لا يكون لأمر الحفظ أي حجية ولا تنقيد به المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب، وإنما تظل لها سلطتها كاملة في التحقيق من صحة أو كذب الواقعة موضوع البلاغ، فإذا تبين لها صحة الواقعة تقضي البراءة من تهمة البلاغ الكاذب رغم قرار الحفظ.

الفرض الثالث:

أن تكون الدعوى قد صدر فيها أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. هذا الأمر يصدر بعد تحقيق. ويجوز الطعن فيه أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجناح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولذلك فإنه يجوز حجية الشيء المقضي فيه، فإذا بني على عدم صحة الواقعة فإن المحكمة التي ترفع إليها دعوى البلاغ الكاذب تنقيد به ويتعين عليها القضاء فيها بالإدانة إذا توافرت الشروط الأخرى^(١).

الفرض الرابع:

أن ترفع دعوى البلاغ الكاذب بعد صدور حكم بات من المحكمة الجنائية إقرار إداري نهائي من الجهة الإدارية. فإذا كان الحكم أو القرار بالإدانة وجب الحكم بالبراءة في دعوى البلاغ الكاذب. ويجب الحكم بالإدانة في هذه الدعوى إذا كان الحكم أو القرار قد صدر في موضوع البلاغ بالبراءة لعدم صحة الواقعة^(٢)، وبفرض توافر الأركان الأخرى للبلاغ الكاذب. ولكن حكم البراءة بالنسبة لموضوع البلاغ قد يبنى على عدم كفاية الأدلة، وعندئذ لا تكون له حجية أمام المحكمة التي ترفع إليها دعوى البلاغ الكاذب^(٣).

(١) نقض ١٩٨٠/١/٢ - مجموعة أحكام النقض س ٣١ رقم ٢ ص ١٧.

(٢) نقض ١٩٦٤/١٢/٨ - مجموعة أحكام النقض س ١٥ رقم ١٦٠ ص ٨١٥.

(٣) نقض ١٩٧٥/٢/٣ - مجموعة أحكام النقض س ٢٦ رقم ٢٩ ص ١٣٢.

الفرض الخامس:

أن ترفع دعوى البلاغ الكاذب بعد تحريك الدعوى الجنائية أو التأديبية الخاصة بموضوع الإخبار نفسه، وعندئذ يكون الفصل في كذب البلاغ مسألة أولية يجب البت فيها أولاً بمعرفة الجهة المختصة، فيتعين إيقاف الفصل في دعوى البلاغ حتى يفصل في موضوع الإخبار وفقاً للمادة ٢٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى أساس ما يقضى به في موضوع الإخبار بحكم في دعوى البلاغ الكاذب.

رابعاً: نسبة الواقعة موضوع الإخبار إلى شخص معين:

ينبغي في التبليغ المعاقب عليه عند الكذب أن يكون ضد شخص معين بالذات. فمن يرسل بلاغاً إلى رئيس النيابة يدعي فيه كذباً أن البوليس وأعوانه – دون تحديد – سرقوه بعد محاولة قتله لا يكون مرتكباً جريمة البلاغ الكاذب. إلا أنه يكفي أن يكون المبلغ ضده معيناً بما يدل عليه، وأن يثبت للمحكمة أن المبلغ قصد شخصاً معيناً^(١). كما يكفي أن يذكر المبلغ جزءاً فقط من اسم المبلغ ضده لا اسمه بالكامل لغاية في نفسه وبقصد الإيقاع به^(٢). أو أن يمتنع عن ذكر اسمه كلية ثم يعينه بعدئذ في التحقيق.

خامساً: البلاغ عن أمر مستوجب عقوبة فاعله:

أشار نص المادة ٣٠٤ عقوبات إلى التبليغ إلى الحكام القضائيين أو الإداريين. فلذا من المستقر عليه أن التبليغ الكاذب معاقب عليه سواء انصب على واقعة تستوجب عقوبة جنائية، أم مجرد عقوبة تأديبية عن مجرد مخالفة إدارية^(٣)، وإذا كانت الواقعة مما يستوجب توقيع العقاب فإن الإبلاغ عنها يتحقق به هذا الشرط أياً كانت درجة جسامتها سواء كانت جنائية أو جنحة أو مخالفة، وسواء كانت عمدية أو غير عمدية، جريمة تامة أو مجرد شروع معاقب عليه، ويكفي لتحقيق هذا الشرط أن يكون للواقعة المبلغ عنها مظهر الجريمة المعاقب عليها، ولو تبين فيما بعد أن الواقعة لو كانت صحيحة لما استوجبت العقاب لانتفاء أحد أركان الجريمة كركن الضرر في جريمة التزوير، أو ملكية المال محل السرقة للغير، أو لتوافر سبب إباحة أو مانع مسئولية أو مانع عقاب. فالعبرة بظاهر البلاغ وليس بما يكشف عنه التحقيق فيما بعد^(٤). كذلك يكفي أن تكون الواقعة المبلغ عنها مما يستوجب عقاباً، ولو كانت على فرض صحتها قد سقطت الدعوى الجنائية الناشئة عنها بالتقادم أو كانت من الجرائم التي يعلق القانون رفع الدعوى عنها

(١) نقض ١٩١٦/١٢/٩ س ١٨ عدد ٢٦.

(٢) نقض ١٩٤٣/٤/٥ – مجموعة القواعد القانونية ج ٦ رقم ١٥٣ ص ٢٢٠.

(٣) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٧٣٢، د/رؤوف عبيد – المرجع السابق ص ٢٦٧.

(٤) د/فوزية عبد الستار – المرجع السابق ص ٦١١.

على شكوى أو إذن أو طلب، مثال ذلك أن يبلغ عن زنا، أو عن سرقة بين الأصول أو الفروع أو الأزواج.

أما إذا انتفى الشرط محل البحث، بأن كانت الواقعة التي أبلغ عنها المتهم مما ليس له مظهر الجريمة، كأن يبلغ عن شخص أنه يدمن تناول الخمر، أو أنه على صلة غير مشروعة بامرأة، فلا تقوم بهذا الفعل جريمة البلاغ الكاذب، ولو كان من شأن نسبة هذه الواقعة أن تؤدي إلى احتقار من أسندت إليه عند أهل وطنه.

وتطبيقاً لذلك قضى بأنه "لما كان ما أسنده المتهم إلى الطاعنين من أنهم أثبتوا في عقد زواجه بالطاعة الأولى على غير الحقيقة أنها بكر لا ينطوي على جريمة تزوير إذ لم يعد عقد الزواج لإثبات هذه الصفة. كما أن ما أسنده إليهم إن صح على ما ورد بتقرير الطعن من أنهم استولوا منه على هدايا ومبالغ على ذمة هذا الزواج لا ينطوي على جريمة نصب. إذ أنه من المقرر شرعاً أن اشتراط بكاراة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج بل يبقى العقد صحيحاً ويبطل هذا الشرط. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن ما أسنده المتهم إلى الطاعنين لا يستوجب معاقبتهم جنائياً أو تأديبياً، فضلاً عن انتفاء سوء القصد، وقضى تبعاً لذلك ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب ورفض الدعوى المدنية الناشئة عنها فإنه لا يكون معيباً في هذا الخصوص^(١).

(١) نقض ٩ مارس ١٩٦٤ - مجموعة أحكام النقض س ١٥ رقم ٣٦ ص ١٧٦.

المبحث الثاني

تقديم البلاغ إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين

تحديد الأشخاص الذين يوجه إليهم البلاغ:

يدخل تحت عبارة الحكام القضائيين والإداريين الواردة في المادة ٣٠٤ عقوبات، كافة رجال الدولة، كرئيس الدولة والوزراء وكافة الرؤساء الإداريين المختصين بتلقي بلاغات من الأفراد عما يقع من الموظفين العموميين من جرائم، أو من إخلال بواجباتهم، وبتوقيع الجزاءات عليهم عن صحة البلاغ^(١).

كما يدخل فيها رجال النيابة والضبط القضائي بوصفهم مكلفين بتلقي البلاغات عما يقع من الجرائم المختلفة من الأفراد والموظفين العموميين على السواء. وقد أثير بعض الخلاف بشأن التبليغ إلى السلطة التشريعية، والراجح أنه يدخل في نطاق هذه المادة، لأن هذه السلطة تتولى بدورها تبليغه إلى جهات الاختصاص فهو تبليغ غير مباشر. أما التبليغ إلى إحدى الجهات غير الحكومية فلا تتحقق به الجريمة ولو كان كاذباً أو صادراً بقصد الإضرار بالمبلغ ضده، مثل التبليغ إلى إدارة شركة أو مصرف، أو إلى أحد الأفراد^(٢)، مثال ذلك أن يبلغ شخص والدًا كذبًا عن جريمة ارتكبتها ابنه، أو زوجة مدير شركة عن جريمة ارتكبتها أحد العاملين في هذه الشركة.

ولكن ما حكم التبليغ إلى النقابة؟

في الواقع أن بعض النقابات يعد بالنسبة للتابعين لها سلطات إدارية فعلية بما لها من حق توقيع جزاءات تأديبية عليهم بنصوص صريحة في قوانينها. وذلك كرؤساء المرافق والمصالح وأي موظف له قدر من السلطة التأديبية على غيره من العاملين^(٣). وعلى أية حال يجب أن تتوافر في جميع الأحوال نية توصيل البلاغ إلى الجهة المختصة به بطريق مباشر أو غير مباشر، أي كانت الوسيلة وطالما كان المبلغ يعلم أنه سيصل إلى الغرض الذي يرمي إليه. وقد يتأتى تحقيق ذلك ولو بالتبليغ إلى جهة غير مختصة به، إذا كان المفروض أنها ستحيله بدورها إلى جهة الاختصاص، وإلا فلا تتوافر الجريمة^(٤).

(١) نقض ١٩٣١/٢/٢٢ - مجموعة القواعد القانونية ج-٢ رقم ١٩٠ ص ٢٤٧، وانظر الأستاذ/أحمد أمين - المرجع السابق ص ٥٨٤، د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٤١٧.

(٢) د/فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٦٢٣.

(٣) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٤١٧.

(٤) نقض ١٩١٠/٣/٥ - مجموعة القواعد القانونية س ١١ عدد ٧٦.

المبحث الثالث

الركن المعنوي في جريمة البلاغ الكاذب

جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية، ولذا يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي. فهل يكفي القصد العام أم يتعين توافر القصد الخاص؟ لقد ذكر المشرع صراحة عبارة مع سوء القصد بنص المادة ٣٠٥ عقوبات بما يستشف منه أن المشرع يتطلب قصدًا خاصًا. والقصد الجنائي يتوافر في حق الشخص بعلمه بأن الأمر المبلغ عنه كاذب وأنه يقصد الإضرار بالمبلغ ضده. كذلك يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى تقديم البلاغ الكاذب إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين.

وقد قضى بأنه يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالمًا بكذب الوقائع التي بلغ عنها وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتويًا السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه، مما يتعين معه أن يعني الحكم ببيان هذا القصد بعنصريه^(١). كما قضى بأن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ وهذا يقتضي أن يكون عالمًا علمًا يقينيًا لا يداخله أي شك في أن تكون الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها. كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقيني وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً^(٢). وتوافر العلم بكذب البلاغ يوفر بالضرورة سوء القصد، لأن أقل ما يترتب عليه هو مباشرة الإجراءات قبل المبلغ ضده أو الإساءة إلى سمعته. وليس من الميسور نفي القرينة المستفادة من العلم بكذب الأمر المبلغ به. ولهذا نجد المشرع يكتفي بثبوت القصد بمجرد التبليغ فأورد في نهاية المادة ٣٠٥ عقوبات قوله "ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولو لم تقم دعوى بما أخبر به"^(٣).

(١) نقض ١٩٧٢/١١/٢٠ - مجموعة أحكام النقض س ٢٣ رقم ٢٨١ ص ٦٩١، نقض ١٩٧٤/١٢/٨ س ٢٥ رقم ١٧٧ ص ٨٢٧.

(٢) نقض ١٩٧٣/٥/٢٧ - مجموعة أحكام النقض س ٢٤ رقم ١٣٤ ص ٦٥٣.

(٣) نقض ١٩٧٣/٣/٢١ - مجموعة أحكام النقض س ٢٧ رقم ٦٢ ص ٦٢١.

وثبوت القصد الجنائي من شأن محكمة الموضوع التي لها الحق المطلق في استظهاره من الوقائع المطروحة. والبحث في كذب البلاغ أو صحته موكول إليها تفصل فيه حسبما يتكون به إقناعها. بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه للعلم إن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذباً أم لا^(١).

ولا يعيب الحكم عدم تحدّثه صراحة وعلى استقلال عن توافر سوء القصد إلى جريمة البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع التي أثبتتها تفيده في غير لبس أو إبهام. وإذا انتفى القصد فإن مسؤولية الجاني لا تقوم عن جريمة البلاغ الكاذب ولو اتسم سلوكه بالخطأ كأن كان نتيجة تهوّر أو تسرع. على أن عدم قيام المسؤولية الجنائية في حالة توافر الخطأ لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية^(٢).

وغني عن البيان أن الباعث لا يعتبر من عناصر القصد الجنائي، وتطبيقاً لذلك قضى بأنه متى ثبت إرادة إيقاع العقاب بالمبلغ في حقه، فلا يقبل الطعن ممن بلغ كذباً بأنه لم يقصد من بلاغه إلا تأييد حقوقه في دعوى مدنية مقامة بينه وبين المجني عليه، لأن الأغراض المشروعة لا يجوز تأييدها بالمفتريات، والباعث على العمل الجنائي لا أهمية له متى استوفت الجريمة أركانها^(٣).

(١) نقض ١٩٥١/٥/٨ - مجموعة أحكام النقض س ٣٩١ ص ١٧٠٣.

(٢) نقض ١٩٦٥/١/١١ - مجموعة أحكام النقض س ١٦ رقم ١١ ص ٤٥.

(٣) نقض ١٩٢٩/١١/٧ - مجموعة القواعد القانونية ج ١ رقم ٣١٨ ص ٣٦٢.

المبحث الرابع

عقوبة البلاغ الكاذب

حدد المشرّع لجريمة البلاغ الكاذب نفس العقوبة التي حددها لجريمة القذف وهي الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه. وجريمة البلاغ الكاذب جنحة ولذلك لا عقاب على الشروع فيها بغير نص، ولم يورد المشرّع نصاً يعاقب على الشروع فيها. وتطبيقاً لذلك قضى بأن "جريمة الإخبار بالأمر الكاذب لا تقع بمجرد تحرير البلاغ والتصميم بعد تحريره على تقديمه والسعي فيه إلى باب الحاكم ثم الوقوف بين يديه، بل لابد لوقوعها من إيصال الأخبار إليه وتقريره لديه بحيث لو عدل المخبر عن إتمام الفعل بتسليم البلاغ فلا يعاقب على شيء من هذه الأعمال ولا على مجموعها إذ هي في الحقيقة من التحضير والشروع الذي لا عقاب عليه"^(١).

إباحة البلاغ الكاذب:

نصت المادة ٣٠٩ على أنه لا يسري حكم هذه المادة (٣٠٥) بين مواد أخرى خاصة بالقذف والسب) "على ما يسنده أحد الأخصام لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية". ونحيل في صدد هذا السبب للإباحة إلى ما سبق تفصيله بصدد جريمة القذف.

(١) طنطا استئنافياً في ١٩٠٠/٢/١٣ الحقوق س ١٥ ص ٥٩٨.

الفصل الرابع

إفشاء الأسرار

تمهيد وتقسيم:

عُرفَ تجريم إفشاء بعض الأسرار منذ القَدَم، وقد ابتدأ التحريم على رجال الدين بالنسبة إلى سر الاعتراف، ثم امتد تدريجياً إلى المحامين ووكلاء الدعاوى، فالأطباء ومن إليهم. وكانت الحكمة مزدوجة من تقرير العقاب على بعض الطوائف إذا أفشت ما يصل إلى علمها من أسرار عن طريق ممارسة المهنة أو الصناعة. فكتمان أسرار الغير ابتداء واجب خلقي تقتضيه مبادئ الشرف والأمانة. هذا فضلاً عن أن من مصلحة المجتمع أن يجد المريض طبيباً يركن إليه فيودعه سره، وأن يجد المتهم محامياً يطمئن إلى سكوته فيصارحه بحقيقة أمره. ولما تطورت رسالة الدولة وتزايدت واجباتها وجد كتمان أسرار المهنة تطبيقات أخرى في أعمال السلطات المختلفة مثلاً في نطاق القضاء والتحقيقات والتوثيق والضرائب وأعمال الصرف وغيرها^(١).

وإفشاء السر يعد من جرائم الأشخاص التي تصيبهم في شرفهم واعتبارهم بحسب الأصل، والتي تقع بالقول أو الكتاب أو بالإشارة. ودراسته وثيقة الصلة بأحكام الشهادة أمام المحاكم الجنائية والمدنية معاً، لما قد يترتب على تحريم الإفشاء أو إباحتها من نتائج هامة من حيث إمكان اعتبار الدليل المستمد منه أو من وجوب إهداره كلية وإلا بطل الحكم.

وقد نصت على عقاب إفشاء الأسرار المادة ٣١٠ من قانون العقوبات بقولها "كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً عليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي أو تمن عليه فأفشاءه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه" ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانوناً بإفشاء أمور معينة كالمقررة في المواد ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥ من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية" (قانون المرافعات القديم)^(٢).

ولذا فإن جريمة إفشاء الأسرار تعرّف بأنها "تعمد الإفشاء بسر من شخص أو تمن عليه بحكم عمله أو صناعته، في غير الأحوال التي يوجب فيها القانون الإفشاء أو يجيزه".

(١) د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ٢٨٩، د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٧٥٠، يراجع في هذه الجريمة تفصيلاً: د/أحمد كامل سلامة، الحماية النائية لأسرار المهنة - رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة ١٩٨٠م.

(٢) هذه المواد تقابل المادتين ٦٥، ٦٦ من قانون الإثبات الجديد رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨.

تحديد أركان الجريمة:

يتضح من التعريف المتقدم لجريمة إفشاء السر أن أركان هذه الجريمة ثلاثة: ركن مادي - يتمثل في إفشاء السر، وصفة في الجاني - هي أن يكون مؤتمناً على السر بحكم عمه، وركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي. وسنعالج كل ركن منها في مبحث مستقل، ثم نخصص مبحثاً رابعاً لدراسة أسباب إباحة هذه الجريمة.

المبحث الأول

الركن المادي لجريمة إفشاء السر

يقوم الركن المادي في جريمة إفشاء السر على عنصرين أساسيين: محل الإفشاء وهو السر، ثم فعل الإفشاء.

أولاً: السر:

هناك بعض الصعوبة في تحديد معنى السر. فرأى البعض أنه كل ما يضر إفشائه بالسمعة أو بالكرامة، ولكن يؤخذ على هذا الرأي أن الواقعة قد تكون سرّاً على الرغم من أن إفشاءها قد لا يضر بالمجني عليه بل قد يشرفه. فالطبيب يفشي السر إذا أعطى لغير المريض شهادة بخلو الأخير من الأمراض^(١). في حين رأى البعض الآخر أن النبأ يصح أن يعد سرّاً ولو كان ليس مشيناً بمن يريد كتمانته. وإنما يلزم على أية حال أن يكون من شأن البوح به أن يلحق ضرراً بشخص ما بالنظر إلى طبيعة النبأ، أو إلى ظروف الحال^(٢). ويستوي أن يكون الضرر أدبياً أم مادياً.

وينبغي أن يكون السر قد وصل إلى الأمين بحكم ممارسة مهنته أو صناعته، ولو لم يطلب صاحبه صراحة كتمانته. أو حتى ولو كان هو نفسه لا يدري به، كطبيب يكتشف بمرضه مرضاً دفيناً لا يدري هو حقيقة، أو كمحام يقتنع من الاطلاع على الأوراق بمسئولية موكله، ولو لم يرض هذا الأخير أن يقر له بها.

(١) د/فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٦٢٩.

(٢) د/محمود مصطفى - مدى المسئولية الجنائية للطبيب إذا أفشى سرّاً من أسرار مهنته - في القانون والاقتصاد س ٢١١ عدد ٥ ص ٦٥٥.

ثانيًا: الإفشاء:

يقصد بالإفشاء اطلاع الغير على السر بأية طريقة كانت، بالمكاتبة أو المشافهة أو الإشارة وما إلى ذلك. ويتوافر هذا الشرط ولو كان الإفشاء بجزء من السر. ولا يشترط أن يكون الإفشاء علنيًا بل يكفي أن يكون إلى شخص واحد، فالطبيب الذي يفشي لزوجه سرًا من أسرار مهنته يقع تحت طائلة العقاب ولو طلب من الزوجة كتمان السر. ولا يباح الإفشاء ولو من أمين إلى أمين. والحكمة في ذلك أن صاحب السر لم يَأْتَمَن عليه إلا أمينًا معينًا^(١).

كذلك يقع الإفشاء ولو كان موضوعه واقعة معروفة ولكنها غير مؤكدة، إذ أن صدور الإفشاء عن الأمين يدمغ الواقعة بطابع اليقين^(٢).

وأخيرًا قد يتحقق الإفشاء بطريق الامتناع، مثال ذلك أن يشاهد الأمين على السر شخصًا يحاول الاطلاع على الأوراق التي دُون فيها أسرار عملائه فلا يحو بينه وبين ذلك على الرغم من استطاعته، وإن كان مجرد الصمت من جانب الأمين إزاء سؤال وجه إليه لا يعتبر إفشاء، وإن أمكن أن تستخلص منه على سبيل التخمين نتيجة معينة، إذ أن هذا الصمت لا يناقض واجبًا قانونيًا^(٣).

(١) د/محمود مصطفى - القسم الخاص - المرجع السابق ص ٤٢٦.

(٢) د/فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٦٣١.

(٣) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٦٧٢.

المبحث الثاني

صفة الأمين على السر

إفشاء السر في كل الأحوال فعل ممقوت، ولكن المشرّع لا يعاقب عليه إلا حين يضطر صاحب السر إلى الإفشاء به إلى الغير، فإذا لم يكن هناك اضطرار فعلى صاحب السر أن يحسن اختيار من يأتمنه على السر، وإذا أفشى هذا الشخص السر فإنه لا يرتكب الجريمة. فنص المادة ٣١٠ عقوبات لا يسري إلا على طائفة معينة من الأمناء على الأسرار وهم "الأمناء بحكم الضرورة" أو من تقتضي صناعتهم بتلقي أسرار الغير، ولم يشأ الشارع حصرهم فمثل بالأطباء والجراحين والصيدلة والقوابل ثم أردف بقوله "أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي أو تمن عليه فترك بذلك للقضاء مهمة تعيينهم^(١). فيسري نص المادة ٣١٠ عقوبات على المحامين والموظفين العموميين فيما يتعلق بالأسرار التي يؤتمنون عليها بحكم وظائفهم، وعلى الأخص رجال البوليس وموظفو البريد، والقضاة وأعضاء النيابة، وموظفو مصلحة الضرائب والجمارك. كما يسري النص على موظفي البنوك ومن إليهم. على أن هؤلاء لا يسألون إلا عن الأسرار التي تصل إلى علمهم بمقتضى مهنتهم، فلا عقاب على الطبيب إذا أفشى سراً اطلع عليه أثناء زيارة إذا لم يكن هذا السر علاقة بالمرض، كما إذا شاهد واقعة تمزيق وصية^(٢).

ولما كانت الحكمة التي استلهمها المشرّع في تجريم إفشاء الأسرار هي إتاحة السبيل أمام الناس ليدعوا الأمناء الضروريين أسرارهم وهم آمنون إفشاءها، فإن الجريمة لا تقع حيث تنتفي هذه الحكمة، وهي تنتفي إذا كان من يعلم السر لا تقتضي مهنته ضرورة لجوء الناس إليه، وإن كان قد علم بالسر بمناسبة أداء عمله^(٣). ولهذا يخرج من حكم نص المادة ٣١٠ عقوبات الأشخاص الذين لا يؤتمنون بالضرورة على الأسرار بحكم صنتهم وإن كان عملهم يسمح لهم بالاطلاع على بعض الأسرار كالخدم والسكرتيريين الخصوصيين والسماسرة، فهؤلاء لا يؤدون صناعة عامة لخدمة الجمهور، ومن ثم لا يتحقق بعملهم الضرر الذي قصد أن يتلافاه المشرّع من إجماع الجمهور عن الالتجاء إلى الأمناء بحكم الضرورة^(٤).

(١) د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ٢٩٢، د/أحمد كامل سلامة - المرجع السابق ص ١٦٣.

(٢) نقض ٢ يوليه سنة ١٩٥٢ - مجموعة أحكام النقض س ٤ رقم ٣٧٠ ص ١٠٦٤.

(٣) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٤٢٨.

(٤) الأستاذ/أحمد أمين - المرجع السابق ص ٦٠٠، د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٧٦٤.

المبحث الثالث الركن المعنوي لإفشاء السر

جريمة إفشاء السر جريمة عمدية يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي، ويعني ذلك أن الخطأ غير العمدى لا يكفي لقيامها، فإذا أهمل الطبيب في المحافظة على البيانات التي دونها بشأن أحد مرضاه فاطلع عليها الغير فلا تقع بإهماله الجريمة^(١). وقد أثير خلاف هام حول ما إذا كانت هذه الجريمة تستلزم قصدًا خاصًا هو نية الإضرار بصاحب السر أم لا تستلزمه؟

فذهب جانب من الفقه إلى القول بأن نية الإضرار هذه شرط جوهري لا غنى عنه لقيام هذه الجريمة، وذلك لأن الشارع لم يهدف إلى العقاب على إفشاء السر بنية خدمة صاحبه^(٢)، ولأنه إذا اختفت نية الإضرار فمقتضى ذلك أيضًا أن صاحب النبا لا يعتبره سرًا، وأخيرًا لأن هذه الجريمة من طبيعة جرائم القذف والبلاغ الكاذب التي تتطلب نية الإضرار. إلا أنه قد عدل عن هذا الرأي - إلى الرأي الآخر وهو أنه لا يلزم أي قصد خاص في هذه الجريمة وأن نية الإضرار هذه لا لزوم لها. وذلك لأن الفعل يعتبر في ذاته من الأفعال الشائنة التي لا يلزم لتأييدها قصد خاص. ولأن القانون لا يعاقب على إفشاء السر الصارخ فحسب، بل على كل إفشاء ولو كانت تعوزه مجرد الكياسة^(٣). ولأن النبا بطبيعته لا يعتبر سرًا من وجهة موضوعية إلا إذا كان من شأن إفشائه الإضرار بصاحبه أدبيًا أو ماديًا. وأخيرًا فإن الرأي السائد يرجع الالتزام بكتمان السر إلى رغبة الشارع في المحافظة على صالح

عام، لا حماية صاحب السر فحسب، وهو ما يتنافى وحده مع القول بأن نية الإضرار بصاحب السر شرط لا غنى عنه للعقاب^(٤).

والقصد الجنائي في جريمة إفشاء الأسرار يقوم على عنصرى العلم والإرادة. فيجب أن يكون الجاني عالمًا بأن الواقعة تعتبر سرًا مهنيًا لا يرضى صاحبه بإفشائه. فإذا كان يجهل أن للواقعة صفة السر، أو أن السر قد أودع لديه باعتباره صديقًا فحسب، أو كان يعتقد أن صاحب السر راضٍ بإفشائه فأفشاه لا تقع الجريمة لانتهاء ركنها المعنوي. كذلك يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى فعل الإفشاء وإلى نتيجته المتمثلة في اطلاع الغير على السر. فإذا لم تتجه الإرادة إلى الفعل، كما لو أفشى السر وهو تحت تأثير مخدر في أعقاب جراحة أجريت له مثلاً، لا تقع بفعله الجريمة، كذلك ينتفي القصد إذا لم تتجه

(١) د/محمود مصطفى - مدى المسؤولية الجنائية - المرجع السابق ص ٦٦٥.

(٢) د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ٢٩٧.

(٣) الأستاذ/أحمد أمين - المرجع السابق ص ٦٠٠، أ/جندي عبد الملك - الموسوعة الجنائية ج ٢ ص ٥٠.

(٤) د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ٢٩٨.

إرادته إلى اطلاع الغير عليه، كما لو نطق الطبيب بالمرض الذي اكتشفه لدى المريض أثناء تدوينه له، فسمعه خادم كان يمر في ذلك الوقت دون أن ينتبه له الطبيب^(١). ومن المعلوم أن الباعث لا يعتبر عنصراً من عناصر القصد، فإذا توافر للقصد عنصراه تحقق الركن المعنوي للجريمة أيا كان الباعث على الإفشاء، فالباعث مهما كان نبيلاً لا يحول دون قيام الجريمة. فتقع الجريمة من الأمين ولو كان قد قصد من إفشاء السر الحصول على أتعابه، أو حتى تحقيق مصلحة لصاحب السر^(٢).

عقوبة إفشاء الأسرار:

قرر المشرع لجريمة إفشاء الأسرار عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه، ويعني ذلك أن القاضي يختار إحدى العقوبتين ولكن ليس له أن يجمع بينهما.

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٧٧٣، د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ٢٩٨.

(٢) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٤٢٩، د/رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ٢٩٨.

المبحث الرابع إباحة إفشاء الأسرار

استثناء من قاعدة العقاب على إفشاء السر بمعرفة الأمين عليه، هناك أحوال قليلة يجب فيها الإفشاء أو يجوز دون أن تتحقق الجريمة. وهي أسباب إباحة تزيل الصفة الجنائية عن الفعل وأهم هذه الحالات: التبليغ عن الجرائم ورضاء المجني عليه، وأعمال الخبرة.

أولاً: التبليغ عن الجرائم:

هناك نصوص معينة أوجبت على الشخص التبليغ عن الجرائم، كما أن هناك نصوص أخرى جعلت الأمر جوازياً فحسب. وفي الحالتين يكون إفشاء السر مباحاً وغير معاقب عليه. ومن أمثلة النصوص التي توجب التبليغ عن الجرائم: ما نصت عليه المادة ١/٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بأنه "يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يتقدموا بها فوراً إلى النيابة العامة" لأن ذلك من الواجبات الملقاة على عاتقهم بحكم وظائفهم. ومنه ما نصت عليه المادة ٢٦ إجراءات من أنه "يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنسبة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة، أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي".

ونص المادة ٨٤ من قانون العقوبات الذي يقضي بمعاقبة "كل من علم بارتكاب جريمة مخلفة بأمن الدولة من جهة الخارج ولم يبلغ عنها السلطات المختصة". والمادة ٩٨ التي تعاقب "كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد ٨٧، ٨٩ الخ - وهي جرائم مخلة بأمن الدولة من جهة الداخل - ولم يبلغه إلى السلطات المختصة".

كذلك توجد أمثلة عديدة للإلزام بالتبليغ في نصوص بعض القوانين الخاصة من ذلك إلزام الأطباء بالتبليغ عن المواليد والوفيات، وإلزام القوابل بالتبليغ عن المواليد، وإلزام الأطباء بالتبليغ عن الأمراض المعدية^(١).

إفشاء السر جوازاً:

نصت المادة ٦٦ من قانون الإثبات على أنه "لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها مقصوداً به ارتكاب جنائية أو جنحة". فلأأمين بمقتضى هذا النص، أن يبلغ الجهة المختصة عن كل تصميم على

(١) د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق ص ٣٠١.

ارتكاب جناية أو جنحة ولو تضمن التبليغ الإفضاء بسر أو تمن عليه بمقتضى صنعته أو وظيفته. وإباحة الإفضاء هنا مرجعه الرغبة في منع وقوع الجريمة. وبناء عليه حكم بأنه إذا استطلع أحد المتهمين رأي محاميه في ارتكاب جريمة، وهي الاتفاق مع أحد الشهود على أن يشهد زوراً، فهذا الأمر ولو أنه سر علم به المحامي بسبب مهنته إلا أن من حقه بل من واجبه أن يفشيه لمنع وقوع الجريمة وفقاً للمادة ٦٦ من قانون الإثبات^(١). فإذا أخذت المحكمة بمعلومات المحامي عن تلك الواقعة واستندت إليها في التدليل على أن المتهم موكله كان يسعى إلى تليفيق شهادة فلا يمكن إسناد الخطأ إليها في ذلك. ولكن لا يجوز للأمين أن يبلّغ عن الجريمة إذا وقعت فعلاً ما دام قد علم بها بمقتضى صنعته اللهم إلا إذا كان القانون يلزمه بالتبليغ رعاية لمصلحة عامة.

ومن المعلوم أن الإفشاء المباح سواء كان وجوبياً أو جوازياً يجب أن يكون موجهاً إلى الجهة المختصة وفي نطاق الحدود المباحة^(٢).

ثانياً: رضاء صاحب السر بإفشاءه:

تنص المادة ٢/٦٦ من قانون الإثبات على أنه "ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين (المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم ..) أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أمر هالهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم". وبناء عليه فإذا صرّح صاحب السر للأمين بأن يؤدي الشهادة فامتنع عن أدائها جاز عليه عقوبة الامتناع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية^(٣).

والنص قاصر على أداء الشهادة، ولكن الراجح أنه جاء تطبيقاً لقاعدة عامة تقضي بأن رضاء صاحب السر بإذاعته يبرر ما حظر على الأمين فله أن يرفع عنه هذا الحظر. وبناء عليه قضى بأن جريمة إفشاء السر لا وجود لها في حالة ما إذا كان الإفشاء حاصلًا بناء على طلب مودع السر، فإذا طلب المريض من الطبيب بواسطة زوجته شهادة بمرضه جاز للطبيب إعطاء هذه الشهادة، ولا يعد عمله إفشاء سر يعاقب عليه، وسيان كان الرضاء صحيحاً أو اعتقد الأمين بصحته^(٤). ويستوي في الرضاء أن يكون كتابة أو مشافهة، ولكنه يجب أن يكون صريحاً، فلا يباح الإفشاء إذا كان الأمين على السر قد استخلص الرضا من الظروف أو افترضه، فإذا فحص الطبيب رجلاً يرغب في الزواج فلا يجوز افتراض رضائه بإبلاغ نتيجة الفحص إلى الفتاة التي يرغب في الزواج

(١) د/فوزية عبد الستار – المرجع السابق ص ٦٣٦.

(٢) نقض ١٩٣٣/١٢/٢٧ – مجموعة القواعد القانونية جـ ٣ رقم ١٧٧ ص ٢٢٩، د/محمود مصطفى – المرجع السابق ص ٤٣١.

(٣) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٧٧٧.

(٤) نقض ١٩٤٠/١٢/٩ – مجموعة القواعد القانونية جـ هـ رقم ١٦٣ ص ٢٩٥.

منها أو إلى عائلتها وإنما تقتصر وظيفة هذا الطبيب على توضيح نتيجة فحصه لعمله فقط^(١).

والرضا بالإفشاء حق شخصي لصاحب السر وبالتالي لا ينقل بوفاته إلى ورثته، إلا إذا كان موضوع السر أموالاً تتعلق بها حقوق الورثة فهنا ينقل إليهم الحق في الرضاء، مثال ذلك مصلحة الوارث في الحصول على شهادة من الطبيب الذي كان يعالج مورثه تثبت أن هذا الأخير كان مريضاً مرضاً من شأنه أن يبطل الوصية التي أصدرها تحت تأثيره^(٢).

ومن المعلوم أنه يشترط في الرضا المبيح للإفشاء أن يكون سابقاً أو معاصراً لفعل الإفشاء، فالرضاء اللاحق على الإفشاء لا يعتبر سبباً للإباحة.

ثالثاً: أعمال الخبرة:

من الأحوال التي يجوز فيها للأمين على السر بل يجب عليه في الواقع إفشاؤه أن ينتدب للقيام بعمل من أعمال الخبرة أمام المحاكم، فإنه يعد حينئذ ممثلاً للمحكمة التي انتدبته ويكون عمله جزءاً من عملها بوصفه من أعوان القضاء، فإذا وضع في تقريره ما وصل إلى علمه من سر بمقتضى مهنته فلا يكون قد أفشى بهذا السر إلى الغير، بل هو مقيد بهذا الإفشاء بحكم اليمين التي يؤديها بأن يقوم بعمله بأمانة، ولكن يشترط، أن يقدم التقرير إلى الجهة التي انتدبته وحدها، وأن يكون لازماً للقيام بمأموريته على الوجه المطلوب^(٣).

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٧٧٩.

(٢) د/فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٦٣٨.

(٣) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٤٣١.

الفصل الخامس جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

تمهيد وتقسيم:

إلى عهد قريب ظلت حماية قانون العقوبات للحياة الخاصة للأفراد مقصورة على حرمة المساكن والمراسلات وأسرار المهنة وقد تبين أن هذه الحماية لم تصبح كافية إزاء تقدم المخترعات التي تنفذ إلى الحياة الخاصة فتسجلها أو تصور لها بغير علم من صاحبها مما يؤدي إلى إصابته بأضرار بالغة في مشاعره وكرامته^(١).

وقد اقتدى المشرع المصري بالمشرع الفرنسي^(٢) فأصدر القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ الذي أضاف إلى قانون العقوبات المادتين ٣٠٩ مكرراً، ٣٠٩ مكرر (أ) وقد اقتبسهما من المادتين ٣٦٨، ٣٦٩ من قانون العقوبات الفرنسي، كما أنه أعمل نصوص الدستور الصادرة في ٢٠١٤ والذي أعطى للأفراد الحق في حرمة حياتهم الخاصة إذ نص في المادة ٩٩ منه وفي الباب الرابع الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفقاً لأحكام القانون.

ولذا نقسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث:

المبحث الأول

الحصول على محادثة خاصة

نصت المادة ٣٠٩ مكرراً على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه:

(أ) استرق السمع أو سَجَّل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص. فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاه هؤلاء يكون مفترضاً. ويعاقب

(١) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٤٣٤، د/رمسيس بهنام - الجرائم المضرة بأحاد الناس ص ٤٠٤.

(٢) أصدرت فرنسا القانون المنظم لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين في ١٧ يوليو ١٩٧٠ والذي أضاف خمس مواد لقانون العقوبات من المادة ٣٦٧ إلى ٣٧٢ د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٤٣٤.

بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

أركان الجريمة:

وهذا النص يتطلب لانطباقه توافر أركان ثلاثة: محل الجريمة، والركن المادي، والركن المعنوي.

أولاً: محل الجريمة:

وهو المحادثات التي جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، ويقصد بالمحادثات كل صوت له دلالة سواء كانت هذه الدلالة مفهومة لجمهور الناس أو لفئة محدودة منهم فإن انتفى عن الصوت وصف الحديث كما لو كان لاحقًا موسيقيًا أو صيحات ليست لها دلالة لغوية فهو لا يصلح موضوعًا للجريمة، وعلى الرغم من أن المشرع لفظ المحادثات الذي يفيد لغة تبادل الحديث بين اثنين إلا أن النص يمتد إلى حالة التقاط الحديث الفردي كما لو كان صاحبه ينطبق به ليسجله لنفسه^(١). كما لا يتحقق الاعتداء على الحياة الخاصة إلا إذا كان الحديث الذي حصل عليه المتهم ذا صفة خاصة، إذ لو انتفت عنه هذه الصفة فكان حديثًا عامًا، فإن الحصول عليه لا يقوم به اعتداء على حرمة حياة الناس وخصوصياتهم^(٢)، ومن ناحية أخرى لا يعد الحصول على الأسرار والمعلومات الاقتصادية صناعية كانت أم تجارية اعتداء على الحياة الخاصة، إذ أن الحماية المقررة هنا تنصب على حماية الناس وأسرارهم فلا تتعدى هذه الحماية إلى ما عداها. ولذلك فإذا وقعت المحادثة في مكان عام سواء بطبيعته أو بالتخصيص أو بالمصادفة أو وقعت في مكان خاص بحيث يستطيع سماعه من كان في مكان عام لا تقع الجريمة^(٣).

ثانيًا: الركن المادي:

أما عن الركن المادي للجريمة فيتوافر حسب الصياغة التي اختارها المشرع باستراق السمع أو تسجيلها محادثة أو نقلها عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه وسواء كان المجني عليه مصريًا أم أجنبيًا^(٤). ويقصد باستراق السمع أن يسمع الجاني الحديث بأذنه في غفلة من المجني عليه كأن يضع أذنه خلف باب الحجرة التي يتحدث فيها المجني عليه أو يختفي وراء ستار أو تحت قطعة أثاث في ذات الحجرة ليسمع المحادثة. وتسجيل الحديث يعني التقاطه على شريط معد لذلك لسماعه فيما بعد. أما نقله

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٧٨٩.

(٢) د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق ص ٧٧٤، د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٤٠٩.

(٣) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٤٣٦.

(٤) رمسيس نهام - المرجع السابق ص ٤٠٧.

فيقصد به التقاطه وإرساله إلى مكان آخر، ويتم كل من التسجيل والنقل عن طريق أجهزة خاصة بجهاز التسجيل وجهاز الإرسال أو جهاز التليفون إذا فتحت سماعته دون علم المجني عليه على أحد الخطوط فالتقط الحديث جهاز تليفوني آخر. ولم يشأ المشرع أن يحدد نوع الأجهزة المستخدمة حتى يدخل في نطاقها كل جهاز يكشف عنه التطور العلمي في المستقبل^(١).

ثالثاً: الركن المعنوي:

يتخذ الركن المعنوي لهذه الجريمة صورة القصد الجنائي الذي يلزم توافره لدى الفاعل، إذ أن هذه الجريمة عمدية ومن ثم لا تقوم إذا التقط شخص ما محادثة تليفونية عرضاً نتيجة تشابك الخطوط أو ترك جهاز تسجيله مفتوحاً سهواً منه في مكان خاص فسجل محادثة ما^(٢). والقصد الذي يتطلبه المشرع في هذه الجريمة قصد عام، وتتساوى بعد ذلك الدوافع هل هي بقصد الابتزاز أو الاستغلال أو لأغراض النشر والإعلام أو لمجرد الفضول وحب الاستطلاع. وهذا على خلاف ما ذهب إليه الفقه الفرنسي من أن القصد الجنائي لهذه الجريمة إنما هو قصد خاص - وهو اتجاه نية الجاني إلى الاطلاع على تفاصيل وأسرار الحياة الخاصة للأفراد، وعلى ذلك يستبعد من نطاق التجريم من يقوم بتسجيل أحاديث أو مكالمات للغير بقصد معرفة حياته العامة فانطوت هذه الأحاديث والتسجيلات على أسرار خاصة^(٣).

أسباب إباحة الفعل:

نص القانون على سببين للإباحة هما: تصريح القانون، رضاء المجني عليه. ويقصد بتصريح القانون الأحوال التي يجيز فيها القانون تسجيل الحديث أو نقله، من ذلك ما نصت عليه المادة ١/٩٥ إجراءات التي تقضي بأن "لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البريد، وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلوكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر". على أنه يشترط لتحقيق الإباحة عندئذ أن تراعى القيود والشروط التي يتطلبها المشرع للحصول على الحديث بهذا الطريق^(٤).

(١) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٤٣٦، د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٧٨٨، د/فوزية عبد الستار - المرجع السابق ص ٦٤٤، د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق ص ٧٧٥.

(٢) د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٤٠٩.

(٣) د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق ص ٧٧٦.

(٤) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٧٩٣.

والعلة في اعتبار الرضاء سبب إباحة أن هذا الرضاء يزيل عن الحديث صفة السرية فلا يكون ثمة "حرمة للحياة الخاصة" ينالها الاعتداء، كما نص المشرّع على أنه إذا صدر الفعل أثناء اجتماع على مرأى أو مسمع من الحاضرين فإن رضاءهم يكون مفترضاً وهذا الافتراض يقبل إثبات العكس، وعلى ذلك فإنه إذا كان الحاضرون جميعاً أو أحدهم لا يستطيعون التعبير عن اعتراضهم لخشيتهم سطوة الفاعل أو سجلت المحادثة أو التقطت الصورة في غفلة من الحاضرين فإن ذلك الافتراض لا يكون له محل^(١). ومن المعلوم أن الرضاء لا ينتج أثره المبيح إلا إذا كان صادراً عن إرادة معتبرة قانوناً، وكان سابقاً أو معاصراً للفعل، فالرضاء اللاحق لا ينفي وقوع الجريمة.

العقوبة:

وكوسيلة من وسائل الحماية المقررة صوغاً لسرية الأحاديث ومنع الحصول عليها حدد المشرّع لمن يرتكب هذه الأفعال عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة. وبالإضافة إلى هذه العقوبة الأصلية فإن المشرّع قرر أن "يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة" والمصادرة هنا عقوبة تكميلية وجوبية، ويعتبر ذلك خروجاً على القواعد العامة التي تقضي بأن المصادرة جوازية موضوعها أشياء استعملت في ارتكاب الجريمة (م ١/٣٠ عقوبات). كما يحكم كذلك بمحو التسجيلات المتحصلة من الجريمة أو إعدامها، ويعد هذا نوعاً من إزالة الوضع الإجرامي السابق وصورة من إعادة الحال إلى ما كان عليه حتى تهدأ نفس المجني عليه ويحول مصدر قلقه.

ويشدد المشرّع العقاب ليصبح الحبس الذي قد يصل حده الأقصى إلى مدة عام إذا كان الجاني موظفاً عاماً ارتكب الفعل اعتماداً على سلطة وظيفته^(٢).

(١) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٤٣٧، د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص ٤٠٩.

(٢) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٧٩٢.

المبحث الثاني

التقاط صورة شخص أو نقلها

قسمات الإنسان لا ترسم الصورة الخارجية فقط، وإنما يمكن أن تشبه المرأة التي تعكس ما في جوف صاحبها وما يدور في خلدته من أفكار وما يعتريه من انفعالات^(١). ويعرف الحق في الصورة بأنه "الحق الذي يكون للشخص الذي تم تصويره بإحدى الطرق الفنية أن يعترض على نشر صورته"^(٢). وقد عرّف المشرّع المصري مرتكب هذه الجريمة في قوله "من التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

أركان الجريمة:

تقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة: محل الجريمة، والركن المادي، والركن المعنوي.

أولاً: محل الجريمة:

محل هذه الجريمة هو صورة شخص في مكان خاص، وصورة الشخص هي امتداد ضوئي لجسمه يستوي أن تنقل الصورة على حقيقتها أو أن يدخل المتهم عليها تشويهاً بحيث يعطيها مظهرًا ساخرًا وضاحكًا يسيء لصاحبها^(٣). وقد تطلب المشرّع في محل الجريمة أن تكون صورة لشخص، ومن ثم لا تتوافر الجريمة إذا انصب فعل الجاني على صورة لشيء ما كأن يكون مستندًا بالغ الأهمية أو غير ذلك حتى لو ترتب على هذا التصوير ضرر ملموس بالمجني عليه^(٤). كما اشترط المشرّع أن تتم الصورة في مكان خاص، أما إذا تمت أو نقلت في مكان عام مهما يكن وضع صاحبها فإن هذه الصورة لا تتمتع بالحماية وهي تفرقة ليس لها ما يبررها، والاتجاه في التشريع الحديث هو فرض قيود شديدة على حرية التصوير الفوتوغرافي للأشخاص أو على شكل أفلام لكفالة مزيد من الحماية والخصوصية. كذلك لا تقع الجريمة إذا كان الشخص في مكان خاص بحيث يمكن رؤيته في مكان عام، وعلى ذلك لا تقع الجريمة إذا التقطت صورة لشخص يقف في نافذة منزله أو شرفته بحيث يراه من كان في الطريق العام^(٥).

(١) د/ممدوح خليل – حرمة الحياة الخاصة ص ٢٣٦.

(٢) د/ممدوح خليل – المرجع السابق ص ٢٣٦.

(٣) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٧٩٤.

(٤) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٧١٤، د/رمسيس بهنام – المرجع السابق ص ٤٠٨.

(٥) د/فوزية عبد الستار – المرجع السابق ص ٦٤٧.

ثانيًا: الركن المادي:

نص المشرع على فعلين يقوم بهما الركن المادي للجريمة وهما الالتقاط والنقل. والالتقاط: يعني تثبيت الصورة على مادة خاصة يمكن عن طريقها الاطلاع على الصورة ويتم ذلك بأجهزة التصوير، أما النقل فيقصد به إرسال الصورة إلى مكان آخر سواء كان عامًا أو خاصًا عن طريق جهاز إرسال مثلاً أو أي جهاز يمكن أن يكشف عنه التطور العلمي في المستقبل.

ويترتب على هذا أن الجريمة لا تتحقق بمجرد الرؤية لو اطلع الجاني عن طريق ثقب في الباب أو نافذة تركت مفتوحة ولا يغير من هذا الحكم أن يروي المتهم لجمهور من الناس ما شاهده عياناً أو يستعين بجهاز مقرب كمنظار مثلاً أو أن يطلق نوعاً من الأشعة يمكنها اختراق الجدران فيطلع على أحوال المجني عليه^(١).

ثالثًا: الركن المعنوي:

هذه الجريمة عمدية ومن ثم لابد من توافر القصد الجنائي فيها بعنصريه العلم والإرادة فلا تقع عن طريق الخطأ، ومن ثم فلا عبء بالبواعث على ارتكابها، فلا تقوم الجريمة في حق من ترك سهواً في مكان خاص جهازاً للتصوير أو النقل التليفزيوني فالتقط أو نقل صورة لشخص ما في مكان خاص^(٢).

أسباب الإباحة:

قرر المشرع إباحة هذا الفعل في حالتي تصريح القانون، ورضاء المجني عليه على النحو الذي تقدّم بيانه بصدد الجريمة السابقة.

العقوبة:

تمثل العقوبة المقررة لهذه الجريمة وسبب تشديدها ما تقدّم بيانه بصدد الجريمة السابقة فنحيل إليها.

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٧٩٥، د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق ص ٧٧٧.

(٢) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص ٤٣٧.

المبحث الثالث

إذاعة أو استعمال التسجيل أو المستند

نصت على هذه الجريمة المادة ٣٠٩ مكرراً (أ) على ما يأتي: "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهّل إذاعة أو استعمال ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضا صاحب الشأن". وتهدف هذه الجريمة إلى تعقب البواعث الخبيثة لدى الجاني من وراء استغلاله لحرمة حياة الغير وإساءته إلى حرمة هذه الحياة^(١).

أركان الجريمة:

تتطلب هذه الجريمة لتحقيقها توافر أركان ثلاثة: محل الجريمة، والركن المادي، والركن المعنوي.

أولاً: محل الجريمة:

يتمثل محل الجريمة في التسجيل أو المستند إذا توافر أحد شرطين:

الأول: إحدى الطرق الواردة في المادة ٣٠٩ مكرراً أي الاستراق أو التسجيل أو النقل.

والثاني: أن يكون التحصل على التسجيل أو المستند قد تم بطريق آخر ولو كان مشروعاً، ولكن كان صاحب الشأن غير راضٍ عن إذاعته أو استعماله. مثال ذلك أن يكون صاحب الشأن قد عهد إلى الجاني بتوصيل التسجيل أو المستند إلى شخص آخر أو بحفظه لديه، فأذاعه أو استعماله دون رضا صاحب الشأن^(٢).

ثانياً: الركن المادي:

حدد المشرّع صوراً ثلاثة للفعل الذي تقوم به الجريمة وهي: الإذاعة أو تسهيل الإذاعة أو الاستعمال ولو في غير علانية، ويقصد بإذاعة التسجيل أو المستند ويسري على الصورة أيضاً تمكين عدد غير محدد من الناس من العلم به والاطلاع على فحواه، أما تسهيل الإذاعة فيراد به تقديم المساعدة لمن يقوم بالإذاعة، ويراد بالاستعمال الانتفاع بالتسجيل أو المستند واستخدامه لتحقيق غرض ما، كتقديمه للإثبات أمام المحكمة. ويستوي لدى المشرّع – فيما يتعلق بالاستعمال – أن يكون في علانية أو غير علانية، فيتحقق الاستعمال ولو اقتصر الجاني على اطلاع شخص واحد على المستند وطلب منه

(١) د/أحمد فتحي سرور – المرجع السابق ص ٧٧٩.

(٢) د/محمود نجيب حسني – المرجع السابق ص ٧٩٧.

الكتمان^(١). وإذا كان مرتكب الفعل هو الذي تحصل على التسجيل أو المستند بإحدى الطرق التي ذكرتها المادة ٣٠٩ مكرراً فإنه يُسأل عن الجريمتين وتوقع عليه العقوبة الأشد تطبيقاً للمادة ٢/٣٢ من قانون العقوبات.

ثالثاً: الركن المعنوي:

هذه الجريمة عمدية، ومن ثم يشترط توافر القصد الجنائي لدى فاعلها، والقصد المتطلب هنا قصد عام يتعين على الجاني فيه علمه بمصدر الحصول على التسجيل أو المستند وفحوى هذا التسجيل أو المستند، كما يتعين انصراف إرادته إلى إذاعة أو تسهيل إذاعة أو استعمال هذه التسجيلات أو المستندات، فإذا حدث ذلك بناء على خطئه لا تقع الجريمة لانقضاء ركنها المعنوي^(٢).

سبب الإباحة:

قرر المشرع إباحة هذا الفعل إذا تم بناء على رضاء صاحب الشأن. ويشترط في الرضاء أن يكون صادراً عن إرادة معتبرة قانوناً، وأن يكون سابقاً على ارتكاب الفعل أو معاصراً له.

العقوبة:

قرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس بين حديه الأدنى والأقصى العامين. وبالإضافة إلى ذلك عقوبة تكميلية هي المصادرة الوجوبية للأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها. كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها. ويشدد المشرع العقوبة إذا كان الفاعل موظفاً عاماً ارتكب الجريمة اعتماداً على سلطة وظيفته، فيجعلها السجن بين حديه العامين. أي الذي لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على خمس عشرة سنة.

(١) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص٤٣٨، د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص٧٩٧.

(٢) د/محمود مصطفى - المرجع السابق ص٤٣٩، د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص٧٩٨، د/أحمد فتحي سرور - المرجع السابق ص٧٨٠، د/رمسيس بهنام - المرجع السابق ص٤١١.

المبحث الرابع

التهديد بالإفشاء

نصت على هذه الجريمة المادة ٣٠٩ مكرراً (أ) عقوبات على أنه "... ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه. ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها".

أركان الجريمة:

يتضح من النص السابق أن هذه الجريمة تقوم على أركان ثلاثة: محل الجريمة والركن المادي، والركن المعنوي.

أولاً: محل الجريمة:

هو فحوى التسجيل أو المستند الذي تم التحصل عليه بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة ٣٠٩ مكرراً، وتدخل صورة شخص في مكان خاص في معنى المستند.

ثانياً: الركن المادي:

الركن المادي هو إفشاء أو إذاعة أو استعمال أو تسهيل إذاعة التسجيل أو المستند المتحصل عليه. ولم يشترط القانون أن يكون الإفشاء علانية بل يكفي بمجرد اطلاع الغير على التسجيل أو المستند ولو طلب منه الكتمان. والجريمة في هذا تشبه جريمة إفشاء السر، وكما هو الشأن في هذه الجريمة يباح الإفشاء إذا رضي به صاحب الشأن، وعلى هذا نصت المادة ٣٠٩ مكرراً (أ) صراحة. ويستوي في التهديد بالإفشاء أن يكون بالقول أو الفعل أو الإيماء أو الكتابة^(١).

ثالثاً: الركن المعنوي:

هذه الجريمة من الجرائم العمدية، يلزم فيها توافر القصد الجنائي، فالإفشاء يجب أن يكون إرادياً، فلا تقوم الجريمة في حق من حصل على التسجيل أو الصورة إذا كانت قد سرقت منه، ولكنه قد يعاقب على الجريمة السابقة. كما يجب أن يكون الجاني عالماً بأن الأمر الذي يهدد بإفشائه قد تحصل عليه بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة ٣٠٩ مكرراً. ولا عبرة في قيام القصد بالباعث

(١) د/محمود نجيب حسني - المرجع السابق ص ٧٨٢.

أو الغاية، فسيان أراد مستعمل التسجيل أو المستند الحصول على ربح أو منفعة من وراء ذلك أو لا^(١).

العقوبة:

نصت الفقرة الثانية من المادة ٣٠٩ مكرراً (أ) على التهديد بالإفشاء وجعلت عقوبته أشد من الإفشاء بالفعل، وهي السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وفي هذا إخلال بميزان العقوبات، حيث أن عقوبة التهديد بالإفشاء أشد من عقوبة الإفشاء نفسه. وتشدد العقوبة إذا كان الفاعل موظفاً عاماً ارتكبها اعتماداً على سلطة وظيفته. فإذا كان الموظف الذي قام بالتهديد هو الذي تحصل على المحادثة أو الصورة بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة ٣٠٩ مكرراً، فإنه يُسأل عن الجريمتين فتوقع عليه أشد العقوبتين تطبيقاً للمادة ١/٣٢ عقوبات^(٢).

تم بحمد الله وتوفيقه ،،،

(١) د/محمود مصطفى – المرجع السابق ص ٤٣٩.

(٢) د/فوزية عبد الستار – المرجع السابق ص ٦٥٣.

محتويات الكتاب	
رقم الصفحة	الموضوع
٤	تمهيد وتقسيم
٥	الباب الأول: جرائم القتل
٦	الفصل الأول: الأحكام المشتركة في القتل
٦	المبحث الأول: محل الحماية الجنائية في جرائم القتل
١٤	المبحث الثاني: الركن المادي في جريمة القتل
١٤	المطلب الأول: فعل القتل
٢٥	المطلب الثاني: النتيجة الإجرامية
٢٨	المطلب الثالث: علاقة السببية
٣٧	الفصل الثاني: الأحكام الخاصة بالقتل العمدى
٣٧	المبحث الأول: القتل العمدى في صورته البسيطة
٣٧	المطلب الأول: القصد الجنائى في القتل
٥٠	المطلب الثاني: أسباب الإباحة في القتل العمد
٥٤	المطلب الثالث: عقوبة القتل العمدى البسيط
٥٥	المبحث الثاني: القتل العمدى في صورته المشددة
٥٦	المطلب الأول: سبق الإصرار
٦٢	المطلب الثاني: الترصد

تابع محتويات الكتاب	
رقم الصفحة	الموضوع
٦٦	المطلب الثالث: القتل بالسهم
٧١	المطلب الرابع: اقتران القتل العمد بجناية
٧٥	المطلب الخامس: ارتباط القتل بجنحة
٨٢	المطلب السادس: وقوع القتل على جرحى الحرب
٨٥	المبحث الثالث: القتل العمدي في صورته المخففة
٩٢	الفصل الثالث: الأحكام الخاصة بالقتل غير العمدي
٩٣	المبحث الأول: الخطأ غير العمدي
١٠٠	المبحث الثاني: عقوبة القتل غير العمدي
١٠٥	الفصل الرابع: إخفاء جثة القتل
١٠٩	الباب الثاني: جرائم الاعتداء على سلامة الجسم
١١٠	الفصل الأول: الأحكام الخاصة بالإيذاء (الاعتداء) العمدي
١١٠	المبحث الأول: أركان الإيذاء العمدي
١١٠	المطلب الأول: محل الإيذاء (الاعتداء)
١١٢	المطلب الثاني: الركن المادي في جرائم الإيذاء (الاعتداء) العمدي
١١٢	الفرع الأول: فعل الإيذاء (الاعتداء)
١١٧	الفرع الثاني: النتيجة الإجرامية في جرائم الإيذاء العمدي
تابع محتويات الكتاب	

شرح قانون العقوبات " القسم الخاص "

الموضوع	رقم الصفحة
الفرع الثالث: علاقة السببية بين الفعل والنتيجة	١١٩
المطلب الثالث: الركن المعنوي في جرائم الإيذاء العمدي	١٢١
المبحث الثاني: عقوبة الإيذاء العمدي	١٢٣
المطلب الأول: عقوبة الإيذاء العمدي البسيط	١٢٣
المطلب الثاني: عقوبة الإيذاء العمدي المقترن بظرف مشدد	١٢٤
الفرع الأول: التشديد الراجع إلى جسامة النتيجة	١٢٥
الفرع الثاني: جريمة الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة مع سبق الإصرار والترصد	١٤٠
الفرع الثالث: جريمة الضرب والجرح الواقعة باستعمال أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى	١٤١
الفرع الرابع: التشديد الذي يتوقف على صفة المجني عليه	١٤٧
الفصل الثاني: الأحكام الخاصة بالإيذاء (الاعتداء) غير العمدي	١٥٠
المبحث الأول: أركان الإيذاء (الاعتداء) غير العمدي	١٥١
المبحث الثاني: عقوبة الإيذاء (الاعتداء) غير العمدي	١٥٣
الباب الثالث: جرائم الإجهاض	١٥٥
الفصل الأول: الأركان العامة للإجهاض	١٥٦

تابع محتويات الكتاب	
الموضوع	رقم الصفحة

١٥٦	المبحث الأول : محل الجريمة
١٥٨	المبحث الثاني: الركن المادي لجريمة الإجهاض
١٦٢	المبحث الثالث: الركن المعنوي لجريمة الإجهاض
١٦٥	الفصل الثاني: عقوبة الإجهاض
١٧١	الباب الرابع: جرائم الاعتداء على العرض
١٧١	الفصل الأول: جريمة الاغتصاب
١٧٣	المبحث الأول: أركان جريمة الاغتصاب
١٧٣	المطلب الأول: فعل الوقاع
١٧٥	المطلب الثاني: عدم رضا المجني عليها
١٧٧	المطلب الثالث: القصد الجنائي
١٧٩	المبحث الثاني: عقوبة الاغتصاب
١٨٢	الفصل الثاني: هتك العرض
١٨٣	المبحث الأول: الأركان المشتركة في هتك العرض
١٨٣	المطلب الأول: الركن المادي
١٨٨	المطلب الثاني: الركن المعنوي في جرائم هتك العرض

تابع محتويات الكتاب	
رقم الصفحة	الموضوع

شرح قانون العقوبات " القسم الخاص "

١٩٠	المبحث الثاني: هتك العرض بالقوة أو التهديد
١٩٤	المبحث الثالث: هتك العرض دون قوة أو تهديد
١٩٦	الفصل الثالث: الفعل الفاضح المخل بالحياء
١٩٦	المبحث الأول: الفعل الفاضح العلني
٢٠٣	المبحث الثاني: جريمة الفعل الفاضح غير العلني
٢٠٥	الفصل الرابع: الزنا
٢٠٦	المبحث الأول: جريمة زنا الزوجة
٢٠٩	المبحث الثاني: جريمة زنا الزوج
٢١١	الباب الخامس: جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار
٢١١	الفصل الأول: القذف
٢١٢	المبحث الأول: أركان القذف
٢٢٦	المبحث الثاني: عقوبة القذف
٢٣٠	المبحث الثالث: القذف المباح
٢٣٠	المطلب الأول: الطعن في أعمال موظف عام
٢٣٤	المطلب الثاني: إخبار الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله
٢٣٦	المطلب الثالث: إسناد القذف في الدفاع أمام المحاكم

تابع محتويات الكتاب	
رقم الصفحة	الموضوع

٢٣٨	المطلب الرابع: حق النقد
٢٤٠	المطلب الخامس: حق نشر الأخبار
٢٤١	المطلب السادس: إباحة القذف لأعضاء مجلس الشعب
٢٤٣	الفصل الثاني: جريمة السب
٢٤٤	المبحث الأول: السب العلني
٢٤٤	المطلب الأول: أركان جريمة السب العلني
٢٤٨	المطلب الثاني: عقوبة السب العلني
٢٤٩	المطلب الثالث: أسباب الإباحة في السب العلني
٢٥١	المبحث الثاني: السب غير العلني
٢٥٣	الفصل الثالث: البلاغ الكاذب
٢٥٤	المبحث الأول: الركن المادي للبلاغ الكاذب
٢٦١	المبحث الثاني: تقديم البلاغ إلى أحد الحكام القضائيين أو الإداريين
٢٦٢	المبحث الثالث: الركن المعنوي في جريمة البلاغ الكاذب
٢٦٤	المبحث الرابع: عقوبة البلاغ الكاذب
٢٦٥	الفصل الرابع: إفشاء الأسرار
٢٦٦	المبحث الأول: الركن المادي لجريمة إفشاء السر

شرح قانون العقوبات " القسم الخاص "

تابع محتويات الكتاب	
رقم الصفحة	الموضوع
٢٦٨	المبحث الثاني: صفة الأمين على السر
٢٦٩	المبحث الثالث: الركن المعنوي لإفشاء السر
٢٧١	المبحث الرابع: إباحة إفشاء الأسرار
٢٧٤	الفصل الخامس: جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
٢٧٤	المبحث الأول: الحصول على محادثة خاصة
٢٧٨	المبحث الثاني: التقاط صورة شخص أو نقلها
٢٨٠	المبحث الثالث: إذاعة أو استعمال التسجيل أو المستند
٢٨٢	المبحث الرابع: التهديد بالإفشاء